

## 1. UVOD

### 1.1. KPP

#### 1.1.1. Pojam KPP-a

čl. 6. KZ (opća svrha kaznenopravnih sankcija)

## 1. PRAVO DRŽAVE NA KAŽNJAVANJE I ZAHTJEV GRAĐANA ZA PRUŽANJEM PRAVNE ZAŠTITE

Država ima pravo i dužnost zaštititi subjektivna prava građana i druge pravne vrijednosti društvene zajednice od napada pojedinca ili skupina kojima se te vrijednosti ugrožavaju ili povređuju. Država, osim u rijetkim slučajevima, ne može dopustiti privatno ostvarivanje takve zaštite putem samopomoći, odnosno odmazde. Ukoliko je sila sredstvo rješavanja sukoba između članova društvene zajednice, ishod tih sukoba ovisi o društvenoj moći, odnosno u krajnjoj crti o fizičkoj snazi i spretnosti pojedinca. S druge strane, time se konstantno otvara trajna nespremnost poražene strane da ga konačno prihvati i tako se unedogled odgađa konačno rješenje – postizanje unutarnjeg mira zajednice. Kako pokazuju iskustva primitivnih ljudskih zajednica način rješavanja interpersonalnih sukoba nasiljem uvijek ima tendenciju širenja s ozbiljno opasnošću za koheziju cjelokupne zajednice.

Uspostavljenom državnom monopolu sile što služi kažnjavanju, na strani građana čija su prava i interesi pogođeni nekom kažnjivom radnjom ili propustom, odgovara zahtjev za pružanje pravne zaštite pred državnim pravosudnim aparatom. Ako država zabranjuje građanima odmazdu za takve povrede, onda ona ima i pravo i dužnost sankcionirati ih s javnim kažnjavanjem, tj. primjenom kazni i drugih mjera na njihove počinitelje.

## 2. BIT DRŽAVE SA SOCIOLOŠKOG I PRAVNOG GLEDIŠTA

### 1. sa sociološkog gledišta (Max Webber)

– ona svojom vlašću intervenira u slučaju interpersonalnih sukoba, kako bi utjecala na ponašanje ljudi koje ugrožava cjelovitost društvene zajednice

### 2. s pravnog gledišta (Hans Kelsen)

- država kao jedinstveni sustav normi koje određuju pod kakvim se uvjetima na ljude može primijeniti određena prisila intervenira na propisani način u slučaju povrede pravnih pravila o ponašanju njezinih građana, zabranjujući drugima da se posluže odmazdom te prisiljavajući narušitelja tih pravila da se podvrgne intervenciji njezinih tijela
- takva intervencija znači:

- sustavno donošenje brojnih i raznovrsnih pravila o zamišljenom poželjnom ponašanju u životu ljudi (npr. u slučaju prometne nesreće u kojoj je ozlijeđeno nekoliko osoba te je nastala materijalna šteta, pitanje odštete između sudionika nesreće rješavaju pravila imovinskog prava, pitanja odvijanja prometa na mjestu nesreće, njegova osiguranja i sl. rješavaju pravila upravnog prava, a pitanja primjene javnog instituta kažnjavanja krivca za nesreću pravila kaznenog prava)

- postojanje državnog aparata vlasti koji podržava sustavnu primjenu donesenih i proglašenih pravila

## 3. KAZNENO PRAVO – INSTRUMENT REGULACIJE DRŽAVNE DJELATNOSTI JAVNOG KAŽNJAVANJA

Uređenje javnog kažnjavanja za povrede društvenih pravila ponašanja zahtijeva rješavanje *niza složenih pitanja* (*kad* se uopće može govoriti o takvoj povredi i *pod kojim uvjetima* se propisana kazna ili mjera može primijeniti, *koja* su državna tijela nadležna za utvrđivanje počinjene povrede i za progon njezina počinitelja, na temelju *kojih* i *kakvih* pravila obavljaju taj zadatak, *koji su subjekti* uopće pozvani u tome zadatku sudjelovati te *kakva* su im prava i dužnosti i sl.). Stoga ono mora biti ustrojeno kao trajna, cjelovita i od konkretne životne sredine autonomna djelatnost, sastavljena i provedena kroz točno određene, međusobno povezane radnje, koje poduzimaju sudovi (ali i neka druga državna tijela te određeni pojedinci) i koja je usmjerena na donošenje jednokratne obvezatne odluke o tom pitanju (suvremeni pravni sociolozi na taj način općenito označavaju onu društvenu regulaciju koju kroz pravni sustav postižu pravni (sudski i upravni) postupci u razvijenim zajednicama). Skup tih radnji naziva se **kaznenim postupkom**.

Država djelatnost javnog kažnjavanja regulira propisima:

- 1) **materijalnog KP** – proglašavaju neko ponašanje protiv vrijednosti društvenog poretka kaznenim djelom, predviđaju kaznu ili kakvu drugu mjeru za to ponašanje, te određuju pretpostavke pod kojima se ona može primijeniti u konkretnom slučaju
- 2) **procesnog KP** – njima se uređuje kazneni postupak od svoje početne do završne točke (**KPP je dio propisa kaznenog prava u širem smislu koji određuje pretpostavke za poduzimanje radnji u kaznenom postupku, ovlaštenike na njihovo poduzimanje, oblik tih radnji te pravne posljedice za slučaj povrede tih propisa**)
- 3) **izvršnog KP** – uređuju izvršenje kazne ili druge kaznene sankcije izrečene počinitelju (nije dio procesnog prava jer se ne odnosi na donošenje sudske odluke o krivnji i kazni, nego na izvršenje već donesene takve odluke)

Ove 3 grane KP predstavljaju kazneno pravo u širem smislu, čija je svrha definirana KZ

### 1.1.2. Cilj i svrha KPP-a

#### 1. CILJ I SVRHA KPP-A

**Cilj KPP-a** je da se, propisivanjem oblika procesnih radnji, osiguraju rezultati procesnih radnji za kasniji tijek postupka što omogućuje njihovu uporabu u svrhe utvrđivanja činjenica i kontrole valjanosti poduzetih radnji, osobna i imovinska prava građana od neosnovanog ograničavanja, te kvalitetni sadržaji procesnih radnji. (trojaki cilj)

**Svrha KPP-a** je pravno normiranje procesnih radnji kojima se omogućuje samostalnost kaznenog postupka od socijalnog konteksta u kojem se odvija te se stvara normativno očekivanje članova društvene zajednice da će se subjekti kaznenog postupka ponašati prema propisanom modelu

#### 2. NAČINI OSTVARIVANJA CILJA I SVRHE KPP-A

Postoji više načina na koji KPP može normativno urediti kazneni postupak tako da on postigne svoj cilj i društvenu svrhu. Kroz povijest su razvijene razne vrste kaznenih postupaka, pri čemu su suprotstavljane 2 tendencije:

- da se pojedinci i društvo zaštite od napada drugih pojedinaca pronalaženjem i kažnjavanjem krivih počinitelja KD (ova težnja kao svrhu KPP postavlja učinkovitost/funkcionalnost kažnjavanja počinitelja)
- da se svakom građaninu protiv kojeg se vodi kazneni postupak omogući potpuna obrana, da bi se izbjegla osuda nedužnoga i spriječila samovolja i zlouporabe državne vlasti (Trajan: *bolje je krivca osloboditi, nego nedužnoga osuditi*)
  - ova težnja kao svrhu KPP-a postavlja zaštitu prava građana ograničavanjem državne (represivne) vlasti
  - naš ZKP priklanja se ovoj opciji te traži da „u postupku nitko nedužan ne bude osuđen, a da se počinitelju kaznenog djela izrekne kazna ili druga mjera uz uvjete koje predviđa zakon i na temelju zakonito provedenog postupka pred nadležnim sudom.“

Zahtjev da se oblik radnji u kaznenom postupku normativno uredi na način pri kojem se vodi računa o te dvije sučeljene društvene vrijednosti uvjetuje činjenicu da je moderno kazneno procesno pravo skup mnogobrojnih i složenih pravila, u pravilu zakonskog ranga, kojima se nastoji što preciznije normirati dopuštene radnje istraživanja, odnosno utvrđivanja činjenica i radnje odlučivanja te optuženom počinitelju kaznenog djela u postupku omogućiti učinkovitu obranu.

**Vaganjem** se rješava sukob te 2 oprečne društvene vrijednosti, nikad golo odbacivanje 1 (npr. učinkovitosti) i prihvaćanje 2. (npr. zaštita osobnih prava).

Povijest KPP-a pokazuje da postoji stalna oscilacija između tih dviju težnji, a odnos među njima ovisi o brojnim konstruktivnim elementima kaznenog postupka. S obzirom na kombinaciju tih elemenata razlikujemo: **akuzatorni (optužni), inkvizitorni (istražni) ili mješoviti postupak.**

### 1.2. KAZNENI POSTUPAK

#### 1.2.1. Pojam kaznenog postupka

**Kazneni postupak (proces)** je skup pravno uređenih radnji i mjera koje sudovi i neki drugi subjekti poduzimaju u slučaju vjerojatnosti da je netko počinio povredu društvenih pravila ponašanja određenu kao kazneno djelo, koje radnje imaju za zajednički cilj utvrđenje je li ono počinjeno, tko je počinitelj te može li mu se, ako je kriv, presudom izreći propisana kazna ili neka druga mjera (kaznena sankcija).

#### 1.2.2. Cilj i svrha kaznenog postupka

##### 1. DVOSTRUKI CILJ I SVRHA KAZNENOG POSTUPKA

- utvrđenje krivnje/nedužnosti i eventualno izricanje zakonske kazne krivcu
- ostvarenje državne djelatnosti javnog kažnjavanja i otklanjanje neizvjesnosti u odnosima između pripadnika društvene zajednice – da bi ovaj cilj bio ostvaren, sudska presuda mora pod određenim pretpostavkama postati nepromjenjiva, tj. pravomoćna, kako bi izvršila svoju zadaću:
  - neutralizaciju neizvjesnosti kao straha od nepoznatog (izazvanu povredom pravnog poretka)
  - uspostavu orijentacijskih kriterija ljudskog ponašanja sadržanih u normama materijalnog KP (narušenih povredom)

##### 2. SUSTAVNO UREĐENJE I DIJAKRONIJSKI REDOSLIJED RADNJI U KAZNENOM POSTUPKU

Kazneni postupak mora biti uređen sustavno:

- radnje i mjere protiv neke osobe moraju se poduzimati susljedno, po dijakronijskom redoslijedu (od pojave vjerojatnosti da je netko počinio KD kao početne, do pravomoćne sudske presude kao završne točke)

- odluke koje se donose u postupku moraju postići određeni stupanj stabilnosti (nepromjenjivosti)

Time se osigurava da kazneni postupak na kraju dođe do točnog rezultata, tj. do pravilnog i potpunost utvrđenja krivnje te izricanje kazne počinitelju kaznenog djela koja odgovara propisanim zakonskim pretpostavkama. Samo takav rezultat može ostvariti zamišljenu društvenu svrhu kaznenog postupka i samo ona jamči legitimitet donesenim sudskim odlukama.

Dijakronijski redoslijed radnji u kaznenom postupku znači da su one čvrsto ulančane.

### 1.2.3. Povijesni tipovi kaznenog postupka

#### 1. AKUZATORNI (OPTUŽNI) POSTUPAK

Akuzatorni postupak predstavlja (pravni) spor između stranaka (tužitelja i optuženika), koji se vodi pred neovisnim i nepristranim sudom s ciljem da se taj spor riješi.

Obilježja:

- najstariji oblik postupka (nastao u primitivnim zajednicama, razvio se u antičkoj Grčkoj i Rimu)
- sličan građ. parn. postupku jer je nastao kad je većina povreda pravila ponašanja smatrana privatnim deliktom
- ime je dobio po tužitelju koji je pred sudom svojom tužbom pokretao postupak, te nakon što je optuženik prihvatio nadležnost suca za rješavanje spora snosio teret dokazivanja činjenica optužbe (funkcija progona/optužbe)
- sud (inokosni sudac ili zborni tijelo) je donosio odluku u sporu temeljem **javne, usmene i kontradiktorno** provedene rasprave na kojoj su same stranke izvodile dokaze u sporu (sud je isključivo pazio na pravilnost izvođenja dokaza)
- to je bila funkcija suđenja, koja se ispunjavala donošenjem presude, utemeljene više na slobodnoj procjeni suca o optuženikovo opasnosti za zajednicu, nego na racionalnoj argumentaciji (presuda je u pravilu bila nepobojna)
- + → u akuzatornom tipu kaznenog postupka KPP propisuje različite forme postupanja koje jamče ravnopravni položaj tužitelja i optuženika pred sudom
- ne samo da optuženiku pripada pravo poduzimati sve radnje u postupku radi postizanja najpovoljnije odluke koja mu pravno pripada (funkcija obrane), nego se i tužitelju brani da optuženika osobno koristi kao dokazno sredstvo istinitosti svoje optužbe (npr. da ga podvrgne ispitivanju o činjenicama koje je iznio u optužbi)
- → inicijativa za pokretanje te vođenje postupka za svako pa i najteže KD, je isključivo u rukama privatnika, a ne državnog tijela koje bi bilo zaduženo za sustavno pokretanje kaznenog progona počinitelja težih kaznenih djela (tužitelj je osoba oštećena KD-om, pripadnik njezina roda ili u doba rimske države, *quivis ex populo*, tj. svaki rimski građanin)
- stoga svaki odustanak tužitelja od kaznenog progona, motiviran bilo kakvim razlogom, dovodi do paralize represivnog sustava društvene zajednice i izostanka kažnjavanja delinkvenata (sud nije mogao samoinicijativno pokrenuti postupak, a optuženika se nije osim iznimno moglo prisiliti da dođe na sud i upusti se u postupak izjavom o osnovanosti optužbe)

#### 2. INKVIZITorni (ISTRAŽNI) POSTUPAK

Inkvizitorni postupak je jednostrano uređivanje državne vlasti u slučaju vjerojatnosti da je počinjeno KD sa svrhom da se pronađe i kazni njegov počinitelj.

Obilježja:

- razvio se u *rimskom carstvu* → prihvaćen u *rimsko-kanonskom pravu* Katoličke crkve → ulazi u praksu *svjetovnih sudova talijanskih gradova-država* 13. st. → obrađen kroz pravne škole *glosatora i postglosatora* → recipiran u *njemačke zemlje* 16. stoljeća (zakonomadnim aktima Habsburgovaca) i *Francusku* 17. stoljeća (ordonancama francuskih kraljeva)
- funkcije optužbe/suđenja/obrane su koncentrirane u rukama jedne osobe – **suca - državnog službenika (inkvirenta)**
- inkvirent bi ex officio pokretao i vodio prvi dio postupka (istragu) u kojoj bi prikupljao dokaze važne za odluku o krivnji i kazni, koja bi se kod težih KD donosila u drugom dijelu postupka (suđenje pred sudskim vijećem)
- okrivljenik (inkvizit) je bio **objekt**, a ne subjekt postupka, postupak je bio tajan, dokazi su se bilježili u zapisnik, a sudsko vijeće presuđivalo posredno, na temelju takvih zapisnika koji su činili spis predmeta
- okrivljenik je bio pravno dužan priznati kazneno djelo ako ga je doista počinio, a ako nije tako postupio sud ga je mogao staviti na torturu kako bi ga prisilio na priznanje (u kontinentalnoj Hrvatskoj do 1776. godine)
- bez priznanja okrivljenika ili bez suglasnog iskaza dvojice tzv. bespriječnih svjedoka očevidaca kaznenog djela, sud za bilo koje teže kazneno djelo nije mogao donijeti osuđujuću presudu, nego, u kasnije razdoblju, ako je protiv okrivljenika i dalje ostala sumnja da je počinio kazneno djelo, samo tzv. otpuštanje ispod suđenja (absolutio ab instantia)
- ono se od oslobađajuće presude (*absolutio ab actione*) koja se donosila u slučaju dokazane okrivljenikove nedužnosti, razlikovalo po tome što je predstavljalo samo privremenu obustavu kaznenog postupka bez učinka pravomoćnosti.
- + → omogućuje brzu i učinkovitu represiju

- državna tijela po službenoj dužnosti pokretala su kazneni postupak i donosila odluku o kažnjavanju krivca, bez obzira na volju oštećenih subjekata (tzv. oficijelnost kaznenog progona i postupka) pri čemu su sama imala potpunu inicijativu u prikupljanju i izvođenju dokaza (tzv. istražna ili inkvizitorna maksima)
- želji kažnjavanja krivca pod svaku cijenu žrtvovana su okrivljenikova prava obrane (postupak prema njemu je bio u potpunosti tajan, vrlo rijetko je okrivljenik imao pravo na branitelja, a i tada samo u završnim dijelovima postupka kad su već bili skupljeni svi dokazi potrebni za presudu)
- okrivljenik je bio pretvoren u puki predmet postupanja pa čak podvrgnut pravnim propisima reguliranom mučenju – metodi istraživanja istine koja ne samo da je potpuno neprihvatljiva s humanog stajališta zaštite temeljnog prava na čast i dostojanstvo čovjeka, na njegovu tjelesnu i osobnu nepovredivost, nego je neracionalna (na torturi priznaju i nedužni) te nepravedna (krivi počinitelj je mukama kažnjen, ali ako ih izdrži ima šansu biti oslobođen glavne kazne, a nedužni je uvijek kažnjen umjesto da bude oslobođen svake kazne)
- najveći konstrukcijski nedostatak tog tipa kaznenog postupka bio je u objedinjavanju različitih, disparatnih, procesnih funkcija u rukama jednog procesnog subjekta (k tome suca kao državnog službenika kojem manjkaju pravna i stvarna jamstva neovisnosti). Stoga će takav službenik početi postupak protiv neke osobe ako je (barem) djelomice uvjeren u njezinu krivnju pa je logično da će i cijeli postupak voditi u smjeru koji će potvrditi takvo njegovo uvjerenje, a ne ga oboriti jer bi tada sebi i drugima morao priznati da je pogriješio i da mu je zapravo čitav trud u nekom postupku bio uzaludan. Stoga je u njemu uvijek postojalo veliki rizik donošenja pogrešne odluke na okrivljenikovu štetu.

### 3. MJEŠOVITI POSTUPAK

U doba prosvjetiteljstva javlja se žestoka kritika inkvizitornog postupka. *Voltaire i Beccaria* kritiziraju njegove nedostatke s pozicija škole prirodnog prava, ali i sa socijalnopsiholoških motrišta. Na temelju liberalističkih ideja prosvjetitelji su upućivali na prednosti tadašnjeg kaznenog postupka u Engleskoj (akuzatornog). Neposredno nakon Revolucije 1789. godine u Francuskoj su uvedeni najvažniji konstruktivni elementi engleskog kaznenog postupka (suđenje pred porotom, odlučivanje o krivnji na temelju načela slobodnog, unutarnjeg sudačkog uvjerenja).

Za vrijeme Napoleonove vladavine oni su izmijenjeni i dopunjeni tzv. Zakonom o krivičnoj istrazi iz 1808. godine koji je postao prototipom zakona o kaznenom postupku novog tzv. mješovitog tipa za brojne europske zemlje.

**Suvremeni mješoviti kazneni postupak predstavlja sintezu elemenata optužnog i istražnog tipa kaznenog postupka u pravnom sustavu radnji i mjera državnih tijela u slučaju vjerojatnosti nekog kaznenog djela, poduzetih radi pravilnog razlučivanja krivih od nedužnih te ostvarivanja načela javnog kažnjavanja krivih.**

Iz akuzatornog tipa on je preuzeo:

- 1) ustrojstvenu podjelu kaznenog suda na profesionalne suce koji vode glavnu raspravu i zbog građana – laičkih sudaca, tzv. porotu koji odlučuje o optuženikovoju krivnji
- 2) podjelu funkcija kaznenog progona i vođenja postupka ( DO – pokreće pripremni stadij i istražni sudac – pokreće i vodi postupak )
- 3) položaj okrivljenika kao procesnog subjekta kojem pripadaju određena prava, namijenjena ostvarivanju funkcija obrane ( pravo na branitelja, pravo poznavati predmet optužbe i dokaze, pravo na razgledavanje spisa predmeta..)
- 4) sudjelovanje javnosti na glavnoj raspravi što se vodi usmeno i neposredno (tj. uz ponovljeno izvođenje svih ranije prikupljenih dokaza pred raspravnim sudom).

Iz inkvizitornog tipa on je preuzeo:

- 1) podjelu na stadije (pripremni stadij, stadij stavljanja okrivljenika pod optužbu i stadij rasprave)
- 2) posebnu ulogu tzv. državnog tužitelja ili državnog odvjetnika koji je u zadaću dobio sustavno progoniti počinitelje kaznenih djela po službenoj dužnosti
- 3) dužnost voditelja pripremnog postupka – istražnog suca kao i suda na raspravi, da po vlastitoj inicijativi prikupljaju dokaze i istražuju činjenice koje će poslužiti za osnovicu presude
- 4) pritom im je omogućio ispitivanje okrivljenika radi dobivanja njegova iskaza o činjenicama (sada bez pravne obveze okrivljenika da ih iskazuje)

→ ako nema dovoljno dokaza, sud mora donijeti oslobađajuću presudu

( + pov u RH str 21. )

#### 1.2.4. Kvalitativni uvjeti za ostvarenje svrhe suvremenog kaznenog postupka

Današnji kazneni postupak mora biti reguliran takvim normama kaznenog procesnog prava koje jamče:

#### 1. PRAVILNOST ODLUKA

Ispravnost rezultata kaznenog postupka, tj. **pravilnost odluka o njegovu glavnom pitanju jest ključni element za njihovo konstitutivno prihvaćanje od članova društvene zajednice (pitanje legitimiteta)**. S nepravilnim odlukama, tj. takvim koje pokazuju pogreške u činjeničnom stanju i/ili primjeni pravnih propisa građani se ne mogu poistovjetiti.

U slučaju krupnih pogrešaka oni će se od sudskih odluka čak djelatno distancirati, otvoreno će simpatizirati s osuđenim pojedincem kao žrtvom sudske zablude. Stoga kazneno procesno pravo mora nastojati da se iz kaznenog postupka eliminiraju svi mogući izvori sudskih zabluda (npr. pažljivim propisivanjem formi procesnih radnji kojima se postiže njihova dobra kvaliteta i kojima se njihovi rezultati konzerviraju za kasnije stadije postupka, ustrojavanjem sustava pravnih lijekova kojima se omogućava popravljivanje većine takvih pogrešaka pa i pod cijenu produljenja kaznenog postupka i povećanja njegovih troškova).

Među teoretičarima kaznenog procesnog prava vlada živa rasprava koji je od 2 povijesna tipa kaznenog postupka prikladniji za postizanje pravile odluke o glavnom pitanju kaznenog postupka.

Zagovornici akuzatornog tipa ističu:

- 1) da će stranke u sporu zbog svojih suprotstavljenih interesa nastojati prikupiti i pred sud iznijeti što veću količinu informacija o činjenicama i pravu pa će sud iz te količine što je veća od one koju bi postigao sudac kad bi ih sam sabirao, moći razabrati prave informacije bez obzira na to što ih je do njega donio snažno stranački obojan interes
- 2) da iznošenje takvih informacija kroz tzv. unakrsno izvođenje dokaza od strane stranaka pred sudom omogućava sudačku pasivnost u toj djelatnosti koja rezultira nepristranošću i objektivnošću sudaca (suci koji sami izvode dokaze moraju iz spoznajnih razloga već prije same dokazne radnje razviti smisleni sklop događaja koji ih psihološki nužno priklanja jednoj ili drugoj verziji kriminalnog događaja jer treća ne postoji)

Zagovornici istražnog tipa ističu:

- 1) da strane zbog svojih interesa neće nepristrano prikupljati sve nego samo za njih najpovoljnije dokaze, a ponekad i zatajiti štetne pa će se dogoditi da niti jedna od stranaka neće pred sud iznijeti ključne dokaze što može dovesti do potpuno pogrešne odluke
- 2) da je potpuna ravnopravnost stranaka pred sudom iluzorna (moderni državni tužitelj ima iza sebe izvidni policijski aparat koji ga servisira potrebnim dokazima) pa će se pred sudom uvijek naći više dokaza na štetu nego u korist optuženika

## 2. TRANSPARENTNOST U POSTUPANJU I ODLUČIVANJU

- Transparentnost u postupanju i odlučivanju tijela kaznenog postupka omogućava njegovu kontrolu, bilo tzv. vanjsku sudjelovanjem javnosti tijekom suđenja (na raspravama ili kroz medije) ili tzv. unutarnju nadzorom viših sudbenih tijela na pravilnošću odluka u sustavu pravnih lijekova. Na taj način javnost stječe uvid u ispravnost djelatnosti tijela kaznenog postupka i primjenu njihovih javnih ovlasti što im je pravni sustav povjerio.
- Sam okrivljenik će na kraju lakše prihvatiti odluku donesenu u transparentnom kaznenom postupku iako se s njom dakako ne slaže jer mu ograničava prava i slobode.
- Napokon, transparentni kazneni postupak može ostvariti svoju simboličku zadaću, tzv. preventivno djelovanje na građane kojima njegove odluke pružaju gradivo za dragovoljno učenje društveno skladnih oblika ponašanja.

## 3. PRIMJERENO TRAJANJE POSTUPKA UZ OGRANIČENE TROŠKOVE

- ✓ Iako kazneni postupak ne može trajati neograničeno vrijeme, on se ne smije ni voditi prebrzo kako bi se moglo točno istražiti i utvrditi činjenično stanje te da bi se javnost o njemu mogla iscrpno obavijestiti i s njime konfrontirati (stara poslovice kaže: prebrzo suđenje je mačeha pravdi).
- ✓ Predugo suđenje ograničava okrivljenikova prava u neprihvatljivoj mjeri (isključen je iz svakodnevnog života, ugrožena mu je egzistencijska osnovica, stigmatizira ga u očima građana, slabi snagu dokaza, a eventualno izrečenoj kazni oduzima smisao jer je zakasnjela kazna nepravedna kazna).

Stoga KPP mora naći optimalnu ravnotežu i s jedne strane osigurati da se pred sudove što manje iznose pogrešne optužbe koje opterećuju sudbeni aparat i dovode do oslobođajućih presuda, ali i s druge strane smanjiti na prihvatljivu mjeru složenost propisa kojima se inače štiti okrivljenik od pogrešne osude, ali i produljuje i poskupljuje postupak.

To se postiže propisima (o postupku, rokovima), pravnim lijekovima i opremljenosti, sposobnosti i ekspeditivnosti sudbenih i dr. tijela.

## 2. KPP I DRUGE PRAVNE GRANE

### 2.1. KPP I USTAVNO PRAVO

#### 1. VEZA IZMEĐU KPP-A I USTAVNOG PRAVA

Državno kažnjavanje počinitelja kaznenih djela predstavlja jedno od najtežih posega državne vlasti u prava i slobode građana (npr. oduzimanje osobne slobode, oduzimanje ili ograničavanje imovine i sl.). Pritom se nastali sukob između pojedinačnog i kolektivnog društvenog interesa može riješiti samo primjenom pravne norme. Norma kaznenog procesnog prava ima za cilj:

- omogućavanje otkrivanja i kažnjavanja krivog počinitelja kaznenog djela
- zaštititi svakog građanina od opasnosti pogrešne osude te od svake neopravdane uskrate ili ograničenja njegovih temeljnih prava i sloboda od strane državne vlasti.

## 2. BITNA DRŽAVNOPRAVNA NAČELA (Roxin)

Proizašla su iz ideje prosvjetiteljstva i liberalizma, povijesno su promijenila ustrojstvo apsolutističke države, a odrazila su se i na uređenje suvremenog kaznenog postupka zemalja kontinentalne Europe.

### a) NAČELO DIOBE VLASTI

Ovo načelo predstavlja temeljni kamen za provedbu dva ključna elementa kaznenog postupka:

- **Ustanove sudačke neovisnosti:** jedino sudac kojem je institucionalno zajamčena tzv. suštinska i osobna neovisnost može pri rješavanju glavnog pitanja krivnje i kazne odmjeriti objektivno i nepristrano suprotstavljeni kolektivni interes društvene zajednice za kažnjavanjem i individualni interes počinitelja kaznenog djela da bude kažnjen samo u skladu s uvjetima koje propisuje materijalno kazneno pravo (odnosno da ne bude kažnjen ako nije kriv).
- **Podjele procesnih funkcija** pokretanja kaznenog postupka i istraživanja činjenica **između 2 međusobno neovisna državna tijela:** Dioba vlasti između zakonodavne, izvršne i sudbene omogućava da se funkcija kaznenog progona i pokretanja kaznenog postupka povjeri u ruke *izvršne vlasti*, točnije javnog tužitelja, državnog odvjetnika ustrojenog kao posebnog i od *sudbene vlasti* odijeljenog tijela koji u kaznenom progonu počinitelja kaznenih djela odlučuje samostalno, u društvenom interesu, omogućujući tako sudbenoj vlasti da se usmjeri na objektivno odlučivanje o započinjanju i provedbi kaznenog postupka.

### b) NAČELO ZAKONITOSTI

– u KPP-u ono u državama koje ga prihvaćaju znači zahtjev da svi zahvati državnih vlasti u pojedinčeva prava i slobode (koji se u kaznenom postupku mogu poduzeti isključivo u javnom interesu) moraju biti utemeljeni na pravnoj normi zakonskog ranga. (precizna i potpuna – sadržaj i doseg)

Načelo zakonitosti u kaznenom procesnom pravu, kojeg neki označavaju i maksimumom *nullus actus sine lege* (nema radnje kaznenog postupka bez zakona) ne znači izjednačavanje svih okrivljenika u kaznenom postupku. Ono nastoji osigurati jednaku primjenu propisa kaznenog procesnog prava. Diskriminacija krši *n. pravičnog postupka* i zabranjena je !

### c) KONSTITUCIONALIZACIJA TEMELJNIH PRAVA I SLOBODA GRAĐANA

#### Konstitucionalizacija KPP

Brojne odluke koje je donio USRH u postupcima pred njime znatno utječu na formiranje pravnog poretka te u okviru njega na kazneno pravo u širem smislu, pa stoga tu pojavu neki nazivaju **konstitucionalizacijom kaznenog (procesnog) prava.**

(pogledati str. 34 – 47 )

## 2.2. KPP I MATERIJALNO KP

### 1. Funkcionalno jedinstvo procesnog i materijalnog KP

Iako je materijalno i procesno kazneno pravo danas uređeno posebnim zakonima, odnos između njih je vrlo uzak. Norme materijalnog kaznenog prava mogu se ostvariti tek u kaznenom postupku, pa od normativnog uređenja kaznenog postupka ovisi hoće li se i u kojoj mjeri ostvariti svrha kažnjavanja. Od jasnoće i preciznosti normi materijalnog kaznenog prava ovisi hoće li kazneni postupak ostvariti svoj cilj i svrhu.

### 2. Razlika između procesnog i materijalnog KP

No, pogrešno je govoriti da je procesno pravo obični instrument za provedbu normi materijalnog kaznenog prava jer se njihovi ciljevi i društvene svrhe ne poklapaju nego preklapaju. Dok postoje slučajevi u kojima se u osuđujućoj presudi u kaznenom postupku, reguliranom normama kaznenog procesnog prava, ostvarila opća svrha kažnjavanja, postoje i slučajevi u kojima je kazneni postupak okončan oslobađajućom presudom zbog toga što optuženiku nije dokazano djelo za koje je bio optužen pa stoga nije primijenjena ni jedna norma materijalnog kaznenog prava.

- KPP i tada ostvaruje u cijelosti svoj cilj i svrhu, tj. podržava normativna očekivanja članova zajednice da će se ponašanje generalnog kruga adresata normi kaznenog procesnog prava odvijati prema tome modelu te doprinosi socijalnoj integraciji.
- Materijalno kazneno pravo ovdje ne ostvaruje svoj cilj i svrhu jer ovdje ne dolazi do izricanja ili primjene kaznenopravnih sankcija kojima se utječe na građane da poštuju pravni sustav i da nitko ne počinii kazneno djelo te da se počinitelji kaznenih djela ubuduće tako ponašaju (čl. 6. KZ-a).

### 3. Kaznenopravne ustanove sporne naravi

Pojedine ustanove materijalnog i procesnog KP imaju ponekad isti učinak u pogledu mogućnosti pokretanja i vođenja kaznenog postupka tako da ih je u teoriji teško jednoznačno svrstati u jedno ili drugo pravo.

- Tako je npr. prijedlog za progon predviđen u posebnom dijelu KZ-a kao pretpostavka za pokretanje kaznenog postupka za određena KD (npr. kvalificirani oblik prisile, nedozvoljena uporaba osobnih podataka, oduzimanje tuđe pokretne stvari ...)
- Slično vrijedi i za zastaru kaznenog progona, a komentatori ističu njezinu dvostruku pravnu prirodu.
  - S jedne strane ona predstavlja razlog gašenja državnog prava kažnjavanja (čl. 19. KZ), pa bi stoga bila materijalnopravne naravi, a s druge ona bi značila samo gašenje mogućnosti ostvarenja toga prava pa bi zato bila procesnopravne naravi.
  - Naš ZKP zastaru uzima kao osnovu za donošenje presude kojom se optužba odbija, a ne osuđujuće ili oslobađajuće presude koje rješavaju materijalnopravna pitanja počiniteljeve krivnje (čl. 452. st. 6. ZKP, vrste presuda), stoga proizlazi da je zakon smatra ustanovom procesnopravne naravi.

#### 4. Propisivanje iznimki od dužnosti pokretanja kaznenog postupka

Suvremeni zakonodavac suočen s potrebom racionalizacije kaznenog pravosuđa i zahtjevom da se kod lakših kaznenih djela i povoljne prognoze budućeg ponašanja počinitelja izbjegne skupo pokretanje državnog aparata represivne vlasti, sve češće se u KP unose norme koje tijelima tog aparata daju ovlast izbora hoće li progoniti takvog počinitelja ili ne, ovisno o njihovoj procjeni javnog interesa za kažnjavanjem u takvom slučaju i tako suzuje njihovu dužnost pokretanja i vođenja kaznenog postupka. To mogu biti:

- norme materijalnog KP (tako KZ propisuje da „nema KD iako su ostvarena njegova zakonska obilježja ako je djelo očito beznačajno s obzirom na način postupanja počinitelja, krivnju i nastupjelu posljedicu za zaštićeno dobro i pravni sustav“)
- norme KPP-a koje tijelima kaznenog progona omogućuju odlučivanje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti (npr. čl. 521. ZKP)

Općenito se smatra da je bolje takve iznimke od dužnosti pokretanja kaznenog postupka propisivati KPP-om jer se oni mogu primijeniti već na samom početku kaznenog postupka pa i prije njegova započinjanja, a ne tek donošenjem presude kao što je kod ustanova materijalnog kaznenog prava u kojoj bi se konstatiralo kako cjelokupno vođenje kaznenog postupka i nije imalo smisla.

### 2.3. KPP I DRUGA PROCESNA PRAVA

Kao dio tzv. javnog prava KPP pripada širem kompleksu procesnih ili postupovnih prava kojima država regulira osiguranje reda i mira, zastupanje općih interesa društvene zajednice, rješavanje sporova iz imovinskopravnih odnosa i sl. U tom smislu se može govoriti o sličnostima i razlikama između kaznenog procesnog prava i građanskog procesnog prava i drugih procesnih prava koja se na nj oslanjaju (upravno procesno pravo, procesno pravo upravnih sporova i sl.)

#### 1. KPP I GPP

Sličnost je u tome što obje grane prava sadrže pravila o:

- ustrojstvu i nadležnosti sudova koji odlučuju u kaznenim i građanskim predmetima
- pretpostavkama za pokretanje postupka
- ovlastima pojedinih subjekata na poduzimanje procesnih radnji
- konstrukciji postupka na pojedine stadije
- načinu provođenja pojedinih radnji (napose utvrđivanja činjenica za podlogu sudske odluke)
- nastupanju pravomoćnosti sudskih odluka i sl.

Razlika je u tome što se:

- u kaznenom postupku odlučuje o postojanju nekog od točnog broja zakonom utvrđenih kaznenih djela i krivnje počinitelja
- u građanskom postupku odlučuje o tzv. građanskopravnoj stvari, neodređenom, ali odredivom sporu o osobnim odnosima građana te svakom drugom građanskopravnom sporu.

#### 2. KPP I PREKRŠAJNI POSTUPAK

Sličnosti:

- 1) u jednom i u drugom utvrđuje se postojanje kažnjivog djela i počiniteljeva krivnja kako bi se na nj, sukladno propisima materijalnog (kaznenog ili prekršajnog) prava primijenila kazna ili neka druga sankcija
- 2) i jedan i drugi postupak su slično ustrojeni, imaju slične stadije (početni, glavni, stadij povodom pravnih lijekova) i brojne sadržajno slične radnje (utvrđivanje činjenica i donošenje odluka tijela koje vodi postupak)

Razlike:

Budući da je pravna narav prekršaja kao kažnjivih radnji različita od kaznenih djela jer su prekršaji lakše povrede javnog poretka za koje se predviđaju prekršajne kazne i zaštitne mjere i mogu se propisati ne samo zakonom kao kaznena djela, nego i drugim pravnim propisima po rangu nižim od zakona, ujedno postoje i velike razlike između njih. One se odnose na:

- 1) različitu jurisdikciju (sudbenost) tijela koja vode te postupke jer kazneni postupak vode sudovi tzv. opće nadležnosti dok prekršajni postupak vode potpuno odvojeni specijalizirani prekršajni sudovi kao i određena upravna tijela,
- 2) preciznost regulacije načina postupanja pred tim tijelima: kako su kaznena djela teški napadi na individualna i društvena pravna dobra, postupak za njihovo kažnjavanje mora biti oprezniji, tj. puno preciznije uređen. Kod prekršajnog postupka ne

moraju se koristiti sve mjere opreza da bi se izbjegla opasnost pogrešnog odlučivanja jer je čak i u slučaju pogrešne odluke nastupjela šteta po javni ili privatni interes manja pa on može biti i kraći i brži, s naglaskom na ekonomičnosti postupanja.

### Kumulacija kaznenog i prekršajnog postupka

U načelu, pravni poredak isključuje kumulaciju kaznenog i prekršajnog postupka: za neko ponašanje koje bi istovremeno ispunjavalo pravna obilježja kaznenog djela i prekršaja, prednost uvijek ima kazneni postupak. Kazneno i prekršajno pravo postoje paralelno i svako se od njih primjenjuje na svojem području.

### Klauzula o primjeni ZKP-a na postupke za druge kategorije kažnjivih djela

Sličnost između kaznenog postupka i postupaka za druge kategorije kažnjivih djela, uključujući stegovna kaznena djela dovodi do toga da se zakonodavac u donošenju njihove pravne regulative često služi klauzulom da će se pitanja vođenja takvog postupka koja nisu izrijeckom riješena u njegovu zakonu rješavati svrhovitom (smislenom) primjenom odredaba ZKP-a. Takvu klauzulu sadrži npr. *Prekršajni zakon* („Ako ovaj Zakon ne sadrži odredbe o pojedinim pitanjima postupka, na odgovarajući će se način, kada to bude primjereno svrsi prekršajnog postupka, primijeniti odredbe Zakona o kaznenom postupku.“). To znači da će tijelo koje vodi taj postupak pri poduzimanju neke radnje kod kojeg se takvo pitanje otvorilo, morati pronaći rješenje s obzirom na cilj i svrhu tog postupka u usporedbi s ciljem i svrhom kaznenog postupka.

## **3. IZVORI KPP-A**

### **3.1. POJAM I POSTANAK**

Izvori prava mogu biti:

- 1) **materijalni** – društveni odnosi u kojima dolazi do interesnih razlika i suprotnosti koji zbog toga izazivaju nastanak pravnih pravila (najvažniji su biološko-društveni, ekonomski, politički i kulturni odnosi + pravni običaji)
- 2) **formalni** – pisani pravni propisi koji uređuju kazneni postupak, a donose ih nadležna tijela državne vlasti
  - a. s obzirom na podrijetlo: unutarnji, međunarodni
  - b. s obzirom na rang: ustavni, zakonski, podzakonski
  - c. s obzirom na to pitanje u kojoj mjeri su posvećeni reguliranju kaznenog postupka: glavni, sporedni

**Sudska praksa i teorija kaznenog procesnog prava** nisu izvori kaznenog procesnog prava u zemljama kontinentalne Europe jer te zemlje slijede učenje o isključivoj vezanosti sudova na ustav i zakonske norme. Kod nas URH propisuje : „sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Kod nas postoje **tri iznimke**:

- a. prema čl.40st.2. ZS pravna shvaćanja prihvaćena na sjednici svih sudaca odnosno sudskog odjela **VS RH, Visokog trgovačkog suda, Visokog upravnog suda, Visokog kaznenog suda, Visokog prekršajnog suda** RH i sjednici **odjela županijskog suda** obvezna su za sva drugostupanjska vijeća ili suce pojedince tog odjela, odnosno suda
- b. prema čl.77.st.2. UZUS : državno tijelo (dakle i sud) pravno je vezano na **pravno mišljenje** o povredi ustavom utvrđenih sloboda i prava podnositelja ustavne tužbe, koje je **US RH** izrazio u svojoj **odluci o prihvaćanju tužbe i ukidanju akta** kojim su te slobode i prava povrijeđeni
- c. **Mišljenje ESLJP** o povredi sloboda i prava zajamčenih ECHR, izraženo u predmetu protiv RH obvezatno je za sudove koji sude u kaznenom postupku, međutim i druge presude donesene u predmetima protiv drugih država djeluju *erga omnes* i obvezuju sve sudove članica VE
- d. **Presuda Suda EU** o valjanosti pravnih akata Unije povodom tužbe za poništenje ili o tumačenju pravnih akata Unije povodom pitanja u prethodnom postupku je obvezujuće za sve nacionalne sudove država članica EU uključujući i ustavne sudove
  - kazneni sudovi DČ mogu postavljati prethodno pitanje Sudu EU o tumačenju određenog akta Unije (ako je to važno za postupak)
  - jedino Sud EU ima ovlast tumačenja prava EU – interpretativnom presudom utvrđuje sadržaj postojećeg pravnog pravila – te to tumačenje postaje sastavni dio tog pravila
  - nac. sud mora primjenjivati odredbu EU prava zajedno sa tumačenjem
  - propust nac. suda → teška povreda prava EU i odgovornost DČ
  - svaki se pojedinac može pozivati na pravo EU i praksu Suda EU
  - nac. sudovi imaju obvezu primjenjivanja prava EU ( temelj : Osnivački ugovori )

#### **Europska Unija**

- sui generis savez država
- 27 DČ
- ima vlastiti pravni poredak \* supranacionalni karakter
- URH Glava VIII („ Europska Unija“)
  - > pravni poredak EU se mora primjenjivati jednako kao i prava zajamčena hrvatskim pravnim poretom
  - > naše nac. pravo se mora primjenjivati u skladu sa pravom EU
  - > HR sudovi moraju štiti subj. Prava koja se temelje na pravnoj stečevini EU
  - > državna tijela, jedinice LRS, pravne osobe s javnim ovlastima moraju izravno primjenjivati pravo EU



## GLAVNI IZVORI KAZNENOG PROCESNOG PRAVA U RH

- a) **Glavni unutarnji izvori ustavnog ranga**
  - *Ustav RH*
- b) **Glavni unutarnji izvori zakonskog ranga**
  - *Zakon o kaznenom postupku*
- c) **Glavni unutarnji izvori podzakonskog ranga**
  - brojni, ZKP u 20ak slučajeve prepušta podrobniju regulaciju djelovanja pojedinih državnih tijela pri poduzimanju određenih procesnih radnji upravnoj vlasti tj. nadležnim ministrima (pravilnici, naputci..)
- d) **Glavni međunarodni izvori**
  - *Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima*; članak 41. ; Prvi fakultativni protokol
  - *ECHR* : od 13 čl. / 8 čl. normira KPP (ESLJP – glavni nadzorni mehanizam konvencije, praksa je obvezujuća)
- e) **Europsko kazneno procesno pravo**
  - **primarni izvori** : Lisabonski ugovor ( Ugovor o EU + Ugovor o funkcioniranju EU)  
Povelja o temeljnim pravima
  - **sekundarni izvori** : uredbe, direktive (\*okvirne odluke), odluke, preporuke i mišljenja → preneseni u zakonodavstvo RH putem : ZKP-a i Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s DČ EU

## SPOREDNI IZVORI KAZNENOG PROCESNOG PRAVA U RH

- a) **Sporedni unutarnji izvori ustavnog ranga**
  - Ustavni zakon o Ustavnom sudu
  - Ustavni zakon o suradnji RH s Međunarodnim kaznenim sudom
- b) **Sporedni unutarnji izvori zakonskog ranga**
  - zakonski propisi o ustrojstvu tijela državne vlasti koja sudjeluju u kaznenom postupku, propisi materijalnog kaznenog prava i prava izvršenja kaznenih sankcija koji se odnose na kazneni postupak :

- |                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Zakon o sudovima za mladež                   | 15. Zakon o nezastarijevanju KD ratnog         |
| 2. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za KD     | profiterstva i KD iz procesa pretvorbe i priv. |
| 3. Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama  | 16. Zakon o novčanoj naknadi žrtvama KD        |
| 4. Zakon o sudovima                             | 17. Zakon o općem oprost                       |
| 5. Zakon o Državnom sudbenom vijeću             | 18. Zakon o pomilovanju                        |
| 6. Zakon o državnom odvjetništvu                | 19. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u      |
| 7. Zakon o USKOKU                               | kaznenim stvarima                              |
| 8. Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću           | 20. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim    |
| 9. Zakon o odvjetništvu                         | stvarima s DČ EU                               |
| 10. Zakon o policiji                            | 21. Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog      |
| 11. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima   | kaznenog suda i o progonu KD počinjenih        |
| 12. Zakon o zaštiti svjedoka                    | protiv ratnog i humanitarnog prava             |
| 13. Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH | 22. Zakon o probaci                            |
| 14. Kazneni zakon                               |                                                |

- c) **Sporedni unutarnji izvori podzakonskog ranga**
  - mnogobrojni, opći akti tijela državne uprave
- d) **Sporedni međunarodni izvori**
  - Konvencija UN-a protiv torture i dr. načina okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja
  - Konvencija o sprječavanju mučenja i neljudskog ponašanja ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (VE)
  - Konvencija o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog KD (VE)
  - Statut Međunarodnog kaznenog suda za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije
  - Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda (dipl. konf. UN-a)
  - međunarodni ugovori (pravna pomoć, ekstradicija) sklopljeni i ratificirani

### 3.3. VAŽENJE IZVORA KPP-A U RH

#### 3.3.1. Vremensko važenje (tempus regit actum)

##### 1. PRAVILO TEMPUS REGIT ACTUM

- kazneni postupak vodi se prema odredbama zakona što je na snazi u času poduzimanja radnje (tempus regit actum)  
- iz tog pravila izlazi da nije važno što je neko kazneno djelo počinjeno prije stupanja na snagu zakona o kaznenom postupku (neki teoretičari pogrešno govore o povratnom djelovanju normi kaznenog procesnog prava), već se **pretpostavke za poduzimanje i valjanost neke procesne radnje određuju prema zakonu koji je važio u vrijeme njezina poduzimanja** (vs. materijalno kazneno – odredba KZ na snazi za vrijeme počinjenja KD)

- Zakon o kaznenom postupku počinje se primjenjivati danom stupanja na snagu, a prestaje danom prestanka njegova važenja

##### 2. STUPNJEVITO STUPANJE NA SNAGU (TZV. ABROGACIJSKA KLAUZULA)

- moguće je da pojedine odredbe ZKP-a stupaju na snagu u različite dane

##### 3. PRIMJENA NOVOG ZAKONA NA KAZNE NE POSTUPKE KOJI SU U TIJEKU

- neograničena primjena novog zakona onemogućila bi usklađivanje rezultata procesnih radnji koje su poduzete po starom s onima koje se poduzimaju po novom zakonu

- u odgovoru na to, zakon o kaznenom postupku obično propisuje da se novi propisi u konkretnim predmetima primjenjuju na one stadije (dijelove) kaznenog postupka koji slijede nakon stupanja na snagu novog zakona, a da se stari propisi primjenjuju sve do zaključenja ranijih stadija, započetih po starom zakonu

→ *kompromis* kojim se želi zaštititi pravnu sigurnost stranaka u kaznenom postupku koje ne smiju trpjeti štetu zbog „krivnje“ zakonodavca. Ovaj kompromis sadrži 2 pravila:

- 1) da se stare procesne radnje ne moraju ponavljati jer su njihovi rezultati valjani i po novom zakonu (pretpostavke za njihovu valjanost procjenjuju se po starim propisima unatoč postojanju novih)
- 2) da se rokovi u tijeku na dan stupanja na snagu novog zakona moraju računati prema propisima koji su povoljniji za stranku

#### 3.3.2. Prostorno važenje (locus regit actum)

##### 1. PODUZIMANJE RADNJI KAZNENOG POSTUPKA

- Hrvatski sudovi i druga državna tijela smiju, u pravilu, radnje kaznenog postupka poduzimati samo na državnom području (teritoriju, ozemlju) te mjestima koja su pravno s njima izjednačena.

\*\* **Iznimke** od toga pravila mogu se ustanoviti samo **međunarodnim ugovorima**, kojima države, u želji da povećaju učinkovitost svojih represivnih tijela, međusobno dopuštaju da ona djeluju i izvan svojih državnih granica.

##### 2. PRIMJENA PROPISA KPP-A (PRAVILO LOCUS REGIT ACTUM)

Pravila o prostornom važenju kaznenog zakonodavstva RH spadaju u *materijalno KP* jer reguliraju bitne pretpostavke za primjenu toga zakonodavstva s obzirom na mjesto počinjenja KD, a ne način njegove primjene, što spada u zadaću KPP-a. Ta pravila sadrže kao izvedenicu iz postulata državnog suvereniteta, pravilo sadržano u izreci **locus regit actum**. Po njemu se propisi kaznenog procesnog prava primjenjuju prema tzv. teritorijalnom načelu: hrvatski sudovi i druga tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku, smiju u kaznenom postupku primjenjivati isključivo naše pravo, „pravo suda“, tzv. lex fori. To vrijedi i u slučaju ako vode kazneni postupak za djelo počinjeno u inozemstvu.

**Iznimke** od toga načela predviđaju posebni propisi međunarodne kaznenopravne pomoći (ZOMPO) u 2 slučaja:

- a) ako domaći sud udovoljavajući zamolnici stranog kaznenog suda, poduzme kakvu radnju kaznenog postupka po odredbama stranog prava
- b) ako domaći sud, u posebnom postupku donese odluku o izvršenju kaznen presude koju je donio strani kazneni sud prema pravilima svojeg kaznenog procesnog prava

#### 3.3.3. Važenje s obzirom na osobe (cuius regio, eius iurisdictio)

Primjeni kaznenog procesnog prava RH podliježu sve osobe nad kojima hrvatski sudovi (i neka druga državna tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku) imaju jurisdikciju (sudbenost).

Takva osoba može biti bilo koji **domaći državljanin** ili **stranac**, bez obzira na to nalazi li se on trenutačno u zemlji ili u inozemstvu, protiv kojeg se smije pokrenuti i započeti kazneni postupak, ako postoji vjerojatnost da je počinio kazneno djelo na hrvatskom državnom teritoriju, a iznimno i u inozemstvu.

## 1. KAZNENOPROCESNI IMUNITET

### Pojam i vrste

Neke osobe su izuzete iz kaznene jurisdikcije hrvatskih sudova temeljem odredaba unutarnjeg ili međunarodnog prava, što znači da se protiv njih ne smije pokretati, započinjati ili voditi kazneni postupak, bez obzira na to što su za to ispunjene pretpostavke. Toj zabrani odgovara subjektivno javno pravo tih osoba (u starijoj doktrini se smatralo povlasticom) da se protiv njih ne može započeti kazneni progon.

Ono se naziva kaznenoprocenim imunitetom, a u ranije navedenom sadržaju taj imunitet je **potpun**.

Ako ovlaštenika štiti samo od pojedinačnih radnji ili mjera državnih tijela, ali ne i od mogućnosti započinjanja i vođenja kaznenog postupka, on je **djelomičan**.

Ako se ovlaštenikov potpuni imunitet odnosi na sva kaznena djela, on je **apsolutan**, a ako se odnosi na započinjanje i vođenje postupka za određena kaznena djela, on je **relativan**.

Zadnji je praktički važan ako se odnosi na KD počinjena u obavljanju službene dužnosti, **tzv. funkcionalni imunitet**.

### KAZNENOPROCESNI IMUNITET PO UNUTARNJEM PRAVU

- rezultat je kaznenoprocenih ideja o potrebi zaštite pripadnika jedne državne vlasti od presizanja u njihove prerogative od strane druge, on je POTPUNI I APSOLUTNI

- osobe kojima je to zajamčeno Ustavom RH

Ovlaštenici:

- 1) **zastupnici Hrvatskog sabora**
- 2) **suci Ustavnog suda**
- 3) **Predsjednik Republike**
- 4) **pučki pravobranitelj i ostali opunomoćenici Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda**

Sadržaj kaznenoprocenog imuniteta

- ne mogu pritvoriti, staviti u istražni zatvor, niti se protiv njih može pokrenuti i započeti kazneni postupak bez odobrenja tijela čiji su članovi za vrijeme trajanja njihova mandata.

Funkcionalni djelomični imunitet

### Suci i odvjetnici

- od pritvaranja, odnosno određivanja istražnog zatvora, zbog KD počinjenog u obavljanju sudačke dužnosti, odnosno u obavljanju pružanja pravne pomoći bez prethodnog odobrenja DSV, odnosno vijeća nadležnog suda sastavljenog od tri suca

- **suci** → relativni, funkcionalni i djelomični imunitet

Imunitet sudaca ovisi o tome tko je ovlašten inicirati kazneni postupak

- 1) kada se radi o **kaznenim djelima koja iniciraju privatne osobe**, najčešće oštećenici, dakle gone se po privatnoj tužbi odnosno po prijedlogu, sudac ima **relativni i potpuni** imunitet, odnosno kazneni postupak ne može se voditi bez odobrenja DSV
- 2) kada se radi o KD koja se gone po **službenoj dužnosti**, suci nemaju imunitet osim **funkcionalno djelomični**, odnosno samo za KD počinjena u obavljanju sudačke dužnosti i samo u odnosu na radnje oduzimanja slobode, ali ne i pokretanja postupka.  
→ mora odobriti DSV, ako se DSV ne može sastati, odobrenje za lišenje slobode suca ili za vođenje kaznenog postupka odlučuje predsjednik DSV, a njegovu odluku u roku osam dana mora raspraviti i konačnu odluku donijeti DSV

\* **iznimka** : sucu može biti oduzeta sloboda bez odobrenja DSV ako je zatečen *tempore criminis* za KD počinjeno u obavljanju sudačke dužnosti za koje je propisana kazna zatvora u trajanju duljem od 5 godina (mora se izvijestiti predsjednik DSV)

### Tzv. materijalni imunitet

- **državni odvjetnici i odvjetnici**

- tj. pravo na posebni razlog isključenja krivnje, propisan materijalnim kaznenim pravom zbog izraženog mišljenja  
(tzv. verbalna KD)

- mišljenje u dodijeljenom predmetu / mišljenje u pružanju pravne pomoći pred sudom ili dr. tijelom drž. vlasti

- uživaju i druge osobe koje uživaju i potpuni kaznenopravni imunitet za KD počinjena pri glasovanju ili davanju mišljenja u tijelima čiji su članovi.

- budući da se tada ne može ni pokrenuti ni započeti kazneni postupak jer ne postoji krivnja odnosno kažnjivost počinitelja, materijalni imunitet ima za pravnu posljedicu postojanje kaznenoprocenog imuniteta

**\*iznimka :** ako su ovlaštenici na imunitet zatečeni da čine kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju duljem od pet godina, oni mogu biti pritvoreni bez odobrenja tijela čiji su članovi, ali je u takvom slučaju sud koji ih je pritvorio, dužan o tome izvijestiti tijelo čiji su članovi koje će potom odlučiti smije li odluka suda ostati na snazi te hoće li kazneni postupak protiv takve osobe smjeti započeti

#### Stjecanje kaznenoprocenog imuniteta u tijeku kaznenog postupka

- ako je neka osoba naknadno stekla kaznenoprocen imunitet, a protiv nje se vodi kazneni postupak već vodi, sud je od nadležnog tijela dužan zatražiti odobrenje za nastavak toga postupka
- ako nadležno tijelo uskrati odobrenje – postupak se obustavlja (kp imunitet je procesna smetnja za kz progon)
- \* *ne i za izvršenje kaznene sankcije ako je izrečena i postala pravomoćnom prije nego što je osuđenik stekao kaznenoprocen imunitet*
- dok on traje ne teče zastara
- kad prestane – moguće je pokrenuti/ nastaviti postupak \*\* osim ako se odnosi na materijalni imunitet

#### Opća dužnost svjedočenja

- kaznenoprocen imunitet ne oslobađa ovlaštenika opće dužnosti svjedočenja (davanja svjedočkog iskaza) u kaznenom postupku
- protiv osobe koja uživa imunitet, ali neopravdano odbije svjedočiti, mogu se primijeniti posebne mjere procesne prisile, kao i protiv svakog građanina

### **KAZNENOPROCESNI IMUNITET PO MEĐUNARODNOM PRAVU**

• Od sudbenosti hrvatskih sudova u kaznenom postupku odredbe međunarodnog prava izuzimaju, u interesu međunarodnih odnosa, određeni krug osoba koje obnašaju državne dužnosti ili dužnosti u međunarodnim organizacijama i tijelima

- Ti se izuzeci odnose na:
  - **objekte** pa državnim tijelima i sudovima uskraćuju mogućnost poduzimanja procesnih radnji u određenim prostorijama ili u odnosu na određene predmete)
  - **osobe** (u odnosu na koje državna tijela i sudovi ne mogu pokrenuti i voditi kazneni postupak, podvrgnuti ih mjerama procesne prisile ili ispitivanju kao svjedoka).
- Međunarodni ugovori s odredbama o kaznenoprocenom imunitetu obvezuju naše sudove i tijela kaznenog postupka sukladno odredbi Ustava RH o položaju međunarodnih ugovora u pravnom poretku RH za sve vrste kaznenih djela, pa i za ratne zločine odnosno kaznena djela prema međunarodnom pravu.

• **Izvor** imuniteta po MP može biti :

#### **#1 Imunitet po običajnom MP**

- > posebni propisi međunarodnog običajnog prava uređuju položaj :
  - državnog poglavara, predsjednika vlade i članova vlade kada se službeno nalaze u inozemstvu
- > tada imaju **apsolutni kaznenoprocen imunitet**, uz druge povlastice
- > ovo proizlazi iz shvaćanja o državnom suverenitetu prema kojem se vrhovna tijela nezavisne države ne mogu podložiti drugoj vlasti

#### **#2 Imunitet po ugovornom MP**

Osobe „pokrivene“ imunitetom prema ugovornom međunarodnom pravu jesu:

- 1) osobe koje uživaju „pravo eksteritorijalnosti“ ili tzv. diplomatski imunitet
  - prema odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961., u tu skupinu spadaju:
    - a) akreditirani strani veleposlanici i članovi njihovih obitelji u RH
    - b) službeno osoblje stranog veleposlanstva
    - c) privatno osoblje stranog veleposlanika koje ima državljanstvo njegove države

u pravilu te osobe imaju **apsolutni i potpuni kaznenoprocen imunitet**, a od radnji domaćih tijela kaznenog postupka izuzete su (smatraju se nepovredivima) i prostorije njihova ureda i doma, vozila, prtljaga i korespondencija koju koriste; od tuda dolazi fikcija da se ti prostori nalaze „izvan“ našeg državnog teritorija

- 2) osobe koje uživaju tzv. konzularni imunitet
  - to su prema odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima iz 1963. ili prema odredbama bilateralnih međudržavnih ugovora o konzularnim odnosima, **konzularni zastupnici svojih država, akreditirani u RH**

- oni imaju **relativni, tj. funkcionalni i potpuni kaznenoprocetni imunitet**, ali prostorije njihova ureda se smatraju nepovredivima, kao i prostorije osoba s diplomatskim imunitetom
- 3) osobe koje imaju status međunarodnih službenika
- ovdje spadaju:
    - a) mnogobrojni **službenici raznih svjetskih ili regionalnih međunarodnih org.** (npr. svi službenici UN određenog višeg ranga imaju **apsolutni imunitet** ne samo u zemljama u kojima obavljaju dužnost nego čak i u svojoj vlastitoj državi)
    - b) **pripadnici raznih stranih oružanih snaga** (npr. SFOR, NATO, pripadnici vojski pojedinih država) koji na području RH borave na temelju posebnih, bilateralnih međunarodnih sporazuma i koji imaju **apsolutni, potpuni** kaznenoprocetni imunitet
    - c) **službenici i dužnosnici EU**
- 4) osobe koje uživaju tzv. *salvus conductus* (pravo slobodnog prolaza)
- *salvus conductus* je stara ustanova srednjovjekovnog prava koja je počinitelju kaznenog djela jamčila da ga sud neće zatvoriti za vrijeme suđenja ako se odazove pozivu i pojavi na suđenju
  - danas je sadržaj ugovori o međunarodnoj kaznenopravnoj pomoći koji svjedocima i vještacima u inozemstvu na taj način pružaju jamstvo da se protiv njih u državi koja pomoć traži (država moliteljica) neće pokrenuti ni voditi kazneni postupak za neko kazneno djelo koje su eventualno ranije počinili na štetu njezinu ili njezinog državljanina, ako se odazovu pozivu te na suđenje dođu iz države koja tu pomoć pruža (zamoljena država)
  - ima sadržaj **apsolutnog kaznenoprocetnog imuniteta**, ali je vremenski ograničen u pravilu vrlo kratkim rokovima unutar kojih njegov ovlaštenik po prestanku dobivanja njegovog iskaza, mora napustiti zemlju moliteljicu

- u slučaju sumnje ima li neka osoba kaznenopravni imunitet po pravilima međunarodnog prava obratite se MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA

#### Postupanje tijela kaznenog postupka ako osoba s imunitetom počini KD u RH

- ako osobe s diplomatskim ili konzularnim imunitetom počine kazneno djelo na području RH i u njoj im je već započela služba „pokrivena“ imunitetom → tijela kaznenog postupka moraju odmah izvijestiti **Ministarstvo vanjskih poslova** koje će dalje postupiti na odgovarajući način (npr. zatražiti opoziv ili protjerivanje akreditiranog dužnosnika). Država koja je tu osobu poslala u RH može se odreći imuniteta, no to se u praksi ne događa pa toj državi treba omogućiti pokretanje kaznenog postupka te eventualnu osudu počinitelja koji je opozvan ili protjeran iz RH.
- iako se kod nas taj postupak pravno ne može pokrenuti, državni odvjetnik može samostalno ili putem istražitelja poduzeti pojedine dokazne radnje (čl. 219. st. 2. ZKP, istraga) kojima će se prikupiti dokazi o kaznom djelu, oni se potom mogu dostaviti državi pošiljateljici na daljnji postupak

#### **3.3.4. Važenje s obzirom na predmet**

**1. Glavno pitanje:** S obzirom da je predmet kaznenog postupka utvrđivanje počinitelja kaznenog djela, njegove krivnje te izbor i odmjeravanje kazne ili druge mjere prema odredbama materijalnog kaznenog prava, može se reći da je **predmet kaznenog procesnog prava reguliranje sudbenog postupka izricanja kazni i drugih mjera počiniteljima KD, utvrđenih kaznenim zakonom** (čl. 3.st.2. ZS).

**2. Tzv. sporedna pitanja:** Osim o glavnom pitanju (izricanju kazne), sud mora u postupku odlučiti i o tzv. sporednim pitanjima (nastalim troškovima postupka, a i o drugim pitanjima, npr. imovinskopravnom zahtjevu osobe oštećene KD-om, o tzv. prejudicijelnim pitanjima).

**3. Posebna pitanja:** Također izvan kaznenog postupka sud ponekad odlučuje o nekim posebnim pitanjima koja se tek neizravno vezana s vođenjem kaznenog postupka (npr. pitanje izručenja počinitelja stranoj državi, o pravnoj pomoći stranom kaznom sudu, o naknadi štete koju je netko pretrpio zbog neopravdane osude ili neutemeljenog uhićenja i sl.).

**4. Drugi postupci:** Sudovi, osim kaznenog, vode i druge postupke u kojima kao i u kaznom postupku štite Ustavom i zakonima utvrđeni poredak RH te osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom. Ipak, predmet tih postupaka nije izricanje kazni nego, uz ostalo, rješavanje sporova o osobnim odnosima građana te radnih, trgovačkih, imovinskih i drugih građanskopravnih sporova na koje se primjenjuje građansko parnično procesno pravo. Stoga je vođenje kaznenog postupka i suđenje samo jedan dio njihove pravosudne djelatnosti, djelatnost kaznenog pravosuđa zajedno s djelatnošću građanskog pravosuđa.

## 4. NAČELA KPP-A

### 4.1. UVOD

- načela KPP-a donose sistematizaciju procesnih pravila i njihovo bolje razumijevanje
- mogu biti upućena **zakonodavcu** (služe za prosudbu vaganja učinkovitosti postupka i zaštite prava građana) i **subjektima kaznenog postupka** (sudovi – smjernice za primjenu propisa)
- načela omogućuju rješavanje nedoumice kako primijeniti pravno pravilo kad tumačenje ne može pomoći ili u slučaju postojanja pravnih praznina
- *opća pravila do kojih se dolazi sintezom procesnih pravila koja mogu potjecati iz unutarnjeg ili međunarodnog prava*

- pravno pravilo → primjenjuje se ili se ne primjenjuje prema tome jesu li ispunjeni svi elementi njegove dispozicije  
vs.
- načelo → teži se da se ostvari neki cilj u cijelosti ili barem u najvećoj mogućoj mjeri

ustavna načela vs. ustavna pravila → utuživa (ustavna tužba)

→ načelna, sveobuhvatna

→ obveza sudova

→ konkretizirana propisima ili sudskom praksom  
(mjere za njihovo jedinstveno tumačenje)

#### Postoji li stožerno načelo?

- načelo pravičnog postupka

### 1. VAŽEĆA NAČELA HRVATSKOG KPP-A

- 1) načela koja se odnose na pokretanje i započinjanje kaznenog postupka
  - a) akuzatorno (optužno) načelo
  - b) načelo oficijelnosti kaznenog progona
  - c) načelo legaliteta kaznenog progona
  - d) načelo sudske kontrole postupanja tijela kaznenog progona
- 2) načela koja se odnose na vođenje kaznenog postupka
  - a) inkvizitorno (istražno) i raspravno načelo
  - b) načelo usmenosti rasprave
  - c) načelo neposrednosti
  - d) načelo slobodne ocjene dokaza
  - e) načelo javnosti sudske rasprave
- 3) načela koja se odnose na ustrojstvo kaznenih sudova
  - a) načelo sudačke neovisnosti
  - b) načelo sudjelovanja laika u kaznenom sudovanju
- 4) načelo pravičnog postupka pred kaznenim sudom – stožerno načelo hrvatskog KPP

### 4.2. VAŽEĆA NAČELA HRVATSKOG KPP-A

#### 4.2.1. Načela koja se odnose na pokretanje i započinjanje kaznenog postupka

##### 4.2.1.1. Akuzatorno (optužno) načelo

#### 1. SADRŽAJ I SVRHA NAČELA

**Kazneni postupak se provodi na zahtjev ovlaštenog tužitelja.**

(Ustav RH: „Kazneni postupak može se pokrenuti samo pred sudom na zahtjev ovlaštenog tužitelja.“)

→ načelo ustavnog ranga

Akuzatorno načelo strogo odvaja funkciju kaznenog progona i funkciju suđenja:

- a) sud nikad ne može započeti kazneni postupak po svojoj inicijativi, čak ni kad bi se KD dogodilo pred njegovim očima (*nemo iudex sine actore*)
- b) sud mora kazneni postupak uvijek voditi vezano uz *postojanje* i *predmet* zahtjeva tužitelja

#### 2. POSLJEDICA NAČELA

Posljedica akuzatornog načela:

1. ako tužitelj odustane od zahtjeva/optužbe (to može učiniti do završetka rasprave), sud mora:

- rješenjem obustaviti postupak
  - u istrazi u odnosu na oštećenika kao tužitelja (čl. 225. st. 5. ZKP, istraga)
  - u stadiju optuživanja (čl. 344. st. 3. ZKP, prethodno ispitivanje i odgovor na optužnicu)
  - u stadiju priprema za raspravu (čl. 380. st. 1. toč. 1. ZKP, pripremno ročište i obustava kaznenog postupka)
- presudom odbiti optužbu (na raspravi, čl. 452. st. 1. toč. 3. ZKP, vrste presuda)

2. sud smije voditi postupak samo u odnosu na osobu na koju se zahtjev odnosi, i na KD opisano u zahtjevu, te osuditi samo tu osobu za to KD (tzv. subjektivni i objektivni identitet presude/vezanost presude na optužbu)

- identitet se donekle odnosi i na kvalifikaciju KD – sud nije vezan za prijedlog tužitelja o pravnoj ocjeni djela, ali ne može optuženika proglasiti krivim a KD teže od onog koje mu je optužbom stavljeno na teret
- ako se tijekom rasprave pokaže da je KD počinila druga osoba ili da je optuženik počinio druga KD, a ne ona opisana u optužnici, tužitelj može do završetka dokaznog postupka usmeno izmijeniti optužbu (čl. 441. i 442. ZKP, izmjena i proširenje optužbe)

### **3. POVREDA AKUZATORNOG NAČELA**

Povrede akuzatornog načela sankcioniraju se kao apsolutno bitne povrede odredaba kaznenog postupka koje povlače nevaljanost presude donesene u takvom postupku – to su ove povrede (čl. 468. st. 1. toč. 5., 7. i 9. ZKP, žalbene osnove)

Razlog tome je u značenju diobe procesnih funkcija na 2 neovisna subjekta : sudu se jamči objektivnost pri utvrđivanju činjenica i odlučivanju, a obrana i okrivljeni mogu nesmetano kritizirati procesne teze tužitelja (bez straha od zamjerke).

Pri donošenju osuđujuće presude za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti – suglasnost 2 tijela oko krivnje.

#### **4.2.1.2. Načelo oficijelnosti kaznenog progona**

##### **1. SADRŽAJ I NASTANAK NAČELA**

**Za djela za koja se progoni po službenoj dužnosti, ovlašteni tužitelj je državni odvjetnik**

(KZ: „Kazneni postupak za kaznena djela pokreće državno odvjetništvo u interesu RH i svih njezinih građana.“) Privatna volja osobe koja je KD-om oštećena je pritom nebitna.

##### **2. IZNIMKE OD NAČELA OFICIJELNOSTI KAZNENOG PROGONA**

Neka kaznena djela pogađaju pretežito privatne interese (jer ne postoji jednak javni interes za progon svih KD)

Iznimke od načela oficijelnosti – zakon ih dopušta zbog:

- **uvažavanja privatnih interesa** (zaštita osobnog života, favoriziranje mirenja)
- **zahtjeva ekonomičnosti** (prepuštanjem progona privatnicima ili sklapanjem nagodbi, čime se rasterećuje državni proračun)

###### **a) kazneni progon po privatnoj tužbi**

- **privatna tužba** – vrsta optužnog akta koji, za lakša KD određena u posebnom dijelu KZ-a, sudu može podnijeti oštećenik
- ovlašteni tužitelj : privatni tužitelj
- dužan podnijeti privatnu tužbu **u roku tri mjeseca** od saznanja za kazneno djelo i počinitelja
- u započetom postupku ima sva prava kao i državni odvjetnik \*osim onih koja državnom odvjetniku pripadaju kao državnom tijelu
- ako on odustane od privatne tužbe (smije odustati do završetka rasprave), sud mora obustaviti postupak (donijeti presudu kojom optužbu odbija)
- „ekskluzivni procesni akt“ – DO nema nikakvih ovlasti u postupku
- KZ propisuje progon po privatnoj tužbi za: tjelesnu ozljedu, prisilu, prijetnju, KD protiv časti i ugleda, krađa i utaja stvari male vrijednosti, privilegirani oblici prijave, zlorabica povjerenja, samovlast, protuzakoniti ribolov u tuđem lovištu ...

###### **b) kazneni progon na prijedlog**

- za KD propisana zakonom državni odvjetnik poduzima kazneni progon samo na prijedlog žrtve, oštećenika ili nekih drugih ovlaštenih osoba
- taj poticaj ima oblik **prijedloga za progon** – podnosi se državnom odvjetništvu
- rok podnošenja: **3 mjeseca** od saznanja ovlaštene osobe( fizičke ili pravne) za **KD i počinitelja**
- državni odvjetnik je ovlašteni tužitelj, ali je njegov kazneni progon apsolutno određen voljom ovlaštenika na prijedlog – pokreće ga tek kad ustanovi postojanje prijedloga, a ako ga ovlaštenik povuče (do završetka rasprave), mora odustati od progona
- ako tijekom postupka sud utvrdi da prijedlog nije bilo ili da je povučen, dužan je, zbog postojanja tzv. procesne smetnje, obustaviti postupak, odnosno donijeti presudu kojom se optužba odbija
- nikakva radnja kaznenog postupka nije dopuštena bez prijedloga ovlaštene osobe

**\*\* iznimka od kaznenog progona na prijedlog: kazneni postupak protiv pravnih osoba**

- prema ZOPOKD, „kad je KD za koje se goni po prijedlogu počinila odgovorna osoba u pravnoj osobi i pravna osoba, onda u slučaju kad je ovlaštena osoba podnijela prijedlog za progon samo protiv odgovorne osobe, D.O. može po službenoj dužnosti pokrenuti kazneni postupak za isto KD i protiv pravne osobe“
- „odgovorna osoba – fizička osoba koja vodi poslove pravne osobe i na čijem se KD i krivnji temelji kaznena odgovornost pravne osobe“
- nakon stavljanja prijedloga, D.O. dalje postupuje po **NAČELU LEGALITETA KAZNENOG PROGONA**:
  - a) ako podnese optužni akt (pred općinskim sudom to može biti optužnica ili zahtjev za izdavanjem kaznenog naloga) u kaznenom postupku, on, a ne ovlaštenik koji ga je stavio, poduzima radnje kaznenog progona
  - b) ako ne podnese optužni akt ili odustane od progona, ovlaštenik na prijedlog može preuzeti kazneni progon (pod uvjetima za tzv. *supsidijarnu tužbu*)
- zakon ne propisuje posebni sadržaj prijedloga za gonjenje; dopušta da ga ovlaštenik stavi implicitno: u kaznenoj prijavi ili u prijedlogu za ostvarivanje imovinskopravnih zahtjeva u kaznenom postupku
- ako je npr. oštećenik zbog neznanja podnio samo kaznenu prijavu ili pogrešno privatnu tužbu, za njegovo postojanje bitno je samo da je prijava podnesena u roku za podnošenje prijedloga
- ako je prijedlog, kao kaznena prijava, podnesen policiji, ona je s njim dužna postupiti kao sa svakom kazneno prijavom, što znači da mora pokrenuti vlastite izvide smatra li da postoje „osnove sumnje“ da je počinjeno KD koje se navodi u ovlaštenikovoj prijavi/prijedlogu
- KZ propisuje kazneni progon na prijedlog za: *prisilu počinjenu u sastavu grupe ili zločinačke organizacije, prijetnju prema osobi koja nije službena, povredu tajnosti pisama i drugih pošiljaka koje počinio osoba koja nije službena, neovlašteno snimanje i prisluškivanje koje čini privatna osoba, neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne, nedozvoljenu uporabu osobnih podataka, krađu ili utaju državnog vlasništva, uništenje i oštećenje tuđe stvari, oduzimanje tuđe pokretne stvari, ...*
- oštećenik može dati izjavu o odustanku od privatne tužbe i o povlačenju prijedloga za gonjenje
  - takve izjave su neopozive procesne radnje – nakon njih ovlaštenik gubi pravo na ponovno podnošenje prijedloga/privatne tužbe
- c) konsenzualni postupci – nagodbe stranaka o izbjegavanju ili okončanju kaznenog postupka**
- u našem kaznenom postupku postoji nekoliko slučajeva konsenzualnog postupanja u kojima je državnom odvjetniku dopušteno da u suglasnosti svoje i osumnjičenikove volje u vezi s nepokretanjem kaznenog progona kod određenih KD ne pokrene kazneni progon u javnom interesu ili od njega odustane u ranijem stadiju kaznenog postupka
- mogu se podijeliti u dvije skupine, prema kriteriju načela temeljem kojeg DO donosi odluke:
  - 1) **načelo svrhovitosti (oportuniteta) kaznenog progona** – državni odvjetnik se s osumnjičenikom može sporazumjeti o *uvjetnom* odustanku od kaznenog progona počinitelja određenih KD; ti slučajevi propisani su u više zakona:
    - ⇒ ZKP – uređuje uvjetnu odgodu ili odustanak od progona
      - davanje izjave o nepoduzimanju progona protiv svjedoka
    - ⇒ ZSM – uređuje uvjetno nepoduzimanje kaznenog progona prema maloljetniku
    - ⇒ ZUSKOK – uređuje ispitivanje kao krunskog svjedoka osobe koja je postala pripadnik zločinačke organizacije
  - 2) **načelo legaliteta kaznenog progona** – DO se u nekim slučajevima, primjenjujući ovo načelo, može nagoditi s okrivljenikom oko načina okončanja postupka:

#1 presuda na temelju sporazuma stranaka – nagodba po kojoj stranke mogu, u postupku pred optužnim vijećem ili na pripremnom ročištu, od optužnog vijeća zatražiti da okrivljeniku izrekne kaznu, te drugu sankciju ili mjeru

- ZKP nije propisao postupak sklapanja te nagodbe, no on polazi od pretpostavke da se strane najprije **usuglašavaju oko uzajamnih činidbi i protučinidbi**, te predviđa da **okrivljenik tijekom pregovora mora imati branitelja**.
- način vođenja pregovora, oblik i sadržaj sporazuma, način izračunavanja umanjene zakonske kazne, te slučajevi kad se DO/zamjenik DO mogu sporazumijevati → Opća uputa, Glavnog državnog odvjetnika
- ZKP predviđa da **DO i okrivljenik** mogu zajedno podnijeti **pisani zahtjev** (*izjavu o donošenju presude na temelju sporazuma stranaka*) optužnom vijeću koji okrivljenik potpisuje u nazočnosti branitelja, a zatim traži da nagodbu provjeri i odobri sud

#### • IZJAVA SADRŽI :

- > opis KD koje je predmet optužbe
- > izjavu okr. o priznanju krivnje
- > sporazum o kazni ili mjeri
- > sporazum o troškovima kz postupka
- > očitovanje okr. o podnesenom imovinskopravnom zahtjevu
- > izjavu okr. o prihvatanju prijedloga DO za izricanje sigurnosne mjere i oduzimanje imovinske koristi ostvarene KD
- > potpis stranaka i branitelja



- Nakon potpisivanja izjave DO o tome obavještava žrtvu ili oštećenika

\* a za KD protiv *života i tijela* i protiv *spolne slobode* za koja je propisana kazna zatvora teža od 5 godina, DO mora pribaviti pisanu suglasnost žrtve za sporazumijevanje

- ako vijeće najprije potvrdi optužnicu, a potom prihvati sporazum – presudom će izreći kaznu ili mjeru navedenu u sporazumu
- presudu temeljem sporazuma stranaka može donijeti i predsjednik vijeća na pripremnom ročištu.

#2 prethodni dogovor prema kojem će okrivljenik pred sudom, u kaznenom postupku koji se vodi za KD za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina na raspravi dati potvrdno očitovanje o osnovanosti optužnice što mu zauzvrat osigurava da mu presudom neće biti izrečena kazna veća od predložene

- naime, kad se okrivljenik očituje krivim u odnosu na sve točke optužnice, na kraju iskaza treba se očitovati i o tome je li suglasan s predloženom vrstom i mjerom KP sankcije
- ako je suglasan, sud mu u presudi ne smije izreći drugu KP sankciju ni veću mjeru od predložene

#3 dogovor prema kojem okrivljenik neće, nakon što državni odvjetnik u skraćenom postupku protiv njega zatraži izdavanje tzv. kaznenog naloga, taj nalog pobijati prigovorom, nego će dopustiti da postane pravomoćan

- D.O. može u optužnici zatražiti izdavanje kaznenog naloga za KD iz nadležnosti suca pojedinca za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina, a za koja je saznao na temelju vjerodostojnog sadržaja kaznene prijave – pritom je on ograničen u Zakonu *taksativno navedenim kaznama i mjerama* čije izricanje može zatražiti
- Ako sudac pojedinac prihvati zahtjev, presudom će izdati kazneni nalog bez održavanja rasprave

### **3. SPORAZUM DRŽAVNOG ODVJETNIKA I OKRIVLJENIKA → NAGODBA**

Sporazum državnog odvjetnika i okrivljenika može se smatrati nagodbom u kojoj strane uzajamno razmjenjuju stanovite ustupke, koncesije kako bi postigle zajednički cilj, odnosno obostrano prihvatljiv način okončanja kaznenog postupka. Iako takva nagodba ne pripada području privatnog nego javnog prava, ipak sadrži sve elemente pravnog posla između dva autonomna pravna subjekta (državnog odvjetnika, tj. države i okrivljenika). To su:

- **suglasnost volja** oko ispunjenja neke činidbe na strani okrivljenika i određenog načina (ne)korištenja ovlasti na poduzimanje kaznenog progona u javnom interesu na strani državnog odvjetnika
- **nakana obje strane** da uzajamnim ustupcima postignu određeni zakonski cilj

Stoga je takva nagodba zaključena u trenutku kada su se „ugovorne strane“ *suglasile o njezinim bitnim sastojcima*. Iako *sklopljena pod uvjetom* (jer postanak ovisi o ispunjenju neke obveze od strane osumnjičenika, a ponekad zakon traži i suglasnost oštećenika) te, iako sklopljena u okviru zakonom ograničenih ovlasti državnog odvjetnika kao jedne ugovorne strane, nagodba ne gubi na pravnoj obvezatnosti i njezine su strane dužne je ispuniti (*pacta sunt servanda*). Ako to ne učine, moraju računati na negativne posljedice kršenja nagodbe, osobito državni odvjetnik u slučaju u kojem bi nakon priznanja krivnje za kazneno djelo iz optužbe izmijenio optužbu na gore ili ako bi sud izrekao težu kaznu od očekivane.

- U prvom slučaju do kojeg može doći uslijed početne pogrešne pravne kvalifikacije djela od strane državnog odvjetnika sud bi morao okrivljenikovo priznanje zabaciti kao nezakoniti dokaz zato što je pribavljeno na način koji je dokinuo okrivljenikovo pravo na obranu kada ga je državni odvjetnik „iznenadio“ promjenom činjenične osnove optužbe. Postupak bi se nastavio, ali bez tog nevaljanog dokaza, odnosno okrivljenik bi mogao biti osuđen samo temeljem drugih od takvog priznanja neovisnih dokaza, ali bi tada izrečena kazna trebala biti blaža.
- U drugom slučaju povodom žalbe bi izrečena teža kazna trebala biti ublažena na očekivanu mjeru i to najblažu od svih mjera koje bi se okrivljeniku po propisima o ublažavanju kazne mogle izreći. To zahtijeva načelo pravičnog postupka iz kojeg se može izvesti posebni zahtjev da sud uvijek mora okrivljeniku prije odluke ostaviti dovoljno vremena i mogućnosti da svojom obranom utječe na njezino donošenje kao opći zahtjev da se kazneni postupak ne smije voditi, a da se nejednak položaj okrivljenika u usporedbi s državnim odvjetnikom ne kompenzira sukladno postulatu jednakosti oružja.

#### **4.2.1.3. Načelo legaliteta kaznenog progona**

##### **1. SADRŽAJ I SVRHA NAČELA**

**Državni odvjetnik je dužan pokrenuti kazneni progon ako postoji osnovana sumnja da je određena osoba počinila KD za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti i nema zakonskih smetnji za progon te osobe.**

Svrha načela: jamstvo da će D.O. i druge državne vlasti kojima je povjeren kazneni progon, u pokretanju kaznenog postupka sa svakim počiniteljem KD postupiti na jednaki način, bez diskriminacije (npr. po društvenom statusu počinitelja). Tako se osigurava pravedna primjena odredbi materijalnog KP u slučajevima poznatih počinitelja KD.

Razvilo se u njemačkom pravu, Kant, utjecaj apsolutnih teorija o kazni koje opravdanje kazne traže u pravednoj odmazdi, retribuciji, represiji

- u zemljama pod utjecajem tzv. relativne teorije, ovo načelo nije prihvaćeno, već je prihvaćeno suprotno n. svrhovitosti/opportuniteta (npr. Francuska), naravno važni su i zakonom propisani uvjeti i svrhovitost (!)

URH : jednakost svih pred zakonom, utemeljenost svih akata državne uprave na zakonu, svatko mora znati za što je optužen, zakonom propisan kazneni progon i postupak

U hrvatskom pravu, načelo legaliteta veže državnog odvjetnika u slučaju kad poduzima u kaznenom postupku radnje sukladno svojim zakonskim ovlastima. Ono mu određuje način odlučivanja za pokretanje i prestanak kaznenog progona:

- DO mora pokrenuti kazneni progon kada u obavljanju svoje dužnosti ocijeni da postoji **osnovana sumnja** da je neka osoba počinila KD za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti te da **nema smetnji za njezin progon**
- odustati od njega može samo ako takva sumnja nestane ili se naknadno pojave smetnje za progon

## 2. POJAM „OSNOVE SUMNJE“ I 2 SMJERA PROSUDBE DO

„Osnovana sumnja“ da je neka osoba počinila kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti je složen pojam.

- ⇒ **u logičkom smislu** on označava stanoviti stupanj izvjesnosti spoznaje o postojanju ovih činjenica
- ⇒ **u pravnom smislu** on je standard koji građanima jamči da će psihološka ocjena kojim se do te spoznaje dolazi biti utemeljena na objektivnim i provjerljivim kriterijima. Taj stupanj izvjesnosti mora biti takav da se u kaznenom postupku osuđujuća presuda osobe koja se smatra počiniteljem čini izglednijom nego oslobađajuća presuda, a ti izgledi proizlaze iz postojećih dokaza na kojima se sumnja osniva. S takvim dokazima državni odvjetnik mora raspolagati kada razmatra kaznenu prijavu kako bi mogao donijeti pozitivnu odluku o pokretanju kaznenog progona.

Pritom, prosudba državnog odvjetnika mora ići u dva smjera:

- a) **prognostički** – uključiti sve činjenice koje bi mogle dovesti i do osuđujuće i do oslobađajuće presude zbog različitih razloga u KZ i ZKP
- b) **dijagnostički** – uključiti sve izvor saznanja koji govore o tim činjenicama, zapravo o cjelokupnoj slici počiniteljeve krivnje i nedužnosti.

Samo takva kompleksna prosudba državnog odvjetnika može dovesti do pravilnog zaključka o pokretanju i provođenju progona.

## 3. PRAVNE SMETNJE ZA PODUZIMANJE KAZNENOG PROGONA

ZKP navodi okolnosti čije postojanje predstavlja pravnu smetnju za poduzimanje kaznenog progona:

a) **pravne smetnje** – njihova pravna narav je različita jer neke propisuje materijalno KP, a neke procesno KP

- 1) prijavljeno KD nije **KD za koje se progoni po službenoj dužnosti** – *oslobađajuća presuda*
- 2) nastupila je **zastara** ili je djelo obuhvaćeno **amnestijom ili pomilovanjem** – *sud je u ovom slučaju dužan donijeti presudu kojom se optužba odbija*
- 3) postoje okolnosti koje **isključuju krivnju** – *oslobađajuća presuda*
- 4) postoje druge okolnosti koje **isključuju kazneni progon** (npr. kpp-imunitet, nepodnošenje prijedloga) – *sud je dužan donijeti presudu kojom se optužba odbija*
- 5) **nema osnovane sumnje** da je osumnjičenik počinio prijavljeno KD – *oslobađajuća presuda*

b) **stvarna smetnja**

- 6) ako podaci u prijavi upućuju na zaključak da **prijava nije vjerodostojna**

Ako državni odvjetnik ustanovi postojanje smetnji, dužan je prije započetog kaznenog postupka **rješenjem odbaciti kaznenu prijavu** (i o tome **izvijestiti oštećenika te policiju ili dr. državno tijelo** ako su oni podnijeli prijavu, a na njezin zahtjev i **osobu protiv koje je prijava podnesena**) ili nakon započetog kaznenog postupka **rješenjem obustaviti istragu** ili sudu dostaviti **izjavu da odustaje od gonjenja**.

Institucija supsidijarnog tužitelja – predstavlja jedan oblik nadzora nad primjenom načela legaliteta kaznenog progona od strane D.O.

## 4. IZNIMKE OD NAČELA LEGALITETA KAZNENOG PROGONA

Propisane su zbog više razloga:

- ekonomičnost (štednja državnih sredstava za suzbijanje svih počinjenih KD – mora birati bitnija)
- utilitarističke ideje o korisnosti izbjegavanja kaznenog postupka
- mirno rješavanje osobnih konflikata unutar društvene zajednice
- postojanje javnog interesa

To su:

- 1) slučajevi kad je pokretanje kaznenog progona vezano uz prethodno odobrenje državnog tijela (ZKP, KZ)
  - za kazneni progon osoba koje uživaju kaznenoprocetni imunitet po unutarnjem pravu
  - za kazneni progon osoba koje su KD počinile u inozemstvu – tad u nekim slučajevima odobrenje mora dati Glavni DO RH, što propisuje KZ
- 2) slučajevi kad je DO dužan ustupiti kazneni progon stranca, koji u RH počinio KD, njegovoj državi (ZOMPO)
- 3) slučajevi primjene načela svrhovitosti u postupku prema maloljetnicima (ZSM)

Postoji nekoliko takvih slučajeva, svi su oni iznimka n. legaliteta i n. oficijelnosti

#### Institut bezuvjetnog nepoduživanja kaznenog progona prema maloljetniku

- ako se radi o lakšim KD (propisana novčana kazna ili do 5 godina zatvora) DO može odlučiti da ne zahtjeva pokretanje kaznenog postupka da s obzirom na :

*narav djela, okolnosti počinjenja, prijašnji život maloljetnika, osobna svojstva maloljetnika*

vođenje postupka ne bi bilo svrhovito.

- ako je u tijeku izvršavanje kazne ili odgojne mjere (ili su mu te sankcije pravomoćno izrečene) ili je smješten u ustanovu socijalne skrbi, ovdje nema izričitog ograničenja težine KD, odluka DO se temelji na svrhovitosti s obzirom na :

*težinu KD, narav KD, pobude prilikom počinjenja KD*

#### Institut uvjetnog nepoduživanja kaznenog progona prema maloljetniku

- ako se radi o lakšim KD (propisana novčana kazna ili do 5 godina zatvora) DO može odlučiti da ne zahtjeva pokretanje kaznenog postupka da s obzirom na :

*narav djela, okolnosti počinjenja, prijašnji život maloljetnika, osobna svojstva maloljetnika,*

***spremnost maloljetnika da ispunji jednu od zakonom predviđenih obveza (uvjet)***

(popravljanje štete, humanitarni rad, odvikavanje od droge / dr. ovisnosti, odlazak u savjetovalište)

- tek nakon što maloljetnik ispunji uvjet, DO donosi konačnu odluku o nepokretanju postupka

- 4) slučajevi kad neka osoba, koja je postala pripadnikom zločinačke organizacije, pristane svojim iskazom pred tijelima kaznenog postupka pridonijeti otkrivanju KD i članova zločinačke organizacije, a Glavni DO RH ocijeni, **razmjerno težini počinjenih KD i važnosti iskaza te osobe, da je takva nagodba s pokajnikom važna a otkrivanje KD i članova zločinačke organizacije kojoj je pripadao**

- postupak se pokreće izjavom pokajnika Ravnatelju Ureda kojom prihvaća obveze suradnje s tijelima kaznenog progona na otkrivanju KD i počinitelja zločinačke organizacije

- položaj krunskog svjedoka, pretpostavke postojanja, odustanak → ZUSKOK

- 5) slučajevi primjene načela svrhovitosti u kaznenom postupku za kaznena djela s propisanom novčanom kaznom ili kaznom zatvora do pet godina

ZKP – DO ima mogućnost rješenjem odbaciti kaznenu prijavu ili odustati od kaznenog progona, iako postoji osnovana sumnja da je počinjeno KD koje se progoni po službenoj dužnosti !

→ DO može to učiniti pritom ne zahtijevajući od okrivljenika preuzimanje bilo kakvih obaveza ili uz uvjet da okrivljenik prethodno ispunji jednu od zakonom predviđenih obveza (uvjetno).

#### **Bezuvtetni odustanak**

#1 ako se radi o kaznenim djelima za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina

#2 postoji jedan od ZKP-om predviđenih situacija:

- a. postoje okolnosti koje ukazuju na vjerojatnost da će se u kaznenom postupku protiv okrivljenika primijeniti odredbe KZ- a o zakonskom ili sudskom oslobođenju od kazne
- b. radi se o kaznenom djelu okrivljenika prema kojem je u tijeku izvršenje kazne, a pokretanje postupka za to KD nema svrhe s obzirom na težinu, narav djela i pobude iz kojih je ono počinjeno te na rezultate koje je kazna ili dr. mjera ostvarila na počinitelja da ubuduće ne čini KD
- c. radi se o okrivljeniku koji je izručen ili predan stranoj državi ili međunarodnom kaznenom sudu radi provođenja postupka za drugo KD

- d. okrivljenik je prijavljen za više KD različitih pravnih kvalifikacija, a svrhovito je osuditi ga samo za jedno (vođenje postupka za ostala KD ne bi bitno utjecalo na izrečenu kaznu ili mjeru)
- razlozi ekonomičnosti (a,c,d) ; zbog ličnosti okrivljenika (b)
- DO od kaznenog progona odustaje donošenjem **rješenja o odbacivanju kaznene prijave**; u slučaju odbacivanja, rješenje o tome dostavlja se okrivljeniku, žrtvi i podnositelju kaznene prijave.
- žrtva može podnijeti pritužbu višem DO → ako *viši DO* odluči da rješenje nije osnovano, naložiti je DO da odmah nastavi rad na predmetu
- žrtva u predmetu u kojem je DO bezuvjetno odustao od progona ne može nastupati kao supsidijarni tužitelj, ali ju to ne sprječava da svoj imovinskopravnih zahtjev ostvari u parnici

### Uvjetni odustanak

- DO može rješenjem uvjetno odgoditi ili odustati od kaznenog progona :

**#1** za KD za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina

**#2** uz prethodno pribavljenu suglasnost žrtve ili oštećenika

**#3** spremnost okrivljenika da preuzme jednu od zakonom propisanih obveza

> max. rok 1 godina

> mora ispuniti 1 ili više zakonom predviđenih obveza

- nakon što ispuni obvezu, DO odustaje od daljeg kaznenog progona (donošenjem rješenja o odbacaju kaznene prijave ili odustajanjem od optužbe, o čemu obavještava sud)
- u slučaju uvjetnog odustajanja od optužbe nakon započinjanja kaznenog postupka, sudac pojedinac rješenjem prekida kazneni postupak (što znači da DO sve do početka rasprave može odustati od daljnjeg kaznenog progona)

### 6) imunitet svjedoka (ZKP)

- uveden u naše KPP 2008. i predstavlja iznimku od primjene načela legaliteta, odnosno primjene načela svrhovitosti
- **ISPITIVANJE SVJEDOKA** → povlastica uskrate odgovora na pojedino pitanje zbog opasnosti da bi davanjem odgovora on ili njegov bliski srodnik bili izvrgnuti kaznenom progona - DO može u zamjenu za njegov odgovor na postavljeno pitanje i iskaz svjedoka, njemu ili njegovom bliskom srodniku ponuditi imunitet kaznenog progona za djelo koje svjedok sebe ili svog rođaka razotkriva davanjem odgovora
- **mora se raditi o izjavi koja je važna za dokazivanje kaznenog djela druge osobe, i to nekog od KD iz kataloga**
- **mora postojati vjerojatnost** da bi svjedok odgovorom na pitanje sebe ili bliskog srodnika izložio kaznenom progona za KD s manjom propisanom kaznom od kazne koja je propisana za KD u odnosu na koje iskazuje, a **ne može** se dati izjava o nepoduzimanju progona za KD za koje je propisana *kazna zatvora u trajanju od 10 godina*
- ZKP predviđa da svjedok može imati *savjetnika iz reda odvjetnika* (od prestanka svjedočenja do davanja izjave DO )
- **IZJAVA DO** : mora biti **pisana i ovjerena pečatom i potpisom višeg DO** i ta se izjava **predaje svjedoku** te on ne može više biti kazneno gonjen, ali ga se može progoniti za KD davanja lažnog iskaza
- trenutak u kojem on stječe imunitet zakonom nije strogo određen (sporazum, izrada ili uručenje isprave?)
- upitno koliko je ta diskrecijska ovlast DO ustavno prihvatljiva (!?)

### NAČELO SUDSKE KONTROLE POSTUPANJA TIJELA KAZNENOG PROGONA

- Načelo sudske kontrole jedno je od najvažnijih standarda zaštite ljudskih prava u Europi **zajamčeno EKLJP** kao i **nacionalnim ustavima** te konstitutivan **dio demokratskog političkog sustava i vladavine prava**.
- *Ono zahtijeva da se svako ograničenje temeljnog prava pojedinca od strane državne vlasti bude podložno sudskoj kontroli.*
- **Ustav RH** propisuje da o **oduzimanju ili ograničavanju određenih temeljnih ljudskih prava može odlučivati jedino sud**, a s druge strane se jamči **sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti**
- u kaznenom postupku državna tijela poduzimaju različite prisilne radnje kojima se zadire u slobode i prava pojedinaca (npr. pravo na slobodu, pravo na vlasništvo...)
- *n. sudske kontrole* → zahtijeva da sud odlučuje o primjeni prisilnih radnji i da kontrolira zakonitost postupanja tijela kaznenog postupka kada ona odlučuju o njihovoj primjeni
- primjena ovog načela vrlo je važna u kaznenim postupcima sa **državnoodvjetničkom istragom** (jer je kazneni postupak sa sudskom istragom – pod sudskom kontrolom, sud odlučuje o vođenju i obustavi postupka, kao i o provođenju prisilnih i dokaznih procesnih radnji)

#### **DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO**

- > neovisno i samostalno pravosudno tijelo, čija je neovisnost zagarantirana Ustavom
- > ne može se smatrati sudom jer ne zadovoljava kriterij neovisnosti i nepristranosti (n. pravičnog postupka)

(državne odvjetnike bira SABOR RH, na prijedlog VLADE RH i uz mišljenje nadležnog odbora SABORA RH)

- > manjkaju supstancijalna i osobna jamstva sudačke neovisnosti
- > centralizirana i monokratska struktura
- > kulminacija uloge tužitelja i istražitelja (oprečan psihološki zahtjev)
- > kako onda može objektivno procjenjivati činjenice u korist i na štetu okrivljenika

→ upravo zato je važna sudska kontrola ( klasifikacija : određuje li sud ili kontrolira radnje ; obvezna ili fakultativna ; odnosi li se na istražnu ili tužiteljsku funkciju državnog odvjetnika )

#### **Sudska kontrola istražnih funkcija državnog odvjetnika:**

- 3 glavne kategorije :

##### **a. radnje o kojima samostalno odlučuje DO**

- radnje koje ne uključuju prisilu : prikupljanje obavijesti, prikupljanje i sistematiziranje podataka, pozivanje građana, provjera identiteta, zaprimanje kaznenih prijava, provjera uspostavljanja telekomunikacijskog kontakta, snimanje na javnim mjestima
- radi se o *izvidima* koje može provesti sam državni odvjetnik ili može naložiti policiji provođenje
- dokazne radnje : očevid, prepoznavanje, uzimanje otisaka prstiju

##### **b. radnje DO podvrgnute naknadnoj sudskoj kontroli**

- prisilne radnje i mjere koje mogu biti provedene bez prethodne sudske odluke ili odobrenja
- radi se o radnjama koje ograničavaju određena ljudska prava i slobode, ali u manjem stupnju
- težina zadiranja ovisi o : *vrsti prava, vrsti radnje i trajanju radnje*
- zbog hitnosti ili učinkovitosti, nadležnost se prenosi na DO ili policiju, a provjera zakonitosti se osigurava kroz naknadnu sudska kontrolu

###### **#1 fakultativna**

- državni odvjetnik nije dužan sam zatražiti naknadno sudsko odobrenje
- okrivljenik ili dr. pogođena osoba podnose pravni lijek ili traže zaštitu izvan kaznenog postupka u kojem je radnja poduzeta (njihova diskrecijska ocjena)
- radnje : privremeno oduzimanje predmeta, uhićenje, dovođenje, pritvor 48h, hitna pretraga

###### **#2 obligatorna**

- hitnost postupanja koje u kratkom roku mora biti odobreno od strane suda
- naknadna sudska konvalidacija (tzv. *ex post factum*)
- ZKP : posebne dokazne radnje, u slučaju hitnosti na rok od 24h može naložiti državni odvjetnik, ali svoj nalog mora u roku 8 sati dostaviti sucu istrage na odobrenje

##### **c. radnje koje određuje sud**

- državni odvjetnik može jedino predložiti ili zahtijevati poduzimanje radnje, ALI odluku donosi SUD
- radnja NE MOŽE biti poduzeta bez sudske odluke
- npr. pretraga stana, pretraga tijela, istražni zatvor, dostava podataka s bankovnih računa, obustava financijske transakcije
- moguća naknadna obvezna ili fakultativna kontrola (npr. za istražni zatvor, obvezna je svaka 2 mj, fakultativna na prijedlog obrane)

#### **Sudska kontrola tužiteljskih funkcija**

- Odnosi se na zakonitost vođenja postupka u stadiju istrage prema određenoj osobi.
- Radi se o kontroli odluke o pokretanju ili nepokretanju, vođenju i obustavi istrage, odnosno istraživanja za KD za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora, a u odnosu na koja se ne provodi istraga.
- Dvije su vrste kontrole tužiteljske funkcije kaznenog progona: (zajamčene ECHR)

##### **a) sudska kontrola načela legaliteta**

###### **#1 KD za koja se provodi istraga**

- u stadiju istrage, okrivljenik ima pravo na žalbe protiv *rješenja o provođenju istrage*
- žalba se odnosi na sve materijalne i procesne pretpostavke za vođenje istrage (uključujući postojanje osnovane sumnje)
- o žalbi odlučuje : sudac istrage → tako je osigurana sudska kontrola
- daljnju sudska kontrolu provodi sudac istrage ex offu u povodu nekog dr. pitanja, a ne na zahtjev okrivljenika
- okrivljenik i personalno ograničenje – ne može zahtijevati sudska zaštitu od nezakonitog kaznenog progona tijekom istrage

###### **#2 KD za koja se NE provodi istraga**

- u stadiju istraživanja sudska kontrola se provodi u okviru prigovora zbog povrede procesnih prava obrane

- okrivljenik može podnijeti prigovor državnom odvjetniku zbog povrede procesnih prava obrane i ako smatra da nisu ispunjene zakonom predviđene pretpostavke za provođenje istraživanja sukladno *n. legaliteta*
- državi odvjetnik mora odlučiti odmah o prigovoru (najkasnije 8 dana od primitka prigovora)
- ako ne prihvati prigovor → dostavlja ga sucu istrage (mora odlučiti odmah o prigovoru (max. 8 dana od primitka prigovora))
- ako sudac istrage prihvati prigovor – naložiti će državnom odvjetniku ostvarenje tog prava ili provođenje/ponavljanje radnje u određenom roku
- ako sudac istrage utvrdi da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za provođenje istraživanja → donosi rješenje i vraća spis državnom odvjetniku na daljnje postupanje (DO ima pravo žalbe protiv tog rješenja)

#### b) **sudska kontrola odugovlačenja kaznenog progona i postupka**

- pravo okrivljenika na sudjenje u razumnom roku i pravo žrtve na učinkovitu istragu nalažu poduzimanje kaznenog progona i vođenje kaznenog postupka bez odugovlačenja
- ZKP predviđa sudsku zaštitu samo za okrivljenika → prigovor sucu istrage tijekom istraživanja za KD do 5 godina zatvora
- osumnjičenik može podnijeti protekom **6 mj.** od upisa kaznene prijave u upisnik kaznenih prijava ili od uhićenja (kontrola 6-mjesečnog roka o donošenju odluke o kaznenoj prijavi)
- nije predviđena za teža KD niti za žrtvu

## 4.2.2. NAČELA KOJA SE ODOSE NA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA

### 4.2.2.1. INKVIZITORNO (ISTRAŽNO) I RASPRAVNO NAČELO

#### 1. SADRŽAJ NAČELA

**Sud i državna tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku s jednakom pažnjom ispituju i utvrđuju činjenice koje terete okrivljenika i koje mu idu u korist.**

Da bi oni to mogli, nužno je da se i sud uključi u prikupljanje dokaza u određenim situacijama (nije dovoljno da samo stranke prikupljaju i nude dokaze i drugu procesnu građu), mjera u kojoj on tom ože uvijek je bila sporna i varirala je :

- **Inkvizitorno načelo** – znači pravo suda i drugih tijela postupka da samoinicijativno, nevezano na prijedloge stranaka, radi zadovoljenja vlastitih spoznajnih potreba prikuplja dokaze i drugu procesnu građu potrebnu za donošenje presude.
- **Raspravno načelo** – stranke samostalno i samoinicijativno prikupljaju procesnu građu za presudu (iz akouzatornog tipa, neprihvatljivo tamo gdje se pronalaženje i kanjavanje počinitelja KD smatra glavnim zadatkom državnih tijela i javnim interesom)

#### 2. ODNOS NAČELA U RAZLIČITIM STADIJIMA POSTUPKA

U hrvatskom KPP-u od 2008. dominira raspravno načelo, ali inkvizitorni elementi su prisutni u oba stadija postupka.

##### **Prethodni postupak – dominacija inkvizitornog načela**

- u odnosu na prethodni postupak dominacija inkvizitornog načela vidljiva je iz činjenice što je on uređen kao jednostran državnoodvjetnički postupak
- dokazne radnje u kaznenom progonu i istrazi poduzima isključivo državni odvjetnik bez nadzora suda i bez znanja obrane da bi na temelju tih radnji donio odluku o podizanju optužnice pred nadležnim sudom
- on samostalno i na vlastitu inicijativu u prethodnom postupku u obliku službeničke istrage prikuplja svu procesnu građu pa nema ulogu stranke, već **državno tijelo koje vodi postupak** → u potpunosti raspoložuci tužiteljskim i istražnim ovlastima
- okrivljenik tj. njegov branitelj, u pravilu, ne može prisustvovati radnjama državnog odvjetnika i ima vrlo ograničenu mogućnost prikupljanja procesne građe u obliku tzv. istraživanja obrane
- ovlasti suda na samostalno prikupljanje dokaza i sudjelovanje u njihovom izvođenju ograničene su na mogućnost izvođenja dokaza na **dokaznom ročištu**, kada: državni odvjetnik, okrivljenik ili oštećenik kao tužitelj zahtijevaju njegovo provođenje
- \* kad kao užitelj nastupa oštećenik → istraga se provodi nakon što sudac istrage donese rješenje o provođenju istrage i putem istražitelja provodi istragu

##### **Rasprava – dominacija raspravnog načela**

- prikupljanje procesne građe i nadzor nad njezinim iznošenjem na sudu je u rukama obje stranke
- stranke imaju pravo predlagati svjedoke i vještake, te izvoditi dokaze na raspravi
- dokazni prijedlozi stranaka na raspravi za sud u načelu imaju obvezujuć učinak, što znači da ih je sud dužan prihvatiti, odnosno da ih smije odbiti samo u slučajevima predviđenim zakonom
- u skladu s raspravnim načelom, svjedoku ili vještaku pitanja neposredno postavlja najprije stranka koja j predložila izvođenje tog dokaza, zatim protustranka, a naposljetku predsjednik suda i članovi sudskog vijeća
- inkvizitorni elementi prisutni tijekom rasprave:
  - dokazivanje obuhvaća sve činjenice za koje *sud* i *stranke* smatraju da su važne za pravilno presuđenje (opća odredba)

- sud može po službenoj dužnosti, dakle bez prijedloga stranaka, odlučiti o izvođenju pojedinog dokaza koje stranke nisu predložile ili od kojih je predlagatelj odustao
- posebno pravilo vrijedi za ispitivanje svjedoka i vještaka čije je ispitivanje sud odredio po službenoj dužnosti, prema kojemu predsjednik vijeća prvi postavlja pitanja, zatim članovi vijeća te naposljetku tužitelj, okrivljenik i branitelj
- sud i nakon očitovanja optuženika da se za sve točke optužbe smatra krivim, ima dužnost izvoditi druge dokaze
- sud poduzima očevid ili rekonstrukciju izvan rasprave

### 3. OGRANIČENJA PRAVA STRANAKA I SUDA DA PRIKUPLJAJU I IZVODE DOKAZE

#### 1) nekim pravilima akuzatornog načela – tematskom vezanošću presude na optužbu

- sud presudom smije obuhvatiti samo osobu koja je optužena i djelo iz optužbe, pa u postupku ne smije utvrđivati činjenice koje se odnose na neku drugu osobu ili neko drugo djelo
- istovjetnost neke osobe određuju njeni identifikacijski podaci, a istovjetnost nekog djela njegov činjenični opis u kojem tužitelj iznosi zakonska obilježja KD i tako individualizira KD (u odnosu na druga slična)
- ako se tijekom postupka pokaže da postoji vjerojatnost da je osim optuženika djelo počinila druga osoba ili da je optuženik osim jednog počinio i drugo KD, postupak utvrđivanja se može na njih proširiti i presudom se ta djela mogu obuhvatiti samo ako je *ovlašteni tužitelj u tom smjeru izmijenio ili proširio optužni akt* – tako se poštuje akuzatorno načelo
- kad bi sud „iznenadio“ obranu stavljanjem dodatnog KD na teret okrivljeniku, to bi predstavljalo tzv. apsolutno bitnu povredu odredaba kaznenog postupka

#### 2) pravilom da se tzv. notorne činjenice (općepoznate) ne moraju utvrđivati

- notorne činjenice – one čije se poznavanje može očekivati kod šireg kruga ljudi u sredini gdje se vodi kazneni postupak
- u praksi, smatra se općepoznatim sve što se može utvrditi temeljem kalendara, leksikona, zemljovida i sl. bez obzira je li poznata sudionicima kaznenog postupka
- međutim, može se utvrđivati da neka činjenica nije općepoznata ili da u stvarnosti nije postojala

#### 3) zabranom reformacije in peius

- pravni lijek za okrivljenika ne smije uzrokovati nepovoljniju sudsku odluku od pobijane, ako ga je podnio samo okrivljenik
- ako je izjavljena žalba samo u korist optuženika, presuda se ne smije izmijeniti na njegovu štetu
- isto vrijedi i za izvanredne pravne lijekove:
- no, ta zabrana ne veže samo viši sud koji o pravnom lijeku odlučuje, nego i niži, kojemu je viši sud, ukinuvši presudu u povodu pravnog lijeka podnesenog samo u okrivljenikovu korist, vratio predmet na novo odlučivanje
- ako bi se pojavile nove činjenice koje bi dovele do promjene pobijane presude, sud ih ne smije utvrditi ako bi to dovelo do izmjene presude na štetu okrivljenika
- povreda ove zabrane je apsolutno bitna povreda odredaba kaznenog postupka

#### 4) dokaznim zabranama u užem smislu

- to su pravila koja sprječavaju da se:
  - određene činjenice uopće dokazuju u kaznenom postupku, npr. činjenice koje:
    - predstavljaju službenu, državnu ili vojnu tajnu sve dok nadležno tijelo to ne dopusti
    - predstavljaju tzv. braniteljsku tajnu
    - se odnose na ranije spolno ponašanje žrtve i njene seksualne sklonosti
  - određeni dokazi koriste pri dokazivanju činjenica – npr. činjenica sumnjive smrti ili veze smrti s KD-om može se dokazati samo pregledom i obdukcijom, tj. vještačenjem, a ne drugim dokazima
- osim navedenih, postoje i dokazne zabrane u širem smislu koje sprječavaju da se neka činjenica dokazuje dokazom pribavljenim na nezakonit način (nezakoniti / pravno nevaljani dokazi) za koji zakon stoga propisuje da se na njima ne smije utemeljiti sudska odluka → zakonodavac želi zaštititi dr. interese, važnije od vođenja postupka (tajnost činjenica, neopravdano ograničavanje sloboda i prava), takve dokaze sud niti na vlastitu niti na inicijativu stranaka ne može utvrditi, bez obzira što zna za njihovo postojanje

### 4. OGRANIČENJA RASPRAVNOG NAČELA ZKP/08

#### 5) nesporne činjenice

- u kaznenom postupku dokazuju se samo sporne činjenice (takve o čijem postojanju stranke iznose kontradiktorne tvrdnje)
- zato zakon predviđa odredbe koje ograničavaju predmet dokazivanja u postupku:
  - u postupku pred optužnim vijećem okrivljenik i branitelj se mogu očitovati o tome koji dio optužnice osporavaju, nakon što je državni odvjetnik iznio sadržaj optužnice
  - na pripremnom ročištu predsjednik vijeća poziva optuženika koji poriče optužbu da on ili njegov branitelj točno odrede koji dio optužnice poriču i iz kojih razloga
- ovim odredbama utvrđuje se koji dio optužnice je nesporan, odnosno oko kojih činjenica postoji suglasnost stranaka – nakon što se to utvrdi, postavlja se pitanje:

Oslobađa li stranačka suglasnost o postojanju nespornih činjenica sud dužnosti da ih na raspravi utvrđuje?

Da! Predsjednik vijeća na pripremnom ročištu samo čita ranije pribavljene zapisnike o iskazima svjedoka, suokrivljenika, osuđenih sudionika u KD ili vještaka koji se odnose na činjenice koje stranka nije osporila. Sud te činjenice samo uzima na znanje u svojoj odluci, ali o obrazloženju odluke ne mora iznijeti razloge zbog kojih je stekao uvjerenje o njihovom postojanju – sud će samo navesti činjenice koje stranke nisu osporile, a izložiti iz kojih je razloga sporne činjenice našao dokazanim ili nedokazanim

#### 4.2.2.2. NAČELO USMENOSTI RASPRAVE

**Kazneni sud smije donijeti presudu samo na temelju činjenica i dokaza iznesenih na raspravi.**

- pitanje oblika njihova iznošenja suvremeno kazneno procesno pravo rješava tako što dopušta da se za podlogu presude uzme samo onaj dokazni materijal koji je iznesen i raspravljen u usmenom obliku.
- usmeni oblik podrazumijeva se iz samog pojma „rasprava“, ali i iz brojnih zakonskih odredbi
- ima smisla ako ga stranke u prtpunosti razumiju
- jamči USTAV RH i ECHR (pravo okrivljenika da u najkraćem roku ....)
- služeni jezik suda : hrvatski jezik i latinično pismo

Svrha načela usmenosti:

- omogućava stranci da se odmah izjasni o navodima svojeg protivnika, da odmah razjasni nesporazume
- omogućava sudu da brzo reagira i usmjerava postupak
- predstavlja nužnu pretpostavku za provedbu načela neposrednosti sudske ocjene dokaza i načela javnosti na raspravi

### 2. ODNOS NAČELA USMENOSTI I NAČELA NEPOSREDNOSTI

Načelo usmenosti je po opsegu šire, a po sadržaju uže:

- ⇒ **načelo usmenosti** odnosi se na cjelokupno komuniciranje stranaka i suda tijekom poduzimanja procesnih radnji
- ⇒ **načelo neposrednosti** samo na izvođenje i ocjenu dokaza na raspravi
- ⇒ **načelo usmenosti** ostvaruje se i kad se o dokazu koji se sastoji od iskaza neke osobe na raspravi samo usmeno pročita ranije sastavljeni zapisnik ili se autor neke isprave usmeno ispita kao svjedok o njezinu sadržaju, a da se ta isprava neposredno ne pročita; no takvo postupanje znači **kršenje načela neposrednosti**

### 3. IZNIMKA OD NAČELA USMENOSTI

Sadrži ju postupak za izdavanje kaznenog naloga pred općinskim sudom

- sudac pojedinac može na temelju zahtjeva DO, utemeljenog na ispravama „vjerodostojnog sadržaja“, dakle isključivo na pisanim aktima, bez provođenja rasprave, izdati presudom kazneni nalog kojim se okrivljeniku izriče neka kazna
- tek ako protiv takve presude okrivljenik podnese prigovor, sudac je dužan zakazati i provesti raspravu
- razlog propisivanja iznimke: procesna ekonomija

#### 4.2.2.3. NAČELO NEPOSREDNOSTI

##### 1. SADRŽAJ I SVRHA NAČELA

**Sud temelji presudu samo na činjenicama i dokazima iznesenim na raspravi.**

Sud mora imati što izravniji uvid u činjenične tvrdnje stranaka. To zahtijeva da se o činjeničnim tvrdnjama stranaka uvijek izvedu dokazi u izvornom obliku i spriječi gubitak izravnog kontakta između raspravnog suda i takvih dokaza.

- Dakle, raspravni sud uvijek u dokaznom postupku mora sam ostvariti kontakt s izvornim dokazom (**tzv. formalna neposrednost ili načelo neposrednosti u užem smislu**) – ne smije izvođenje dokaza prepustiti nekom drugom tijelu i zatim čitati zapisnik kojeg je ono o tom dokazu sastavilo.
- Također, ne smije niti zamijeniti jedan izvorni dokaz izvođenjem drugog dokaza o njegovom sadržaju (npr. ispitivanjem neke osobe kao svjedoka o izjavama koje je čula od treće osobe umjesto neposrednog ispitivanja te osobe – kod nas nije zabranjeno ali je dokazna vrijednost sporna). Mora nastojati da se pribavi i na raspravi izvede taj izvorni dokaz (**tzv. materijalna neposrednost ili načelo neposrednosti u širem smislu**).

Svrha načela: omogućuje sudu pouzdanije utvrđivanje činjeničnog stanja, a stranci u postupku da sazna za sadržaj dokaza protustranke i suprotstavi mu se u ostvarenju svojih procesnih interesa → izraz općih elemenata načela pravičnog postupka

- neposredno pribavljeni iskazi osoba mogu se ocijeniti ne samo sa stajališta *logike* (kao istiniti/neistiniti, valjani/nevaljani sudovi), nego i *psihološki* (uzimajući u obzir boju i ton glasa ispitanika, njezinu mimiku i sigurnost u izlaganju i sl.)
- mogu se uvijek postaviti pitanja prema spoznajni potrebama ispitivača (suda i stranaka) što je nužno da se pokaže kako ranija ispitivanja nisu bila točna ili potpuna
- kad te mogućnosti ne bi bilo sud bi bio vezan na dokazni materijal koji je prikupio netko drugi što bi umanjilo njegovu pristranost



## 2. ZAKONSKE ODREDBE IZ KOJIH SE IZVODI NAČELO NEPOSREDNOSTI

Načelo neposrednosti nije izričito propisano u zakonu, ali proizlazi iz više zakonskih odredbi:

- a) dokazi koji se sastoje u iskazima osoba moraju se na raspravi izvesti tako da se te osobe pozovu pred sud i pred njim ispituju, bez obzira na to što su već ispitane u prethodnom postupku te nije dopušteno njihov iskaz zamijeniti čitanjem zapisnika o tome ili reproduciranjem snimki njihova iskaza – te osobe (optuženik, svjedok i vještaci) imaju dužnost odazivanja pozivu (sankcionirana je mogućnošću njihovog prisilnog dovođenja za slučaj neopravdanog izostanka)
- b) isprave te drugi dopisi koji imaju značenje dokaza kao i tehničke snimke činjenica podnose se na raspravi **u izvorniku**, a ne u presliku; izvornik se čita, odnosno reproducira
- c) rasprava se mora voditi **koncentrirano**, u neprekinutom trajanju kako bi se izbjeglo da između pojedinih dijelova ili između njezina završetka i donošenja presude prođe dulje vremensko razdoblje. Oni bi oslabili dojmove suda o izvedenim dokazima i zahtjevali da se oni nadoknade čitanjem zapisnika, dakle ograničenjem formalne neposrednosti
  - rasprava mora iznova početi i svi se dokazi moraju ponovno izvesti ako je odgoda glavne rasprave trajala dulje od 3 mjeseca
  - presuda se nakon izricanja odmah objavljuje, a ako se tako ne može postupiti, objava se smije odgoditi najviše za 3 radna dana
  - objavljena presuda mora se napisati i otpremiti u roku mjesec dana nakon objave
- d) rasprava se mora voditi **pred sudskim vijećem u stalnom sastavu**, jer bi inače presudu donosili suci koji nisu sudjelovali u dokaznom postupku nego su informacije o činjenicama crpili iz zapisnika, dakle uz povredu formalne neposrednosti
  - rasprava koja je bila odgođena mora iznova početi ako se izmijenio sastav vijeća
  - ako se izmijenio predsjednik vijeća, pa se rasprava drži pred drugim predsjednikom vijeća, mora iznova započeti i svi se dokazi moraju ponovno izvesti

## 3. POVREDA NAČELA NEPOSREDNOSTI

Zakon **sankcionira** samo one povrede načela neposrednosti koje prema iskustvu ozbiljno dovode u pitanje ostvarenje njene svrhe.

- npr. nastavljanje rasprave pred novim predsjednikom vijeća, bez njezina započinjana iznova i ponavljanja svih do tada izvedenih dokaza je tzv. apsolutno bitna povreda određaba kaznenog postupka koja bezuvjetno dovodi do ukidanja presude ako viši sud ustanovi njeno postojanje
- npr. čitanje prije sastavljenog zapisnika o iskazu neke osobe izvan slučaja u kojima je to zakon dopustio je tzv. relativno bitna povreda određaba, koja može dovesti do ukidanja presude, ak viši sud utvrdi da je utjecala ili mogla utjecati na presudu

## 4. IZNIMKE OD NAČELA NEPOSREDNOSTI

Načelo neposrednosti odnosi se na stadij rasprave, a ne i na druge stadije kaznenog postupka, poglavito ne na one koji se odvijaju pred sudom višeg stupnja (on odlučuje samo na podlozi *spisa* kaznenog predmeta)

Iznimke na raspravi postoje zbog ekonomičnosti, a o njihovom postojanju sud mora donijeti odluku (rješenje).

To su:

- a) slučajevi u kojima se sud smije poslužiti ranijim zapisnicima ili snimkama iskaza optuženika, svjedoka ili vještaka, koji su pribavljeni tijekom dokazne radnje ili ranije rasprave, umjesto neposrednog ispitivanja tih osoba
  - **iskaz optuženika**, ako on na raspravi odstupa od svog prijašnjeg iskaza ili ne želi iskazivati, ili ako je iznimno dopušteno da se rasprava održi bez njegove nazočnosti, odnosno da mu se sudi u odsutnosti
  - **iskaz svjedoka, suokrivljenika, osuđenika ili vještaka**, ako:
    - *se odnose na činjenicu koju stranka nije osporavala*
    - *ispitane osobe nisu dostižne (npr. umrle su, duševno oboljele, ne mogu se pronaći, starost, bolest, dr...)*
    - *bez zakonskih razloga odbijaju iskazivati*
    - *osoba koja je prethodno upozorena da nije dužna svjedočiti odrekla se tog prava i iskazivala na dokaznom ročištu ili raspravi, a kasnije tijekom postupka je odlučila uskratiti svoj iskaz*
    - *je optuženik ili branitelj izostao s rasprave pa se ona ne može održati, ali predsjednik, uz suglasnost stranaka odluči da se neki nazočni svjedok ili vještak ispita i bez vođenja rasprave*
    - *stranke izraze svoju suglasnost za čitanjem ranijeg iskaza svjedoka ili vještaka koji nije nazočan, bez obzira na to je li bio pozvan ili ne*
    - *stranke doduše ne izraze svoju suglasnost za čitanjem ranijeg iskaza nekog nenazočnog svjedoka ili vještaka, ali je takav svjedok ili vještak bio ispitan pred istim predsjednikom vijeća*
    - *ako je svjedok ili vještak već ispitan na raspravi u prisutnosti stranaka*
    - *prijašnji iskaz ili dio iskaza može se pročitati i ako je svjedok ili vještak na prijašnjem ispitivanju tijekom dokazne radnje ili ranije rasprave naveo činjenice kojih se ne sjeća ili ako odstupa od iskaza*

→ ako tijekom prethodnog postupka ispitivanje svjedoka ili vještaka nije provedeno pred pred državnim odvjetnikom ili na dokaznom ročištu pred sucem istrage sukladno n. kontradiktornosti, tako da okrivljenik i branitelj mogu postavljati pitanja svjedoku ili vještaku, zapisnici se mogu pročitati na raspravi, ali se sudska odluka ne može isključivo ili u odlučujućoj mjeri temeljiti na njima

- b) slučajevi u kojima sud smije prekidati raspravu kraćim vremenskim razmacima između ročišta i nakon tih razmaka nastavljati je gdje je bila prekinuta, jer zakon pretpostavlja da takav prekid ne slabi dojmove o dokazima kod sudaca
- **prekid rasprave** – ako je rasprava prestala na kraće vrijeme (do 15 dana) zbog odmora, protoka radnog vremena, kraćih priprema optužbe ili obrane i sl.
  - **odgoda rasprave** – ako je rasprava prestala na vrijeme dulje od 15 dana ali kraće od 3 mjeseca, npr. zbog prikupljanja novih dokaza, zbog tzv. raspravne nesposobnosti optuženika i sl.
  - slučajevi u kojima je propisane rokove za izradu pisane presude moguće iznimno prekoračiti **iz nepredvidivih ili neotklonjivih razloga**

#### 4.2.2.4. NAČELO SLOBODNE OCJENE DOKAZA

##### 1. SADRŽAJ I POVREDA NAČELA

**Pravo suda i drž. tijela koja sudjeluju u postupku da ocjenjuju postojanje ili nepostojanje činjenica nije vezano ni ograničeno posebnim formalnim dokaznim pravilima.**

+

**Sud je dužan savjesno ocijeniti svaki dokaz pojedinačno i u svezi s ostalim dokazima te na temelju takve ocjene izvesti zaključak je li neka činjenica dokazana.**

Vodeći kazneni postupak, sudac do uvjerenja o postojanju ili nepostojanju činjenica smije doći samo temeljem dokaznog materijala iznesenog na raspravi, ocjenjujući njihovu logičku valjanost i psihološku uvjerljivost.

- radi se o unutarnjem, psihičkom procesu, pa se izvjesnost rezultata ne može izjednačiti s apsolutnom sigurnošću
- s druge strane, taj proces ne smije biti tek subjektivni osjećaj suca, jer bi tada postojala opasnost od samovolje sudaca; zato je taj psihički proces potrebno racionalizirati (treba ga pomoću propisa KPP-a podvrgnuti zakonima razuma, po kojima bi ga kod svakog dokaza određene vrste s jednakim rezultatom mogao provesti svaki razboriti sudac)

Taj zadatak se u povijesti KPP-a nastojao riješiti temeljem 2 suprotne metode:

- 1) **sustavom zakonske ocjene dokaza (vezane ocjene)** – u kaznenom postupku inkvizitornog tipa
  - sastoji se u propisivanju pravnih pravila o tome da se neke činjenice:
    - moraju smatrati za dokazane čim se skupe dokazi određene vrste, broja i kakvoće (tzv. pozitivna dokazna teorija)
    - ne mogu smatrati dokazanima bez obzira što su se za njih skupili dokazi određene vrste, broja i kakvoće, ako sudac i bez tog propisanog broja ne bi sam bio uvjeren da one postoje (tzv. negativna dokazna teorija)
  - ovaj sustav je stvoren radi zaštite okrivljenika od iracionalnog i samovoljnog dokazivanja, ali pretvorio se u svoju suprotnost – počivao je na primjeni mučenja okrivljenika radi dobivanja njegova priznanja
- 2) **sustavom slobodne ocjene dokaza** – ocjena dokaza je prepuštena unutarnjim, psihičkim pobudama suca, uz uvjet da on pri ocjenjivanju poštuje neka objektivna pravila koja racionaliziraju proces formiranja njegova uvjerenja o postojanju činjenica:
  - a) *zakone logike i pravila općeg ljudskog iskustva, čije je pridržavanje sudac dužan iskazati u*
  - b) *obrazloženju svoje presude i tako strankama, a zatim i višem sudu, omogućiti*
  - c) *provjeru tog procesa – rezultat te provjere može pokazati pogrešku u primjeni tih općih zakona i pravila, koju će prvostupanjski sud morati popraviti nakon ukidanja njegove presude ponovnim suđenjem, tj. provođenjem rasprave*

Dakle, neka činjenica je u postupku dokazana (tj. utvrđena uporabom dokaza) kad je sudac tako zaključio na temelju savjesne ocjene svakog dokaza pojedinačno i u svezi s ostalim dokazima koji o njoj govore, a ne na temelju osobnih stavova, uvjerenja, simpatija...

Tako izveden zaključak o njenu postojanju sudac je dužan iznijeti u **obrazloženju pisano izradene presude**. Ako tako ne postupi, ako propusti obrazložiti svoje zaključke o postojanju činjenica, te ako ne učini transparentnim svoj proces njihova utvrđivanja putem dokaza, čini tzv. apsolutno bitnu povredu odredbi kaznenog postupka, koja sama za sebe kao posljedicu uvijek povlači ukidanje takve presude. (od odluke URH 2012.)

##### 2. PRAVILO IN DUBIO PRO REO

Neku činjenicu sudac može na temelju ocjene dokaza smatrati utvrđenom kad se na raspravi uvjerio u njezino postojanje, i kad s tim u vezi više nema dvojbi (sumnji). Ako se i nakon savjesne ocjene dokaza pojedinačno i u svezi s ostalim dokazima one ne daju otkloniti, prema izričitoj zakonskoj normi, **dvojbu o postojanju činjenica koje tvore obilježja KD ili o kojima ovisi primjena KZ sud rješava presudom na način koji je povoljniji za okrivljenika.**

Pravilo *in dubio pro reo* znači da:

- u dvojbi oko postojanja svih činjenica koje idu u korist okrivljenika sud donosi odluku u korist okrivljenika, tj. tako da se u presudi utvrđuje njihovo postojanje (npr. okolnost da je postupao u nužnoj obrani, da je nakon KD priskočio u pomoć oštećeniku i spasio mu život, da je KD obuhvaćeno zakonom o oprostima i sl.)
- u dvojbi oko postojanja činjenica koje mu idu na štetu sud također donosi odluku u korist okrivljenika, tj. tako da se u presudi uzima njihovo nepostojanje (npr. je li okrivljenik od pijane osobe prisvojio tuđu pokretnu stvar uz uporabu sile ili prijetnje – sud će uzeti da nije postojala, ali će utvrditi da je optuženik do stvari došao teškom krađom, iskorištavanjem bespomoćnosti oštećenika, što je lakše KD od razbojništva)

Rezultat primjene pravila in dubio pro reo bit će uvijek izricanje presude u korist okrivljenika:

- 1) u slučaju dvojbe oko pravno relevantnih činjenica propisanih **materijalnim KP-om** – to uključuje blažu kaznu ili oslobađajuću presudu (ako nije dokazano da je optuženik počinio djelo za koje se optužuje)
- 2) u slučaju dvojbe oko pravno relevantnih činjenica propisanih **KPP-om**, primjena pravila in dubio pro reo na raspravi dovest će do presude kojom se optužba odbija (npr. sposobnost okrivljenika da sudjeluje u postupku, zastara kaznenog progona)

Pravilo in dubio pro reo ne primjenjuje se:

- 1) pri rješavanju pravnih pitanja (npr. pitanje je li bespomoćnost zbog alkoholiziranosti potpada pod stanje bespomoćnosti koje pravno zaštićuje KZ je pravno pitanje)
- 2) u pojedinim slučajevima u kojima je propisano da na okrivljeniku leži pravna dužnost dokazivanja činjenica koje iznosi u svoju korist – ako on u tome ne uspije, sud mora uzeti da takve činjenice ne postoje
  - ⇒ **KD iz nadležnosti USKOK-a** – KZ propisuje: „ako počinitelj KD iz nadležnosti USKOK-a ima ili je imao imovinu koja je nerazmjerna njegovim zakonitim prihodima, pretpostavlja se da ta imovina predstavlja imovinsku korist od kaznenog djela, osim ako počinitelj učini vjerojatnim da je njezino podrijetlo zakonito“

### 3. PREJUDICIJELNA (PRETHODNA) PITANJA

- to su pravna pitanja koja sama za sebe nisu predmet kaznenog postupka, ali bez njihovog rješenja nije moguće odlučiti o glavnom pitanju kaznenog postupka, odnosno donijeti osuđujuću presudu:
  - o npr. je li netko zaključivanjem drugog braka počinio KD dvobračnosti – potrebno utvrditi postojanje prvog braka
  - o npr. je li netko prisvajanjem stvari počinio krađu – potrebno je nekad utvrditi da je stvar bila tuđa
  - o npr. je li počinitelj KD državljanin RH
- ta pitanja će kazneni sud riješiti izvođenjem dokaza o pravno relevantnim činjenicama čije se postojanje tvrdi i primjene odgovarajuće pravne norme na utvrđene činjenice – pritom je on slobodan:
  - a) može sam riješiti to pitanje (tada rješenje tog pitanja djeluje samo u konkretnom kaznenom predmetu)
  - b) može zastati s postupkom i pričekati da to pitanje riješi sud u drugom postupku ili drugo državno tijelo – takva odluka ne veže sud u ocjeni je li počinjeno određeno KD
- razlog ovakve slobode suda: postupci drugih sudova/državnih tijela ne ispunjavaju sve kvalitativne zahtjeve u pogledu pravilnosti i potpunosti utvrđivanja činjenica kakvi se traže u kaznenom postupku zbog različite konstrukcije tih postupaka ili različitog pravnog položaja sudionika u njima (npr. u upravnom postupku postoji vrlo visok stupanj diskrecijske ocjene)

### 4. IZNIMKE OD NAČELA SLOBODNE OCJENE DOKAZA

- zakon u 2 slučaja propisuje da se određene činjenice u kaznenom postupku smiju dokazati samo određenim dokazom, čime zapravo unaprijed određuje njegovu vrijednost – to su:
  - 1) slučaj obnove kaznenog postupka koji je završen pravomoćnom presudom utemeljenom na lažnoj ispravi, snimci ili na lažnom iskazu svjedoka, vještaka ili tumača ili na KD suca, suca porotnika, DO, istražitelja ili druge osobe koja je obavljala dokazne radnje
    - o da bi se ishodila obnova takvog kaznenog postupka, mora se pravomoćnom presudom dokazati da su navedene osobe proglašene krivima za ta KD. Tu dakle, pravomoćna presuda predstavlja jedini dopušteni dokaz za postojanje činjenica koje omogućuju obnovu kaznenog postupka
  - 2) slučaj u kojemu se okrivljeniku, u okviru općeg pravila o izboru vrste i mjere kazne utvrđuje „prijasnji počiniteljev život“, među kojima činjenice ranije osuđivanosti za KD mogu utvrditi samo na podlozi podataka iz kaznene evidencije (propisano KZ-om), dakle javne isprave vlasti nadležnih za vođenje te evidencije (javne isprave inače u kaznenom postupku nemaju posebnu dokaznu vrijednost)

\* Iznimke postoje i u dr. granama prava : primjer alkotesr i mladi vozač (str.131.)

#### 4.2.2.5. NAČELO JAVNOSTI SUDSKE RASPRAVE

#### 1. SADRŽAJ I SVRHA NAČELA

## Rasprava je javna. (ZKP, URH, ECHR)

U postupku protiv punoljetnih osoba na raspravi mogu biti nazočne unaprijed neodređene punoljetne osobe, ovisno o prostornim mogućnostima sudnice.

- ostali stadiji kaznenog postupka su nejavni (posebno prethodni postupak – kazneni progon, istraga i postupak pred optužnim vijećem), kao i ročište za odlučivanje o istražnom zatvoru i pripremno ročište

Osim prava na fizičku nazočnost, građani imaju i pravo da sve što čuju na raspravi iznesu u sredstvima javnog priopćavanja (ustavna sloboda misli koja obuhvaća slobodu tiska i sl.)

Izravan prijenos može dopustiti predsjednik suda (fotografski) i predsjednik višeg suda (filmsko ili televizijsko snimanje). Remeti se mir suda, okrivljenik dobija neželjeni publicitet.

Pri izvještavanju, sredstva javnog priopćavanja moraju pružiti objektivnu sliku tijeka rasprave i izrečene presude, bez subjektivnog stvaranja slike o njegovoj krivnji – time bi bili narušeni zahtjevi odredbe o pretpostavci okrivljenikove nedužnosti.

Svrha: omogućava građanima nadzor nad radom suda i drugih tijela kaznenog postupka i povoljno odgojno djelovanje kaznenog pravosuđa na zrele ličnosti, osigurava sudačko poštivanje načela KPP-a (zbog straha od kritike u javnosti nastojat će ih poštivati).

## 2. POVREDA NAČELA

Povreda ovog načela je **apsolutno bitna** – uvijek povlači ukidanje presude, bez obzira na to što bi presuda koju je sud donio, inače u cijelosti bila pravilna u pogledu činjeničnog stanja i primjene odredbi materijalnog KP.

## 3. IZNIMKE OD NAČELA JAVNOSTI SUDSKE RASPRAVE

Javno raspravljanje može imati i nedostatke: u malim sredinama građanstvo zbog želje za brzim pravdom može remetiti nepristranost suda, nazočnost publike može utjecati na točnost i potpunost iskaza svjedoka, javnost može utjecati na neprimjereno ponašanje okrivljenika i drugih sudionika rasprave, te značajno narušiti ugled sudionika kaznenog postupka, uključivši i samog optuženika

Zbog njih ZKP predviđa **iznimke od načela javnosti rasprave – slučajeve isključenja javnosti**:

- Ustav RH dopušta isključenje javnosti sa sudskih rasprava zbog razloga nužnih u demokratskom društvu
- ZKP preuzima i proširuje tu ustavnu odredbu, te propisuje slučajeve kada sud mora, a kad može isključiti javnost:
  - a) **obligatorno isključenje javnosti** – predviđeno u više zakona:
    - ZKP: Vijeće će isključiti javnost za cijelu raspravu ili njezin dio:
      - 1) radi zaštite osobe mlađe od osamnaest godina
      - 2) na zahtjev žrtve KD protiv spolne slobode i žrtve KD trgovanja ljudima tijekom njezina ispitivanja kao svjedoka.
    - ZUSKOK: s dijela rasprave u kaznenom postupku protiv pripadnika zločinačke organizacije u kojem se ispituje krunski svjedok
    - ZZODS: u postupku prisilnog smještaja u psihijatrijsku ustanovu neubrojive osobe ili osobe koja je zbog utvrđenih duševnih smetnji nesposobna sudjelovati u kaznenom postupku isključena javnost
  - b) **fakultativno isključenje javnosti** – sud može od otvaranja zasjedanja pa do završetka rasprave isključiti javnost na vlastiti poticaj ili na prijedlog stranaka (ali uvijek nakon njihova ispitivanja), ako je to potrebno radi:
    - zaštite sigurnosti i obrane RH
    - zaštite tajne kojoj bi štetila javna rasprava (službene, vojne, državne, poslovne, osobne)
    - zaštite javnog reda i mira (remetenje reda i mira u sudnici, uključujući slučajeve u kojima postoje ozbiljne prijetnje da će se i izvan sudnice napasti na život i tijelo pojedinih sudionika postupka)
    - zaštite osobnog ili obiteljskog života optuženika, žrtve, oštećenika ili drugog sudionika u postupku (npr. KD protiv braka, obitelji idjece, druge okolnosti, npr. bolovanje od težih bolesti i sl.)

### Iznimke od izuzetaka:

- ⇒ u pogledu osoba: Isključenje javnosti ne odnosi se na stranke, žrtvu, oštećenika, njihove zastupnike i branitelja.
- ⇒ u pogledu procesnih radnji: nikad se ne odnosi na objavu presude – ona se u postupku protiv punoljetnog počinitelja uvijek mora pročitati u javnom zasjedanju (jedino se može isključiti javnost pri objavi razloga presude, čl. 456. st. 4. ZKP, objava presude), jedino u postupku protiv maloljetnika objavljivanje presude nije javno

Vijeće može dopustiti da raspravi s koje je javnost isključena prisustvuju pojedine službene osobe, znanstveni i javni radnici, a na zahtjev optuženika može to dopustiti i njegovu bračnom, odnosno izvanbračnom drugu i njegovim bliskim srodnicima.

Predsjednik vijeća upozorit će osobe koje prisustvuju raspravi iz koje je javnost isključena da su dužne kao tajnu čuvati sve ono što su na raspravi saznale i da je odavanje tajne kazneno djelo.

#### Postupak za isključenje javnosti s rasprave:

Odluku o isključenju javnosti donosi vijeće rješenjem, koje mora biti obrazloženo i javno objavljeno.

Na nj je dopuštena posebna žalba, ali ona ne zadržava izvršenje.

→ pogrešna odluka izvan navedenih razloga je bitna povreda odredaba kaznenog postupka apsolutne naravi (ako je javnost bila nezakonito ISKLJUČENA, radi se o apsolutno bitnoj povredi, u povodu žalbe dovodi do ukidanja presude i ponovnog, javnog, suđenja pred prvostupanjskim, no ako nezakonito NIJE ISKLJUČENA, takvu povredu je potrebno odmah sanirati (do kraja rasprave), a ne čekati žalbu (to nebi imalo smisla jer sama javnost donosi povredu okriljenom, pa što se može promijeniti još i žalbom))

### 4.2.3. Načela koja se odnose na ustrojstvo kaznenih sudova

#### 4.2.3.1. Načelo sudačke neovisnosti

##### 1. SADRŽAJ NAČELA

„Sudbenu vlast obavljaju sudovi.“

Teorija dvojako tumači pojam **sudovanja**:

- ⇒ u formalnom pogledu – to je institucionalizirana djelatnost posebnih državnih tijela koja se od drugih razlikuju po svojem **ustrojstvu** (neosobne hijerarhijske strukture), **sastavu** (neovisni suci) i **načinu djelovanja** (sudovanje se odvija prema strogim pravilima procesnog prava, radi se o sporu između izjednačenih stranaka)
- ⇒ u materijalnom pogledu – to je reguliranje interesnih sukoba u društvu i to na bilo koji način da sud u njih neposredno intervenira (izricanjem kazne za KD kojim je povrijeđeno kolektivno pravno dobro) ili da na inicijativu jedne od sukobljenih strana odredi kojoj će od njih država u sporu pružiti pravnu zaštitu (rješavanje GP sporova)

Sudovi tu regulaciju mogu obavljati isključivo temeljem **primjene pravne norme**. Ona je **jamstvo** da će rezultat te regulacije biti logičan i racionalan, te neovisan o društvenoj okolini i proizvoljnosti sudionika procesa sudovanja. Samo takvo sudovanje jamči prihvatanje njegovih rezultata u javnosti. Zato naša ustavna pravila određuju:

„Sudbena vlast je samostalna i neovisna.“

„Sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava.“

To znači dvoje:

- a) suci su vezani samo na zakonske i podzakonske akte (za razliku od upravnih vlasti, ne i na obvezatne napatke za rad u odlučivanju u nekom konkretnom kaznenom predmetu ili u nizu konkretnih predmeta povezanih zajedničkim obilježjem)
- b) suci sude samo prema svojem pravnom uvjerenju i nisu vezani pravnim stajalištima drugih tijela izvršne ili sudbene vlasti, čak ni ako se radi o pravnom stajalištu koje je povodom pravnog lijeka zauzeo viši sud – **3 iznimke** od ovog pravila:
  - 1) obvezatnost pravnih shvaćanja sjednice sudskog odjela određenih sudova za sva drugostupanjska vijeća i suce pojedince u sastavu tog odjela
  - 2) obvezatnost pravnih shvaćanja USRH o povredi Ustavom utvrđenih sloboda i prava podnositelja ustavne tužbe
  - 3) pravna shvaćanja ESLJP o povredi sloboda i prava zajamčenih Konvencijom u predmetu protiv RH

### 2. PRAVILA ZA PROVEDBU NAČELA SUDAČKE NEOVISNOSTI

Pravila za provedbu načela sudačke neovisnosti mogu se podijeliti u 2 grupe:

#### 1) suštinska (supstancijalna) neovisnost sudova

- sudovima je zajamčena neovisnost u odnosu na druga državna tijela (prvenstveno u odnosu na izvršnu vlast)
- time se njima nastoji zajamčiti da pri rješavanju konkretnih slučajeva budu vezani samo ustavom i zakonom, te slobodni od izvanjskih utjecaja na postupak i odluke koje se u postupku donose
- pravila iz ove skupine mogu se podijeliti na:
  - a) ustrojstvena – npr. ona kojima se izricanje kazne oduzimanja slobode počiniteljima KD povjerava isključivo sudbenoj vlasti, a izricanje ostalih sankcija može se povjeriti i tijelima izvršne vlasti, apstraktan raspored dodjele predmeta sudovima i vijećima (konkretni predmet se može prenijeti drugom sudu samo u slučaju sprječenosti...)
  - b) funkcionalna – ona koja predviđaju da sudovi pri odlučivanju nisu vezani na pravna mišljenja drugih vlasti, niti na pravna mišljenja viših sudova u sklopu same sudbene vlasti (npr. neslaganja između suca istrage kao službene osobe sudbene vlasti i službenih osoba drugih vlasti oko npr. određivanja istražnog zatvora moraju se riješiti pred sudbenim vlastima višeg stupnja)

#### 2) sudačka osobna neovisnost

- sucima je omogućeno *stalno i sigurno obnašanje sudačke dužnosti*, odnosno svih poslova njihove službe
- tako je pruženo dvostruko jamstvo:
  - sucima se jamči neuklonjivost i nepremjestivost, te imunitet u obavljanju službe (URH)

- pravnim subjektima čije predmete oni rješavaju jamči se da će suditi nepristrani suci, tj. da će od sudovanja biti izuzeti oni kod kojih objektivni ili subjektivni razlozi izazivaju sumnju u nepristranost

- razlozi za razrješenje propisani su Ustavom, posebni postupak pred ustavnim tijelom DSV (kao i imenovanje)
- premještanje zabranjeno ako je suprotno volji suca \* *ukinuo sud ili preustrojio sud u skladu sa zakonom*
- imunitet : a) izraženo mišljenje b) pritvor, istražni zatvor
- sudac mora ostavljati dojam neovisnosti
  - > mora čuvati svoj ugled i čast, ugled sudbene vlasti, nepristranost, neovisnost i samostalnost sudbene vlasti
  - > zabranjuje se pripadnost političkim strankama
  - > ne može obavljati službu ili posao koje zakon smatra nespojivima sa obavljanjem sudačke dužnosti

### 3. IZUZEĆE SUCA

- sudac koji zbog određenih objektivnih ili subjektivnih razloga, povezanih ili sa strankama ili s predmetom kaznenog postupka izaziva **sumnju u pogledu svoje nepristranosti**, izuzima se od sudovanja u konkretnom predmetu
- ti se razlozi dijele na razloge isključenja i razloge otklona
- na njegovo mjesto stupa drugi sudac, sposoban za sudovanje (*iudex habilis*), kod kojeg takvi razlozi ne postoje
- ako takvi razlozi postoje u pogledu svih sudaca u sudu, viši sud može za vođenje postupka odrediti drugi stvarno nadležni sud na svom području

#### 4.2.3.2. Načelo sudjelovanja laika u kaznenom sudovanju

##### 1. SADRŽAJ NAČELA

Ustav RH: „U suđenju sudjeluju suci porotnici i sudski savjetnici, u skladu sa zakonom.“

Postoje 2 tradicionalna oblika sudjelovanja u suđenju osoba iz puka:

**a) prisjednički sud – prihvaćen kod nas**

- sastoji se od jednog kolegijalnog tijela (sudsko vijeće)
- čine ga profesionalni suci, državni dužnosnici i građani nepravnici (laici)
- svi članovi zajednički i ravnopravno odlučuju o krivnji i kazni optuženog počinitelja KD

**b) porotni sud – čine ga:**

- 1) **porota**, koju čini određeni broj laika – predstavlja nestalni, neprofesionalni dio suda i odlučuje o krivnji (činjeničnim pitanjima postojanja KD i krivnje počinitelja)
- 2) **sudac** – stalni, profesionalni dio, odlučuje o kazni

##### 2. NAČELO SUDJELOVANJA LAIKA U HRVATSKOM KPP-u

- u suđenju sudjeluju suci porotnici i suci savjetnici, u skladu sa zakonom (Ustav RH)
- hrv. se ustavotvorac opredijelio isključivo za jedan od dva tradicionalna oblika sudjelovanja u suđenju osoba iz puka: za tzv. prisjednički sud
- prisjednički sud čini jedinstveno, zorno tijelo sastavljeno od određenog broja članova, profesionalnih sudaca, državnih dužnosnika te građana nepravnik, laika. Svi njihovi članovi zajednički i ravnopravno, u kaznenom sudovanju odlučuju o krivnji i kazni optuženog počinitelja kaznenog djela
- u hrv. pravnom sustavu, suci porotnici sudjeluju zajedno sa sucima u sudovanju na raspravi
- u drugim stadijima kaznenog postupka djeluju isključivo profesionalni suci – to znači da naše pravo predviđa nadležnost sudova prisjedničkog tipa samo kad je za donošenje presude potrebno utvrditi činjenično stanje u kaznenom postupku
- međutim, posebni zakoni određuju iznimke od ovog pravila:
  - ZUSKOK: „Vijeća suda koja sude u predmetima iz članka 21. ovoga Zakona sastavljena su od troje sudaca.“
  - ZPSMKS: „Vijeća županijskog suda pred kojim se provodi suđenje zbog kaznenih djela iz članka 1. ovoga Zakona čine po 3 suca iz redova sudaca koji se odlikuju iskustvom na radu u najsloženijim predmetima.“
  - U postupku pred općinskim sudom za KD za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina (ako se stranke suglase onda do 10 godina) – sudi sudac pojedinac
- odnos pravnog položaja stalnih sudaca i sudaca porotnika:
  - o iako njihovi glasovi u izricanju presude imaju istu vrijednost, njihov pravni položaj nije isti
  - o samo stalni suci uživaju imunitet, stalnost i nepremjestivost
  - o porotnim sucima Ustav RH daje samo imunitet za izraženo mišljenje/glasovanje \*osim ako se radi o kršenju zakona od strane suca
  - o porotnici ne podliježu stegovnoj odgovornosti kao stalni suci

- imenovanje sudaca porotnika – Zakon o sudovima sadrži samo neke osnovne odredbe:
  - Za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika.
  - Suci porotnici imenuju se na 4 godine i po isteku toga roka mogu biti ponovno imenovani. Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na suce, shodno se primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drukčije određeno.
  - Suce porotnike općinskih, trgovačkih i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba po pribavljenim prijedlozima općinskog, odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore. Suce porotnike Vrhovnog suda RH i Visokoga trgovačkog suda RH imenuje Hrvatski sabor, na prijedlog ministra pravosuđa, tako da se osigura zastupljenost svih županija. Prije imenovanja sudaca porotnika mora se pribaviti mišljenje predsjednika odgovarajućeg suda o predloženim kandidatima.
  - Sucima porotnicima za obnašanja dužnosti pripada naknada nastalih troškova, naknada za neostvarenu plaću ili zaradu i nagrada. Uvjete, visinu naknada i nagrade određuje pravilnikom ministar pravosuđa.“

### 3. NEDOSTACI PRISJEDNIČKOG TIP A

Unatoč nekim prednostima, prisjednički tip ima brojne nedostatke: suci porotnici su slabije zaštićeni od pritiska i izvanjskih utjecaja (posebno od političkih autoriteta), oni su podređeni zbog slabog pravnog znanja, koje se ne može pravilno formirati ni dugotrajnim vršenjem dužnosti... Stoga bi ovo načelo trebalo preinačiti – sudska vijeća u kazn. predmetima trebala bi biti sastavljena samo od profesionalnih sudaca.

Iznimke bi se mogle ustanoviti kad bi specifično poznavanje pravila neke struke bilo korisno pri rješavanju specijalističkih činjeničnih pitanja (npr. u kaznenim predmetima gospodarskog kriminaliteta, maloljetničkom kaznenom sudovanju). To je i omogućeno ustavnom odredbom, što je zakonodavac iskoristio kod: nekih KD organiziranog kriminaliteta (ZUSKOK) i suđenja za KD protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava (ZPSMKS)

#### 4.2.4. Načelo pravičnog postupka pred kaznenim sudom (stožerno načelo KPP-a)

##### 1. SADRŽAJ NAČELA I POJAM „PRAVIČNOSTI“

- da bi se osiguralo načelo pravičnosti kaznenog postupka, ZKP u prvom članku proklamira da **„ovaj Zakon utvrđuje pravila kojima se osigurava da nitko nedužan ne bude osuđen, a da se počinitelju KD izrekne kazna ili druga mjera uz uvjete koje predviđa zakon i na temelju zakonito provedenog postupka pred nadležnim sudom“**
- može se zaključiti da načelo pravičnog postupka u kaznenim stvarima znači:
  - 1) zabranu diskriminacije
  - 2) da se utvrđivanje krivnje počinitelja KD te eventualne kazne mora provesti prema autoritativnim pravnim standardima (odredbe materijalnog KP (KZ) + odredbe KPP (ZKP))
  - 3) da se kazneni postupak mora voditi pred tijelom s prerogativama samostalne i neovisne državne sudbene vlasti
  - 4) da se okrivljeniku u potpunosti mora omogućiti obrana otklanjanjem (kompenzacijom) nejednakosti između njega i državne represivne vlasti

##### 2. TUMAČENJE I PRIMJENA NAČELA

- Zbog velikog značenja, načelo pravičnog postupka uređeno je u glavnim međunarodnim dokumentima o pravima čovjeka:
- MPGPP: „U slučaju podizanja optužnice za kazneno djelo protiv njega ili utvrđivanja njegovih prava i obveza građanske naravi, svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni nadležni, neovisni i nepristrani sud pravično i javno ispita njegov slučaj.“
  - EKLJP: „Radi utvrđivanja svojih prava i obveza građanske naravi ili u slučaju podizanja optužnice za KD protiv njega svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično, javno i u razumnom roku ispita njegov slučaj.“

Ustav RH također propisuje da :

**„svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kaznjivog djela“**

Za sudska tumačenje pojma pravičnog postupka važne su:

- praksa ESLJP – u njoj načelo pravičnog postupka predstavlja stalnu sastavnicu bogate judikature prema čl. 6. EKLJP
  - praksa ESLJP je važna za sve zemlje potpisnice EKLJP, pa tako i za RH
  - EKLJP propisuje: „Visoke se ugovorne stranke (države potpisnice EKLJP) obvezuju da će se podvrgnuti konačnoj presudi Suda u svakom sporu u kojem su stranke.“
  - Kako je većina odredbi EKLJP takve prirode da ih je moguće neposredno primjenjivati (tzv. selfexecuting norms), hrvatski sudovi mogu EKLJP primijeniti neposredno na temelju odredbi:
    - 1) Ustava RH: „Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka RH, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se

odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.“

- 2) Zakona o sudovima:“ Sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međ. ugovora i drugih važećih izvora prava.“

- praksa Ustavnog suda RH – do sada je u većem broju odluka primijenio taj pojam pri tumačenju čl. 29. st. 1. Ustava RH u smislu zahtjeva da se uvažavanjem različitosti u procesnom položaju stranaka i njihovim sposobnostima ostvarivanja interesa u postupku pred sudom ili drugim državnim tijelom, faktična nejednakost procesnih sudionika što više umanjuje odgovarajućim načinom postupanja u korist slabijeg

Za razliku od USRH, naši redovni sudovi i druga tijela državne i javne vlasti vrlo rijetko prihvaćaju neposrednu primjenu EKLJP.

> **Foti i dr. vs. Italija** – optužba za kazneno djelo : službena obavijest koju pojedincu daje nadležna vlast o tvrdnji da je počinio KD i druge mjere ili radnje koje mogu konstituirati optužbu za KD i supstancijalno pogoršavaju situaciju osobe isto kao i službena obavijest (npr. pokretanje prethodnog istraživanja)

> **Hoze vs. Nizozemska** – optužba za kazneno djelo : kad se osobna situacija podnositelja zahtjeva prvi put bila „supstancijalno“ pogoršala postupkom istražnih organa (npr. pravna osoba i podnositelj – situacija mu se pogoršala ne kad su fiskalne kazne nametnute tvrtki, već kad se prvi put ispita)

## OPĆI ELEMENTI POJMA PRAVIČNOG POSTUPKA

### 1) načelo kontradiktornosti (pravo stranaka da budu nazočne radnjama + da budu saslušane prije odlučivanja)

- svakoj stranci u kaznenom postupku mora biti pružena mogućnost izjašnjavanja o navodima i zahtjevima protivnika → strukturiran i proveden na stranački način  
(npr. mora biti obavješten o naravi kaznene optužbe i dokazima – kako bi ih mogao oporiti)
- pritom, pravo stranke na nazočnost radnjama kaznenog postupka i na saslušanje prije sudske odluke mora stranci dati dostatnu mogućnost na izjašnjavanja o činjeničnim i pravnim navodima protustranke – to znači da stranka o njima mora biti uredno izvještena (pozvana na ročišta pred sudom) i mora imati mogućnost valjane jezične komunikacije sa sudom
- no, hoće li stranka djelatno koristiti to pravo, prepušteno je njenoj prosudbi – *sud ju nije dužan na to poticati*
- problem kod primjene načela kontradiktornosti: **iznimka** : mogućnost suđenja u odsutnosti okrivljenika
  - o pravo optuženika da sudjeluje na raspravi može se ograničiti ako se radi o suđenju optuženiku:
    - 1) koji je znao za početak suđenja, ali se dragovoljno ogлуšio na pozive koje mu je sud uz dužnu pozornost i skrb za optuženikove interese nastojao dostaviti ili se dragovoljno odrekao nazočnosti suđenju
    - 2) koji nije nazočio suđenju, ali ima pravnu mogućnost obnove kaznenog postupka u trenutku kad sazna za presudu kojom je osuđen u odsutnosti (ESLJP, Collozza vs. Italija)

| dokazna radnja                 | radnju poduzima : DO / ISTRAŽITELJ                                                                                                                                                               | radnju poduzima : SUDAC ISTRAGE                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ispitivanje suokrivljenika     | NE                                                                                                                                                                                               | X                                                                            |
| ispitivanje svjedoka           | NE<br>* osim ako je okrivljenik predložio ispitivanje svjedoka u istrazi, na ročištu kod DO ili tijekom istraživanja                                                                             | DA<br>ako se radi o kategoriji svjedoka koji se ispituju na dokaznom ročištu |
| vještačenje                    | NE<br>* osim ako je okrivljenik predložio ispitivanje svjedoka u istrazi, na ročištu kod DO ili tijekom istraživanja                                                                             | DA<br>ako se provodi kao radnja dokaza koji se neće moći kasnije izvesti     |
| pretraga doma ili dr. prostora | DA<br>ako se nalog o pretrazi odnosi na njega (tj. ako se pretraga poduzima u prostoru u čijem je on posjedu ili u njemu boravi), ima pravo izvjesiti branitelja koji također može biti prisutan | DA<br>ako se provodi kao radnja dokaza koji se neće moći kasnije izvesti     |

### 2) načelo jednakosti oružja

- odnosi se na pravo stranke da u postupku poduzima sve radnje koje može poduzimati njezin protivnik
- ne smije doći do neopravdane diskriminacije između stranaka
- u teoriji kontinentalnog KPP, navedeni zahtjev ne može se precizno označiti izrazom jednakosti oružja



- bolje je pod njime razumijevati tek načelnu zabranu promjene položaja jedne od stranaka u postupku koja ne bi bila opravdana razlikama u njihovu procesnom položaju
- postulat jednakosti oružja razlikuje se od načela kontradiktornosti po širem opsegu, a užem sadržaju
  - o jednakost oružja – pravo stranke da pri bilo kojoj radnji u postupku ili postupovnom stadiju iznese stajalište i dokaze pod uvjetima koji ju ne stavljaju u bitno nepovoljniji položaj u odnosu na protustranku
  - o načelo kontradiktornosti odnosi se na određene radnje u postupku o kojima okrivljenik mora biti obaviješten na propisani način da bi imao priliku suprotstaviti im se protuargumentima (npr. podnošenje optužbe, izvođenje dokaza optužbe)

### 3) zabrana korištenja nezakonitih dokaza)

- potječe iz rimskog prava:
  - ex iniuria ius non oritur (na nedjelu se pravda ne izriče)
  - iniuria propria non cadet in beneficium facientis (ne može se iz vlastitog nedjela izvući korist)
- u RH ima ustavni rang: „dokazi pribavljeni na nezakonit način ne mogu se uporabiti u sudskom postupku“
- ZKP tu zabranu konkretizira na više mjesta (UTVRĐIVANJE ČINJENICA U POSTUPKU → DOKAZIVANJE)

### 4) pravo na obrazloženu sudsku odluku

- dužnost obrazlaganja sudskih odluka znači trostruko jamstvo pravičnog postupanja:
  - a) kakvoću odluke (jer obveza obrazlaganja sili sud na kvalitetnije odlučivanje)
  - b) stvaranje informacijske osnovice za odluku (temeljem njih stranke mogu kritički analizirati donesenu odluku i pobijati ju svojim pravnim lijekovima)
  - c) potvrdu časti i dostojanstva subjekta o čijim pravima se odlučuje
- hrvatsko KPP na više mjesta predviđa dužnost tijela kaznenog postupka, odnosno suda da obrazloži svoje odluke

## Posebni elementi pojma pravičnog postupka

### 1) pretpostavka okrivljenikove nedužnosti

### 2) posebna jamstva okrivljenikove obrane

- EKLJP: „Svatko optužen za kazneno djelo ima najmanje sljedeća prava:
  - a) da u najkraćem roku bude obaviješten, potanko i na jeziku koji razumije, o prirodi i razlozima optužbe koja se podiže protiv njega;
  - b) da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu svoje obrane;
  - c) da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava platiti branitelja, ima pravo na besplatnog branitelja, kad to nalažu interesi pravde;
  - d) da ispituje ili dađe ispitati svjedoke optužbe i da se osigura prisustvo i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe;
  - e) besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava u sudu. „
- ova prava se nazivaju i **minimalnim** jer predstavljaju donji prag, minimum jamstava zaštite okrivljenika u sporu s državom (policijom, državnim odvjetništvom i sudom) i taj prag država više ne smije snižavati jer bi bila ugrožena približna ravnoteža između okrivljenika i represivnog aparata; stoga minimalna prava okrivljenikove zaštite u KPP-u imaju istu funkciju kao i načelo zakonitosti u materijalnom kaznenom pravu
- Protokol 7 (ECHR) : svatko ima pravo zatražiti razmatranje višeg suda, ako se radi o osuđujućoj presudi
- iznimke : lakša KD, osuđen u 1 stupnju pred najvišim sudom u zemlji, osuđen u povodu žalbe na oslobađajuću presudu
- pravo neutemeljeno osuđenog na odštetu
- zabrana suđenja za djelo za koje je već pravomoćno bio osuđen ili oslobođen
- iznimka : pronađeni novi bitni dokazi ili bitne povrede postupka

**Odredbe Ustava RH o posebnim jamstvima okrivljenikove obrane** (u potpunosti slijede odredbe EKLJP)

„U slučaju sumnje ili optužbe zbog kaznjivog djela osumnjičenik, okrivljenik ili optuženik ima pravo:

### 1) da u najkraćem roku bude obaviješten potanko i na jeziku koji razumije o naravi i razlozima optužbe koja se diže protiv njega i o dokazima koji ga terete

- poznavanje predmeta i razloga optužbe → poznavanje činjenica koje predstavljaju zakonsko biće KD i pravnu kvalifikaciju činjenica
- dokazi → samo oni bez kojih se činjenice koje u optužbi terete okrivljenika ne bi mogle utvrditi

### 2) da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane

- vodeći računa o različitosti pojedinih stadija postupka (u ranijim stadijima kraće vrijeme, u kasnijim dulje)
- mora moći *nesmetano komunicirati s braniteljem te razgledavati i prepisivati spis kaznenog predmeta*

3) **na branitelja i nesmetano uspostavljanje veze s braniteljem, i s tim pravom mora biti upoznat**

- uklanjanje početnu nejednakost, doprinosi nepristranosti suda
- ne može se ničim ograničiti, građaninu mora u punom opsegu pripasti

4) **da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava da plati branitelja, ima pravo na besplatnog branitelja pod uvjetom propisanim zakonom**

- pravo na slobodan izbor branitelja
- još od trenutka kad se počinje smatrati osumnjičenikom (prije formalnog započinjanja postupka)
- sud može odrediti branitelja (lista) ili osigurati plaćanje iz javnih fondova

5) **da mu se sudi u njegovoj nazočnosti, ukoliko je dostupan sudu**

6) **da ispituje ili daje ispitati svjedoke optužbe i da zahtijeva da se osigura nazočnost i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe**

- rasprava
- slučaj tzv. *zaštićenog svjedoka* (samo ako su takve mjere nužne)
- treba biti osigurano to i u prethodnom postupku, ako nije → nezakonit dokaz

7) **na besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu**

## 5.2. GLAVNI SUBJEKTI KAZNENOG POSTUPKA

### 5.2.1. SUD

#### 1. SUDBENA VLAST OPĆENITO

- Ustav RH: „Sudbenu vlast obavljaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava.“
- Zakon o sudovima:
  - „Sudovi su tijela državne vlasti koja sudbenu vlast obavljaju samostalno i neovisno u okviru djelokruga i nadležnosti određene zakonom.“

#### Sudovi u RH

Zakon o sudovima:

- „U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju redovni i specijalizirani sudovi.

Specijalizirani sudovi su

Redovni sudovi su:

- |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) općinski sudovi,</li> <li>b) županijski sudovi</li> <li>c) Vrhovni sud Republike Hrvatske</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prekršajni sudovi</li> <li>b) trgovački sudovi</li> <li>c) Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</li> <li>d) Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</li> <li>e) Upravni sud Republike Hrvatske</li> <li>f) Visoki kazneni sud</li> <li>g) Općinski kazneni sud u Zagrebu</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske.

#### 2. SUDBENA VLAST U KAZNENIM PREDMETIMA

Dakle, u kaznenom postupku sudbenu vlast u RH obavljaju:

- a) općinski sudovi + Općinski KS u Zagrebu (specijalizirani KS, osnovan 2006.)
- b) županijski sudovi
- c) Vrhovni sud RH

d) **Visoki kazneni sud u Zagrebu** (specijalizirani sud)

Ti sudovi su sudovi opće nadležnosti, jer osim kaznenih sude i u drugim predmetima. Ustanovljuju se zakonom (Zakon o sudovima).

Osim, domaćih sudova, za određeni broj najtežih KD može biti nadležan i međunarodni sud.

(MKS za ex-Jugoslaviju i Ruandu, Stalni MKS ustanovljen Rimskim statutom 1998.)

Postupak pred tim sudovima reguliran je propisima međunarodnog i unutarnjeg prava.

## **SUDSKA NADLEŽNOST**

Dok se pitanja **ustanovljavanja sudova rješavaju** odnosima zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti i spadaju u ustavno pravo, pitanja **sudske nadležnosti** spadaju u KPP. Ono mora urediti **djelokrug poslova** sudova neke vrste tako što će zakonom propisati pravo i dužnost određenog suda da u određenom kaznenom predmetu:

provede kazneni postupak, poduzme određene procesne mjere ili obavi određene poslove.

Kaznene predmete potrebno je podijeliti između više sudova različite vrste i ranga koji su ustanovljeni na državnom području – to je moguće učiniti razlikovanjem:

- **stvarne nadležnosti** sudova u kaznenim predmetima
- **mjesne nadležnosti** sudova u kaznenim predmetima (**redovita / izvanredna**)
- **funkcionalne nadležnosti** (skupa pravila o tome koje tijelo u sklopu suda ima pravo i dužnost postupati u određenom stadiju kaznenog postupka u kojem je već određena stvarna i mjesna nadležnost (no, kako zakon ne koristi pojam funkcionalne nadležnosti, smatra se da je bolje o njemu govoriti u *razmatranjima o sastavu suda*)

### **5.2.1.2. STVARNA NADLEŽNOST**

#### **1. POJAM STVARNE NADLEŽNOSTI**

- pravila koja razgraničuju rješavanje kaznenih predmeta *između sudova različitog ranga* unutar sustava sudova opće nadležnosti
- glavni kriterij: **težina**, a ponekad **vrsta i oblik počinjenja KD**

#### **2. STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA U RH**

##### **a) općinski sudovi**

- 1) suditi u prvom stupnju za kaznena djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 12 godina
- 2) u tim postupcima odlučuju o potvrđivanju optužnice,
- 3) odlučivati o žalbama protiv rješenja za koja je to propisano ZKPom,
- 4) obavljati poslove međunarodne pravne pomoći i poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama EU u postupcima iz svoje nadležnosti
- 5) dr. poslovi povjereni zakonom

##### **b) županijski sudovi**

- 1) suditi u 1. stupnju:
  - a) za KD za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko 12 godina ili dugotrajni zatvor,
  - b) za KD za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda, **(iz nadležnosti USKOK-a)**
  - c) za kaznena djela za koja je propisana nadležnost županijskog suda neovisno o težini zapriječene kazne
- 2) suditi u 2. stupnju:
  - a) odlučivati o žalbama protiv odluka općinskih sudova, donesenih u prvom stupnju
  - b) poduzimati radnje u nadležnosti suca istrage, rješavati o žalbama protiv rješenja za koja je to propisano zakonom, provoditi prethodni kazneni postupak
  - c) odlučivati o potvrđivanju optužnice u postupcima iz njihove nadležnosti
  - d) odlučivati u postupku izvršenja kazne zatvora prema posebnim propisima
  - e) provoditi postupak za izručenje okrivljenih i osuđenih osoba
  - f) obavljati poslove međunarodne pravne pomoći, izručenja i kaznenopravne suradnje
  - g) provoditi izvršenje strane kaznene odluke
  - h) rješavati o sukobima mjesne nadležnosti općinskih sudova sa svojeg područja
  - i) dr. poslovi povjerene zakonom

ZS: „Županijski sudovi ustanovljuju se za područje jedne ili više županija ili dijela županije.“

### c) Visoki kazneni sud

#### 1) odlučuje u 2. stupnju protiv :

a) odluka županijskih sudova (\*osim ako Zakonom nije drugačije propisano)

#### 2) odlučuje u 3. stupnju :

a) o žalbama protiv odluka donesenih u 2. stupnju u slučajevima kad drugostupanjski sud preinači prvostupanjsku presudu kojom je optuženik oslobođen optužbe i izrekne presudu kojom se proglašava krivim

b) obavlja druge poslove povjerene mu zakonom

### d) Vrhovni sud RH

Ustav RH: „Vrhovni sud RH, kao najviši sud, osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni.“

Vrhovni sud je nadležan:

- 1) odlučivati u 3. stupnju o žalbama protiv odluka donesenih u drugom stupnju, kad je to propisano zakonom,
- 2) odlučivati o izvanrednim pravnim lijekovima u slučajevima propisanim ovim Zakonom,
- 3) obavljati druge poslove propisane zakonom
- 4) rješavati o sukobu nadležnosti između sudova na području RH ako im je zajedničko neposredno viši sud

### **3. ZNAČENJE PROPISA O STVARNOJ NADLEŽNOSTI I STVARNA NENADLEŽNOST**

Propisima o stvarnoj nadležnosti država želi postići da za određena KD sudi sud određene kvalitete. Pritom nije važna ekonomičnost ili brzina postupanja, što su odlučujući kriteriji kod propisa o mjesnoj nadležnosti.

Sud je dužan po službenoj dužnosti paziti na svoju stvarnu nadležnost te čim ustanovi da nije nadležan (samoinicijativno ili po prigovoru stranaka) proglasiti će se nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja dostaviti predmet nadležnom sudu.

Drugostupanjski sud pazi po službenoj dužnosti (!)

Stranke mogu isticati prigovor nenadležnosti sve do pravomoćnog okončanja postupka, DO i nakon zahtjevom za zaštitu zakonitosti.

Ako je presudu donio stvarno nenadležan sud ili je sud nepravilno odbio optužbu zbog navodne stvarne nenadležnosti

→ bitna povreda odredaba kaznenog postupka apsolutne naravi → presuda u povodu žalbe se mora

UVIJEK UKINUTI

### **4. Odstupanja od propisa o stvarnoj nadležnosti**

NADLEŽNOST PO KONEKSITETU (lat. connexitas, veza)

#### a) SPAJANJE POSTUPKA

Jedinstveni postupak u pravilu će se provesti:

- ako se 1 osobi sudi za više kaznenih djela koje je počinila (tzv. subjektivni koneksitet)
- ako se sudi više osoba za jedno kazneno djelo
- ako se sudi više osoba za više kaznenih djela, ako između počinjenih kaznenih djela postoji međusobna veza i isti dokazi, pri čemu bi se za neka kazneni postupak trebao voditi pred sudovima višeg, a za neka nižeg ranga

→ U takvom će slučaju za provođenje jedinstvenog postupka biti nadležan viši sud. Ako su nadležni sudovi istog ranga, za provođenje jedinstvenog postupka nadležan je onaj sud koji je prvi započeo postupak, a ako postupak još nije započet, nadležan je sud kojem je prije podnesen zahtjev za pokretanje postupka.

U praksi, ove odredbe se primjenjuju samo ako DO zbog nepoznavanja stanja stvari ne obuhvati sva KD jednog počinitelja u jednoj optužnici.

#### b) RAZDVAJANJE POSTUPKA

Sud pred kojim se vodi jedinstveni postupak može **iz važnih razloga** ili **iz razloga svrhovitosti** do završetka rasprave odlučiti da se postupak za pojedina kaznena djela ili protiv pojedinih okrivljenika **razdvoji i posebno dovrši ili preda drugom nadležnom sudu**.

U praksi, najčešće se događa da na području drugog suda za neka KD postoje dokazi koje bi bilo teško ili nemoguće pribaviti sudu koji vodi jedinstveni postupak, ili bi to znatno poskupljivalo postupak, ili bi čak pred drugim sudom bila ugrožena neovisnost i nepristranost sudaca i sl.

## **POSEBNI SLUČAJEVI DELEGACIJE STVARNE NADLEŽNOSTI**

*omogućuju prenošenje nadležnosti s nižih na više i s viših na niže sudove*

tako **VSRH** može, kad za to postoje **naročito važni razlozi**, na **prijedlog Glavnog DO** u pojedinom predmetu iz nadležnosti općinskog suda odrediti **županijski sud** kao stvarno nadležan prvostupanjski sud

u predmetima iz nadležnosti **USKOK-a**, **VSRH** može na **obrazloženi prijedlog predsjednika županijskog suda ili ravnatelja USKOK-a** odrediti da se suđenje, umjesto pred jednim od 4 nadležna županijska suda, održi pred jednim od **4 općinska suda** (Osijek, Rijeka, Split, Općinski KS u Zagrebu), ako je tako **lakše provesti postupak** ili ako postoje **drugi važni razlozi**

iz istog razloga može se odrediti i suđenje pred drugim županijskim sudom, što predstavlja slučaj delegacije mjesne nadležnosti (MJESNA NADLEŽNOST → svrsishodna delegacija mjesne nadležnosti, čl. 33. ZUSKOK)

### **5.2.1.3. MJESNA NADLEŽNOST**

#### **1. POJAM MJESNE NADLEŽNOSTI**

Na državnom području RH postoji mnogo sudova koji moraju rješavati veliki broj kaznenih predmeta.

Pravilima o mjesnoj nadležnosti određuje se koji će od sudova, koji su s obzirom na rang stvarno nadležni za suđenje, imati ovlast i dužnost suditi u konkretnom kaznenom predmetu (ona uspostavlja vezu između pojedinog kaznenog predmeta i područja određenog suda).

U pravilu se to određuje prema **mjestu počinjenja KD** (*locus delicti comissi*) – ono se određuje po teoriji **ubikviteta**.

(KZ: „Kazneno djelo počinjeno je u mjestu gdje je počinitelj radio ili bio dužan raditi i u mjestu gdje je u cijelosti ili djelomično nastupila posljedica iz zakonskog opisa kaznenog djela ili je prema njegovoj zamisli trebala nastupiti. U slučajevima sudioništva kazneno je djelo počinjeno i u mjestu gdje je bilo koji od sudionika radio ili bio dužan raditi ili gdje je prema njegovoj zamisli posljedica iz zakonskog opisa kaznenog djela trebala nastupiti.“)

#### **2. VRSTE MJESNE NADLEŽNOSTI**

##### **1) Opća mjesna nadležnost**

###### **a) Primarna**

primarnu opću mjesnu nadležnost ima sud na čijem području je **KD počinjeno ili pokušano**

ako je neka osoba počinila KD u **RH i u inozemstvu**, nadležan je sud koji je **nadležan za KD počinjeno u RH**

pred tim se sudom podiže optužnica i provodi postupak jer je on, u pravilu, najbliži dokazima koji su povezani s kaznenim djelom i koje treba prikupiti i izvesti

###### **b) Supsidijarna (pomoćna)**

ako je KD počinjeno **na više mjesta, na granici dvaju sudskih područja ili je neizvjesno gdje je počinjeno**, ali se **zna koji sudovi**

**dolaze u obzir**, nadležan je sud koji je na zahtjev ovlaštenog tužitelja **prvi započeo postupak**

ako postupak još nije započet, nadležan je sud kojem je **prije podnesen zahtjev za pokretanje postupka**

pomoćni kriteriji za određivanje mjesne nadležnosti:

kad je mjesto počinjenja KD na **domaćem brodu/zrakoplovu** – tad je nadležan sud na čijem je području **pristanište u kojem se brod nalazi** ili, ako se ne nalazi u pristaništu, matična luka broda ili zrakoplova ili domaće pristanište u kojem se brod, odnosno zrakoplov **prvi put zaustavi**

kad je KD počinjeno **u prostoru mora u kojem RH ima suverena prava** – nadležan je sud koji je na zahtjev ovlaštenog tužitelja **prvi započeo postupak**

kad je KD počinjeno putem **tiska ili elektronskih medija** – nadležan je sud na čijem je području **spis tiskan**, a ako to mjesto nije poznato ili je u stranoj državi, sud na čijem se području on **raspačava**

ako **nije poznato mjesto** počinjenja KD ili je ono **izvan RH** – nadležan je sud na čijem području **okrivljenik ima prebivalište ili boravište**, odnosno okrivljena pravna osoba **sjedište**

ako nije poznato ni okrivljenikovo prebivalište ni boravište, ili su oba mjesta u inozemstvu, nadležan je sud na čijem se području okrivljenik uhitio ili se sam prijavi

→ ako se ni na temelju pomoćnih kriterija ne može odrediti jedan od stvarno nadležnih sudova kao mjesno nadležan u konkretnom kaznenom predmetu, primjenjuje se *ordinacija nadležnosti*

## 2) Posebna mjesna nadležnost

Omogućuje da se kazneni postupak vodi pred drugim sudom, a ne onim koji bi po općim pravilima bio nadležan za njegovo vođenje. Ovdje spadaju slučajevi:

### delegacije mjesne nadležnosti

to je prijenos mjesne nadležnosti sa suda koji je po općim pravilima mjesno nadležan na neki drugi, stvarno nadležni, sud kojeg nalaže viši sud – propisi našeg zakona poznaju 2 vrste delegacije:

**nužnu** – kad je nadležni sud iz pravnih (npr. svi suci se moraju izuzeti) ili stvarnih razloga (npr. bolest jedinog suca u sudu, elementarne nepogode) spriječen postupati, o tome će izvjestiti neposredno viši sud, koji će nakon pribavljenog mišljenja državnog odvjetnika za postupanje u tom predmetu ili za poduzimanje određenih radnji u postupku odrediti drugi stvarno nadležni sud na svom području. Protiv tog rješenja nije dopuštena žalba.

**svrsishodnu** – zajednički neposredno viši sud može za vođenje postupka ili za poduzimanje određenih radnji u postupku odrediti drugi stvarno nadležni sud na svom području ako je očito da će se tako **lakše provesti postupak** ili ako postoje **drugi važni razlozi**. Rješenje o tome sud može donijeti na prijedlog suca istrage, suca pojedinca, predsjednika vijeća ili na prijedlog stranaka. Glavni državni odvjetnik može uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda RH pokrenuti postupak pred mjesno nenadležnim sudom kasa je to primjereno okolnostima KD i potrebama vođenja postupka.

### elektivne (izberive) nadležnosti

- o predviđena je kad je tužitelju omogućen izbor između suda koji je po zakonu opće mjesno nadležan i još jednoga koji je u zakonu određen radi specifičnih interesa stranaka
- o privatna tužba ne mora se podnijeti sudu na čijem je području KD počinjeno ili pokušano, nego i sudu na čijem području okrivljenik ima prebivalište/boravište ili sjedište (ako je pravna osoba) → olakšava tužitelju ostvarivanje njegovih prava
- o u slučaju KD počinjenog na domaćem brodu ili zrakoplovu tužitelj može birati između suda na čijem području se nalazi matična luka i suda na čijem se području nalazi pristanište gdje se brod ili zrakoplov prvi put zaustavi

### ordinacije nadležnosti

- o ako se prema odredbama ovog Zakona ne može utvrditi koji je sud mjesno nadležan, Vrhovni sud odredit će jedan od stvarno nadležnih sudova pred kojim će se provesti postupak
- o npr. ako se ne zna točno mjesto počinjenja KD ili je ono u inozemstvu, a okrivljenik u RH nema prebivališta ni boravišta ili na njenu državnom području nije uhićen – tada će VSRH na prijedlog DO RH između više sudova odrediti jedan pred kojim će se provesti postupak, vodeći računa o sličnim važnim razlozima (kao što su prije spomenuti razlozi za odlučivanje o razdvajanju postupka)

## 3. ZNAČENJE PROPISA O MJESNOJ NADLEŽNOSTI I MJESNA NENADLEŽNOST

Kao i kod stvarne, **sud po službenoj dužnosti mora paziti na svoju mjesnu nadležnost**. No, budući da su pravila o mjesnoj nadležnosti namijenjena prvenstveno ekonomičnoj raspodjeli poslova, nema razloga da navedena dužnost suda postoji tijekom cijelog kaznenog postupka.

Zato zakon propisuje: nakon što je optužnica potvrđena, sud se ne može oglasiti mjesno nenadležnim niti stranke mogu isticati prigovor mjesne nenadležnosti.

→ pitanje mjesne nadležnosti više nema smisla :

- > njegovo rješavanje bi produljilo postupak i tako narušilo ekonomičnost
- > vođenje postupka pred mjesno nenadležnim, ali stvarno nadležnim sudom ne narušava zahtjev kvalitetnog sudovanja

Zato se povrede odredaba o mjesnoj nadležnosti mogu isticati samo do potvrđene optužnice (a ne više u žalbi protiv presude, kao što je to slučaj s povredama odredaba o stvarnoj nadležnosti).

Također, kad se na raspravi ustanovi da je za suđenje nadležan niži sud, predmet neće biti dostavljen tome sudu nego će stvarno nenadležni sud nastaviti postupak i donijeti odluku. Opravdanje te iznimke: činjenica da je sud višeg ranga barem jednako, ako ne i kvalificiraniji nastaviti rješavanje predmeta od suda nižeg ranga.

#### 5.2.1.4. SUKOB NADLEŽNOSTI

**Sukob o nadležnosti je slučaj u kojem se mišljenja više državnih tijela, odnosno sudova koji nastupaju u kaznenom postupku, razilaze oko pitanja koji od njih treba rješavati konkretni kazneni predmet.**

Do njega obično dolazi zbog različite pravne ocjene KD i pravnog tumačenja propisa o određivanju stvarne i mjesne nadležnosti. Tada se s mora proglasiti nenadležnim i po pravomoćnosti tog rješenja dostaviti predmet sudu koji smatra nadležnim.

**pozitivan** – ako se istodobno više tijela smatra nadležnim

**negativan** – ako sva tijela otklanjaju nadležnost

U povodu sukoba nadležnosti mora se provesti poseban postupak za rješavanje sukoba nadležnosti:

Taj postupak predviđen je za slučajeve negativnog sukoba o nadležnosti.

Sukob nadležnosti između sudova rješava zajednički neposredno viši sud.

Prije nego što donese rješenje u povodu sukoba nadležnosti, sud će zatražiti mišljenje državnog odvjetnika koji je nadležan postupati pred tim sudom kad se postupak vodi na njegov zahtjev. Protiv tog rješenja nije dopuštena žalba.

Dok se ne riješi sukob nadležnosti između sudova, svaki od njih dužan je poduzimati one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odgode.

#### 5.2.1.5. PRAVNA POMOĆ

Sudovi i druga državna tijela ovlaštena su poduzimati mjere i radnje u okviru svoje mjesne nadležnosti.

Kada je u svrhu vođenja kaznenog postupka potrebno poduzeti neku radnju, najčešće pribaviti neki dokaz izvan svoje nadležnosti, tijelo koje vodi postupak zatražit će pravnu pomoć od nadležnog tijela na čijem području treba poduzeti radnju.

U obavljanju sudbene vlasti, sudovi su jedan drugom dužni pružati pravnu pomoć.

Državna tijela i pravne osobe dužni su pružiti pomoć sudovima u obavljanju sudbene vlasti.

Za potrebe vođenja postupka pravnu pomoć mogu zatražiti policija, istražitelji, DO i sud (od sudova, istražitelja, državnih odvjetništva, tijela državne uprave i drugih državnih tijela).

Zamoljena tijela dužna su zahtjevu za pravnu pomoć udovoljiti u najkraćem roku, a moguće zapreke priopćiti bez odgode.

Predmet pravne pomoći :

- uhićenje, dovođenje, dostava sudskih akata, prikupljenih dokaza ispitivanjem svjedoka, vještaka, okrivljenika, pronalaženjem i oduzimanjem predmeta, poduzimanje očevida i kriminalističkih tehničkih radnji

Sudovi pružaju pravnu pomoć i **stranim sudovima** sukladno Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima te propisima međunarodnog prava, raznim bilateralnim i multilateralnim ugovorima. Poslove međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima obavljaju **županijski sudovi**. Zakon o pravosudnoj suradnji u kazneni stvarima država članica EU.

#### 5.2.1.6. SASTAV SUDA I FUNKCIONALNOST

##### 1. OSNOVNO PRAVILO

Budući da kazneni postupak obično prolazi kroz nekoliko stadija, zakon posebnim propisima određuje koje će sudbeno tijelo ili osoba u sklopu tog suda postupati u konkretnom kaznenom predmetu koji je započeo pred stvarno i mjesno nadležnim sudom (npr. o čemu tijekom prethodnog postupka odlučuje istražni sudac, a o čemu sudsko vijeće, tko odlučuje o žalbi tijekom prethodnog postupka, a tko u povodu pravnih lijekova).

Skup tih propisa neki teoretičari nazivaju propisima o funkcionalnoj nadležnosti. No, s obzirom da zakon ne rabi taj pojam, bolje je govoriti o djelokrugu poslova koji je u konkretnom kaznenom predmetu povjeren pojedinim sudbenim tijelima koja mogu biti inokosna ili zborna.

Pravilo je da se onaj stadij kaznenog postupka koji predstavlja sudovanje i koji završava presudom, vodi pred sudbenim tijelom u zbornom sastavu, a samo iznimno pred inokosnim (sucem pojedincem). Drugi stadiji kaznenog postupka u pravilu su povjereni inokosnom sudbenom tijelu, a samo iznimno zbornom.

## 2. INOKOSNO SUDBENO TIJELO

### a) sudac pojedinac

**općinski sudovi:** za KD za koja je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina sudi sudac općinskog suda kao sudac pojedinac. Iznimno, ako se stranke usuglase, može suditi i za kaznena djela za koja je kao glavna kazna propisana kazna zatvora do deset godina

**županijskih sudova :** „sudac pojedinac“ : odlučuje o pojedinim pitanjima tijekom prethodnog postupka, osobito ako se radi o radnjama ili mjerama kojima se ograničavaju temeljna ljudska prava i slobode okrivljenika. Kad je to potrebno, u prethodnom postupku odlučuje i za KD koja se vode pred općinskim sudovima (npr. o istražnom zatvoru)

### b) predsjednik vijeća

upravlja raspravom i donošenjem sudskih odluka u sudbenim tijelima zbornog sastava

on je uvijek sudac

kao inokosno sudbeno tijelo on postupa u kaznenom predmetima:

- u kojima se stadij kaznenog postupka inače odvija pred sudskim vijećem, ali je izvan glavne rasprave ili sjednice potrebno poduzeti određene radnje prikupljanja dokaza ili odlučivanja o nekim zahtjevima stranaka pa je zakonom poduzimanje tih radnji povjereno u njegovu funkcionalnu nadležnost
- važeća uloga u prethodnom ispitivanju optužnice
- u kojima je postupak nakon stadija glavne rasprave prešao u stadij povodom pravnih lijekova, u slučaju ako je potrebno izvan sjednice ili rasprave sudskog vijeća poduzeti kakvu procesnu radnju

### c) predsjednik suda

ne sudi, osim ako sam ne obavlja dužnost predsjednika vijeća ili suca u konkretnom kaznenom predmetu

odlučuje o zahtjevima za izuzeće suca

postavlja okrivljeniku branitelja po službenoj dužnosti

postavlja opunomoćenika oštećeniku kao tužitelju kad je to u interesu postupka, a oštećenik kao tužitelj, prema imovnom stanju, ne može podmiriti troškove zastupanja

razrješuje branitelja koji neuredno obavlja dužnost

obavlja nadzor nad izvršavanjem istražnog zatvora

dopušta razgledavanje, prepisivanje, preslikavanje i snimanje spisa predmeta nakon završenog postupka

poduzima mjere kako bi se odredila rasprava

određuje da se glavna rasprava drži u drugoj, a ne sudskoj zgradi

određuje dopunske suce u kaznenim predmetima u kojima će glavna rasprava vjerojatno vrlo dugo trajati

dopušta fotografska, a predsjednik višeg suda i filmska, televizijska snimanja rasprave

## 3. ZBORNO SUDBENO TIJELO

### a) raspravno vijeće

kod nas u pravilu ima mješoviti sastav (prisjednički sud) – sastavljen od profesionalnih sudaca i građana laika, oni zajednički na temelju usmenog, neposrednog, kontradiktornog i javnog raspravljanja o svim izvedenim dokazima odlučuju o činjeničnim i pravnim pitanjima konkretnog kaznenog predmeta

**iznimka :** kazneni postupci za KD iz nadležnosti USKOK-a te KD međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, koji se vode pred vijećem sastavljenim isključivo od profesionalnih sudaca

sastav mješovitog sudskog vijeća **ovisi o težini KD za koji se sudi:**

1 sudac i 2 suca porotnika – u ovom sastavu sudsko vijeće sudi za KD s propisanom kaznom zatvora iznad 5 godina ; **općinski sud** (stranke se mogu usuglasiti da suđenje provede predsjednik vijeća kao 'sudac pojedinac', on u tom predmetu ima ovlasti vijeća, to je moguće samo za KD sa zapriječenom kaznom zatvora do 10 godina te ako nekim zakonskim propisom u konkretnom predmetu nije izrijekom predviđeno suđenje pred vijećem, suglasnost se ne može opozvati), **županijski sud**

2 suca i 3 suca porotnika – sudi u kaznenom postupku prvog stupnja pred **županijskim sudom** u slučajevima kod kojih je zakonom propisana kazna dugotrajnog zatvora, ako zakonom nije drugačije propisano

3 suca – u kaznenom postupku u prvom stupnju za tzv. *antikoruptivna kaznena djela* i ona koja je počinila grupa ili zločinačka organizacija, a čiji kazneni progon poduzima USKOK, ZUSKOK ta kaznena djela stavlja pod stvarnu i mjesnu nadležnost **županijskih sudova** u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu (u slučaju delegacije stvarne nadležnosti onda kod općinski sudovi istih gradova) potrebno je da su svi profesionalci zbog pravnog znanja i čvrstog jamstva neovisnosti i nepristranosti !

### b) izvanraspravno sudsko vijeće



donosi odluke izvan rasprave, na sjednici vijeća na kojoj se u pravilu ne izvode dokazi nego se rješavaju pravna pitanja **iznimku** od tog pravila predstavlja prethodno suđenje o zakonitosti dokaza, tzv. primjena ekskluzijskog pravila

3 suca u prvostupanjskom postupku – to je slučaj s njegovim prethodnim stadijem (u prethodnom postupku važnu ulogu ima *optužno vijeće*, koje na sjednici odlučuje o potvrđivanju optužnice,) kao i nakon započete rasprave koja je bila prekinuta/odgođena, u slučajevima određenima zakonom (**općinski, županijski sud**)

3 suca u drugostupanjskom postupku

županijski sudovi: sude o žalbama protiv prvostupanjskih presuda općinskih sudova

Visoki kazneni sud : žalbe protiv presuda županijskih sudova

Vrhovni sud: izvanrednim pravnim lijekovima protiv presuda općinskih ili županijskih sudova

5 sudaca u drugostupanjskom postupku

Visoki kazneni sud: sudi u vijeću od 5 sudaca kad odlučuje o žalbama protiv presuda županijskih sudova za KD za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora, ako drukčije nije propisano zakonom

5 sudaca u trećestupanjskom postupku

Vrhovni sud RH : žalbe protiv drugostupanjskih presuda županijskih sudova (rijetki slučajevi čl. 490.)

### c) sudačko vijeće

*ne sudi i ne sudjeluje* u kaznenom postupku, nego u postupku **imenovanja sudaca i predsjednika sudova**

uređeno je **Zakonom o sudovima**

nadležnost:

Sudačko vijeće daje ocjenu obnašanja sudačke dužnosti, daje mišljenje o kandidatima za predsjednika suda, o kandidatima za suca, odlučuje o zahtjevu za ocjenu postojanja povrede Kodeksa sudačke etike, dr. poslovi uređeni zakonima (ZS, ZDSV, Sudski poslovnik)

osnivanje: osniva se pri **županijskom sudu**

sastav: u pravilu ima **15 članova**, od kojih je 9 članova iz reda sudaca županijskog suda, 6 iz reda sudaca područnih općinskih sudova i predsjednik županijskog suda.

izbor članova:

Članovi sudačkih vijeća biraju se na rok od 4 godine tajnim glasanjem.

Članove sudačkih vijeća iz reda sudaca županijskog suda biraju suci županijskog suda, a članove sudačkih vijeća iz reda sudaca općinskog suda svi suci općinskih sudova s područja županijskog suda.

Vrhovni sud RH nema sudačko vijeće → poslove sudačkog vijeća za Vrhovni sud RH obavlja sjednica svih sudaca tog sudova

## 2.1.7. SUCI PROFESIONALCI

Suci su javne osobe kojima je obavljanje sudačke dužnosti, koja se sastoji od zakonom propisanih dužnosti i prava, jedino i glavno zanimanje. Za svoju dužnost imenuju se i s nje razrješuju uz uvjete i po postupku kojim se osigurava stručnost, neovisnost i dostojnost za obnašanje sudačke dužnosti.

### IMENOVANJE I POSTUPAK ZA IMENOVANJE SUDACA

**sudac općinskog suda** : završena Državna škola za pravosudne dužnosnike, donosno ona koja je već obnaša pravosudnu dužnost

**sudac županijskog suda** : radi kao pravosudni dužnosnik najmanje 8 godina

**sudac vrhovnog suda RH**

**#1** najmanje 15 godina rada kao pravosudni dužnosnik / odvjetnik / javni bilježnik / sveučilišni profesor pravnih znanosti koji ima položen pravosudni ispit i najmanje 15 g iskustva nakon položenog pravosudnog

**#2** ugledni pravnik s položenim pravosudnim ispitom i najmanje dvadeset godina radnog iskustva koji se dokazao svojim stručnim radom na određenom pravnom području, kao i stručnim i znanstvenim radovima

### b) PRESTANAK SUDAČKE DUŽNOSTI (PO SILI ZAKONA/RAZRJEŠENJEM)

**prestanak sudačke dužnosti razrješenjem** (Ustavu RH i ZDSV)

Ustav RH taksativno nabroja **5 uvjeta** za razrješenje suca s dužnosti:

- 1) ako to sam zatraži
- 2) ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost
- 3) ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja sudačke dužnosti
- 4) ako u skladu sa zakonom, zbog počinjenoga teškog stegovnog djela, tako odluči Državno sudbeno vijeće
- 5) kad navrší 70 godina

## c) POSTUPAK IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

### #1 IMENOVANJE

→ vodi se pred DSV:

- DSV objavljuje oglas o slobodnim sudačkim mjestima u NN, po potrebi i na dr. način
- kad je kandidat sudac, DSV će prvo od nadležnog sudačkog vijeća zatražiti ocjenu obnašanja sudačke dužnosti nakon razgovora sa kandidatima utvrđuje redoslijed kandidata zbrajanjem bodova (ocjena dužnosti + razgovor)
- kad je kandidat pravosudni dužnosnik sa završenom Državnom školom za pravosudne dužnosnike (završna ocjena + razgovor)
- kad je kandidat pravosudni dužnosnik sa završenom Državnom školom za pravosudne dužnosnike (završna ocjena + razgovor)

→ prije stupanja na dužnost : *prisega* (pred predsjednikom DSV / članom kojeg on odredi)

### #2 RAZRJEŠENJE

- na zahtjev samog suca
- na prijedlog predsjednika suda, predsjednika neposredno višeg suda, predsjednika VSRH ili nadležnog sudačkog vijeća
- DSV mora pribaviti potrebne dokaze i saslušati suca čije se razrješenje traži
- Odluka o razrješenju mora biti obrazložena

Sudac **mora** biti udaljen s dužnosti:

- ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje je predviđena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, ili dok se nalazi u pritvoru,
- zbog osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja sudačke dužnosti
- zbog počinjenoga teškoga stegovnog djela

Sudac **može** biti udaljen s dužnosti:

- ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje je predviđena kazna zatvora do pet godina
- ako obavlja službu, posao ili aktivnost koji su nespojivi s obavljanjem sudačke dužnosti
- ako je ovlašten predlagatelj u zahtjevu za pokretanje stegovnog postupka predložio izricanje stegovne kazne razrješenja od dužnosti

- odluku o obveznom udaljenju s dužnosti predsjednik suda, a u ostalim slučajevima DSV, bez odgode
- protiv odluke o razrješenju sudačke dužnosti sudac ima pravo u roku od 15 dana od dana dostave odluke, podnijeti USRH žalbu o kojoj Ustavni sud odlučuje u roku 30 dana od primitka žalbe
- Odluka Ustavnog suda isključuje pravo na ustavnu tužbu.

## d) IMUNITET SUDACA I NJIHOVA ODGOVORNOST

- sudac u obavljanju dužnosti mora biti neovisan, ali i pravno odgovoran za eventualne zlouporabe sudbene vlasti
- nema kaznene odgovornosti sudaca za pogrešne presude

- **Stegovna djela** jesu:

1. neuredno obnašanje sudačke dužnosti,
2. nepostupanje po odluci donesenoj u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku,
3. obnašanje službe, poslova ili djelatnosti nespojivih sa sudačkom dužnošću,
4. izazivanje poremećaja u radu suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti,
5. povreda službene tajne u svezi s obnašanjem sudačke dužnosti,
6. nanošenje štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način,
7. nepodnošenje imovinske kartice ili neistinito prikazivanje podataka u imovinskoj kartici.
8. nepodvrgavanje prosudbi tjelesnih i duševnih svojstava radi ocjene sposobnosti za obnašanje sudačke dužnosti,
9. povreda propisa o zaštiti osobnih podataka

Tumačenje ovih pravnih pojmova prepušteno je DSV, osim točke 1 (neuredno obnašanje sudačke dužnosti), koja postoji ako :

1. ako sudac bez opravdanog razloga ne izrađuje i ne otprema sudske odluke,
2. ako je sudačko vijeće ocijenilo rad suca ocjenom nezadovoljavajuće obnaša dužnost,
3. ako je bez opravdanog razloga broj odluka koje je sudac donio u jednogodišnjem razdoblju manje od 80% odluka utvrđenih Okvirnim mjerilima za rad sudaca,
4. ako sudac u rješavanju predmeta bez opravdanog razloga odstupa od redoslijeda njihovog zaprimanja u sudu, odnosno ne vodi računa o njihovoj hitnosti

DSV vodi stegovni postupak protiv suca te donosi odluku **većinom glasova svih članova**.

Postupak započinje na zahtjev ovlaštenih osoba (predsjednik suda ili osoba ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave u sudu u kojem obnaša sudačku dužnost, predsjednik neposredno višeg suda, predsjednik Vrhovnog suda RH, sudačko vijeće i ministar pravosuđa).

Stegovni postupak provodi se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o kaznenom postupku.

Za počinjena stegovna djela mogu se izreći sljedeće stegovne kazne:

1. ukor,
2. novčana kazna do jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mj. u vremenu od jednog do tri mjeseca,
3. novčana kazna do jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mj. u vremenu od četiri do šest mjeseci,
4. novčana kazna do jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mj. u vremenu od sedam do dvanaest mjeseci,
5. razrješenje od dužnosti.

Pri odlučivanju o odgovornosti i kazni za stegovno djelo na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Kaznenog zakona.

Protiv odluke sudac ima pravo žalbe Ustavnom sudu

## e) IZUZEĆE SUDACA (ISKLJUČENJE I OTKLON)

Iako je imenovanjem suca utvrđena njegova apstraktna sposobnost da samostalno i neovisno obavlja sudačku dužnost, to ne znači da se u nekom konkretnom predmetu zbog njegovih osobnih odnosa sa strankama ili prema predmetu odlučivanja, ne može pojaviti pitanje njegove konkretne sposobnosti za suđenje. Takvi odnosi čine upitnim njegovu nepristranost.

Da bi otklonio takve opasnosti, zakon predviđa da se u taksativno određenom broju okolnosti sucu ili sucu porotniku na kojega se one odnose ne dopušta suđenje, odnosno da se on mora od suđenja isključiti. Ako se pojave druge okolnosti izvan tih navedenih koje također mogu izazvati sumnju u sučevu nepristranost, sudac može biti otklonjen od suđenja.

I jedne i druge okolnosti zakon regulira kao ustanovu izuzeća sudaca (i sudaca porotnika) , no razlika između njih je velika.

### razlozi otklona

ne dovode do trenutnog izuzeća – treba dokazati njihovo postojanje i okolnost da su u konkretnom slučaju ugrozili sučevu nepristranost sudac treba izvijestiti predsjednika suda o postojanju tih okolnosti, ali može nastaviti rad na predmetu

njihovo zanemarivanje ne izaziva tako strogu procesnu sankciju kao razlozi isključenja

kao razlog za otklon zakon općenito navodi okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristranost suca (prijateljstvo s jednom strankom, neprijateljstvo prema drugoj, srodstvo u nekom daljnjem stupnju itd.)

### razlozi isključenja

imaju apsolutni učinak, tj. dovode do trenutnog izuzeća suca na kojeg se odnose čim se dokaže njihovo postojanje, a sudac čim sazna za njihovo postojanje dužan je prekinuti svaki rad na predmetu i o tome izvijestiti predsjednika suda koji će mu odrediti zamjenu.

→ ako je sudac unatoč njihovu postojanju sudjelovao u donošenju presude, to predstavlja bitnu povredu odredaba kaznenog postupka apsolutne naravi

### Razlozi izuzeća po ZKP-u:

Sudac ili sudac porotnik isključen je od obavljanja sudske dužnosti:

ako je oštećen kaznenim djelom;

ako između suca i stranaka te njihovih procesnih pomoćnika postoji odnos srodstva ili slične veze

ako je u ranijim stadijima kaznenog postupka u istom predmetu već sudjelovao u odlučivanju

Sudac ili sudac porotnik može biti otklonjen od obavljanja sudske dužnosti ako se izvan navedenih slučajeva navedu i dokažu okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristranost.

### Pokretanje postupka izuzeća:

Postupak izuzeća mogu pokrenuti:

sudac

Sudac ili sudac porotnik čim sazna da postoji koji od razloga za isključenje, dužan je prekinuti svaki rad na tom predmetu i o tome izvijestiti predsjednika suda, koji će mu odrediti zamjenu. Ako je riječ o isključenju predsjednika suda, on će odrediti sebi zamjenika između sudaca tog suda, a ako to nije moguće, zatražit će od predsjednika neposredno višeg suda da odredi zamjenu.

Ako sudac ili sudac porotnik smatra da postoje druge okolnosti koje opravdavaju njegov otklon, izvijestit će o tome predsjednika suda.

### stranke

Stranka je dužna u zahtjevu navesti dokaze i okolnosti zbog kojih smatra da postoji kakva zakonska osnova za izuzeće. U zahtjevu se ne mogu navoditi razlozi koji su isticali u prijašnjem zahtjevu za izuzeće koji je odbijen.

### Odlučivanje o zahtjevu za izuzeće:

O zahtjevu za izuzeće koji su podnijele stranke odlučuje predsjednik suda, koji prije donošenja rešenja pribavlja izjavu suca čije se izuzeće traži

zahtjev za izuzeće odbaciti će se u cijelosti ili djelomično ako nije podnesen u odnosu na poimenično određenog suca ili suca porotnika koji u predmetu postupka ili u odnosu na suca ili suca porotnika višeg suda koji ne postupka u predmetu te ako nisu navedeni dokazi i okolnosti koji opravdavaju izuzeće, pri čemu se ne smiju navoditi razlozi iz prijašnjeg zahtjeva koji je odbijen Protiv rješenja kojim se zahtjev odbacuje žalba nije dopuštena.

Primjena odredbi o izuzeću suca i sudaca porotnika na druge osobe:

Odredbe o izuzeću suca i sudaca porotnika primjenjivat će se i na državne odvjetnike i osobe koje su na temelju Zakona o državnom odvjetništvu ovlaštene zastupati državnog odvjetnika u postupku, istražitelje, zapisničare, tumače i stručne osobe, a i na vještace, ako za njih nije što drugo određeno o njihovom izuzeću odlučuje sudac, sudsko vijeće, viši DO, ili kolegij svih zamjenika DO (ovisno o kome se radi)

→ Osim sudaca u sudovima djeluju sudski službenici i namještenici radi obavljanja stručnih, uredskih i tehničkih poslova. Zasnivanje i prestanak njihovog radnog odnosa te njihova prava i dužnosti uređuju se propisima o državnim službenicima te provedbenim propisima koje donosi ministar pravosuđa.

→ Među sudskim službenicima valja upozoriti na **zapisničara**, koji mora biti prisutan svakoj radnji kaznenog postupka posebice na raspravi, vođenje koje bi i bez njegove prisutnosti predstavljalo bitnu povredu odredaba kaznenog postupka apsolutne naravi. Preciznim propisima o vođenju zapisnika zakon želi omogućiti da se rezultati procesnih radnji sačuvaju za kasnije stadije kaznenog postupka i provjeru valjanosti tih radnji.

\* OSTALE STRANKE I SUDIONIKE POGLEDATI U INSTITUCIJAMA (stvarno mi se nije dalo – sve treba znati)

## 6. OPĆI POJMOVI O RADNJAMA U KAZNENOM POSTUPKU

### 6.1. POJAM RADNJE U KAZNENOM POSTUPKU (PROCESNE RADNJE)

#### Pojam i sadržaj radnje kaznenog postupka

Kazneni postupak sastoji se od radnji njegovih subjekata i drugih njegovih sudionika koje pokreću, održavaju i završavaju njegov tijek i međusobno su ulančane. One se nadovezuju jedna na drugu i imaju za cilj stvaranje takve situaciju u kaznenom postupku koja vodi prema ostvarenju procesne funkcije subjekta koji radnju poduzima.

#### Vrste procesnih radnji

Obično se procesne radnje dijele prema osobama koje ih poduzimaju na procesne radnje:

- 1) suda (odnosno tijela koje vodi kazneni postupak u pojedinom stadiju):
  - a) radnje odlučivanja
  - b) radnje vođenja postupka
    - radnje utvrđivanja činjenica
    - radnje procesne prisile
    - ostale radnje upravljanja postupkom
- 2) stranaka:
  - a) radnje utjecanja na volju procesnih tijela s ciljem da se ishodi kakva odluka (npr. prijedlozi, zahtjevi)
  - b) radnje koje same po sebi, bez utjecaja na volju procesnog tijela, ostvaruju procesni cilj – stvaranje određene situacije u kaznenom postupku (npr. izjava o odustanku kaznenog progona, o odricanju prava na žalbu i sl.)
- 3) ostalih sudionika postupka

No, procesne radnje se mogu dijeliti i prema drugim kriterijima, npr. prema svom:

- obliku (npr. usmene ili pisane te realne akte)
- sadržaju (npr. izjava volje kao što su rješenje o provođenju istrage ili optužni akt ovlaštenog tužitelja, žalba te *izjave o znanju* kao što je svjedočenje i vještačenje)

#### Pojedinačni pravni akti

Sa stajališta opće teorije prava:

#### Radnje

U kaznenom postupku koje mogu poduzimati svi subjekti kaznenog postupka spadaju u opseg šireg pojma pojedinačnih pravnih akata kojima se:

- a) stvaraju pravila ponašanja na temelju primjene neke pravne norme (npr. radnje odlučivanja kao što su presude koje rješavaju pitanje postojanja kaznenog djela i krivnje počinitelja)
- b) pretpostavke za takvu primjenu (npr. radnje vođenja postupka kao što su radnje utvrđivanja činjenica)

## Mjere

Osim radnji u kaznenom postupku se poduzimaju i mjere koje također predstavljaju pojedinačne pravne akte, ali se od radnji razlikuju upravo po svojim karakteristikama pojmovno užeg opsega. Ne mogu ih poduzimati svi subjekti kaznenog postupka nego *samo tijela državne vlasti* koja sudjeluju u njemu. Legitimni, strogo propisani cilj uvijek im je ograničenje nekog temeljnog prava ili slobode građana radi potrebe pokretanja ili provođenja kaznenog postupka, za razliku od radnji koje u pravilu taj cilj nemaju. Mjere se uvijek mogu poduzeti protivno volji nositelja toga prava ili slobode. Zbog toga je provjera zakonitosti procesnih radnji i procesnih mjera u načelu različito regulirana.

## Definicija radnje kaznenog postupka

Najopćenitije, kao radnja kaznenog postupka može se definirati **ono ponašanje procesnog sudionika koje proizvodi učinak u kaznenom postupku (određenu procesnu situaciju) kojemu kazneno procesno pravo propisuje pretpostavke, oblik i učinak.**

Za rješenje pojedinih pravnih pitanja o radnjama kaznenog postupka nije važna njihova kvalifikacija niti cilj u kojem se poduzimaju nego pitanje koje pretpostavke i koje pravne učinke procesno pravo nadovezuje na određene radnje.

## 6.2. PRAVNE PRETPOSTAVKE ZA PODUZIMANJE PROCESNIH RADNJI I NASTUPANJE NJIHOVIH UČINAKA

### 6.2.1. Procesna sposobnost

Da bi neka osoba, kao stranka ili kao sudionik postupka mogla sama u kaznenom postupku poduzeti procesne radnje potrebni su određeni pravni uvjeti. Prvenstveno, potrebna je njezina procesna sposobnost. Procesna sposobnost okrivljenika se u teoriji obično označava kao pretpostavka za vođenje kaznenog postupka, ali i kao uvjet da bi on mogao samostalno poduzimati procesne radnje. ( npr. ako na glavnu raspravu dođe osoba koja nema procesnu sposobnost, sud mora uzeti kao da je odsutna).

U kaznenom postupku se ne ispituje procesna sposobnost državnih tijela koja vode postupak ili u njima sudjeluju. Razlog tome je pravna sigurnost, iako je npr. neku procesnu radnju na glavnoj raspravi poduzeo zamjenik državnog odvjetnika koji nije bio ovlašten zastupati optužbu u konkretnom predmetu, ta će radnja ostvariti predviđeni učinak. Iznimno to neće biti slučaj, ako je očito da se takvom radnjom krše određena temeljna prava i slobode građana – npr. kod nepravilnog sastava sudskog vijeća ustavno pravo na suđenje pred zakonitim sucem; kod radnje pribavljanja dokaza kršenjem ustavno zajamčenih prava obrane, prava na dostojanstvo, čast i ugled te prava na nepovredivost osobnog i obiteljskog života.

### 6.2.2. Sadržaj procesnih radnji

#### PROPISIVANJE SADRŽAJA PROCESNIH RADNJI

KPP propisuje formu ili oblik procesnih radnji, u pravilu ne propisuje sadržaj procesnih radnji jer to izlazi iz njihove prirode, a često i iz pravila kriminalistike. Samo iznimno se posebnim propisima određuje što procesno tijelo mora, kao sadržaj radnje, unijeti u zapisnik o ispitivanju okrivljenika, svjedoka ili vještaka, u zapisnik o očevidu ili pretrazi stana odnosno u sudsku odluku ili pak stranka u svoj zahtjev, pravni lijek protiv odluke i sl.

**Neovisno o tim posebnim propisima, kazneno procesno pravo traži u pogledu sadržaja procesnih radnji:**

#### **a) PROCESNE RADNJE KOJE PREDSTAVLJAJU IZJAVE VOLJE MORAJU BITI RAZUMLJIVE**

Pritom je odlučan smisao radnje, a ne njezino deklariranje, koje može biti i pogrešno (npr. žalitelj navede iscrpne razloge zbog kojih presudu pobija zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, ali se u žalbi pozove samo na bitnu povredu odredaba kaznenog postupka kao razlog pobijanja presude). Mane u razumljivosti mogu se otkloniti primjenom standardnih metoda tumačenja (interpretacije). Pritom zakon favorizira osobu koja nije stručna u pravu.

Sadržaj radnje ne može biti pozivanje na neku drugu radnju, npr. kad bi se sud umjesto da u zapisnik o raspravi unese izreku presude u osuđujućoj presudi samo pozvao na opis kaznenog djela iz optužnice. Osoba koja poduzima radnju u načelu ne može nastupanje procesnog učinka uvjetovati (npr. učinak svoje žalbe učiniti ovisnim o tome je li se žalio njegov procesni protivnik ili nije). Iznimke od toga su dopuštene npr. na raspravi, kada stranka ponajprije predlaže izvođenje dokaza, a podredno ako sud to ne prihvati, drugog dokaza ili kad branitelj u završnoj riječi predlaže donošenje oslobađajuće presude, a uvjetno, ako sud ipak izrekne osuđujuću, predlaže izricanje uvjetne osude.

#### Utjecaj mana volje na učinke procesne radnje

Koliko mane volje osobe koja je poduzela procesnu radnju utječu na njezine učinke, sporno je jer KPP zbog zahtjeva pravne sigurnosti, pridaje u načelu značenje svim ostvarenim, pravno reguliranim ponašanjima procesnih subjekata. No neki teoretičari smatraju da radnja poduzeta pod utjecajem *prijevara ili prijetnje* ne može proizvesti pravne učinke, dok drugi upozoravaju da se ovdje ne radi o pravnim poslovima građanskog prava to osporavaju.

Trebalo bi zanimati procesne učinke radnji koje su poduzete pod utjecajem *sile ili prijetnje* te sredstava kojima se utječe na volju neke osobe da iskazuje jer zakon kod procesnih radnji dobivanja iskaza okrivljenika ili svjedoka na takav način zabranjuje da se sudska odluka utemelji na tom iskazu.

Zabluda nije okolnost koja bi isključivala valjanost učinaka procesne radnje jer je u KPP-u irelevantno je li osoba koja je radnju poduzela htjela ostvariti taj učinak ili ne. To vrijedi i za stranke i za sud (npr. sud ne može nakon donošenja presude reći zbunili smo se i presudu opozvati, nego smije popravljati samo pogreške u pisano izrađenom otpravku presude koje se odnose na imena, brojeve, pisanje i računanje te nesuglasnosti napisane presude s izvornikom).

Treba istaknuti da ako je sudu bilo poznato da je okrivljenik iz neznanja propustio kakvu radnju ili se zbog toga nije koristio svojim pravima, a nije ga pravodobno upozorio, zabluda oduzima pravni učinak rezultatima okrivljenikova procesnog ponašanja (npr. okrivljenik koji nema branitelja i ne zna da ima pravo žalbe protiv presude niti ga na to pravo sud upozori pa propusti rok za žalbu ili okrivljenik bez branitelja odrekne se prava na žalbu prije nego što mu presuda s poukom o pravu na žalbu bude dostavljena)

## **b) OPOZIV PROCESNE RADNJE**

### **Kod posrednih radnji → dopušten**

Sve procesne radnje stranaka koje same po sebi ne mogu proizvesti procesni cilj već im je cilj utjecati na volju tijela kaznenog postupka (tzv. posredne radnje) mogu se opozvati sve dok sud u povodu njih ne donese odluku (npr. optužni akti, prijedlozi za izvođenje dokaza). Zakon prešutno dopušta opoziv i procesnih radnji tijela kaznenog postupka koje se ne mogu pobijati pravnim lijekovima, ako se promijene okolnosti pod kojima je takva radnja poduzeta (npr. dovedbeni nalog, ako doneseno rješenje o istražnom zatvoru bude ukinuto, a ne postoje drugi uvjeti pod kojima se okrivljenik može prisilno dovesti, nalog za pretragu doma ako se pokaže vjerojatnost da su predmeti važni za kazneni postupak koji se trebaju pronaći već prije bili uništeni).

### **Kod neposrednih radnji → nedopušten**

Procesne radnje kojima se procesni cilj ostvaruje neposredno, bez posredovanja tijela koje vodi postupak, ne mogu se opozvati osim ako zakon drukčije ne predviđa. Tako se npr. ne mogu opozvati odricanje od prava na žalbu i odustajanje od žalbe, te u pravilu sve sudske odluke (presude i rješenja) koje se mogu pobijati pravnim lijekovima.

## **4. PROPUŠTANJE PROCESNE RADNJE**

Propuštanje procesne radnje relevantno je kad to zakon izričito određuje: npr. stranke se mogu odreći prava na žalbu i propustiti podnošenje toga pravnog lijeka samo pod uvjetima iz čl. 465. ZKP

## **6.2.3. OBLIK (FORMA) PROCESNIH RADNJI**

Ovo je prvorazredni predmet normiranja KPP-a. Nepoštivanje propisanog oblika procesnih radnji dovodi u pitanje njihovu valjanost. Propisujući oblik, KPP obično propisuje način i mjesto poduzimanja procesnih radnji. Osim toga, premda izvan stadija glavne rasprave ne vrijede načela usmenosti i neposrednosti pa pisani oblik procesnih radnji nije potrebno posebno normirati već on vrijedi kao univerzalni, zakon ipak ponekad posebno propisuje taj oblik za određene procesne radnje, (npr. kod usmenog podnošenja kaznene prijave državni odvjetnik mora sastaviti zapisnik, a kod prijave telefonom, ili sličnim uređajem osigurava se elektronički zapis i službena zabilješka). Isto se predviđa i za punomoć branitelju.

## **6.2.4. NAČIN PODUZIMANJA PROCESNIH RADNJI**

### **1. JEZIK U SLUŽBENOJ UPORABI U KAZNENOM POSTUPKU**

#### Ustavne odredbe

Sve procesne radnje moraju se poduzeti na jeziku u službenoj uporabi suda pred kojim se vodi kazneni postupak. Prema Ustavu, „u RH je u službenoj uporabi hrvatski jezik i latinično pismo“. Ustav dopušta da se „u pojedinim lokalnim zajednicama uz hrvatski jezik i latinično pismo uvede i drugi jezik te ćirilčno ili koje drugo pismo samo pod uvjetima propisanim zakonom“, što potvrđuje i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina iz 2002. godine.

Ako u sudovima na područjima jedinica samouprave u kojima pripadnici pojedine nacionalne manjine prelaze određeni minimalni postotak, u službenoj će uporabi uz hrvatski jezik i latinično pismo biti i jedan ili više jezika nacionalnih manjina. No, propisi o zaštiti prava manjina moraju riješiti i neka druga pitanja:

- npr. kako će se tada od više jezika u službenoj uporabi odabrati jezik kaznenog postupka (npr. sporazumom stranaka, odlukom suda ako se sporazum ne može postići i sl.
- hoće li se odabrani jezik primjenjivati u svim stadijima kaznenog postupka
- kako će se voditi zapisnici i pisati odluke i na hrv. jeziku

Ustavni propisi jamče okrivljeniku da bude obaviješten o razlozima uhićenja i pravima obrane na način koji mu je razumljiv te da bude u najkraćem roku izviješten o razlozima optužbe i o dokazima koji ga terete. To podrazumijeva pravo da se s tim činjenicama upozna na svom jeziku.

#### ZKP čl. 8

U kaznenom postupku u uporabi je hrvatski jezik i latinično pismo, ako za uporabu u pojedinim područjima nije zakonom uveden i drugi jezik ili pismo. Odluke, pozive i druga pismena upućuje tijelo koje vodi postupak na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dostavljaju se sudu tužbe, žalbe i drugi podnesci. Ako je na pojedinom sudskom području u službeni uporabu zakonom uveden i drugi jezik ili pismo, podnesci se mogu tijelu koje vodi postupak dostavljati i na tom jeziku ili pismu. Stranke i ostali sudionici u postupku imaju pravo služiti se svojim jezikom, uključujući i znakovni jezik gluhih i gluhoslijepih. Ako se radnja u postupku ne vodi na jeziku koji osoba govori i razumije, osigurat će se usmeno prevođenje odnosno prevođenje ili tumačenje znakovnim jezikom gluhih i gluhoslijepih onoga što ona odnosno drugi iznosi te isprava i drugog pisanog dokaznog materijala koji se izvodi. U zapisniku će se zabilježiti da je dana pouka i izjava sudionika. O pravu na usmeno prevođenje odnosno prevođenje ili tumačenje znakovnim jezikom gluhih i gluhoslijepih osoba će se poučiti prije prvog ispitivanja. Pravo na prevođenje ima okrivljenik koji ne govori i ne razumije jezik na kojem se vodi postupak ili je gluh ili nijem ili gluhoslijep. Okrivljeniku pisano će se prevesti pouka o pravima, odluka o oduzimanju slobode, rješenje o provođenju istrage i nalog o provođenju dokaznih radnji, optužnica, privatna tužba, poziv, sudska odluka nakon optuženja do pravomoćnog okončanja postupka te u postupku o izvanrednim pravnim lijekovima. Ako navedena pismena nisu dostupna na jeziku koji okrivljenik govori i razumije, bit će mu prevedena usmeno, a u pisanom obliku bit će mu uručena u najkraćem mogućem roku na jeziku koji govori i razumije. Ako okrivljenik ne može pročitati navedena pismena bit će mu izložena na njemu razumljiv način. Tijelo koje vodi postupak može samo ili na obrazloženi pisani zahtjev okrivljenika rješenjem odrediti da se pisano prevede dokaz ili njegov dio ako je to potrebno za korištenje procesnih prava obrane. Iznimno, umjesto pisanog prevođenja, može se osigurati usmeno prevođenje ili usmeni sažetak dokaza, ako se time ne krše procesna prava obrane, a okrivljenik ima branitelja. Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev okrivljenika da se pisano prevede dokaz ili njegov dio za koji okrivljenik smatra da je nužan za korištenje procesnih prava obrane, okrivljenik ima pravo žalbe. Okrivljenik se može odreći prava na pisano prevođenje nakon što ga je tijelo koje vodi postupak poučilo o posljedicama odricanja. Izjava o odricanju mora biti slobodna i nedvosmislena te potpisana od strane okrivljenika. Okrivljenik ima pravo i na prevođenje razgovora i dopisivanja s braniteljem potrebnih radi pripreme obrane, podnošenja pravnog sredstva ili lijeka ili poduzimanja drugih radnji u postupku ako je to potrebno za korištenje procesnih prava obrane. Prevođenje će se osigurati na zahtjev okrivljenika. Na dokazima pribavljenim kršenjem prava na prevođenje ne može se temeljiti sudska odluka. Okrivljenik a ima pravo pritužbe na kvalitetu prevođenja tijelu koje vodi postupak. Ako je pritužba osnovana odredit će se drugi tumač. Prevođenje i tumačenje obavlja tumač. Ako se time ne krše procesna prava obrane odnosno prava drugih sudionika u postupku da aktivno ostvaruju svoja prava ili razumiju tijek postupka, prevođenje i tumačenje moguće je provesti putem telefonske veze ili audio – video uređaja. Okrivljenik kojem je oduzeta sloboda može dostavljati tijelu koje vodi postupak podneske na svom jeziku.

#### **Tumač i troškovi**

- troškovi tumača su troškovi kaznenog postupka koji se predujmljuju iz državnog proračuna i kasnije naplaćuju od osoba koje su dužne naknaditi \*iznimka : nacionalne manjine RH → uvijek na teret proračuna !

#### Povreda prava na služenje svojim jezikom

Uskrata optuženiku, branitelju ili oštećeniku kao tužitelju ili privatnom tužitelju da se na raspravi, unatoč zahtjevu služe svojim jezikom i prate tijek rasprave na istom predstavlja uvijek apsolutno bitnu povredu odredaba kaznenog postupka.

## **2. ZAPISNIČKO BILJEŽENJE PROCESNIH RADNJI**

### **a) zapisnik i službena zabilješka**

- Svakoj radnji poduzetoj tijekom postupka sastavit će se zapisnik istovremeno kad se radnja obavlja, a ako to nije moguće, onda neposredno nakon toga.
- Izjavama osoba, koje su važne za kazneni progon ili za pokretanje kaznenog postupka, te o drugim važnim radnjama prije započinjanja kaznenog postupka, sastavlja se službena zabilješka o bitnom sadržaju izjave ili radnje.
- Zakonom je određeno kad se o radnji poduzetoj prije započinjanja postupka sastavlja zapisnik i kad se ta radnja ima snimiti. (npr. hitne dokazne radnje)

### **b) oblik i svrha vođenja zapisnika**

Zapisnik je u pravilu pisani sastavak. No, zakon predviđa mogućnost snimanja radnji u kaznenom postupku uređajima za audio ili audio-video snimanje. Neke se radnje u kaznenom postupku moraju snimiti uređajima za tehničko snimanje (npr. prvo ispitivanje okrivljenika uvijek se snima uređajem za audio ili audio-video snimanje), a izvan tih slučajeva tijelo koje provodi određenu radnju može odrediti da se njezin tijek snimi uređajima za audio ili audio-video snimanje.

Svrha zapisnika je da bi se sadržaj (rezultat) procesne radnje sačuvao od zaborava te da zapisnik o poduzetoj radnji posluži kod naknadnog ispitivanja pravilnosti obavljene radnje. Iako je zapisnik javna isprava, a to znači da je pisani sastavak tijela s javnim

ovlastima, u kaznenom postupku nema posebnu dokaznu snagu kao u parničnom postupku pa se ocjenjuje jednako kao i ostali dokazi ako bi se provjeravala pravilnost i potpunost onoga što je u zapisniku utvrđeno.

### c) sadržaj zapisnika

- *Okvirni podaci o radnji* → U zapisnik se unosi naziv državnog tijela pred kojim se obavlja radnja, mjesto gdje se obavlja radnja, dan i sat kad je radnja započeta i završena, imena i prezimena prisutnih osoba i u kojem su svojstvu prisutne, te naznaka kaznenog predmeta u kojem se poduzima radnja.
- Zapisnik treba sadržavati *bitne podatke o tijeku i sadržaju poduzete radnje*. U zapisnik se unosi u obliku pripovijedanja samo bitni sadržaj danih iskaza i izjava. Pitanja se unose u zapisnik samo ako je potrebno da se razumije odgovor.
- Pri poduzimanju radnji kao što je očevid, pretraga, privremeno oduzimanje predmeta ili prepoznavanje u zapisnik će se unijeti i podaci koji su važni s obzirom na značenje takve radnje ili za utvrđivanje istovjetnosti pojedinih predmeta (opis, mjere i veličina predmeta ili tragova, stavljanje oznake na predmete i dr.), a ako su napravljene skice, crteži, planovi, fotografije, filmske ili druge tehničke snimke, to će se navesti u zapisniku i priključiti zapisniku.

### d) vođenje zapisnika

- Zapisnik piše zapisničar.
- Zapisnik se sastavlja tako da osoba koja poduzima radnju (DO, predsjednik vijeća, stranka koja na raspravi izvodi kakav dokaz) govori glasno zapisničaru što će unijeti u zapisnik.
- Zapisnik se mora voditi uredno, u njemu se ne smije ništa dodati ili mijenjati. Prekrižena mjesta moraju ostati čitljiva, a sve preinake, ispravci i dodaci unose se na kraju zapisnika i moraju ih ovjeriti osobe koje potpisuju zapisnik.
- Na raspravi manje ispravke tj. ispravke pogrešno napisanih imena, brojeva i očitih pogrešaka u pisanju može naložiti predsjednik vijeća na prijedlog stranaka ili ispitanu osobu ili po službenoj dužnosti, a veće tj. „druge“ ispravke i dopune zapisnika može naložiti samo vijeće.

#### Potpisivanje zapisnika

- Zapisnik potpisuje ispitanu osoba. Ako se zapisnik sastoji od više stranica, ispitanu osoba potpisuje svaku stranicu.
- Na kraju zapisnika potpisat će se tumač, ako ga je bilo, svjedoci čija je prisutnost obvezna pri poduzimanju radnji.
- Zapisnik na kraju potpisuje osoba koja je poduzela radnju i zapisničar.
- Ako ispitanu osoba odbije potpisati zapisnik to će se zabilježiti u zapisnik i navesti razlog odbijanja

#### Prekid radnje

Ako se radnja nije mogla obaviti bez prekida, u zapisniku će se naznačiti dan i sat kad je nastao prekid i dan i sat kad se ona nastavlja.

### e) prava osoba nazočnih procesnoj radnji u pogledu vođenja zapisnika

- Ispitanu osoba, osobe koje su obvezno prisutne radnjama u postupku te stranke, branitelj i oštećenik, ako su prisutni, imaju pravo pročitati zapisnik ili zahtijevati da im se pročita. Na to ih je dužna upozoriti osoba koja poduzima radnju, a u zapisniku će se naznačiti je li upozorenje učinjeno i je li zapisnik pročitao.
- Ako je bilo prigovora u svezi sa sadržajem zapisnika, navest će se u zapisniku i ti prigovori.
- Na raspravi imaju pravo pregledati završni zapisnik i njegove priloge, dati primjedbe u vezi sa sadržajem i tražiti ispravak zapisnika, a te se primjedbe i prijedlozi moraju zabilježiti u nastavku završnog zapisnika, zajedno s razlozima zbog kojih pojedini prijedlozi i primjedbe nisu prihvaćeni.

### f) audio ili audio-vizualne tehničke snimke procesnih radnji

O njima zakon donosi posebne odredbe da bi odgovorio na neka specifična pitanja vođenja takvog zapisnika i njegova sadržaja te zaštite temeljnih prava osobe čija se izjava snima. Zakon ne dozvoljava potajno snimanje, prije početka snimanja tijelo koje vodi radnju mora izvijestiti osobu koja sudjeluje u radnji da se snima i da snimka može biti upotrijebljena kao dokaz u postupku (no njezin pristanak na snimanje nije potreban).

Kad je to propisano ovim Zakonom, rasprava, dokazna radnja ili druga radnja snima se uređajima za audio-video ili audio snimanje.

Izvan propisanih slučajeva, tijelo koje provodi dokaznu radnju, uvijek može odrediti da se izvođenje dokazne radnje snimi uređajima za audio ili audio-video snimanje.

Vođenje tonskog zapisnika u pravilu ne isključuje *obvezu tijela kaznenog postupka da usporedno s njim vodi klasični, pisani zapisnik*. Potrebno je radi formalnosti koje su propisane za audio ili audiovizualni zapisnik. U njega se unosi i pored okvirnih podataka o radnji i da je obavljeno tehničko snimanje, tko ga je obavio, kojim uređajem, da je osoba koja se ispituje bila upoznata o snimanju, kratki sadržaj danih izjava i iskaza, da je snimka reproducirana i gdje se čuva ako nije priložena spisima predmeta.



### Upozorenje da se radnja snima:

O snimanju radnje tijelo koje provodi radnju prethodno će upozoriti osobe koje sudjeluju u radnji, da se radnja snima određenim tehničkim uređajem i da snimka može biti upotrijebljena kao dokaz u postupku.

### Sadržaj snimke:

- Snimka mora sadržavati navedene podatke, podatke potrebne za identificiranje osobe čija se izjava snima i podatak u kojem svojstvu ta osoba daje izjavu. Kad se snimaju izjave više osoba, mora se osigurati da se iz snimke može jasno razaznati tko je dao koju izjavu. Na zahtjev ispitane osobe snimka će se odmah reproducirati, a ispravci ili objašnjenja te osobe će se snimiti.

Moguće je i prepisivanje tehničke snimke je potrebno zbog razloga praktične i pravne naravi:

Ako je rasprava snimana prepisivanje je obvezno.

Zapisnik o raspravi čine : prijepis snimke i pisani zapisnik o tijeku rasprave.

- praktično, na taj se način postiže da registrirane izjave osoba postanu pregledne i dostupne na više mjesta, a ne samo na početku i na kraju (što je obično slučaj s tonski zabilježenim izjavama koje se moraju preslušavati od početka ako se želi posegnuti za nekim mjestom u sredini takve izjave).

### **g) privatno registriranje radnji kaznenog postupka**

Od zapisnika kao javne isprave valja razlikovati privatno registriranje radnji postupka koje mogu obavljati stranke i branitelj koje mogu uvijek sastavljati vlastite zapise o vođenju postupka koji se mogu kretati od sažetih bilježaka do najiscrpnijih sastavaka. Ponekad mogu one obavljati i tonska snimanja koja ima osobito pomažu u naknadnoj analizi iskaza ispitanih osoba. Tako stranke i branitelj smiju tonski snimati tijekom rasprave s koje nije isključena javnost, pod uvjetom da ne ometaju tijekom rasprave i da prethodno o tome izvijeste predsjednika vijeća. Tako snimljeni osobni podaci o optuženiku, oštećeniku ili svjedocima predstavljaju tajnu i smiju se koristiti samo za potrebe kaznenog postupka.

## **6.2.5. Mjesto poduzimanja procesnih radnji**

- Rasprava se provodi u sjedištu suda i u sudskoj zgradi.
- Ako su u pojedinim slučajevima prostorije u sudskoj zgradi neprikladne za održavanje rasprave, predsjednik suda može odrediti da se rasprava drži u drugoj zgradi.
- Rasprava se može održati i u drugome mjestu na području nadležnog suda ako to na obrazloženi prijedlog predsjednika suda dopusti predsjednik višeg suda.

Tijekom prethodnog postupka, odnosno izvan rasprave procesne radnje mogu se poduzimati na raznim mjestima, ovisno o okolnostima slučaja: npr. očevid na mjestu kaznenog djela, ispitivanje bolesnog svjedoka u njegovom stanu ili u bolnici, rekonstrukcija izvan sudske zgrade. Ako se procesna radnja ispitivanja svjedoka, očevida ili rekonstrukcije poduzima izvan sudske zgrade tijekom rasprave, stranke i oštećenik moraju biti propisno izviješteni o mjestu i vremenu radnje.

Izvan područja nadležnog tijela procesne radnje se na državnom teritoriju RH poduzimaju putem pravne pomoći, a u inozemstvu putem ustanova međunarodne kaznenopravne pomoći.

## **6.2.6. Vrijeme procesnih radnji**

### **1. UVOD**

Radnje u kaznenom postupku počinju i završavaju radnim danom i u propisanom radnom vremenu suda tijekom cijele godine (u Hrvatskoj sudovi nemaju tzv. sudske praznike), što znači da se ne poduzimaju jedino blagdanima i neradnim danima. Hitne istražne radnje, tj. takve koje ne trpe odgodu, obavljaju danonoćno dežurni državni odvjetnici i istražitelji. Neke se radnje mogu obaviti samo danju: pretraga te ispitivanje osoba ako bi noćno ispitivanje predstavljalo sredstvo zamaranja odnosno prisile kako bi se došlo do izjava te osobe.

### **2. ROKOVI I ROČIŠTA**

Mnoge procesne radnje su vezane rokovima i ročištima.

- **Rokovi** su vremenska razdoblja u kojima se određena procesna radnja mora obaviti ili prije čijeg se isteka ne može poduzeti (tzv. dilatorni rokovi).
- **Ročišta** (termini) su vremenski određena doba u kojima se pred sudom poduzimaju određene procesne radnje uz sudjelovanje stranaka i drugih procesnih sudionika. Ročišta određuje sud kad je to propisano zakonom ili kada to traži tijek postupka.

### **3. VRSTE ROKOVA**

- a) **određeni zakonom (zakonski) / prepušteni prosudbi tijela kaznenog postupka**
  - zakonski rokovi su, ako nije izrekom drugačije propisano, strogi tj. neproduljivi, sudski se mogu produljiti.
- b) **prekluzivni (peremptorni) i monitorni (instrukcijski, opominjajući)**
  - prekluzivni – oni čije propuštanje izaziva gubitak prava na poduzimanje procesne radnje (npr. rok za žalbu)
  - monitorni – oni čije propuštanje ne dovodi do gubitka tog prava, pa se radnja može obaviti i nakon roka, ali osoba koja ga je propustila može biti kažnjena zbog kršenja procesne stege (discipline)
- c) **subjektivni i objektivni**
  - subjektivni – oni čiji početak ovisi o saznanju neke osobe za događaj od kojega se računaju, npr. podnošenje privatne tužbe ili prijedloga za kazneni progon koji iznosi 3 mjeseca od saznanja za kazneno djelo i počinitelja
  - objektivni – oni čiji se početak računa od nastupanja određenog događaja, npr. podnošenje žalbe u roku od 15 dana od dana dostave prijepisa presude

#### **4. RAČUNANJE ROKOVA**

Rokovi se računaju na:

- sate
- dane
- mjesece
- godine

Kao dan računaju se 24 sata, a mjesec se računa po kalendarskom vremenu.

Početak roka:

Nastupa trenutkom određenim u sudskoj odluci (kod sudskog roka) ili u zakonu (kod zakonskog roka).

- Sat ili dan kad su dostava ili priopćenje obavljeno, odnosno u koji pada događaj od kada treba računati trajanje roka ne uračunava se u rok, već se za početak roka uzima prvi sljedeći sat, odnosno dan.
- Iznimno, rokovi za računanje uhićenja, zadržavanja, pritvora te istražnog zatvora, počinju teći od trenutka lišenja slobode.
- Isto vrijedi i kod rokova određenih na mjesece i godine, kod kojih se za početak roka ne uzima dan u koji pada taj događaj nego prvi sljedeći dan.

Završetak roka:

- Rokovi određeni na sate završavaju se protekom posljednjeg sata roka
- Rok određen na dane završava u ponoć posljednjeg dana.
- Rokovi određeni po mjesecima, odnosno godinama završavaju protekom onog dana posljednjeg mjeseca, odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kad je rok počeo. Ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok završava posljednjeg dana tog mjeseca.
- Ako posljednji dan roka pada na državni blagdan ili u subotu ili u nedjelju, ili u koji drugi dan kad državno tijelo nije radilo, rok istječe protekom prvog sljedećeg radnog dana.

Glavno pravilo kod rokova:

Radnje vezane za rok smatraju se poduzetim u roku ako je prije isteka roka podnesak kojim se radnja poduzima predan nadležnom tijelu.

- Kad je izjava predana poštom preporučenom pošiljkom, brzojavom ili drugim telekomunikacijskim sredstvom (teleks, telefaks, elektronička pošta..), dan predaje pošti odnosno dan slanja telekomunikacijskim sredstvom smatra se danom predaje onomu komu je dostavljena. Smatra se da pošiljatelj izjave nije propustio rok ako primatelj poslanu izjavu nije dobio na vrijeme zbog pogrešnog rada uređaja za predaju ili prijam poruka, a za koji pošiljatelj nije znao.
- Okrivljenik koji se nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru izjavu koja je vezana za rok predat će pritvorskom nadzorniku, ili upravi zatvora, a osoba koja se nalazi na izdržavanju kazne ili u ustanovi radi primjene odgojne mjere, ili je prisilno smještena u psihijatrijskoj ustanovi, takvu će izjavu predati upravi ustanove u kojoj je smještena.
- Ako je podnesak koji je vezan za rok zbog neznanja ili očite pogreške podnositelja, predan ili dostavljen nenadležnom tijelu prije proteka roka, pa nadležnom tijelu stigne nakon proteka roka, uzet će se da je podnesen na vrijeme.

#### **5. POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE**

To je posebno pravno sredstvo kojim se, u pravilu, okrivljeniku koji je iz opravdanih razloga propustio neki rok i zbog toga izgubio pravo da poduzme neku procesnu radnju (prekluzija) dopušta da naknadno poduzme propuštenu radnju ako je to pravno moguće.

Povratom u prijašnje stanje može se poslužiti okrivljenik koji je propustio:

- rok za podnošenje žalbe protiv presude ili protiv rješenja
- rok za podnošenje prigovora protiv kaznenog naloga.

Povrat može biti dopušten ako se ispune ove pretpostavke:

- ako okrivljenik dokaže da je iz opravdanih razloga propustio rok, tj. bez vlastite krivnje
- ako molbu za povrat u prijašnje stanje preda u roku 8 dana nakon prestanka uzroka zbog kojeg je propustio rok, a najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana propuštanja (nakon isteka tog roka ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje)
- ako istodobno s molbom za povrat poduzme i propuštenu radnju, tj. preda žalbu

Povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ročišta dopušta ZKP i:

- privatnom tužitelju i supsidijarnom tužitelju koji su iako uredno pozvani, izostali s rasprave pa je došlo do obustave postupka
- oštećeniku koji nije bio uredno pozvan na glavnu raspravu (ili je bio uredno pozvan, ali je iz opravdanih razloga izostao) na kojoj je DO odustao od progona pa je donesena presuda kojom se optužba odbija.

(isto će dopustiti sud i branitelju okrivljenika kojem se sudi u odsutnosti, a koji nije iskoristio svoje pravo na žalbu)

Dopuštenje povrata u prijašnje stanje ovdje znači da se mora zakazati nova glavna rasprava te rješenjem o povratu ukinuti ranija odluka o obustavi postupka odnosno presuda kojom se optužba odbija.

#### Zadržavanje izvršenja presude/rješenja:

Molba za povrat u prijašnje stanje u pravilu ne zadržava izvršenje presude ili rješenja o primjeni odgojne mjere ili o oduzimanju predmeta, ali sud nadležan za rješavanje molbe može donijeti odluku da se s izvršenjem zastane do donošenja odluke o molbi.

#### Odlučivanje o povratu u prijašnje stanje i žalba o rješenju:

O povratu u prijašnje stanje odlučuje sud koji je donio presudu ili rješenje koje se pobija žalbom.

- Protiv rješenja kojim se **dopušta povrat** u prijašnje stanje žalba nije dopuštena.
- Kad je podnesena žalba protiv rješenja kojim se **ne dopušta povrat** u prijašnje stanje, sud je dužan tu žalbu, zajedno sa žalbom protiv presude ili protiv rješenja o primjeni odgojne mjere ili o oduzimanju predmeta, te s odgovorom na žalbu i svim spisima, dostaviti višem sudu na rješavanje.

### **6.3. NEPRAVILNOSTI I PRAVNO DJELOVANJE (VALJANOST) PROCESNIH RADNJI**

#### **6.3.1. Uvod**

Pitanje značenja nepravilnosti u poduzimanju procesnih radnji jedno je od najstarijih i najkompliciranijih pitanja kaznenog procesnog prava. Razlog tome je u okolnosti da se u kaznenom postupku načelno ne bi smjelo dopustiti da se konačne odluke temelje na nezakonitim procesnim radnjama (ex iniuria ius non oritur) no s druge strane se ne mogu predvidjeti univerzalne mjere za sve nepravilne procesne radnje podjednako, niti se za svaku nepravilnost može uvijek ustanoviti posebna mjera za njezino otklanjanje.

Moguće je zamisliti različite vrste nepravilnosti u poduzetim radnjama i vidjeti da one različito utječu na donošenje pravilne i zakonite presude kao cilja kaznenog postupka. Očito je da pogreška, kao npr. propust suca ili zapisničara da potpiše zapisnik o glavnoj raspravi, nema isto značenje kao slučaj kad je istražnu radnju umjesto istražnog suca obavio sudački vježbenik na praksi u sudu. Stoga su još postglosatori počeli, za potrebe pravnih lijekova protiv presude, razlikovati **tzv. bitne i nebitne nepravilnosti**, nastojeći ih tako rangirati u pogledu štetnosti za cilj kaznenog postupka. Pitanje kriterija ostalo je kamen smutnje za procesnu teoriju do danas, bez obzira na to što u pojedinim procesnim teorijama nalazimo razrađene, ali slabo ujednačene kriterije. No oni uostalom i nemaju veliku praktičnu vrijednost. Ako procesno tijelo ne primjeni procesno pravilo (npr. uopće ne obavi procesnu radnju) ili ju pogrešno primjeni (npr. umjesto propisane poduzme neku drugu) na koju nepravilnost i na koju težinu povrede procesno pravo mora reagirati mjerom / sankcijom? Ne postoji univerzalan odgovor za sve pogreške.

Ovisi o tome radi li se o „operativnim pogreškama“ procesnih tijela ili o pogrešnom zaključivanju u radnjama sudskog odlučivanja, može li se ispraviti ili ne.

#### **6.3.2. Popravljanje propusta ili pogrešaka u poduzimanju procesnih radnji**

##### **1. KONVALIDACIJOM (lat. convalescere – ozdraviti, osnažiti)**

Radi se o procesnoj djelatnosti stranaka koja im omogućuje da naknadnom radnjom pridaju pravno važenje ranije poduzetoj radnji koja je u vrijeme poduzimanja imala kakav nedostatak u pogledu oblika ili sadržaja. Tako npr. ako policija počne pretragu stana bez sudbenog naloga i bez propisanih uvjeta iz čl. 246. st. 2. i 3., ali tijekom pretrage držatelj stana ili stanar na to pristane,

početna protuzakonita pretraga postaje zakonitom; ako se optuženik kojem je poziv za glavnu raspravu dostavljen u roku kraćem od propisanih najmanje 8 dana između dostave i glavne rasprave ipak takvom pozivu odazove i pristupi na glavnu raspravu.

## 2. ISPRAVLJANJEM POGREŠKE u poduzetoj procesnoj radnji koja zatim ostaje na snazi

Tako npr. određene pogreške u pisanoj presudi predsjednik vijeća ispravlja, na zahtjev stranaka ili po službenoj dužnosti, posebnim rješenjem. Manji propusti stranaka ili drugih procesnih sudionika (npr. izostanak potpisa na zapisniku) popravljaju se jednostavnim pozivanjem procesnog sudionika da ih nadoknadi.

## 3. PONOVNIM PODUZIMANJEM PROCESNE RADNJE

To je slučaj, u pravilu, sa svim manjkavim, nezakonitim ili propuštenim radnjama u prethodnom postupku. Ako ih utvrdi, optužno vijeće može uvijek vratiti optužnicu. Isto vrijedi i ako sudsko vijeće drugostupanjskog suda ukine presudu zbog *bitnih povreda odredaba kaznenog postupka* i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovnu raspravu.

## 4. OPOZIVOM

Ponekad zakon daje tijelima kaznenog postupka da opozovu radnju ako naknadno utvrde njezinu procesnu irelevantnost ili nepravilnost. Tako npr. sudsko vijeće može na raspravi opozvati svoje rješenje o stegovnom kažnjavanju osobe koja je remetila red ili vrijeđala dostojanstvo suda te rješenje o kažnjavanju svjedoka ili vještaka koji je uredno pozvan, a izostanak nije opravdao

### 6.3.3. Procesne sankcije za radnje koje se ne mogu nadoknaditi ili popraviti

Za ove radnje postoje 3 vrste sankcija, a njihovo je zajedničko obilježje da ne pogađaju procesnog sudionika koji je takvu radnju poduzeo ili trebao poduzeti, nego sam tijek kaznenog postupka. Smisao takve sankcije je dvojak:

- da iz tijeka kaznenog postupka eliminiira rezultate nepopravljivih procesnih radnji, a
- da na subjekte odnosno sudionike postupka djeluje preventivno.

Već sama prijetnja da će zbog kakve nepopravljive pogreške pri poduzimanju procesne radnje pretrpjeti posljedice štetne po ostvarivanje svojeg procesnog interesa, smatra se, predstavlja psihološku prisilu na poštivanje normi KPP-a.

### 1. PREKLUZIJA (lat. *praecludere* – zaključiti, zatvoriti)

Sastoji se u gubitku prava na poduzimanje neke procesne radnje zbog propuštanja nekog *roka ili ročišta*. Tako npr. stranka koja propusti rok od 15 dana od dostave prijepisa presude više ne može podnijeti žalbu protiv presude (osim ako uspije sa povratom u prijašnje stanje). Stranka koja propusti prigovor mjesne nenadležnosti do potvrđivanja optužnice više taj prigovor ne može isticati na glavnoj raspravi. Zakašnjelu procesnu radnju stranke tijelo koje vodi kaznenog postupka mora odbaciti.

### 2. NEUPOTREBLJIVOST (ZABACIVANJE) REZULTATA

Ako je neka procesna radnja poduzeta s određenim, u zakonu predviđenim manama u vezi s oblikom, tj. ako se procesno tijelo ili sudionici kaznenog postupka pri njezinu poduzimanju nisu pridržavali od zakonodavca očekivanog propisanog modela ponašanja, zakon može odrediti da se njezini *rezultati moraju zanemariti (zabaciti)* tako što sudu zabranjuje da ih upotrijebi kod donošenja odluke pa su oni stoga pravno neupotrebljivi.

Postupak se nakon takve radnje nastavlja bez njezina ponavljanja i druge radnje ostaju kao i ranije, *quibus ante*. Takvo zabacivanje rezultata najčešće nalazimo kod određenih nepravilnosti pri pribavljanju i izvođenju dokaza čija težina navodi zakonodavca da propiše kako se zapisnici o takvim nezakonitim dokazima, kao rezultat nepravilne radnje, ne smiju upotrijebiti kod donošenja odluke i moraju se izdvojiti iz spisa predmeta (čl. 86. st. 1. ZKP, zapisnik).

Potonje se mora učiniti već u onom stadiju kaznenog postupka kad se pogreška dogodila, a ako tada bude propušteno, u svakom daljnjem stadiju u kojem se utvrdi njihovo postojanje u spisu predmeta (prilikom prethodnog ispitivanja optužnice, u postupku pred optužnim vijećem, na pripremnom ročištu, u postupku o žalbi). Nakon pravomoćnosti rješenja izdvojeni se dokazi, odnosno zapisnici, zatvaraju u poseban oмот i čuvaju izdvojeno od ostalih spisa i ne mogu se razgledati niti se s njima može služiti u nastavljenom postupku.

### 3. NEVALJANOST

Ako neki propust ili pogreška pri poduzimanju procesne radnje nije bio otklonjen prije spomenutim mjerama, može se pretpostaviti da stoji u uzročnoj vezi s rezultatom suđenja u kaznenom predmetu. No, s obzirom na različitost takvih pogrešaka i posljedica koje one proizvode, KPP ih razvrstava na 2 kategorije:

- one za koje neoborivo pretpostavlja da su utjecale na lošu kakvoću presude (npr. donošenje presude od nepropisno sastavljenog sudskog vijeća ili presude na glavnoj raspravi s koje je protuzakonito isključena javnost)
- one kod kojih najprije valja dokazati da su utjecale (ili barem mogle utjecati) na kvalitetu presude

Pokretanje postupka utvrđivanja i sud ovlašten na utvrđivanje:

Njihovo utvrđivanje dakako, ne može biti djelatnost procesnog tijela koje ih je počinilo, nego višeg tijela, odnosno drugostupanjskog suda i može biti pokrenuto isključivo pravnim lijekovima (posebnim procesnim radnjama stranaka kojima one pobijaju odluku uz ostalo i zbog toga što su toj odluci prethodile nepravilnosti u procesnim radnjama koje spadaju barem u jednu od dvije navedene kategorije).

#### Bitne povrede odredaba kaznenog postupka (apsolutne i relativne)

Navedene pogreške nazivaju se bitnim povredama odredaba kaznenog postupka koje se javljaju kao jedna od 4 osnove pobijanja presude a spomenute dvije kategorije nazivaju se obično bitnim povredama odredaba postupka apsolutnog, odnosno relativnog karaktera (tj. apsolutnim i relativnim procesnim povredama).

#### Razlike između apsolutno i relativno bitnih povreda:

- a) apsolutno bitne povrede su izričito (taksativno) navedene u Zakonu
- b) za apsolutno bitne povrede zbog njihove važnosti vrijedi neoboriva pretpostavka da su utjecale na presudu, dok se kod relativno bitnih mora utvrditi da je povreda odredaba postupka u konkretnom slučaju utjecala/mogla utjecati na presudu
- c) s obzirom na to, razlikuje se i pravni položaj žalitelja:
  - o ako se poziva na apsolutno bitnu povredu, mora dokazati jedino postojanje jedne od taksativno navedenih povreda
  - o ako se poziva na relativnu povredu, mora dokazati 2 okolnosti: postojanje povrede i to da je ona u konkretnom slučaju utjecala ili mogla utjecati na presudu

#### Ukidanje presude

Ako drugostupanjski sud, u povodu pravnog lijeka, utvrdi da je neka procesna radnja poduzeta u kaznenom postupku poduzeta na način koji predstavlja apsolutnu ili relativnu procesnu povredu, on može reagirati samo tako da presudu koja je u tom postupku donesena, **ukine**. Ukidanje presude znači da ona gubi svoju pravnu valjanost. Ona i dalje postoji, ali gubi pravno značenje i ne može proizvesti nikakve učinke, postaje pravno nevaljana. Obzirom na to da presuda postaje nevaljana, to znači da i procesna radnja zbog koje se to dogodilo, poprima obilježje nevaljanosti. Na taj način nevaljanost postaje posredno pravna sankcija za određene pogreške ili propuste prilikom procesnih radnji. One se nakon ukidanja presude, moraju ponoviti na način koji više neće iskazivati učinjene propuste ili pogreške. Sud drugog stupnja dužan je prilikom ukidanja presude zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka u obrazloženju svoje odluke navesti koje su odredbe povrijeđene i u čemu se povrede sastoje. Prvostupanjski sud je dužan izvesti sve postupovne radnje i raspraviti sva sporna pitanja na koja je upozorio drugostupanjski sud u svojoj odluci. No, ako do ukidanja presude nije došlo (npr. protiv nje nije bila izjavljena žalba), takve procesne anomalije ostat će nepopravljene, jer njihov popravak u pravilu sprječava pravomoćnost presude.

#### **STRANAČKE ZLOUPORABE PROCESNIH RADNJI**

- stranke u postupku imaju mogućnost poduzimanja različitih radnji
- kako sud treba reagirati ako stranka to pravo koristi da bi postigla učinak koji je suprotan zakonitom cilju njezine radnje ? (npr. učestalo predlaže izuzeće predsjednika vijeća / sudaca / predsjednika suda, dolazi na rasprave u alkoholiziranom stanju, izazove hospitalizaciju i sličnim ponašanjem sabotira postupak, što u krajnjem slučaju može dovesti do zastare)
- zlorabu mogu uzrokovati: stranke i dr. sudionici (npr. oštećenik)

- prava okrivljenika :

##### **#1 aktivna**

- > predlaganje i poduzimanje različitih procesnih radnji
- > npr. dokazivanje, podnošenje pravnih sredstava, zahtijevanja izuzeća...
- > mogu se rabiti suprotno zakonskom cilju kako bi se ometao kazneni postupak

##### **#2 pasivna**

- > pravo na šutnju
- > NE mogu se rabiti suprotno zakonskom cilju kako bi se ometao kazneni postupak

- SUD ima opću dužnosti :

- > provođenja postupka bez odugovlačenja
- > onemogućavanja zlorabe prava
- > represivna ovlast da stranci / branitelju / oštećeniku / opunomoćeniku / zakonskom zastupniku, koji očigledno zlorabljiva pravo rješenjem uskrati pravo na tu radnju

ZKP na pojedinim mjestima konkretno opisuje neko procesno ponašanje kao zlorabu procesnog prava (odbija se izuzeće suca ako nije poimenice određen; branitelju koji poslije kazne nastavi narušavati red, predsjednik vijeća može uskratiti daljnju obranu; ako stranka odugovlači postupak može se novčano kazniti ; rasprava će se održati u odsutnosti onog tko se sam stavi u stanje raspravne nesposobnosti ...)

## **7. ODLUKE SUDA U KAZNENOM POSTUPKU**

## 7.1. POJAM I VRSTE SUDSKIH ODLUKA

### 1. POJAM SUDSKE ODLUKE

**Sudska odluka je vrsta procesne radnje s izjavom volje procesnog tijela da se pravna pravila sadržaja u apstraktnim pravnim normama, primijene na konkretno činjenično stanje te da se tako, na autoritativan način (činom suverenosti državne vlasti) stvore određeni pravni učinci.**

U logičkom smislu sudska odluka je silogizam. U njemu je:

- 1) gornja premisa (*praemiss maior*) apstraktna pravna norma,
- 2) donja premisa (*praemiss minor*) je činjenično stanje koje je sud utvrdio,
- 3) zaključak (*conclusio*) tzv. izreka (dispozitiv) sudske odluke koja pokazuje volju suda odnosno zapovijed državne vlasti o primjeni prava na određenu činjeničnu situaciju.

Da bi konkluzija bila valjana i istinita, mora slijediti iz valjanih i istinitih premisa. Sud mora valjano i istinito utvrditi sadržaj gornje premise (primjenom odgovarajućih metoda tumačenja pravnih propisa) i donje premise (propisanim radnjama utvrđivanja činj. stanja) da bi njegova odluka bila ispravna u logičkom smislu, odnosno „pravilna i zakonita“ kako se takva odluka naziva u zakonu.

Pritom, u utvrđivanju sadržaja gornje premise (sadržaja pravne norme) sud nije vezan navodima stranaka, jer je dužan poznavati pravnu normu propisanu za određeni slučaj te pravilno protumačiti njezin smisao (*iura novit curia*). Stoga ZKP navodi da sud nije vezan za prijedloge tužitelja o pravnoj ocjeni kaznenog djela. No, u utvrđivanju sadržaja donje premise vezan je tematski, prema akuzatornom načelu u subjektivnom i objektivnom smislu na navode u optužnom aktu, a metodološki prema *načelu neposrednosti sudske ocjene dokaza* na činjenice i dokaze koji su izneseni na glavnoj raspravi.

### 2. VRSTE SUDSKIH ODLUKA

#### a) prema obliku

U kaznenom postupku odluke se donose u obliku *presude, rješenja i naloga*.

Presudu donosi sud, a rješenja i naloge donose i druga tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku.

#### Presuda

To je sudska odluka koja se izriče i javno objavljuje u ime RH, a može se donijeti od stadija optuživanja do završetka postupka.

Presudom se:

- optužba odbija
- optuženik oslobađa optužbe
- proglašava krivim

i tako zaključuje procesni stadij (instancija) koji joj je prethodio.

Uz navedene postoje još dvije vrste presuda, **presuda o kaznenom nalogu** i **presuda o sudskoj opomeni** kao podvrste osuđujuće presude.

U postupku prema okrivljeniku s duševnim smetnjama, koji je u vrijeme počinjenja djela bio nebrojiv, postoji posebna, „**utvrđujuća presuda**“ kojom sud utvrđuje da je optuženik počinio protupravno djelo, da ga je počinio u stanju nebrojivosti te određuje prisilni smještaju u psihijatrijsku ustanovu na šest mjeseci.

*Vrhovni sud* donosi posebnu „utvrđujuću presudu“ kada utvrdi da je zahtjev za zaštitu zakonitosti podignut na štetu okrivljenika osnovan. U tom slučaju Vrhovni sud utvrdit će da postoji povreda zakona, ali ne dirajući u pravomoćnu odluku.

#### Prvostupanjska/drugostupanjska/trećestupanjska presuda

Ipak, presuda ne mora biti posljednja odluka u postupku jer se nakon održane rasprave donosi prvostupanjska presuda, poslije koje je, u povodu pravnih lijekova moguća drugostupanjska, a iznimno i trećestupanjska presuda. Konačna presuda u postupku je ona koja se više ne može pobijati pravnim lijekovima. Ona može postati *pravomoćna*. Samo se presudom može punoljetnom okrivljeniku izreći kazna (u postupku prema maloljetnicima odgojne mjere izriču se rješenjem, a kazna maloljetničkog zatvora presudom).

#### Sadržaj presude

Pisano izrađene presude, a i neka rješenja tijekom postupka, moraju uvijek imati propisana 3 dijela:

- 1) **uvod**
- 2) **izreku (dispozitiv)** – središnji dio, sadrži odluku o glavnim i sporednim pitanjima kaznenog predmeta
- 3) **obrazloženje** – posebno važno radi toga da bi se žalitelju omogućilo uspješno pobijanje takve odluke, a višem sudu kvalitetna kontrola njezine pravilnosti

- ako je protiv presude moguća žalba ona mora sadržavati i uputu o pravu na žalbu

## Osuđujuća presuda koja se donosi bez rasprave

**ZKP/08** omogućuje donošenje presude bez rasprave, u stadiju optuživanja ili na pripremnom ročištu, na temelju sporazuma stranaka koje su sudu zajednički predale potpisanu izjavu za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka. To je jedan od slučajeva **konsenzualnih postupaka**. Da bi se izbjegla opasnost pritiska na okrivljenikovu volju, te postupanje suda u povodu takvog prijedloga sporazuma uskladilo s drugim načelima KPP-a, zakon propisuje formalne i materijalne uvjete za donošenje takve presude:

- u pisanoj presudi mora se točno naznačiti vrstu i mjeru kazne čije se izricanje traži
- pregovorima o uvjetima priznanja krivnje i sporazumijevanju o sankciji mora prisustvovati branitelj te on mora potpisati izjavu (formalni uvjet i)
- stranke mogu odustati od prijedloga sporazuma do donošenja presude, a sud je, ako prihvati sporazum stranaka, vezan suglasnim prijedlogom stranaka pa u osuđujućoj presudi može izreći samo kaznu ili drugu sankciju, odnosno mjeru o kojoj su se stranke sporazumjele te zajedno s njom izričito predviđene sigurnosne mjere

Objava i pisana izrada takve presude bitno je pojednostavljena, a pobijati se žalбом može samo u ograničenom opsegu.

Optužno vijeće neće prihvatiti sporazum ako on nije u skladu s odmjeraivanjem kazne propisanim zakonom ili sporazum inače nije zakonit. Tada će ono rješenjem protiv kojeg žalba nije dopuštena odbiti sporazum i nastaviti s ispitivanjem optužnice. Strankama ne stoji na raspolaganju pravni lijek protiv odluke optužnog vijeća, ali u predmetima za koje je propisana kazna zatvora viša od 15 godina u kasnijem tijeku postupka mogu o sporazumu izvijestiti predsjednika vijeća, koji na pripremnom ročištu može donijeti presudu temeljem sporazuma stranaka.

Dodatni materijalni uvjeti za sporazumijevanje s okrivljenikom i donošenje presude temeljem sporazuma stranaka nalaze se u ZODO, gdje su državnom odvjetniku propisani uvjeti za sporazumijevanje s okrivljenikom.

## **Rješenja i nalozi**

To su ostale sudske odluke koje nemaju oblik presude. Zajedničko im je da im je djelovanje usmjereno isključivo na određenu procesnu situaciju pa se nakon njezine eventualne promjene mogu i opozvati. Rješenja i naloge osim suda mogu donositi i druga tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku.

### **Rješenja:**

- Najčešće su to odluke kojima se odlučuje o pojedinim pitanjima poduzimanja procesnih radnji, započinjanja ili zaključivanja pojedinih procesnih stadija (čime se priprema i omogućuje donošenje presude kao zaključne odluke; npr. rješenje o isključenju javnosti s glavne rasprave, rješenje o odgodi ili prekidu rasprave itd.).
- No, ima rješenja kojima se kao i presudom zaključuje pojedini procesni stadij (rješenje o obustavi istrage, rješenje o odbacivanju optužnice) i ona nakon stvaranja takvog procesnog položaja, mogu postati pravomoćna.

### **Nalozi:**

- To su obično odluke kojima se određuje primjena nekog sredstva procesne prisile, adresiranu su na tijela državne izvršne vlasti (npr. dovedbeni nalog, nalog o primjeni mjera tajnog nadzora i tehničkog snimanja, o pretrazi stana).
- No ima i takvih kojima se sud obraća službenicima sudske uprave ili nekim drugim osobama radi izvršenja pojedinih procesnih radnji (npr. nalog o određivanju vremena i mjesta rasprave, nalog o vještačenju).

### **Pravo žalbe:**

- **Rješenja državnog odvjetnika, suca istrage i rješenja prvostupanjskog suda donesena izvan rasprave, mogu se** kao i presuda u pravilu pobijati **žalbom** kad god nije izričito propisano da žalba nije dopuštena.
- Naprotiv, rješenja sudske vijeća donesena prije ili u tijeku istrage ili u postupku ispitivanja optužnice, rješenja koja se donose radi pripremanja rasprave i presude te sva rješenja Vrhovnog suda ne mogu se pobijati žalbom.
- **Nalozi** se nikad ne mogu pobijati žalbom.

### **Obrazloženje:**

Kao i presude, i pisano izrađena **rješenja** moraju imati obrazloženje.

**Nalozi** trebaju imati obrazloženja samo iznimno, kad je to zakonom propisano.

## **b) prema sadržaju**

- 1) **meritorne** (suštinske, lat. *meritum* – zasluga) – njima se rješava suštinsko, glavno pitanje kaznenog postupka, otvoreno podnošenjem optužnog akta: je li počinjeno KD, je li počinitelj kriv i treba li mu se prema odredbama kaznenog zakona izreći kazna i kakva kazna. To su:
  - presuda kojom se optuženik oslobađa od optužbe,
  - presuda kojom se optuženik proglašava krivim
  - presuda na temelju sporazuma stranaka
  - presuda o kaznenom nalogu i sudskoj opomeni (u skraćenom postupku)

- 2) **formalne** (procesne) – njima se ili upravlja postupkom (npr. rješenja o započinjanju postupka, o poduzimanju pojedinih postupovnih radnji) ili se zaključuje pojedini procesni stadij zbog pomanjkanja tzv. *procesnih pretpostavki* (npr. rješenje o obustavi postupka na pripremnom ročištu kad tužitelj odustane od progona ili zbog procesnih smetnji poput nepostojanje zahtjeva ovlaštenog tužitelja, istraga se obustavlja zbog zastare kaznenog progona ili postoji pravomoćna sudska odluka); pritom te odluke imaju oblik rješenja, osim u stadiju rasprave: nepostojanje procesnih pretpostavki u njemu dovodi do izricanja presude kojom se optužba odbija

### c) prema funkciji

- 1) **interimne**, tj. takve kojima se rješava o pitanjima od prethodne važnosti za donošenje takve odluke (npr. rješenje o pojedinim pitanjima poduzimanja procesnih radnji, započinjanja ili zaključenja pojedinih procesnih stadija)
- 2) **zaključne**, tj. takve kojima se završava postupak u pojedinom stadiju (npr. rješenje o odbijanju prigovora protiv optužnice, prvostupanjska presuda nakon završene glavne rasprave, drugostupanjska presuda nakon postupka o žalbi ili u cjelini (presuda koja je postala pravomoćna)

## 7.2. OPĆI PROPISI O SUDSKIM ODLUKAMA

### 7.2.1. Uvod

Zakon ne propisuje opća pravila o tome kad se donosi pojedina vrsta sudskih odluka, već to regulira posebno za svaku situaciju: npr. o obustavi istrage odlučuje se rješenjem, o započinjanju rasprave odlučuje se nalogom, a taj se stadij okončava presudom itd. No, postoje opći propisi o donošenju i proglašavanju odluka do te propisi koji se odnose na dostavljanje odluka i drugih podnesaka i dopisa.

### 7.2.2. Donošenje odluka

Donošenje odluka zakon regulira u postupku pred tzv. kolegijalnim sudovima, sudskim vijećima, jer se formiranje mišljenja, odnosno donošenje odluke od strane suca pojedinca, kao njegov psihološki proces ne može pravno normirati. Naprotiv, kod sudskog vijeća uvijek postoji potreba da se usklade različita mišljenja njegovih članova i tako izrekne jedna (od nekoliko mogućih) odluka. To usklađivanje se postiže posebnim pravilima o vijećanju i glasovanju, koja se, radi jamstva sudačke neovisnosti, obavljaju u nejavnom zasjedanju, a u prostoriji u kojoj se obavlja vijećanje i glasovanje mogu biti samo članovi vijeća i zapisničar.

#### PRAVILA :

- Vijećanje i glasovanje je uvijek **usmeno**.
- Redoslijed :
  1. o pitanju je li sud nadležan, je li potrebno dopuniti postupak te o drugim prethodnim pitanjima, a kad je odluka donesena
  2. rješavanje o glavnoj stvari
- Predsjednik vijeća upravlja vijećanjem i glasovanjem te glasuje posljednji. On je dužan brinuti se da se sva pitanja svestrano i potpuno razmotre. Prema članovima vijeća ne može primjenjivati nikakve mjere procesne prisile.
- Pri odlučivanju o glavnoj stvari razdvaja se pitanje o tome je li okrivljenik počinio kazneno djelo i pitanje o krivnji od pitanja o kazni / kaznenim sankcijama, troškovima kaznenog postupka, imovinskopравnim zahtjevima i ostalim pitanjima.
- Ako je ista osoba optužena za više KD, glasovat će se o krivnji i kazni za svako KD, a onda o jedinstvenoj kazni za sva djela
- Članovi vijeća ne mogu odbiti glasovati o pitanjima koja postavi predsjednik vijeća, ali član vijeća koji je glasovao da se okrivljenik oslobodi ili da se presuda ukine i ostao u manjini može se suzdržati od daljnjeg glasovanja o sankciji; na zahtjev člana vijeća koji je izdvojio glas, njegovo pisano obrazloženje priložit će se pisanoj odluci.
- Rezultat glasovanja mora biti **relativna većina**, odluka je po zakonu donesena kad je za nju glasovalo **više od ½ svih** članova vijeća
- Ako se glasovi razdijele na više od dva mnijenja tako da niti jedno nema za sebe većinu glasova, pitanja će se razdvojiti i glasovanje će se ponavljati dok se ne postigne većina. Ako se na taj način ne postigne većina, odluka će se donijeti tako da će se glasovi koji su za okrivljenika najpovoljniji pribrojiti glasovima koji su od njih manje povoljni, sve dok se ne postigne potrebna većina.
- Ako je neki član vijeća glasovao da se okrivljenik oslobodi ili da se presuda ukine i ostao u manjini može se suzdržati od daljnjeg glasovanja te se u tom slučaju smatra da je pristao na glas koji je za okrivljenika najpovoljniji.

### 7.2.3. Priopćavanje odluka



- Odluke se priopćuju osobama s pravnim interesom usmenim proglašavanjem ako su prisutne, a dostavom ovjerenog prijepisa ako su odsutne.

Time odluka prestaje biti unutarnja stvar suda i postaje dio pravnog poretka : njezini učinci proizvode pravno propisane posljedice. Zakon za neke odluke propisuje način usmenog proglašavanja, npr. za rješenja vijeća donesena na raspravi propisuje da se uvijek objavljuju i s kratkim obrazloženjem unose u zapisnik o raspravi.

- Nakon što je sud izrekao presudu, predsjednik vijeća odmah će presudu objaviti :
- Predsjednik vijeća će u prisutnosti stranaka, zakonskih zastupnika, opunomoćenika i branitelja javno pročitati izreku presude i iznijet će ukratko razloge presude.
- Ako je na raspravi bila isključena javnost, izreka presude se mora uvijek javno pročitati, ali se sa čitanja razloga javnost može isključiti u onoj mjeri koju vijeće smatra potrebnim
- U postupku prema maloljetniku objava presude nije javna
- Nakon objave presude, predsjednik vijeća mora stranke poučiti o pravu na žalbu te o pravu na odgovor na žalbu, a optuženika posebno na značenje uvjetne osude, djelomične uvjetne osude i drugih obveza kojih se mora držati.

#### 7.2.4. Dostava odluka

### IZRADA I DOSTAVA PISANE PRESUDE.

#### Rokovi:

- Objavljena presuda mora se napisati i dostaviti u roku od mjesec dana nakon objave.
- Ovisno o duljini trajanja rasprave, taj se rok produkuje za 15 dana ako je rasprava trajala dulje od 3 dana uzastopce, odnosno za još petnaest dana ako je rasprava trajala dulje od 8 dana i nije morala iznova započeti.
- Ako se optuženik nalazi u istražnom zatvoru, pisana presuda mora biti poslana u rokovima koji su za polovinu kraći od redovitih.
- Rokovi se **iznimno** mogu prekoračiti ako ih se predsjednik vijeća koje je sudilo u kaznenom predmetu iz nepredvidivih ili neotklonjivih razloga nije mogao pridržavati te o tome obavijestio predsjednika suda.
- Nakon izrade pisane presude, potpisuje je predsjednik vijeća.

### DOSTAVA

Dostava pisano izrađenih odluka je posebna radnja u kaznenom postupku kojom se na propisan način, određenoj osobi (adresatu), predaje odluka (ili neki dr. podnesak ili dopis) kako bi saznala njezin sadržaj. Propisno dostavljena pisano izrađena odluka je pretpostavka za nastupanje njezinih učinaka prema strankama i dr. procesnim sudionicima, za početak računanja roka za podnošenje pravnog lijeka protiv te odluke i za eventualno nastupanje pravomoćnosti (ako je rok za žalbu bezuspješno istekao).

Dostava je u nadležnosti državnih tijela, ona odlučuju o : mjestu, vremenu i načinu dostave → ***nalogom, SUD***  
Dostava se vrši putem ***pošte*** ili ***putem procesnog tijela*** (službena osoba, neposredna predaja kod tog tijela, pretinac kod suda). Sud može dostavu povjeriti ***javnoj ili privatnoj organizaciji*** (koja ima dopuštenje ministra pravosuđa za poslove dostave u kaznenom pravosuđu). Također može se izvršiti putem ***telekomunikacijskog sredstva***.

Da bi se to izvršenje olakšalo, zakon predviđa obvezu suradnje adresata :

Privatni tužitelj, oštećenik kao tužitelj, oštećenik i okrivljenik → moraju obavijestiti sud o promjeni adrese ili boravišta (okrivljenik se o tome mora poučiti na prvom ispitivanju te o namjeri da će to učiniti), to vrijedi do pravomoćnosti presude !

#### Povreda te dužnosti :

- 1) gubitak procesnih prava privatnog i supsidijarnog tužitelja
- 2) mogućnost da se dopis istakne na oglasnoj ploči i internetskoj stranici suda, nakon čega se po isteku 8 dana smatra da je uredno dostavljen
- 3) vođenje rasprave u odsutnosti
  - za KD za koje je propisana kazna zatvora do 12 godina, ako je okrivljenik prethodno upozoren i ako se očitovao o optužnici u prisustvu branitelja
  - za KD za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina, ako njegova prisutnost nije potrebna i ako je bio ispitan ili se očitovao o optužnici
- 4) novčana kazna do 50 000 kn

#### Glavna pravila o dostavi odluka i dr. dopisa u ZKP-u :

- a) šalju se na adresu prebivališta ili boravišta ili zaposlenja ili dr. adresu gdje se može zateći PRIMATELJ
- b) DRŽAVNIM TIJELIMA predajom u njihovoj pisarnici ili slanjem telekomunikacijskim sredstvom, PRAVNIM OSOBAMA dostavom na adresu sjedišta ili sjedišta njihove podružnice

- c) neposredno osobi (osobno, u ruke) – ona ih je dužna primiti  
Ako dostavljač ne zatekne adresata, predati će odluku drugoj osobi i time se smatra dostavljena. Druge osobe (posredna, zamjenska dostava) su odrasli članovi primateljeva domaćinstva (dužni primiti), nadstojnik zgrade ili susjed (ako pristane), ako se dostavlja na posao onda, osobi ovlaštenoj za primanje pošte (dužna primiti), osoba koja je zaposlena na istom poslu (ako pristane).
- d) OKRIVLJENIK KOJI NEMA BRANITELJA – sud će mu postaviti branitelja po službenoj dužnosti koji će obavljati tu dužnost dok se ne sazna za adresu, postavljeni branitelj dobija rok od minimalno 8 dana da se upozna sa spisima
- e) OPUNOMOĆENI BRANITELJ za primanje dopisa, poziva, optužnih akata i odluka (dan predaju uredu ili dan slanja telekomunikacijskim sredstvom )  
Presuda kojom se okrivljeni osuđuje na kaznu zatvora mora biti i njemu dostavljena  
Ako ima više branitelja dovoljno je onom kojeg on odredi ili samo 1 ako nikog nije odredio, odvjetnicima se dostavljaju telekomunikacijskim sredstvom ili u pretinac kod suda.
- f) Ako se okrivljenik neopravdano ne odazove pozivu državnog odvjetnika radi ispitivanja, državni odvjetnik će predložiti sucu istrage izdavanje dovedbenog naloga.
- g) Ako žrtva, oštećenik, oštećenik kao tužitelj ili privatni tužitelj imaju pravnog savjetnika, zakonskog zastupnika ili opunomoćenika, dopisi će se dostaviti samo savjetniku, zastupniku ili opunomoćeniku, a ako ih ima više, samo jednom od njih.
- h) Poziv za dokazno ročište, ročište pred optužnim vijećem i raspravu može se i *usmeno* dati osobi koja se nalazi pred tijelom koje postupuje. Poziv predan na taj način zabilježiti će se u zapisniku ili službenoj zabilješci.
- i) Poziv za osobe koje sudjeluju u postupku (osim za okrivljenika), može se predati sudioniku u postupku koji pristane uručiti ga onomu komu je upućen, ako tijelo postupka smatra da je na taj način zajamčeno njegovo dostavljanje. O pozivu za raspravu ili drugom pozivu te o odluci o odgodi rasprave ili drugih određenih radnji mogu se navedene osobe izvijestiti telekomunikacijskim sredstvom, ako se prema okolnostima može pretpostaviti da će obavijest upućenu na taj način primiti osoba kojoj je upućena. U oba slučaja sastavit će se službena zabilješka u spisu. Za osobu kojoj je odluka upućena, mogu nastupiti štetne posljedice propisane za propuštanje samo ako se utvrdi da je pravovremeno primila poziv i da je bila poučena o posljedicama propusta.
- j) Vojnim osobama, pripadnicima policije i pravosudne policije, osobama kojima se oduzeta sloboda, osobe koje imaju imunitet po međunarodnom pravu, državljane RH u stranoj državi te osobe uključene u program zaštite svjedoka dostava se obavlja po posebnim pravilima.
- k) Ako primatelj ili osoba koja je dužna primiti odluku i dopis odbije primiti dopis ili potpisati dostavnicu, dostavljač će dopis ostaviti na mjestu na kojem je zatekao primatelja i to će zabilježiti na **dostavnic** te će naznačiti dan, sat i mjesto ostavljanja dopisa. Time je dostava obavljena.

## 7.3. PRAVOMOĆNOST

### 7.3.1. Pojam i svrha

**Pravomoćnost znači da odluka u postupku kojem je donesena postaje neopozivom i neizmjenjivom, te ujedno sadrži i zapovijed da se mora izvršiti.**

Za potrebe pravne sigurnosti, sudsku odluku donesenu u nekom kaznenom predmetu, pravni poredak mora od određenog časa smatrati mjerodavnom za reguliranje ponašanja pripadnika društvene zajednice. Otada se pravna i činjenična pitanja primjene KZ na konkretni slučaj trebaju smatrati riješenim na nesumnjiv i konačan način. Taj čas predstavlja čas nastupa pravomoćnosti (lat. res judicata) sudske odluke.

### 7.3.2. Vrste pravomoćnosti

#### 1. FORMALNA PRAVOMOĆNOST

Presuda i rješenje postaju (formalno) pravomoćni kad se više ne mogu pobijati žalbom ili kad žalba nije dopuštena.

Sudske odluke gdje žalbe nisu dopuštene su vrlo rijetke (rješenja VSRH, rješenje predsjednika vijeća o produljenju roka za žalbu).

Sudska se odluka više ne može pobijati žalbom kad je pravo na žalbu prestalo zbog:

- 1) propuštanja roka za žalbu (odnosno roka za prigovor protiv kaznenog naloga)
- 2) odricanja od prava na žalbu ili odustanka od podnesene žalbe
- 3) izricanja odluke višeg suda koja se više ne može pobijati žalbom

Djelovanje formalne pravomoćnosti je višestruko:

1. ona dovodi do toga da se sudska odluka, koja je postala neopoziva i neizmjenjiva (tzv. negativno djelovanje) mora izvršiti (tzv. pozitivno djelovanje)
2. ako je uredno dostavljena i za njezino izvršenje ne postoje zakonske smetnje
3. ona izaziva nastup materijalne pravomoćnosti.

Osim toga, pravomoćne sudske odluke kojima je optuženiku izrečena kazna ili kakva druga mjera unose se u tzv. kaznenu evidenciju, a pravomoćne osuđujuće presude vežu parnični sud u pogledu postojanja kaznenog djela i krivnje tuženika.

## 2. MATERIJALNA PRAVOMOĆNOST

Nitko ne može biti ponovno kazneno progonjen za djelo za koje je već bio suđen i za koje je donesena pravomoćna sudska presuda.

Ne može se obnoviti kazneni postupak protiv osobe koja je pravomoćno oslobođena od optužbe.

**Prema Ustavu RH**, nikome se ne može ponovno suditi niti ga se može kazniti u kaznenom postupku za kazneno djelo za koje je već pravomoćno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom. Slično tomu propisuje i EKLJP i MPGPP. Osiguranje toga prava na ustavnoj i međunarodnopravnoj razini znači da je ustanova materijalne pravomoćnosti postala temeljno pravo čovjeka i građanina i ona predstavlja svojevrsnu sankciju za nepotpuno i nemarno istraživanje kaznenih djela od strane državne vlasti.

Stoga formalno pravomoćna sudska odluka koja predstavlja *meritornu odluku* ima negativnu funkciju ili svojstvo da sprječava ponovno suđenje u istom kaznenom predmetu. Ona predstavlja *procesnu smetnju* (ili negativnu procesnu pretpostavku) za pokretanje novog kaznenog postupka u povodu presuđenog kaznenog predmeta, bez obzira na to je li taj predmet riješen pravomoćnom osuđujućom ili oslobađajućom presudom. To se svojstvo formalno pravomoćne sudske odluke naziva materijalnom pravomoćnošću i izražava izrekom **ne bis in idem** (odnosno bis de eadem re ne sit actio). Ako bi netko bio ponovno suđen unatoč toj zabrani (procesnoj smetnji) takva osuđujuća presuda bi bila nevaljana i u povodu žalbe preinačena u oslobađajuću.

**Materijalna pravomoćnost** odnosi se samo na izreku odluke, a obuhvaća u njoj označeno kazneno djelo i optuženika. To znači da se o činjenicama koje su navedene samo u obrazloženju odluke može ponovno odlučivati u nekom drugom kaznenom postupku, kao i to da se u drugom kaznenom postupku može odlučivati o kaznenom djelu ili krivnji neke osobe koja je npr. zajedno s optuženikom sudjelovala u počinjenju kaznenog djela, ali za to nije bila optužena ni suđena.

Pritom se za prosudbu pitanja postoji li između KD i optužene osobe u pravomoćnoj presudi podudarnost (identitet) sa kaznenim djelom i optuženom osobom u novom kaznenom predmetu primjenjuju pravila akuzatornog načela o tzv. subjektivnom i objektivnom identitetu optužbe i presude, ali u obrnutom smislu. Naime, dok za potrebe donošenja presude u pokrenutom kaznenom postupku mora postajati takav identitet, za potrebe pokretanja kaznenog postupka u nekom slučaju gdje već postoji pravomoćna presuda u istoj stvari takav identitet ne smije postojati.

**Potpuna pravomoćnost** obuhvaća cijelu sudska odluku za razliku od **djelomične**, koja nastaje kad formalna pravomoćnost obuhvati samo dio sudske odluke (npr. žalbom se presuda pobija samo u korist jednog od više suoptuženika ili samo u odnosu na neka, a ne sva kaznena djela za koja je proglašen krivim).

Stoga ako se odnosi samo na jednu osobu, može se govoriti i o **relativnoj**, a ako se odnosi na sve osobe koje su ovlaštene pobijati presudu, o **apsolutnoj** pravomoćnosti. Budući da formalna pravomoćnost nastupa odvojeno prema svakoj strani (ovisno o tome je li se uspješno koristila pravnim lijekom protiv odluke ili ne) može se govoriti i o **podijeljenoj** ili **jedinstvenoj** pravomoćnosti.

### 7.3.3. Dopušteno narušavanje formalne pravomoćnosti

Pravni poredak, unatoč visokoj vrijednosti pravne sigurnosti, ipak ne može sve formalno pravomoćne odluke ostaviti apsolutno neizmjenjivim. Potrebno je u nekim slučajevima predvidjeti mogućnost izmjene takve presude, unatoč tome što ta izmjena predstavlja narušavanje instituta pravomoćnosti. Ti slučajevi predstavljaju teške pogreške u postupanju i suđenju kao što su: određene povrede odredaba materijalnog ili procesnog kaznenog prava i nepravilnosti u činjeničnoj osnovici presude koje su uzrokovale pogrešnu izreku o postojanju KD ili krivnji optuženika. No, osim njih ima i drugih, od kojih valja upozoriti na povrede načela pravičnog postupanja u kaznenim predmetima koje po svom značenju predstavljaju povrede temeljnih prava i sloboda građana. Izmjena pravomoćne presude dopuštena je u nas putem:

**a) izvanrednih pravnih lijekova:** obnove kaznenog postupka, zahtjeva za zaštitu zakonitosti, zahtjeva za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude

**b) povrata u prijašnje stanje**

– ako optuženik, koji je propustio žalbeni rok ili rok za prigovor, zatraži i uspije s molbom za povrat u prijašnje stanje  
– u određenim slučajevima dopušten je i privatnom tužitelju, oštećeniku kao tužitelju i oštećeniku

**c) zahtjeva za izmjenu pravomoćne sudske odluke koja je utemeljena na:**

- odredbi koju je poništio ili ukinuo USRH
- odluci ESLJP koja zahtjeva obnovu kaznenog postupka (ako je povreda temeljnih ljudskih prava i sloboda iz ECHR utjecala na ishod postupka te se njegovim obnavljanjem može ispraviti)

**d) odluke USRH koji je u povodu ustavne tužbe ukinuo presudu kojom je povrijeđeno ustavno pravo**

> ustavni sud predmet vraća na ponovni postupak sudu koji je donio presudu, a on je dužan donijeti novu presudu, uz obavezu poštivanja pravnih stajališta USRH izraženih u odluci

Ove pravne mogućnosti dopuštene izmjene pravomoćne presude omogućuju daljnji, a ne novi kazneni postupak u istoj stvari. Uspješno podneseni izvanredni pravni lijek znači samo nastavak vođenja istog kaznenog postupka nakon časa pravomoćnosti

meritorne sudske odluke u njemu te njezino preispitivanje i eventualnu izmjenu. No on nikad ne omogućuje da se u povodu istog, pravomoćno presuđenog kaznenog predmeta, vodi novi neovisni kazneni postupak. Narušavanje materijalne pravomoćnosti nije dopušteno !

## 8. RADNJE I MJERE PROCESNE PRISILE U KAZNENOM POSTUPKU I OGRANIČENJA TEMELJNIH PRAVA I SLOBODA GRAĐANA

### 8.1. OPĆENITO O USTAVNOM DOPUŠTENJU OGRANIČENJA PRAVA I SLOBODA ZA POTREBE POSTUPKA

#### 8.1.1. Uvod

#### 1. CILJ RADNJI I MJERA PROCESNE PRISILE

Da se omogući postizanje cilja kaznenog postupka i kazni počinitelje kaznenih djela, zakonodavac mora predvidjeti radnje i mjere kojima tijela kaznenog postupka mogu spriječiti osuđenje ovog cilja. Cilj tih radnji i mjera je osigurati prikupljanje dokaza, omogućavanje pokretanja kaznenog postupka, donošenje meritorne presude o počinitelju kaznenog djela i njegovoj krivnji te eventualno sprečavanje počinitelja u daljnjem činjenju kaznenih djela.

#### 2. SADRŽAJ RADNJI I MJERA PROCESNE PRISILE → OGRANIČENJE PRAVA I SLOBODA GRAĐANA

Svim ovim mjerama je zajedničko da po svojem sadržaju predstavljaju manje ili veće ograničenje nekog temeljnog prava ili slobode građana zajamčenog ustavnim ili međunarodnim pravom o pravima čovjeka. Tako se npr.

- pravo na osobnu slobodu može ograničiti uhićenjem, prisilnim dovođenjem, pritvorom ili istražnim zatvorom, upućivanjem u zdravstvenu ustanovu radi obveznog psihijatrijskog liječenja, osobnim pretragama i pregledima, fotografiranjem oduzimanjem vozačke dozvole i sl.
- pravo na nepovredivost doma te pravo na nepovredivost osobnog i obiteljskog života može se ograničiti pretragom stana ili tajnim slikovnim ili zvučnim snimanjem prostorija
- pravo na vlasništvo može se ograničiti zaplenom ili privremenim oduzimanjem predmeta odnosno novca i vrijednosnica
- sloboda i tajnost dopisivanja i svih drugih oblika općenja može se ograničiti tajnim nadzorom nad telefonskim i drugim oblicima poštanskog komuniciranja te pregledima i oduzimanjem poštanskih pošiljaka
- pravo na sigurnost i tajnost osobnih podataka može se ograničiti računalnim sravnjivanjem različitih datoteka podataka s automatskom obradom s policijskim evidencijama, tajnim opservacijama građana, korištenjem prikrivenih istražitelja

#### 3. RAZLOG ISKLJUČENJA PROTUPRAVNOSTI

Propisivanjem ovih mjera na različitim dijelovima ZKP-a zakonodavac je državnim tijelima pravno omogućio mjere ili radnje kao zahvate koji bi inače predstavljali KD protiv slobode i prava čovjeka i građanina (Ustav navodi: „tko se ogriješi o odredbe ovoga Ustava o temeljnim slobodama i pravima čovjeka i građanina, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom“) pa se mjere s ovim ograničenjima u materijalnopravnom smislu smatraju razlogom isključenja protupravnosti. KZ propisuje da „nema KD kad službena osoba na temelju zakonske ovlasti primijeni sredstva prisile u skladu sa zakonom“.

### 8.1.2. Opravdanje ograničenja temeljnih prava i sloboda

#### 1. GRANICE PRAVA I SLOBODA GRAĐANA

S motrišta ustavnog prava može se pokazati da korištenje temeljnih prava i sloboda ima granice koja su jednaka prava i sloboda drugih, kao i zajednički interesi ljudi u političkoj zajednici koji zahtijevaju uređivanje granica korištenja slobodama i pravima. No određivanje tih granica nije ostavljeno slobodnoj odluci nositelja vlasti već je određeno normama ustavnog ranga.

#### 2. DUŽNOST SUVREMENE DRŽAVE

Suvremena država mora štiti individualna i kolektivna dobra društvene zajednice te pojedinčeva dobra (prava i slobode) koje mora štiti od svih zahvata (uključujući i vlastite). Na taj način se omogućuje mirna i nesmetana egzistencija pod **rezolutivnim uvjetom**, odnosno sve do trenutka kad sam nije svojim ponašanjem narušio pravni poredak kao sastavni kamen društvene integracije. To ponašanje se može utvrditi samo pravomoćnom sudskom presudom kojom je pojedinac proglašen krivim za određeno kazneno djelo i izrečena mu je kazna. Ustav sadrži pretpostavku okrivljenikove nedužnosti koja predstavlja temeljno načelo regulacije odnosa između pojedinca i državne represivne vlasti.

Nakon utvrđenja krivnje, počinitelju se u presudi izriče kazna. Ona je trajnije ograničenje temeljnih prava i sloboda, koje je legitimno nakon utvrđenja krivnje. Stoga se može reći da je prije utvrđenja krivnje legitimno takvo ograničenje temeljnih prava i sloboda koje nije kazna u smislu KZ-a. Takvo ograničenje je privremeno (vremenski strogo ograničeno) i koje se radi omogućavanja kažnjavanja krivog počinitelja kaznenog djela primjenjuje samo u slučaju u kojem očekujemo da će se to i dogoditi, tj. u kojem postoji visok stupanj vjerojatnosti da je on kriv za počinjeno kazneno djelo.

#### 3. PRETPOSTAVKE ZA PRIMJENU RADNJI I MJERA PROCESNE PRISILE

Radnje i mjere procesne prisile u prvom redu se poduzimaju prema vjerojatnom počinitelju KD (osumnjčeniku (okrivljeniku)). Dvije su temeljne pretpostavke za ograničenje njegovih temeljnih prava i sloboda za potrebe kaznenog postupka:

- a) postojanje vjerojatnosti da je počinio određeno KD
- b) postojanje opasnosti da bi, korištenjem svojih temeljnih prava i sloboda, osujetio pokretanje ili cilj kaznenog postupka

( Danas je sveopće prihvaćeno stajalište kako sprječavanje počinitelja kaznenog djela da osueti pokretanje i svrhu kaznenog postupka predstavlja legitiman cilj ograničenja njegovih prava i sloboda. Ustav propisuje da se slobode i prava mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. EKLJP navodi da se ta prava mogu ograničiti zakonom u mjeri koja je u demokratskom društvu nužna u određenim slučajevima. )

### 8.1.3. Zakonska podloga i legitimnost primjene mjera procesne prisile

Već iz ustavnih propisa izlazi da se određena temeljna prava i slobode mogu oduzeti ili ograničiti samo:

#### a) ako je to propisano zakonom

Zahtjev za zakonskom određenošću posega u temeljna prava i slobode građana je procesnopravni odraz *načela zakonitosti* u materijalnom KP (KZ: „Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna ili druga kaznenopravna sankcija koja nije bila određena zakonom.“) Kao što tamo vrijedi izreka *nulla crimen, nulla poena sine lege* tako u KPP-u mora vrijediti izreka *nullus actus sine lege*. Kao što u materijalnom kaznenom pravu sudovi ne smiju ad hoc stvarati nove opise kaznenih djela, tako se u KPP-u ne smiju ad hoc uvoditi nova ograničenja temeljnih prava i sloboda građana pozivanjem npr. na nužnost, svrhovitost i dr.

No, nije dostatno da KPP samo normom zakonskog ranga utvrdi mogućnost takvog posega. Kao i u KP-u potrebno je da zakonska norma s dostatnim stupnjem preciznosti odredi opseg i način izvršavanja ovlasti državnih tijela, poštujući pritom legitimnost cilja koji bi se mjerama na temelju tih ovlasti trebao postići. Samo tako je pojedincu zajamčena odgovarajuće zaštita od samovolje.

#### b) ako je to nužno da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje

Poseg u temeljno pravo ili slobodu građana može biti prihvaćen u društvenoj zajednici samo kao *legitiman*. On je to samo ako postoji faktički rašireno uvjerenje o vrijednosti na kojoj počiva norma koja taj poseg određuje. Ustav RH propisuje: „Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.“

ECHR pozna ih više i u različitom opsegu za pojedino KD, to su npr. interes državne sigurnosti, javnog reda i mira, gospodarske dobrobiti zemlje, sprječavanje nereda i zločina, zaštita zdravlja ili morala te zaštita prava i sloboda drugih.

#### c) ako je o tome ograničenju, potrebnom za kazneni postupak, odlučio sud

Jedino je sudska vlast kao treća u trodobi državne vlasti pozvana da *samostalno i neovisno* presuđuje u sporu između države i pojedinca za kojeg država tvrdi da je krivi počinitelj kaznenog djela. Danas se općenito prihvaća da jedino sudbena vlast može pojedincu pružiti takvu kvalitetu pravne zaštite koja odgovara vrijednostima zaštićenim ustavom. Stoga zakon ovlasti za primjenu mjera procesne prisile uvijek stavlja u ruke suda i to:

- suca (istražnog suca tijekom prethodnog postupka ili suca pojedinca na raspravi)
- sudskog vijeća (optužnog vijeća i tzv. izvanraspravnog vijeća u prethodnom postupku ili izvan zakazane glavne rasprave te raspravnog vijeća prvostupanjskog suda, odnosno vijeća drugostupanjskog suda koji odlučuju u konkretnom kaznenom predmetu)

Iznimno, pojedine prisilne radnje ili mjere radi uspješnog pokretanja ili vođenja kaznenog postupka mogu primijeniti i druga državna tijela, u prvome redu policija (pretraga bez naloga o pretrazi), DO ( pretraga osobe i prijevoznog sredstva).

Zakon predviđa da svatko smije spriječiti bijeg osobe zatečene u kaznenom djelu za koje se progoni po službenoj dužnosti, o čemu mora odmah obavijestiti policiju. To uključuje i pravnu mogućnost ograničavanja osobne slobode osobe. Osoba spriječena u bijegu se predaje policiji i može se zadržati do dolaska policije.

Državni odvjetnik smije naložiti zadržavanje (može trajati do 3 dana) pisama, brzojava i drugih pošiljaka koje su upućene okrivljeniku ili koje on odašilje i u tom vremenu zatražiti odluku istražnog suca o konačnom zadržavanju i otvaranju takve pošiljke.

Policija može bez naloga suca istrage provesti tzv. rastersku potragu. (čl. 340)

### 8.1.4. Načelo razmjernosti

## 1. USTAVNA ODREDBA I SVRHA NAČELA RAZMJERNOSTI

Radnje i mjere procesne prisile koje pogađaju okrivljenika, na različit način ograničavaju njegova temeljna prava i slobode. Glavno pitanje: gdje je ustavna granica tih prava i sloboda na kojoj ona prestaju i počinju dopuštene ovlasti državnih tijela? Odgovor se nalazi u načelu razmjernosti koje proklamira Ustav i propisuje da svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Njime se želi osigurati da ograničenja pojedinčevih temeljnih prava i sloboda ne premaše mjeru koja je **nužno** potrebna.

Razrada tog načela spada u teoriju ustavnog, a ne kaznenog procesnog prava. Iako još uvijek nema jednoznačno određeni smisao, može se uzeti da vrijedi za cjelokupnu regulatornu funkciju države, tj. kako za zakonodavca tako i za druga državna tijela, poglavito izvršne vlasti, koja raspolažu monopolom prisile. Stoga načelo razmjernosti ne vrijedi samo u KPP-u nego i u svim drugim postupcima u kojima se mogu primjenjivati mjere procesne prisile prema građanima.

## 2. KRITERIJI

Ustavna teorija smatra da načelo razmjernosti postavlja **zakonodavcu** 3 kriterija koja mora ispuniti da bi se prisilna mjera, koju želi propisati, mogla smatrati usklađenom s ostalim ustavom zaštićenim dobrima i kao takva legitimnom granicom između nekog temeljnog prava i slobode građana te ovlasti državnih tijela da ga ograniče. Ti kriteriji su:

- 1) **Prikladnost** znači da zakonodavac smije propisati samo onu mjeru procesne prisile koja je prikladna za ostvarivanje određenog legitimnog cilja (npr. ne može se propisati oduzimanje predmeta da bi se osigurala nazočnost okrivljenika u kaznenom postupku, ne može se propisati tajno prikupljanje podataka građana koji bi služili nekom obliku diskriminacije).
- 2) **Nužnost** znači da procesna prisila, prikladna za postizanje dopuštenog cilja ne smije biti oštrija nego što je to nužno, mora biti što je moguće nižeg intenziteta (npr. osiguranje nazočnosti okrivljenika ne smije osiguravati samo mjerom koja najteže pogađa temeljno pravo na osobnu slobodu, pritvorom nego i drugima kojima se to temeljno pravo pošteduje).
- 3) **Uravnoteženost** znači da težina zahvata u temeljno pravo ili slobodu koji se propisuje mora biti primjereno legitimnom cilju. Tako npr. ako se propisuje kao prisilna mjera istražni zatvor, onda se ona može propisati samo za ona kaznena djela za koje je materijalno kazneno pravo propisalo kaznu zatvora kao kaznu oduzimanja osobne slobode i u pravilu joj nema mjesta kod kaznenih djela zapriječenih samo novčanom kaznom.

No, načelo razmjernosti ne postavlja se samo prema zakonodavcu, nego i prema **drugim tijelima državne vlasti**, napose prema tijelima izvršne vlasti. Ono od njih u konkretnom slučaju traži stanovito interpretativno vaganje između težine propisane radnje ili mjere procesne prisile te posljedica koje bi ona proizvela u pogledu zajamčenog temeljnog prava i slobode na koje se odnosi. Slično kao i kod zakonodavca to se vaganje obavlja temeljem sljedećih kriterija:

- 1) da od više ovlasti koje bi neku radnju ili mjeru procesne prisile dovele do ostvarenja cilja odabere onu koja pogođenoj osobi u najmanjoj mjeri ograničava temeljno pravo ili slobodu,
- 2) da pri poduzimanju takve radnje ili mjere postupaju obzirno prema pravima i interesima trećih osoba,
- 3) da prihvatljivost predvidljivih štetnih posljedica povrede ili ugrožavanja zajamčenog temeljnog prava ili slobode stoji u ravnoteži s rezultatom koji se radnjom ili mjerom želi postići,
- 4) da se postupa obzirno prema pravima i interesima osobe pogođene mjerom procesne prisile i
- 5) da primjena takve mjere bude odmah obustavljena kada se ostvari njezin cilj ili kada se pokaže da ona za dostizanje toga cilja nije prikladna.

## 3. PROPISIVANJE (POZITIVIZACIJA) NAČELA RAZMJERNOSTI

Bez obzira na to što načelo razmjernosti općenito vrijedi za sve mjere procesne prisile koje predstavljaju zahvat u neko temeljno pravo i slobodu građana, naš zakon propisuje na određenim mjestima primjenu toga načela u kaznenom postupku. To su:

- 1) kod mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika kojima se ograničava temeljno pravo na osobnu slobodu i to u odredbama čl. 95. (koje su zajedničke za sve te mjere) te u odredbama o pojedinim mjerama (mjere opreza, jamstvo, pritvor, istražni zatvor, rokovi za ukupno trajanje istražnog zatvora, izdavanje tjeralice)
- 2) kod tzv. posebnih dokaznih radnji
  - kod tajnog nadzora i tehničkog snimanja građana kojima se ograničavaju temeljna prava na nepovredivost doma te nepovredivost osobnog i obiteljskog života
  - kod računalnog sravnjivanja zbirki i dr. registara s osobnim podacima građana s policijskim registrima i zbirkama s automatskom obradom podataka kojima se ograničava pravo na tajnost osobnih podataka
- 3) kod istražnih radnji
  - kod pretraga
  - u slučajevima kad se odstupa od dužnosti čuvanja bankovne tajne i tako ograničava pravo vlasništva
  - u slučajevima nekih vještačenja (tzv. temeljnog genetičkog materijala žive osobe, psihijatrijskog vještačenja okrivljenikove ubroјivosti ili sposobnosti da sudjeluje u postupku)

### 8.1.6. Klasifikacija radnji i mjera procesne prisile u kaznenom postupku

Radnje i mjere procesne prisile mogu se klasificirati na različite načine:

- prema državnim tijelima koja ih primjenjuju
- prema subjektima koje pogađaju
  - prema okrivljeniku se mogu primijeniti u načelu sve zakonom propisane mjere procesne prisile
  - prema drugim osobama (svjedoci, vještaci, tumači) mogu se ponekad primijeniti pojedine mjere procesne prisile, koje zakon propisuje kao kaznu za povrede dužnosti svjedočenja: prisilno dovođenje za neopravdani izostanak te novčana kazna ili zatvor za neopravdano odbijanje svjedočenja ili vještačenja
- **prema cilju** – budući da je ZKP iz svih tih radnji i mjera izdvojio mjere procesne prisile prema okrivljeniku po kriteriju njihova cilja (osiguranja okrivljenikove nazočnosti u kaznenom postupku), to ćemo kasnija izlaganja o primjeni procesne prisile, prema cilju propisanih radnji ili mjera podijeliti na:

1. **mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika i druge mjere opreza**

2. **radnje procesne prisile radi pribavljanja dokaza i predmeta koji služe utvrđivanju**

## 8.2. MJERE OSIGURANJA PRISUTNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE OPREZA

### 8.2.1. Uvod

#### 1. SVRHA MJERA

Sva suvremena zakonodavstva danas predviđaju mogućnost da se radi sprječavanja okrivljenikova osujećivanja cilja kaznenih postupka, protiv njega primjene određene mjere procesne prisile koje se po naravi stvari ne primjenjuju na tužitelja. Među te mjere spadaju, osim nekih koje su namijenjene prikupljanju podataka i dokaza, u prvom redu mjere kojima se osigurava okrivljenikova nazočnost u postupku. Time se postižu razne svrhe:

- tijelima se omogućava da se koriste okrivljenikom kao izvorom saznanja o činjenicama koje u postupku valja utvrditi
- da se izolacijom od društvene sredine okrivljenika spriječi u činjenju novih kaznenih djela
- da se osigura izvršenje kazne koja će okrivljeniku biti eventualno izrečena u presudi na glavnoj raspravi

#### 2. ZKP, USTAV I EKLJP

Mjere osiguranja okrivljenikove nazočnosti kao teške zahvate u temeljno pravo građana na osobnu slobodu, naše KPP propisuje normama zakonskog ranga u točno određenim slučajevima, a odluku o njihovoj primjeni u pravilu stavlja u nadležnost suda. Time se ispunjavaju glavni zahtjevi koje pred njega stavljaju ustavno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima. Ove mjere je zakon objedinio u glavi IX. jer se primjenjuju tijekom cijelog kaznenog postupka, a ponekad i prije njegova započinjanja. Ipak po naravi stvari se odluka o njihovoj primjeni najčešće donosi na samom početku postupka odnosno tijekom prethodnog postupka.

Ustav kao mjere ograničenja osobne slobode predviđa (u čl. 24. i 25.)

- 1) uhićenje – dijeli se na uhićenje temeljem sudbenog naloga i policijsko uhićenje bez njega
- 2) pritvor
- 3) zakonsko jamstvo kao zamjenu za pritvor

ECHR – navodi 6 slučajeva kad je dopušteno ograničiti pravo na slobodu i osobnu sigurnost

- jedno od njih je za potrebe vođenja kaznenog postupka
- prava obrane moraju biti zajamčena toj osobi
- mogućnost (ne pravo !) puštanja na slobodu uz jamstvo

### 8.2.2. Poziv

Prema načelu razmjernosti, sud i druga državna tijela pri odlučivanju o mjerama osiguranja prisutnosti okrivljenika moraju uvijek po službenoj dužnosti paziti da se ne primjenjuje teža mjera ako se ista svrha može postići blažom.

Prisutnost okrivljenika pri obavljanju radnji u kaznenom postupku osigurava se njegovim pozivanjem.

Poziv okrivljeniku upućuje se prema članku 175. ZKP (dostava poziva okrivljeniku).

Poziv okrivljeniku radi ispitivanja prije podizanja optužnice upućuje državni odvjetnik, a poziv za dokazno ročište, ročište sjednice optužnog vijeća, pripremno ročište i raspravu upućuje sud.

Poziv je najblaža, ali ipak prisilna mjera: u odredbama o njegovu sadržaju, zakon osim nekih drugih podataka, navodi da se mora uvijek nalaziti i upozorenje okrivljeniku da će u slučaju nedolaska biti prisilno doveden. U pozivu će se okrivljenika poučiti da je

dužan odmah izvijestiti tijelo koje vodi postupak o promjeni boravišta i upozoriti na posljedice koje propisuje ZKP ako tako ne postupi.

Pozivanje se po zakonu smatra obavljenim kad je „zatvoreni pisani poziv“ s propisanim sadržajem propisano dostavljen okrivljeniku. Tek tada za okrivljenika nastaje pravna dužnost da se odazove.

Ako se on ne može odazvati zbog bolesti ili dr. neotklonjive smetnje, može se ispitati u mjestu gdje se nalazi ili će se osigurati njegov prijevoz do sudske zgrade ili dr. mjesta gdje se radnja poduzima ili se njegovo ispitivanje može odgoditi, što je u praksi najčešći slučaj.

### 8.2.3. Dovođenje

Ako je pozvana osoba neopravdano izostala → **sud** – može izdati dovedbeni nalog

Dovedbeni nalog izdaje sud:

- 1) ako je doneseno rješenje o istražnom zatvoru,
- 2) ako uredno pozvani okrivljenik ne dođe, a svoj izostanak ne opravda,
- 3) ako se nije mogla obaviti uredna dostava poziva, a iz okolnosti očito proizlazi da okrivljenik izbjegava primiti poziv,
- 4) radi dovođenja okrivljenika na ročište za odlučivanje o istražnom zatvoru

Državni odvjetnik ne može izdati dovedbeni nalog. Ako se okrivljenik neopravdano ne odazove pozivu koji mu je uputio državni odvjetnik, potonji će predložiti sucu istrage izdavanje dovedbenog naloga. O izdavanju dovedbenog naloga sud odlučuje u roku od 12 sati od primitka zahtjeva.

**Iznimno :**

policija → izdavanje dovedbenog naloga

Dovedbeni nalog iznimno može izdati policija kada provodi izvide kaznenih djela. Policija može prisilno dovesti osumnjičenika koji se nije odazvao pozivu policije radi ispitivanja za KD koja se progone po službenoj dužnosti, i po prijedlogu, ali samo ako je u pozivu bio na to upozoren ili iz okolnosti očito proizlazi da odbija primitak poziva.

Dovedbeni nalog se izdaje protiv okrivljenika, materijalnopravna pretpostavka postojanja određenog stupnja vjerojatnosti da se radi o počinitelju KD.

Oblik i sadržaj dovedbenog naloga

Dovedbeni nalog izdaje se u pisanom obliku i sadrži: ime i prezime okrivljenika kojeg treba dovesti te „druge potrebne podatke koji su poznati“, naziv kaznenog djela koje mu se stavlja na teret uz navođenje odredaba KZ, razlog zbog kojeg se nalaže dovođenje, službeni pečat tijela i potpis osobe koja izdaje nalog.

Policija → izvršavanje dovedbenog naloga

Dovedbeni nalog upućen je policiji, izvršava ga policija. Osoba kojoj je povjereno izvršenje naloga, predaje nalog okrivljeniku i poziva ga da pođe s njim. Ako okrivljenik to odbije, dovest će se prisilno.

Policija → dovođenje okrivljenika bez dovedbenog naloga

Policija može dovesti okrivljenika čija je adresa nepoznata u svoje službene prostorije bez dovedbenog naloga, ako mu treba uručiti poziv na zahtjev suda ili državnog odvjetnika.

Dovedbeni nalog se izdaje i u slučaju neopravdanog odazivanja pozivu svjedoka i vještaka.

### 8.2.4. Mjere opreza

#### 1. Sadržaj mjera opreza

Smisao ustavnog načela razmjernosti jest u tome da se u primjeni mjera procesne prisile okrivljenika poštedi teže mjere ako se ista svrha može postići blažom mjerom te da mu se tako sačuva najveći mogući stupanj temeljnog prava na osobnu slobodu uz istodobno omogućavanje uspješnog vođenja kaznenog postupka.

Stoga ZKP, osim dopuštenja državnim tijelima da to temeljno pravo privremeno oduzmu mjerama kao što su pritvor ili istražni zatvor, dopušta da se primijene blaže mjere koje se sastoje u ograničenju toga prava. Ograničenje je sadržano u restrikcijama koje pogađaju okrivljenikove mogućnosti na uspostavljanje i održavanje socijalnih kontakata, poslovnih aktivnosti ili kretanja odnosno posjećivanja određenih mjesta. Te se restrikcije nameću okrivljeniku rješenjem o jednoj ili više mjera opreza, propisanih u ZKP.

#### 2. Mjere opreza za okrivljene fizičke osobe

Pretpostavke određivanja mjera opreza:

- U slučaju kad postoje okolnosti iz članka 123. ZKP zbog kojih je moguće odrediti istražni zatvor ili je taj zatvor već određen, ta se najteža mjera procesne prisile ipak neće primijeniti, odnosno zamijenit će se mjerom opreza, ako sud ili



državni odvjetnik ocijene da se ista svrha može ostvariti mjerom opreza, obrazloženim rješenjem odrediti primjenu jedne ili više takvih mjera.

- Pritom će se u rješenju kojem se okrivljeniku nalaže njezino odnosno njegovo provođenje, sud i državni odvjetnik upozoriti okrivljenika da će se u slučaju nepridržavanja izrečene mjere, ta mjera zamijeniti istražnim zatvorom.

#### Mjere opreza koje se mogu odrediti:

ZKP taksativno nabraja 11 mjera opreza koje se mogu grupirati prema svom cilju:

- 1) sprječavanje okrivljenika da napusti boravište i pobjegne:
  - **zabrana napuštanja boravišta**
  - **privremeno oduzimanje putne i druge isprave za prijelaz državne granice**
  - **obveza okrivljenika da se redovito javlja određenoj osobi ili državnom tijelu**
- 2) sprječavanje potencijalno opasnog društvenog kontakta:
  - **zabrana posjećivanja određenih mjesta ili područja**
  - **zabrana približavanja određenoj osobi**
  - **zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom**
  - **zabrana uhođenja ili uznemiravanja žrtve ili druge osobe**
  - **udaljenje iz doma**
- 3) zaštita društvene zajednice od određenih opasnih situacija koje proizlaze iz:
  - okrivljenikove djelatnosti – **zabrana poduzimanja određenih poslovnih aktivnosti**  
- **zabrana pristupa internetu**
  - ličnosti – **privremeno oduzimanje dozvole za upravljanje motornim vozilom**

#### Prava koja se ne mogu ograničiti mjerama opreza:

- Mjerama opreza ne može se ograničiti pravo okrivljenika na vlastiti dom te pravo na nesmetane veze s ukućanima, bračnim ili izvanbračnim drugom, roditeljima, djecom, posvojenikom ili posvojiteljem, osim ako se postupak vodi zbog kaznenog djela počinjenog na štetu neke od tih osoba.
- Zabrana obavljanja poslovne aktivnosti može obuhvatiti i zakonitu profesionalnu djelatnost ako se postupak vodi zbog kaznenog djela počinjenog u okviru te djelatnosti, inače ne
- Mjerama opreza ne može se ograničiti pravo okrivljenika na nesmetano komuniciranje s braniteljem.

#### Određivanje, produljivanje i ukidanje mjera opreza – nadležna tijela:

- Mjere opreza mogu biti naložene ( na prijedlog stranaka ili na vlastitu inicijativu nadležnog tijela) prije i tijekom kaznenog postupka. Nadležnost za to je u rukama suda i državnog odvjetnika.
- Prije podizanja optužnice mjere opreza određuje, produljuje i ukida rješenjem državni odvjetnik ili sudac istrage kad odlučuje o istražnom zatvoru, a onaj tko ih je odredio nadležan je za njihovo produljenje ili ukidanje.
- Nakon podizanja optužnice do pravomoćnosti presude, te mjere određuje, produljuje i ukida sud pred kojim se vodi postupak.

#### Trajanje mjera opreza

- Mjere opreza mogu trajati dok za to postoji potreba, a najdulje do izvršnosti presude, odnosno pravomoćnosti presude kada su mjere određene zbog koluzijske opasnosti ili uredno pozvan okrivljenik izbjegava doći na raspravu.
- Trajanje mjera opreza nije ograničeno rokovima trajanja istražnog zatvora. Ako istražnozatvorski razlozi postoje i nakon isteka rokova trajanja istražnog zatvora, sud može odrediti mjere opreza kao samostalne mjere. U tom slučaju upozorava okrivljenika da nepridržavanje mjera predstavlja KD neizvršavanja sudske odluke.
- Svaka 2 mjeseca državni odvjetnik prije podizanja optužnice odnosno sud koji vodi postupak, ispitat će po službenoj dužnosti postoji li još potreba za mjerom opreza te je rješenjem produljiti ili ukinuti ako više nije potrebna. Mjera će se ukinuti i prije proteka roka od 2 mjeseca ako je za nju prestala potreba ili ako više nema zakonskih uvjeta za njezinu primjenu. Opisana kontrola se ne provodi ako je mjera opreza određena kao uvjet jamstva.

#### Pravo žalbe

Protiv rješenja kojim se određuje, produljuje ili ukida mjera opreza stranke mogu izjaviti žalbu, koja ne zadržava izvršenje mjere. O žalbi do podizanja optužnice odlučuje sudac istrage, odnosno izvanraspravno vijeće.

#### Izvršenje mjere opreza – nadležna tijela:

Zakon u vezi s izvršenjem mjera opreza predviđa obvezu nadležnog tijela da u rješenju kojim nalaže određenu mjeru precizira mjesto njezinog izvršenja, način ispunjenja neke okrivljenikove obveze te da rješenje o primjeni mjere dostavi policiji ili drugom tijelu koje izvršavaju mjeru opreza.

#### Provjera izvršavanja mjere opreza:

- Tijelo koje je naložilo mjeru opreza može naložiti provjeru njezinog izvršavanja i zatražiti izvješće od policije ili drugog tijela koje ju izvršava. Tijelo koje izvršava mjeru opreza odmah će provesti naložene provjere i o tome obavijestiti nadležno tijelo.
- O postupanju okrivljenika protivno zabrani ili neispunjavanju obveze naložene mjerom opreza, tijelo koje izvršava mjeru opreza odmah obavještava nadležno tijelo.

#### Sankcije drugim osobama zbog narušavanja mjera opreza prema okrivljeniku

Osobi različitoj od okrivljenika sudac istrage može posebnim rješenjem zabraniti aktivnosti kojima se narušavaju mjere opreza prema okrivljeniku. Ako ta osoba postupi protivno rješenju, kaznit će se novčanom kaznom do 50.000,00 kuna.

### **3. Mjere opreza za okrivljene pravne osobe (ZKP, ZOPOK)**

Ako postoje istražnozatvorni razlozi (a pravnu osobu ne možemo staviti u istražni zatvor – jer je to nemoguće): opasnost da će okrivljena pravna osoba ponoviti kazneno djelo ili da će prestankom postojanja izbjeći kaznenu odgovornost ili da će otežati vođenje postupka, sud će joj naložiti sljedeće mjere opreza:

- 1) zabrana obavljanja određenih djelatnosti ili poslova,
- 2) zabrana poslovanja s korisnicima državnog i lokalnih proračuna,
- 3) zabrana stjecanja dozvola, ovlasti, koncesija ili subvencija,
- 4) zabrana statusnih promjena koje bi mogle dovesti do prestanka pravne osobe

Rješenje o određivanju mjera prema pravnim osobama upisuje se u sudski registar ili dr. registar po službenoj dužnosti.

#### **8.2.6. Uhićenje**

##### **1. POJAM I SADRŽAJ UHIĆENJA**

Uhićenje je prisilno zadržavanje neke osobe pod sumnjom da je počinila kazneno djelo.

Uhićenik je osoba prema kojoj je primijenjena mjera uhićenja.

Uhićenje je oduzimanje slobode građana, koje na propisani način poduzimaju državne vlasti radi pravno određenih ciljeva. Po intenzitetu zahvata u temeljno pravo na osobnu slobodu (njezinu oduzimanju) slično je pritvoru i istražnom zatvoru, koji također služe kao mjere procesne prisile. Od njih se razlikuje po svojoj kratkoći i činjenici da ne predstavlja zatvaranje. Uhićenje je trenutačni čin (u procesnoj teoriji ga nazivaju realnim aktom) koji za sobom može, ali i ne mora, povući pritvor ili istražni zatvor (koji se sastoji u zatvaranju neke osobe).

##### **2. PROPISI O UHIĆENJU**

Zbog svog intenziteta, uhićenje je pravno normirano u ustavnim i zakonskim propisima.

Prema ustavnim propisima:

- Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pismenoga, sudbenoga i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitao i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode.
- Bez sudbenoga naloga redarstvo može uz obvezu da je odmah preda sudu uhititi osobu protiv koje postoji osnovana sumnja da je počinila teško kazneno djelo određeno zakonom. Uhićena osoba mora odmah na način njoj razumljiv biti obaviještena o razlozima uhićenja te o svojim pravima utvrđenim zakonom.
- Svaka se osoba koja je uhićena ima pravo žaliti sudu, koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.
- Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštivati njegovo dostojanstvo.

Slične odredbe sadržavaju i čl. 9. MPGPP i čl. 5. EKLJP.

Samo je u tim slučajevima dopušteno nekome oduzeti temeljno pravo na osobnu slobodu. Izvan tih propisa svaki nedopušteni zahvat u to pravo predstavlja kazneno djelo protiv slobode i prava čovjeka i građanina KZ-a (protupravno oduzimanje slobode).

Propisi koji reguliraju uhićenje nalaze se osim u ZKP i u drugim zakonima, poglavito u policijskom zakonodavstvu.

No, propisi koji reguliraju uhićenje za potrebe postupka su brojni i opsežni. Na taj način naše KPP izražava stajalište da se uhićenje ne može smatrati samo realnim aktom tijela državne vlasti, nego da poput ostalih prisilnih mjera koje znače oduzimanje slobode, mora biti precizno regulirano u skladu s Ustavom i međunarodnim pravom. Kao i kod drugih mjera procesne prisile, oni se odnose na materijalne i formalne pretpostavke uhićenja, ovisno o tome radi li se o uhićenju na temelju sudbenog naloga ili bez njega.

##### **3. VRSTE UHIĆENJA**

###### **1) uhićenje na temelju naloga**

- prema spomenutoj ustavnoj odredbi, mora se raditi o pisanom, sudbenom i na zakonu utemeljenom nalogu
- policija je ovlaštena uhititi osobu protiv koje izvršava dovedbeni nalog te rješenje o pritvoru ili istražnom zatvoru

#### m) uhićenje bez naloga

- samo policija može obaviti, ako
- protiv neke osobe postoji *osnovana sumnja* da je *počinila teško KD* određeno zakonom
- za oznaku teškog KD zakon je uporabio procesni kriterij, tj. nije ga odredio prema apstraktnoj težini koja bi se ogledala u visini propisane kazne, nego ga određuje prema okolnostima važnim za ostvarenje cilja postupka
- tako je policija ovlaštena uhititi:
  - okolnosti da je osoba zatečenu u KD za koje se progoni po službenoj dužnosti (tzv. *flagrantna KD* – javno mijenja traži trenutno postupanje represivnih vlasti prema počinitelju, svakako treba naknadno provjeriti zakonitost takvog postupanja)
  - okolnosti da za određenu osobu postoje osnove sumnje da je počinila KD za koje se progoni po službenoj dužnosti i ujedino postoji neki od razloga za određivanje istražnog zatvora

#### Privatno uhićenje:

Naše pravo ne pozna privatno uhićenje prema kojem bi svaki građanin smio lišiti slobode osobu zatečenu u kaznenom djelu. No, kako bi se u slučajevima u kojima su građani doista zatekli počinitelja u kaznenom djelu za koje se progoni po službenoj dužnosti, omogućilo policiji hitno uhićenje takve osobe bez sudbenog naloga, zakon predviđa:

- Svatko smije spriječiti bijeg osobe zatečene u KD za koje se progoni po službenoj dužnosti i o tome mora odmah obavijestiti policiju
- Zatečenom u KD smatra se ona osoba koju netko opazi u radnji KD, odnosno osoba koja je neposredno nakon KD zatečena pod okolnostima koje upućuju na to da je upravo ona počinila KD.
- Osoba spriječena u bijegu predaje se policiji i može se zadržati do odlaska policije.

To nije privatno uhićenje jer sprječavanje bijega ne uključuje nužno prisilno zadržavanje takve osobe, što je biti element uhićenja prema ZKP. Građanin najčešće niti ne raspolaže mogućnošću primjene tzv. apsolutne (fizičke) sile, a sredstva tzv. moralne (psihičke) su u takvim situacijama obično neprikladna. Stoga on može zatečenog počinitelja samo nagovarati, savjetovati i sl. da se ne udalji s mjesta počinjenja djela. No, ako zatečeni počinitelj KD za nj ili druge osobe predstavlja istodobnu ili izravno predstojeću neskrivljenu opasnost može prema njemu uporabiti apsolutnu ili moralnu silu, čime mu je ograničio ili oduzeo slobodu kretanja i tako ispunio biće KD protupravnog oduzimanja slobode, ali je to počinio u situaciji krajnje nužde koja isključuje protupravnost.

ZKP 08 unosi novost propisujući da se osoba spriječena u bijegu može zadržati do dolaska policije kojoj će biti predana, time je otvorena mogućnost za privatno uhićenje.

U svakom slučaju dopušteni okvir sprječavanje bijega osobe prestaje prostorno, izvan prostora počinjenja KD, a vremenski nestaje časom dolaska policije na mjesto događaja ili nestankom okolnosti koje upućuju na to da je određena osoba počinila KD.

#### NAČELO RAZMJERNOSTI

- *Zakon o policijskim poslovima i ovlastima* : primjena fizičke sile – postoje posebne zakonske pretpostavke

1. radi zaštite života ljudi
2. svladavanje otpora
3. sprječavanje bijega
4. odbijanje napada
5. otklanjanje opasnosti

- ako je vjerojatno da je mjerama upozorenja i naredbi neće postići cilj

- policijski službenik mora uvijek uporabiti najblaže sredstvo prisile kojim se postiže cilj

- prilikom uhićenja policija može obaviti *pretragu osobe* bez sudbenog naloga pod istim uvjetima

- samo pridržavanje ovih pravila izvedenih iz načela razmjernosti, posebice kod izdavanja uhišnog naloga i sudbenog naloga o pretrazi doma koji moraju prethoditi ovim mjerama i radnjama jamči zakonitu uporabu sredstava prisile (onu koja isključuje počinjenje KD na štetu sloboda i prava čovjeka, njegovog tijela / života / sigurnosti )

#### 4. FORMALNE PRETPOSTAVKE

Uhićenju za potrebe kaznenog postupka zakon propisuje minimum određene forme. Ona od policije zahtijeva da sa svakim uhićenikom mora postupati čovječno i poštivati njegovo dostojanstvo, također mora dati određene obavijesti uhićeniku, vremenski ograničava trajanje te mjere i regulira postupak dovođenja uhićenika pritvorskom nadzorniku te odlučivanje o daljnjem oduzimanju slobode uhićenoj osobi od strane DO.

#### a) obavijesti uhićeniku

Istovremeno prilikom uhićenja, uhićenika se mora obavijestiti o razlozima uhićenja (okolnostima koje ovlašćuju policiju na uhićenje npr. izvršavanje rješenja o pritvoru, vjerojatnost da je osoba počinila KD...ali ne mora pravno kvalificirati nor. Navodeći zakonski naziv KD ili br.i datum rješenja).

Tako policija mora uhićeniku odmah predati pisanu pouku o pravima koja sadrži: o razlozima uhićenja i osnovama sumnje, pravu na uskratu iskaza, pravo na branitelja po vlastitom izboru ili na branitelja po službenoj dužnosti i sl. (čl.108.) Ako se pisana pouka nije mogla predati, policija uhićenika mora na njemu razumljiv način odmah obavijestiti o razlozima uhićenja te ga upoznati sa sljedećim pravima: da nije dužan iskazivati, da ima pravo na stručnu pomoć branitelja kojeg može sam izabrati, da će nadležno tijelo, njegov zahtjev, o uhićenju izvijestiti njegovu obitelj ili drugu osobu koju on odredi ta ga poučiti i drugim pravima koje propisuje ZKP. Policija nemora uhićenika upoznati s navedenim pravima jedino ako pouku nije sposoban shvatiti ili postoji opasnost za život ili tijelo. U tom slučaju pisana pouka mu se mora predati odmah po dolasku u službene prostorije policije. Nakon predaje pouke o pravima, policija mora pitati uhićenika je li razumio pouku o pravima te ga poučiti o njegovim pravima ako je to potrebno. Uhićenik mora vlastoručno potpisati pouku .

#### **b) obavijesti drugim osobama**

Osim osobe koju je uhićenik zatražio da bude obaviještena o njegovu uhićenju (branitelj, obitelj, dr. osoba, konzularno tijelo ili veleposlanstvo ako je strani državljanin), policija je dužna o uhićenju obavijestiti državnog odvjetnika te nadležno *tijelo socijalne skrbi* ako je potrebno poduzeti mjere za zbrinjavanje djece i drugih članova obitelji uhićenika o kojima se on brine, *skrbnika* ako je uhićenik lišen poslovne sposobnosti, *roditelja ili skrbnika* ako je uhićenik dijete.

Iznimno, ako postoji opasnost za život slobodu ili integritet osobe ili opasnost da će se sakriti ili uništiti dokazi, državni odvjetnik može naložiti policiji odgodu obavješćavanja branitelja, obitelji ili druge osobe o uhićenju, no samo dok za to postoje razlozi, a najdulje 12 sati.

#### **c) vremensko ograničenje**

Policija mora uhićenika u zakonskom roku dovesti u pritvorsku policijsku jedinicu i predati pritvorskom nadzorniku ili ga pustiti na slobodu. Rok počinje teći trenutkom uhićenja i iznosi 24 sata, a kaznena djela za koja je propisan kazna zatvora do jedne godine 12 h.

U pravnom smislu to nije pritvaranje : policija o njemu ne donosi nikakvu posebnu odluku niti ga zakon oblikuje kao pritvaranje kojeg određuje DO.

Svako prekoračenje roka koje nije opravdano *posebnim razlozima* čini daljnje uhićenje nezakonitim, a policijske službenike koji u njemu sudjeluju stegovno pa i kazneno odgovornim.

#### **d) nadzor nad zakonitosti uhićenja i postupanje pritvorskog nadzornika**

Policija prilikom dovođenja podnosi pisano Izvješće o postupanju policije s uhićenikom od uhićenja do dovođenja pritvorskom nadzorniku ili puštanja na slobodu. Tako su sačuvani svi podaci bitni za eventualnu kasniju kontrolu pravilnosti uhićenja (po *Pravilniku o prijemu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom*, te *Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici*).

Za prijam uhićenika nadležan je **pritvorski nadzornik** – (policijski službenik određen posebnim zakonom; Zakonom o policijskim ovlastima). Radi se o posebnom policijskom službeniku koji ne sudjeluje u istraživanju KD, nego je odgovoran za pravilnost postupanja s uhićenikom od trenutka odlaska u pritvorsku policijsku jedinicu i s pritvorenikom za vrijeme trajanja pritvora. Uvodi ga ZKP/08.

Obveze pritvorskog nadzornika:

- sastaviti zapisnik u koji će unijeti osobne podatke uhićenika
- Podatke o uhićeniku, trenutku i razlozima uhićenja unosi u evidenciju uhićenih osoba
- Odmah po prijemu obavještava DO o prijemu uhićenika
- Pritvorski nadzornik će sastaviti zapisnik o oduzimanju predmeta od uhićenika te oduzete predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u postupku predaje državnom odvjetniku.
- Pritvorski nadzornik nalaže osobnu pretragu uhićenika prilikom njegova dovođenja u pritvorsku policijsku jedinicu, a prema potrebi, nalaže i liječnički pregled uhićenika.
- Dužan je provjeriti je li uhićenik primio i razumio pouku o pravima.

#### **Treba li nezakonito uhićenje biti smetnja za pokretanje kaznenog postupka ?**

- ne, jer se KD već počinjeno vs. agent provokator
- a nezakonito ponašanje tijela vlasti ne može izravno utjecati na KD, uzima se u obzir prilikom odmjeravanja kazne
- može se tražiti naknada štete

#### **e) odlučivanje DO o daljnjem oduzimanju slobode**

- DO dužan je ispitati uhićenika najkasnije 16h nakon predaje pritvorskom nadzorniku, odnosno 12h (KD za koja je propisana kazna zatvora do 1 godine)

- da bi DO mogao pravovremeno provesti ispitivanje , pritvorski nadzornik odmah po prijemu obavještava DO o prijemu uhićenika

- Pasivnost DO se ne dopušta ! Pritvorski nadzornik mora uhićenika pustiti na slobodu ako :

- > nije u zakonskom roku ispitan
- > nije određen pritvor u zakonskom roku
- > nije doveden sucu istrage radi održavanja ročišta za odlučivanje o istražnom zatvoru

- ispitivanje se provodi prema pravilima o ispitivanju okrivljenika kao dokaznoj radnji
- DO odlučuje o „puštanju na slobodu“ – hoće li odrediti ili tražiti od suca istrage određivanje koje od mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika
- pritvorski nadzornik ga mora odmah pustiti ako DO tako odluči

## 8.2.7. Pritvor

**Pritvor je mjera procesne prisile koja se sastoji u kratkotrajnom oduzimanju osobne slobode osobe, koje putem njezinog smještaja u zatvoreni prostor može odrediti DO, kako bi se u kratkom roku omogućilo poduzimanje radnji važnih za postupak.**

Pritvor je prva mjera procesne prisile koja uključuje zatvaranje osobe kojoj je oduzeta osobna sloboda.

## 2. MATERIJALNOPRAVNE PRETPOSTAVKE

Državni odvjetnik pisanim i obrazloženim rješenjem određuje pritvor protiv uhićenika ako utvrdi (kumulativno):

- 1) da postoje osnove sumnje da je uhićenik počinio KD za koje se kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti
  - radi se o nižem stupnju vjerojatnosti od onog potrebnog za određivanje istražnog zatvora – osnovana sumnja, koja je u spoznajnom smislu viši stupanj vjerojatnosti
  - u svim ostalim interpretativnim elementima (postojanje slobode/vjerojatnosti mora prethoditi donošenju odluke o oduzimanju slobode, mora se odnositi na KD koje se može odrediti, konkretizirati i specifično izraziti u odluci) tumačenje pojma osnove sumnje da je uhićenik počinio KD i osnovana sumnja da je određena osoba počinila KD ostaje isto – pritvor, obrazloženje postojanja osnova sumnje, koje DO daje u svom rješenju o pritvoru, ne smije se temeljiti na podacima koje tek treba prikupiti kao temelj određivanja pritvora
- 2) postojanje vjerojatnosti da bi protiv uhićenika u eventualnom kaznenom postupku bilo mjesta određivanju istražnog zatvora
- 3) postojanje određene opasnosti za učinkovitost kaznenog progona
  - DO će odrediti pritvor ako je određeno kraće vremensko razdoblje potrebno radi utvrđivanja istovjetnosti uhićenika, provjere njegova alibija te prikupljanja podataka o dokazima koji će kasnije koristiti u kaznenom postupku
  - navedene djelatnosti spadaju u uobičajene izvide koje DO i policija provode u slučaju kad saznaju da postoje osnove sumnje da je počinjeno kakvo KD za koje se goni po službenoj dužnosti
  - ponekad je kriminalistički nemoguće trenutačno utvrditi istovjetnost neke osobe i potrebne su dulje provjere (npr. kod počinitelja KD koji na međunarodnom nivou operiraju pod raznim lažnim imenima), slično kao kod alibija (to je indicij iz kojeg proizlazi zaključak da se okrivljenik vrijeme počinjenja KD nalazio na drugom mjestu, a ne tamo gdje je djelo počinjeno, pa ne može biti počinitelj), a i nekih drugih dokaza koje je krivi počinitelj KD, gotovo uvijek manje ili više uspješno sakrio ili uništio – stoga zakon kroz pritvor državnom odvjetniku i policiji stavlja na raspolaganje dodatno vrijeme za obavljanje izvidnih radnji

## 3. POSTUPAK ODREĐIVANJA PRITVORA

Pritvor p određuje državni odvjetnik pisanim i obrazloženim rješenjem.

## 4. TRAJANJE PRITVORA

- Pritvor može trajati najdulje 48 sati od trenutka uhićenja, odnosno 36 sati za kaznena djela za koja je propisna kazna zatvora do jedne godine. Protiv rješenja o pritvoru pritvorenik se može žaliti u roku 6 sati, a o žalbi odlučuje sudac istrage u roku 8 sati.
- Pritvor može trajati i dulje od 48h. Na prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage može obrazloženim rješenjem produljiti pritvor za daljnjih 36 sati ako je to neophodno radi prikupljanja dokaza o KD za koje je propisana kazna zatvora od pet godina ili teža.
- Protiv rješenja suca istrage o produljenju pritvora pritvorenik se može žaliti u roku od 6 sati. O žalbi odlučuje vijeće u roku od 12 sati. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Rokovi određivanja pritvora nisu tzv. dilatorni rokovi, kod kojih se uhićenik ne može pustiti na slobodu prije njihova isteka. Naprotiv, u skladu s načelom razmjernosti:

- pritvor će se odmah ukinuti ako su prestali razlozi zbog kojih je pritvor bio određen

→ pritvor će se ukinuti kad uspije žalba pritvorenika protiv rješenja o pritvoru

Nakon isteka pritvora, dakle, uhićenik se ili pušta na slobodu, eventualno uz primjenu neke mjere osiguranja njegove prisutnosti blaže od istražnog zatvora, ili se protiv njega određuje istražni zatvor.

## 5. STATUS I PRAVA PRITVORENIKA

Pritvorenik ostaje u pritvorskoj policijskoj jedinici do isteka rokova pritvora. DO može, u bilo kojem trenutku prije isteka rokova pritvora, naložiti njegovo puštanje na slobodu.

O pritvoreniku se vodi posebna evidencija.

Zakon jamči pritvoreniku određena prava: pravo na slobodan, neometan i nenadziran razgovor s braniteljem te pravo na neprekinuti 8 satni odmor svakih 24 sata.

## 6. ROČIŠTE ZA ODLUČIVANJE O ISTRAŽNOM ZATVORU

**Ako prije isteka rokova pritvora DO i dalje smatra da protiv pritvorenika postoje razlozi za određivanje istražnog zatvora, naložit će policiji dovođenje takvog pritvorenika sucu istrage radi održavanja ročišta za održavanje istražnog zatvora ili puštanja na slobodu.**

U tom se slučaju na temelju naloga suca istrage pritvorenik zadržava u pritvoru do održavanja ročišta za odlučivanje o istražnom zatvoru. Takvo zadržavanje traje najdulje 12 sati od trenutka dovođenja sucu istrage.

## 7. ZADRŽAVANJE UHIĆENIKA BEZ ODREĐIVANJA PRITVORA

Zakon DO daje mogućnost da naloži zadržavanje uhićenika u pritvorskoj jedinici do održavanja ročišta za odlučivanje o istražnom zatvoru, a bez donošenja rješenja o pritvoru. DO može, nakon što je ispitao uhićenika te ocijenio da u odnosu na njega postoje razlozi za određivanje istražnog zatvora, naložiti policiji da najkasnije u roku od 48 sati od trenutka uhićenja, odnosno 36 sati od trenutka uhićenja za KD za koja je propisana kazna zatvora do jedne godine, uhićenika dovede sucu istrage radi održavanja ročišta za odlučivanje o istražnom zatvoru. DO ne donosi rješenje o pritvoru te se tako znatno ubrzava postupanje.

## JAMSTVO

- mjera procesne prisile (blaža od istražnog zatvora)
- temeljno okrivljenikovo pravo na slobodu se **ograničava** ( ne i oduzima ! )
- *zamjena* za istražni zatvor
- Ustav ne ograničava jamstvo samo na taj slučaj, već izbor između većeg ili manjeg broja slučajeva u kojima se pritvor(istražni zatvor) može zamijeniti jamstvom, prepušta zakonodavcu („ Pritvorenik se, uz zakonsko jamstvo, može pustiti da se brani sa slobode“ )
- ZKP -> 4 slučaja zamjene istražnog zatvora jamstvom

### **Istražni zatvor (određen zbog opasnosti od bijega) može se ukinuti :**

1. okrivljenik ili tko drugi za njega da jamstvo
2. sam okrivljenik obeća da se neće kriti i da bez odobrenja neće napustiti boravište

- ZKP ne propisuje rok trajanja jamstva, ali navodi da u slučaju da je presudom izrečena kazna zatvora traje do stupanja osuđenika na izdržavanje kazne

### • jamstvo se sastoji :

#1 verbalnog okrivljenikovog obećanja

#2 polaganja jamčevine

- svota novca koja se određuje s obzirom na : a) težinu KD  
b) osobne okolnosti  
c) imovno stanje

- polaže se u : gotovini, vrijednosnim papirima, dragocjenostima, pokretninama veće vrijednosti (mogu unovčiti i čuvati), stavljanjem hipoteke na nekretninu

- prilikom donošenja rješenja o određivanju istražnog zatvora sud mora izraziti svoje stajalište o tome može li se istražni zamijeniti jamčevinom :

→ **MOŽE** : odrediti će visinu jamstva

→ **NE MOŽE** : navesti okolnosti zašto to nije moguće

**\*\* može naknadno odlučiti (po prijedlogu stranaka ili službenoj dužnosti) da ipak MOŽE : visinu jamstva određuje posebnim rješenjem**

- rok žalbe na visinu jamstva : **3 dana**
- okrivljenik polaže jamčevinu tek kad rješenje o jamstvu postane pravomoćno

- nakon čega sud donosi rješenje o ukidanju istražnog zatvora
- jamstvo se može kombinirati s mjerama opreza (1 ili više)
- prvotno određena visina jamčevine može se izmijeniti posebnim rješenjem ako to opravdavaju naknadno utvrđene okolnosti
- NADZOR : **policija** → o okolnostima koje upućuju na mogućnost okrivljenikova kršenja uvjeta jamstva odmah obavještava nadležnog državnog odvjetnika i sud
- jamstvo prestaje :

#### A) UKIDANJEM

- ako je okrivljenik **prikrio prave okolnosti** odlučne za odmjerenje visine jamstva ili oblika polaganja jamčevine*
- utvrdi **postojanje razloga** za istražni zatvor **različitih** od onih zbog kojih je određen istražni zatvor zamijenjen jamstvom, a dano jamstvo nije primjereno novim okolnostima*
  - protiv okrivljenika se određuje istražni zatvor
  - nakon zatvaranja okrivljenika : ukida se jamstvo i vraća se položena jamčevina
  - u rješenju o ukidanju jamstva može se odrediti nova jamčevina i oblik polaganja  
(ovo vrijedi za a i b)
- ako postoji **ozbiljna vjerojatnost da će okrivljenik postupiti protivno uvjetima** rješenja o jamstvu*
  - na prijedlog državnog odvjetnika
  - sud može odrediti istražni zatvor, a jamčevina se vraća
- ako kazneni postupak **pravomoćno završi rješenjem o obustavi postupka ili presudom***  
(\*\* ako se radi o osuđujućoj presudi, jamstvo se vraća tek danom stupanja osuđenika na izvršavanje kazne )
- n. razmjernosti***
  - ako je moguća zamjena blažom mjerom (opreza)

#### B) PROPADANJEM

- ako okrivljenik postupi protivno uvjetima rješenja o određivanju jamstva
- **posebno rješenje** određuje : naplatu iznosa jamstva u korist proračuna
- te se određuje istražni zatvor protiv okrivljenika
- obligatorna propast jamstva

### ISTRAŽNI ZATVOR

- mjera procesne prisile oduzimanja osobne slobode osumnjičenika/okrivljenika koju pod propisanim zakonskim uvjetima *određuje sud* prije ili u tijeku kaznenog postupka
- sastoji se u privremenom zatvaranju radi osiguranja određene svrhe propisane KPP
- **najteža** po dometu i trajanju (regulirana ustavom, međ. pravom i zakonima)
- preventivne svrhe : sprječavanje : bijega, osujećivanja dokazivanja u postupku, ponavljanja KD
- istražni zatvor dovodi okrivljenika u neravnopravni položaj prema tužitelju  
→ kompenzacija : **obvezna obrana**
- učestalost u RH : 30 na 100 000 (visoka, odnosno srednja stopa – eu zemlje)

USTAV RH :

Tko je god pritvoren i optužen zbog kaznenog djela, ima pravo u najkraćem roku, određenom zakonom, biti izveden pred sud i u zakonskom roku oslobođen ili osuđen.

Pritvorenik se, uz zakonsko jamstvo, može pustiti da se brani sa slobode.

Svaka se osoba koja je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu, koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.

Svatko tko je bio nezakonito lišen slobode ili osuđen ima, u skladu sa zakonom, pravo na odštetu i javnu ispriku.

- URH prepušta zakonodavcu da odredi slučajeve kad će netko biti stavljen u pritvor
- MPGPP – uhićen samo iz razloga i po postupku predviđenim zakonom
- EKLJP – 6 taksativno nabrojenih slučajeva - dopušta ogr. slobode
- istražni zatvor se može nadovezati na pritvor, a može biti neposredno određen nakon što je uhićenik doveden sucu istrage i on ocjeni da postoje razlozi za istražni zatvor
- da bi se istražni zatvor mogao izvršiti NUŽNA je PRISUTNOST OSUMNJIČENIKA
- ako se nalazi u bijegu → tijelo koje vodi postupak nalaže izdavanje tjeralice (raspisuje policija, po kojoj će ga pronaći i uhititi)
- ako se radi o neubrojivoj osobi može se izvršavati u zdravstvenoj ustanovi

#### • MATERIJALNOPRAVNE pretpostavke ( kumulativno ispunjene ! )

- #1 postojanje određenog stupnja vjerojatnosti da je određena osoba počinila KD
- #2 postojanje određene vrste opasnosti koja se istražnim zatvorom želi spriječiti  
(istražnozatvorski razlozi)

- ako nema pretpostavki osoba mora biti puštena da se brani sa slobode
- teret dokaza na : **državnom odvjetniku** (suprotno bi bilo suprotno čl.5. EKLJP)
- *pretpostavka nedužnosti* mora biti uzeta u obzir kod ocjene uspjeha DO da dokaže razloge, pa se okrivljenik mora pustiti na slobodu čim se pokaže da ti razlozi više ne opravdavaju daljnji istražni zatvor

#### #1 OSNOVANA SUMNJA – VIŠI STUPANJ VJEROJATNOSTI

- **n. razmjernosti** – taj stupanj mora biti viši nego kod ostalih mjera osiguranja okrivljenikove prisutnosti u postupku
  - barem jednak onom koji se traži za određivanje mjera procesne prisile ograničavanja prava na nepovredivost doma (pretraga)

#### #2 ISTRAŽNOZATVORSKI RAZLOZI – CAUSAE ARRESTI

##### A. **Obligatorni / obvezatni istražni zatvor**

- onaj kojeg sud mora odrediti ili produljiti pri izricanju presude (kojom je okrivljeniku izrečena kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna)

##### B. **Fakultativni istražni zatvor**

- onaj kojeg sud (sudac istrage / sudsko vijeće / sudac pojedinac) u slučaju postojanja osnovane sumnje da je osoba počinila KD može odrediti ako se pojavi jedan ili više od sljedećih istražnozatvorskih razloga :

- 1) *ako je okrivljenik u bijegu ili osobite okolnosti upućuju na opasnost da će pobjeći* (npr. krije se, ne može se utvrditi njegova istovjetnost i slično)
  - zbog uspješnog vođenja postupka
  - utvrđivanje činjenice opasnosti od bijega je teže nego kad je okrivljenik već pobjegao
  - obrazloženje rješenja : odrediti i potpuno izložiti različite konkretne okolnosti i dokaze iz kojih svatko može po pravilima iskustva, zaključiti da će okrivljenik nastojati bijegom osujetiti kazneni postupak
  - istraži se zatvor može odrediti prije započinjanja i trajati tijekom cijelog kaznenog postupka
- 2) *osobite okolnosti upućuju na opasnost da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke, vještake, sudionike ili prikrivače (koluzijska opasnost)*
  - zbog uspješnog vođenja postupka
  - ako je sucu očito iz koluzivnih radnji okrivljenika koje sam zakon opisuje, na temelju kojih se može prema pravilima iskustva, zaključiti kakvu je okrivljenik namjeru imao
  - istražni zatvor se može odrediti prije započinjanja kaznenog postupka
  - traje : do trenutka prikupljanja / izvođenja dokaza  
najkasnije do završetka rasprave



- ako je okrivljenik okolnosno i detaljno priznao KD i krivnju – **ne može se odrediti**, mora se ukinuti

- 3) *osobite okolnosti upućuju na opasnost da će ponoviti KD ili da će dovršiti pokušano KD, ili da će počiniti teže KD za koje je prema zakonu moguće izreći kaznu zatvora od pet godina ili težu kaznu, kojim prijeti (iteracijska opasnost)*

- zbog potrebe očuvanja javne sigurnosti  
- ograničenje : KD za koja je moguće izreći kaznu zatvora od 5 g ili težu kaznu (!)  
- u rješenju sudac mora navesti osobite okolnosti iz kojih se može logički bez teškoća zaključiti o toj opasnosti (pr. već je počinio to djelo)  
- istražni zatvor može trajati : tijekom cijelog postupka u općem okviru propisanih max. rokova  
  
- ESLJP : 1. razlog može biti samo pravomoćna presuda (formalno utvrđenje preth. KD)  
2. ne može se temeljiti samo na kratkoj, standardnoj formulaciji, bez razrade

- 4) *je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške (opasnost uznemiravanja javnosti)*

- specif. vrsta i težina KD (kazna : dugotrajni zatvor), učinjeno u konkretnom slučaju na način koji izaziva posebnu moralnu osudu, okolnosti su posebno teške  
- cilj : umiriti javnost , zadržati povjerenje u pravosuđe  
- dodatno ograničenje : ne može se izreći ni produljiti ako je 1stupanjskom presudom izrečena kazna zatvora do 5 godina

- 5) *okrivljenik koji je uredno pozvan izbjegava doći na raspravu (disciplinski IZ)*

- ako ne postoje ostali istražnozatvorski razlozi, ali se iz njegovog ponašanja može zaključiti da izbjegavanjem dolaska na raspravu želi osujetiti vođenje kaznenog postupka  
- trajanje : max. 1 mj (može se opet odrediti iz iste osnove i u istom trajanju, ako nastavi po starom)

## ISTRAŽNI ZATVOR I NAČELO RAZMJERNOSTI

• uz opća pravila o istražnom zatvoru, zakon propisuje i ona posebna

- opće : 1. istražni zatvor se **mora** ukinuti čim prestanu razlozi zbog kojih je određen i zatvorenik se mora pustiti na slobodu  
2. sud prilikom odlučivanja o istražnom zatvoru (posebno o trajanju) mora voditi računa o razmjeru između *težine KD, kazne koja se može očekivati u postupku i potrebe određivanja i trajanja istražnog zatvora*  
3. protiv : **trudnice, osobe s tjelesnim nedostacima koji onemogućuju ili bitno otežavaju kretanje i osobe starije od 70 g** → istražni zatvor se može samo iznimno odrediti

- odredbe o istražnom zatvoru se ublažavaju mogućnosti određivanja tzv. *istražnog zatvora u domu* → ako je za ostvarenje svrhe istražnog zatvora okrivljeniku dovoljna zabrana udaljavanja iz doma

- mogućnost primjene je ograničena na :

**trudnice, osobe s tjelesnim nedostacima koji onemogućuju ili bitno otežavaju kretanje i osobe starije od 70 g** te u **onim slučajevima kad to sud ocjeni iznimno opravdanim**

- okrivljeniku se zabranjuje udaljavanje iz doma

- rješenjem sud može odrediti primjenu tehničkih sredstava nadzora kojim se osigurava provođenje istražnog zatvora u domu

- sud može iznimno odobriti da se za određeno vrijeme udalji iz doma ako:

1) je to neophodno potrebno radi *liječenja osobe*

2) to nalažu posebne okolnosti uslijed kojih bi mogle nastupiti *teške posljedice po život, zdravlje ili imovinu*

- ako se osoba u istražnom zatvoru u domu udalji iz doma protivno zabrani suda, ili na dr. način ometa provođenje istražnog zatvoru u domu → odredit će se **istražni zatvor**
- o tome će se osoba upozoriti u rješenju o određivanju istražnog zatvora u domu
- nadzor provodi : **policija** na čijem se području izdržava
- o tome se vodi posebna evidencija

- rokovi istražnog zatvora – maksimalno do donošenja presude suda prvog stupnja, 6 kategorija KD (po težini kazne)

## **FORMALNE PRETPOSTAVKE ZA ODREĐIVANJE ISTRAŽNOG ZATVORA**

### **1. nadležnost sudbenih tijela**

#### **A. sudac istrage**

- **do podnošenja optužnice** istražni zatvor **određuje** sudac istrage  
→ **na prijedlog državnog odvjetnika**
  - sudac istrage odlučuje odmah, najkasnije u roku 12h od podnošenja prij.
  - ne složi s prijedlogom državnog odvjetnika za određivanje istražnog zatvora, donosi rješenje kojim se prijedlog odbija (ako je okrivljenik u pritvoru naložit će da se odmah pusti na slobodu)
  - protiv tog rješenja državni odvjetnik ima pravo žalbe u roku od 24h (o žalbi odlučuje vijeće u roku od 48h)
- **ukida** ga na **prijedlog okrivljenika, državnog odvjetnika ili po službenoj dužnosti**
- o **produljenju** istražnog zatvora, prije podnošenja optužnice, odlučuje sudac istrage na **prijedlog drž. odvjetnika** (ako što drugo nije propisano posebnim zak.)

#### **B. sudsko vijeće**

- **nakon podnošenja optužnice do potvrđivanja** optužnice određuje, produljuje i ukida optužno vijeće
- **nakon potvrđivanja optužnice, do pravomoćnosti presude**, istražni zatvor određuje, produljuje i ukida **raspravni sud** u zasjedanju, a izvan zasjedanja **vijeće**, osim :  
(!) kad odlučuje o žalbi protiv presude, istražni zatvor određuje, produljuje i ukida vijeće koje odlučuje o žalbi – žalbeno vijeće

#### **C. sud koji odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima**

- kad ukinе pobijanu presudu i predmet vrati na ponovni postupak, odredit će istražni zatvor ako postoje razlozi, a nisu protekli maksimalni rokovi njegova trajanja

### **2. postupak određivanja**

#### **ročište za odlučivanje o istražnom zatvoru**

- O određivanju, produljenju i ukidanju istražnog zatvora odlučuje sud na nejavnom usmenom i kontradiktornom ročištu.
- Na ročište se pozivaju stranke i omogućuje im se da kroz raspravljanje, predlaganje i sudjelovanje u izvođenju dokaza utječu na sudsku odluku o istražnom zatvoru.
- Na ročište se pozivaju DO, okrivljenik i branitelj, s time da se okrivljenik koji je lišen slobode, a želi prisustvovati ročištu dovodi na ročište, osim ako je raspravno nesposoban ili zbog teško narušenog zdravlja ne može sudjelovati na ročištu
- Prisutnost uredno pozvanog državnog odvjetnika, branitelja i okrivljenika na ročištu nije obavezna.
- Obje stranke će na ročištu izložiti svoja stajališta o istražnom zatvoru, a prema potrebi i o visini jamstva. Prvo govori državni odvjetnik, zatim okrivljenik i njegov branitelj. Obje stranke imaju pravo na odgovor na navode protivnika. Zakon predviđa i mogućnost izvođenja dokaza na ročištu. Sud određuje koji će se dokazi izvesti i njihov redoslijed. Sud može na prijedlog stranaka ili po službenoj dužnosti izvesti dokaze koje smatra potrebnima za donošenje odluke o istražnom zatvoru i jamstvu. Stranke mogu svjedocima postavljati pitanja i stavljati primjedbe na provedene dokaze. Odluku o istražnom zatvoru sud usmeno objavljuje na završetku ročišta.

#### **određivanje i produljivanje istražnog zatvora**

Istražni zatvor se određuje i produljuje pisanim rješenjem nadležnog suda koje mora imati propisani sadržaj. Ono se predaje zatvoreniku odmah po zatvaranju (primitak rješenja i trenutak primitka zatvorenik potvrđuje potpisom)

#### **ukidanje istražnog zatvora**

Sud će ukinuti istražni zatvor i okrivljenik će biti pušten na slobodu:

1. čim su prestali razlozi zbog kojih je istražni zatvor određen ili produljen,
2. ako daljnji istražni zatvor ne bi bio u razmjeru s težinom počinjenog KD,
3. ako se ista svrha može ostvariti drugom blažom mjerom,

4. kad to prije podizanja optužnice predlaže državni odvjetnik,  
 > u skladu sa ZKP odredbom : sudac istrage ne može odrediti / produljiti bez prijedloga DO  
 > mišljenje DO apsolutno determinira sud, ali samo u onoj fazi postupka koji prethodi podizanju optužnice
5. ako DO i nakon prethodne obavijesti višem DO-u neopravdano u zakonskim rokovima ne poduzima radnje u postupku,  
 > zbog 'žurnog postupanja'  
 > sud obavještava višeg DO i određuje mu rok u kojem se radnja ima poduzeti – ako se ne poduzme onda ukida istražni zatvor
6. kad sud izrekne presudu kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe ili se optužba odbija ili je okrivljeniku izrečena novčana kazna, uvjetna osuda ili sudska opomena, ili kazna zatvora u trajanju kraćem ili jednakom dotadašnjem trajanju istražnog zatvora,
7. kad isteknu rokovi trajanja istražnog zatvora,
8. kad je istražni zatvor određen zbog koluzijske opasnosti, ako je okrivljenik okolnosno i detaljno priznao djelo i krivnju, ili čim budu prikupljeni, odnosno izvedeni dokazi zbog čijeg je osiguranja zatvor određen, a najkasnije do završetka rasprave

O ukidanju istražnog zatvora sud mora donijeti rješenje; protiv njega se DO može žaliti, ali ta žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

### Opoziv rješenja o određivanju i produljenju istražnog zatvora

- sud može opozvati rješenje od trenutka donošenja do trenutka zatvaranja okrivljenika
- ako u tom vremenskom razdoblju utvrdi da ne postoje razlozi niti zakonski uvjeti za njegovo određivanje
- ako je bila raspisana tjeeralica, sud nakon pravomoćnosti rješenja o opozivu nalaže njezino povlačenje

### 3. kontrola zakonitosti

Već Ustav predviđa da nad svakom odlukom o pritvoru mora postojati sudbena kontrola koju svojom žalbom pokreće uhićena ili pritvorena osoba. No, zakon to još proširuje propisujući:

- 1) obveznu kontrolu utemeljenosti pritvora od strane suda – obavlja se po službenoj dužnosti u određenim intervalima:
  - o istražni zatvor određen prvi put u prethodnom kaznenom postupku od strane suca istrage ili vijeća može trajati najdulje mjesec dana od dana lišenja slobode; nakon isteka tog roka, sudac istrage na prijedlog DO, može produljiti istražni zatvor za još najdulje 2 mjeseca, nakon ponovljenog preispitivanja postoje li zakonski uvjeti za nj. Ako se radi o kaznenim djelima iz nadležnosti županijskog suda ili je to propisano posebnim zakonom, istražni zatvor se može produljiti za još najviše 3 mjeseca, ali se prije toga mora ponovo preispitati. Za KD iz nadležnosti USKOKA, istražni zatvor se može produljiti za 3 mjeseca i zatim za još najviše 3 mjeseca, svaki put se mora preispitati.
  - o ako se u vrijeme podnošenja optužnice okrivljenik nalazi u istražnom zatvoru, optužno vijeće odmah, a najkasnije 48h po podnošenju optužnice mora održati ročište za odlučivanje o istražnom zatvoru i odlučiti o njemu, te ga svojim rješenjem produljiti ili ukinuti
  - o nakon podnošenja optužnice do izricanja nepravomoćne presude, sud mora po službenoj dužnosti svaka 2 mjeseca, računajući od dana pravomoćnosti prethodnog rješenja o istražnom zatvoru, ispitivati postoje li zakonski uvjeti za daljnju primjenu i.z., te ga rješenjem produljiti ili ukinuti
  - o ako se okrivljenik u trenutku donošenja nepravomoćne presude nalazi u istražnom zatvoru, vijeće će prilikom donošenja presude ispitati postoje li zakonski uvjeti za daljnju primjenu i.z., te ga rješenjem ukinuti ili produljiti
- 2) fakultativnu kontrolu utemeljenosti istražnog zatvora od strane suda – poduzima se:
  - o kad obrana predloži ukidanje istražnog zatvora
    - obrana može uvijek, nakon predaje optužnice, a do pravomoćnosti presude, sudu predložiti ukidanje istražnog zatvora. Zakon ne ograničava broj takvih prijedloga, ali propisuje da protiv rješenja suda kojim se odbija taj prijedlog žalba nije dopuštena.
  - o kad protiv rješenja kojim se određuje, produljuje ili ukida i.z. bude podnesena žalba
    - Žalbu protiv rješenja kojim se određuje, produljuje ili ukida istražni zatvor mogu podnijeti okrivljenik, njegov branitelj i državni odvjetnik u roku od 3 dana.
    - Protiv rješenja vijeća drugostupanjskog suda kojim se određuje, produljuje ili ukida istražni zatvor, žalba nije dopuštena, osim kad vijeće tog suda, odlučujući o žalbi protiv presude, odredi istražni zatvor okrivljeniku protiv kojega istražni zatvor nije bio određen. O žalbi odlučuje Vrhovni sud u roku od 3 dana.
    - Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.  
 O žalbi odlučuje ili sudske vijeće istog suda (ako je rješenje donio sudac istrage ili sudac pojedinac) ili sudske vijeće višeg suda (optužno, raspravno, izvanraspravno vijeće nižeg suda)
    - Ako je protiv rješenja o određivanju ili produljenju istražnog zatvora žalbu podnio samo optuženik, drugostupanjski sud nije ovlašten odrediti ili produljiti istražni zatvor po nekoj drugoj istražnozatvorskoj osnovi, različitoj od one u pobijanom rješenju, jer bi tako prekršio zabranu reformacije in peius.

### 4. kontrola ustavnosti

- Ustavni sud → ocjenjuje ustavnopravnu valjanost
- od 1998. – odluka o ponovnom počinjenju KD – radni odnos (osn. sumnja + osobite okolnosti ) str. 392.

## ISTRAŽNI ZATVOR I NAČELO PRAVIČNOG POSTUPKA

- povrede formalnih pretpostavki mogu ponekad zbog svoje težine ili naravi prerasti u povredu čl. 29 st. 1 URH ili čl.6 ECHR
- *Mamedova vs. Rusija* ( odbijanje ruskog instancijskog suda da zatvorenicu pozove na ročište na kojem se raspravljalo o njezinoj žalbi na prvostupanjsku odluku o istražnom zatvoru → povreda prava na pravično sudsko odlučivanje i zakonitost zatvaranja )
  - prvostupanjska se odluka temeljila na apstraktnoj težini KD i paušalnoj ocjeni o opasnosti od bijega
  - nečovječni uvjeti u ćeliji
- *Svipsta vs. Latvija* ( prvostupanjska su tijela odluku o istražnom zatvoru tiskala na unaprijed pripremljenom obrascu – umjesto obrazloženja sadrži referencu na zakonski članak o causae arresti )
  - ( drugostupanjski sud je potvrđivao takve odluke uz minimalni dodatak o težini KD ili činjenici da ga je počinila grupa ili organizacija )
    - uskrata prava na obrazloženu sudsku odluku → povreda elementarn. pravičnog suđenja

## TRAJANJE ISTRAŽNOG ZATVORA

- u postupcima se postupa „osobito žurno“
- rokovi trajanja ! (za pojedini stadij i za cijeli tijek k - postupak punoljetnih osoba)
  - neki se mogu produljiti, neki ne
  - (rokovi istražnog zatvora za cijeli k. postupak se **ne mogu**, u pravilu)
  - po isteku – temeljem rješenja o ukidanju – okrivljenik se pušta na slobodu
- rokovi istražnog zatvora propisani su do podnošenja optužnice
  - istražni zatvor određen rješenjem suca istrage ili vijeća može trajati najdulje **mjesec dana** od dana lišenja slobode
  - iz *opravdanih razloga* sudac istrage na prijedlog državnog odvjetnika može produljiti istražni zatvor i to prvi puta za još najviše **dva mjeseca**, a zatim, za kaznena djela iz nadležnosti županijskog suda, ili kad je to propisano posebnim zakonom, za još najviše **tri mjeseca**
  - za kaznena djela iz članka 21. Zakona o USKOK, ako je istraga produljena, sudac istrage može produljiti istražni zatvor za još **tri mjeseca** i još jednom za najviše **tri mjeseca**, sveukupni rok trajanja istražnog zatvora do podizanja optužnice može iznositi **dvanaest mjeseci**
  - istekom roka na koji je istražni zatvor određen, odnosno produljen, zatvorenik se ima pustiti na slobodu
- nakon podnošenja optužnice istražni zatvor može trajati do pravomoćnosti presude
- nakon pravomoćnosti presude može trajati najdulje do pravomoćnosti rješenja o upućivanju na izdržavanje kazne

\*\* TABLICA TRAJANJA – knjiga str. 397.

- prethodno opisani rokovi se NE odnose na obligatorni istražni zatvor (5 ili teža)
- on se određuje neovisno o najduljem trajanju istražnog zatvora
- u istražnom do upućivanja na izdržavanje kazne → najdulje do isteka trajanja izrečene kazne

## IZVRŠENJE ISTRAŽNOG ZATVORA I POSTUPANJE S ZATVORENICIMA

- u odnosu na zatvorenike **postoji pretpostavka nedužnosti** (isto kao za okrivljenike koji se brane sa slobode) → propisan poseban režim istražnog zatvora (različit onom za izvršenje kazne osuđenika)
- izvršava se u posebnim (za to namijenjenim) zatvorima
- mora se izvršavati tako da ne vrijeđa osobu i dostojanstvo zatvorenika
- zatvorenikova prava i slobode mogu biti ograničeni samo u onoj mjeri potrebnoj da se ostvari svrha istražnog razloga (spriječi bijeg, počinjenje KD i otkloni opasnost po život i zdravlje ljudi)
- prema zatvoreniku se smije primijeniti sredstva prisile samo ako na dr. način nije moguće provesti mjere izvršenja istražnog zatvora kojima zatvorenik pušta aktivni ili pasivni otpor
- zakon posebno regulira prikupljanje, obradu i pohranu podataka o zatvorenicima jer se u pravilu radi o osobnim podacima
- zakon ne dijeli pravila o istražnom zatvoru, ali ona se mogu **grupirati** :  
(okvirne naravi, pobliže propisana : *Pravilnikom o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora*, ministar pravosuđa)

| Min. standardi o smještaju i odvajanju zatvorenika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prava zatvorenika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zatvorenici se smještaju u prostorije odgovarajuće veličine koje udovoljavaju potrebnim zdravstvenim uvjetima.</li> <li>- u istu prostoriju ne smiju biti smještene osobe različita spola</li> <li>- zatvorenici se neće smjestiti u istu prostoriju s osobama koje izdržavaju kaznu zatvora</li> <li>- zatvorenik se neće smjestiti zajedno s osobama koje bi na njega mogle štetno djelovati ili s osobama s kojima bi druženje moglo štetno utjecati na vođenje postupka</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zatvorenici imaju pravo na osmosatni neprekidni odmor u vremenu od dvadeset četiri sata</li> <li>- osigurati kretanje na slobodnom zraku najmanje dva sata dnevno.</li> <li>- zatvorenik smije kod sebe imati predmete osobne uporabe, higijenske potrepštine, o svom trošku nabavljati knjige, novine i druge tiskovine, sredstva za praćenje javnih medija te imati druge predmete u količini i veličini koja ne ometa boravak u prostoriji i ne remeti kućni red</li> <li>- prilikom primitka u zatvor od zatvorenika će se nakon osobne pretrage oduzeti predmeti u svezi s kaznenim djelom</li> <li>- ostali predmeti koje okrivljenik ne smije imati u zatvoru prema njegovoj će se uputi pohraniti i čuvati ili predati osobi koju odredi zatvorenik</li> <li>- pravo na komuniciranje s a srodnicima, liječnikom, konzularnim službenikom (ako je zatvorenik stranac)</li> <li>- pravo na kontrolirano dopisivanje i slanje pošiljaka izvan zatvora</li> <li>- pravo na obavljanje tel. poziva</li> <li>- pravo na slobodan, neometan i povjerljiv razgovor s braniteljem</li> </ul> |
| Odgovornost za povrede zakonske stege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nadzor nad izvršenjem istražnog zatvora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Stegovni prijestupi su sve teže povrede koje se odnose na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fizičke napade na druge zatvorenike, djelatnike ili službene osobe, odnosno njihovo vrijeđanje</li> <li>2) izrađivanje, primanje, unošenje, krijumčarenje predmeta za napad ili bijeg</li> <li>3) unošenje u zatvor ili pripremanje u zatvoru opojnih sredstava ili alkohola</li> <li>4) unošenje u zatvor sredstava koja su protivna pravilima o izvršavanju kazne zatvora</li> <li>5) povrede propisa o sigurnosti na radu, protupožarnoj zaštiti te sprječavanju posljedica prirodnih nepogoda</li> <li>6) namjerno prouzrokovanje veće materijalne štete</li> <li>7) nedolično ponašanje pred drugim zatvorenicima ili službenim osobama</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- obavlja <b>predsjednik nadležnog suda</b></li> <li>- predsjednik suda ili sudac kojega on odredi dužan je <b>najmanje jedanput tjedno</b> obići zatvorenike i ako je potrebno, i bez prisutnosti pravosudnog policajca, ispitati kako se zatvorenici hrane, kako zadovoljavaju ostale potrebe i kako se s njima postupa</li> <li>- dužan je poduzeti potrebne mjere da se otklone nepravilnosti uočene pri obilasku zatvora</li> <li>- sudac istrage ili predsjednik vijeća odnosno sudac pojedinac pred kojim se vodi postupak koji su zaprimili pritužbu zatvorenika, ispitat će navode iz pritužbe te o utvrđenome, kao i o mjerama koje su poduzete da se otklone uočene nepravilnosti, u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe pisanim putem obavijestiti podnositelja</li> <li>- ako tijekom pregleda ili povodom pritužbe zatvorenika, sudac , utvrdi da je istekao rok trajanja istražnog zatvora</li> </ul>                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - za stegovne prijestupe zatvorenika :<br>sudac istrage, sudac pojedinac, predsjednik vijeća može, na prijedlog upravitelja zatvora, izreći stegovnu kaznu ograničenja posjeta i dopisivanja (to se ograničenje ne odnosi na veze zatvorenika s braniteljem ili susrete s konzularnim službenikom) | određen u rješenju o istražnom zatvoru ili da ne postoji zakonita odluka o oduzimanju slobode, <b>odmah</b> će odrediti zatvorenikovo puštanje na slobodu<br>- zatvorenik ima pravo pritužbe predsjedniku suda na postupak i odluku zaposlenika zatvora u kojem se izvršava istražni zatvor te pravo podnijeti zahtjev za sudsku zaštitu protiv postupka ili odluke kojom se nezakonito prikraćuje ili ograničava njegovo pravo, uz odgovarajuću primjenu odredaba zakona o izvršavanju kazne zatvora<br>- predsjednik suda i sudac istrage ili predsjednik vijeća, odnosno sudac pojedinac pred kojim se vodi postupak <b>moгу u svako doba obilaziti zatvorenike</b> , s njima razgovarati i od njih primati pritužbe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.3. RADNJE I MJERE PROCESNE PRISILE RADI PRIBAVLJANJA DOKAZA I PREDMETA KOJI SLUŽE PRI UTVRĐIVANJU ČINJENICA

#### 8.3.1. Uvod

Kod ovih radnji i mjera mogu se razlikovati one koje se primjenjuju prema osumnjičeniku odnosno okrivljeniku od onih koje se mogu primijeniti prema ostalim osobama. Ta razlika se temelji na činjenici da naše pravo takve mjere prema trećim osobama dopušta samo iznimno. Moguće su i druge klasifikacije: npr. mjere prisile prema osobama i prema stvarima, no ovo se čini nelogično jer nije moguće da stvar trpi ograničenje svojih prava.

#### 1. PRETRAGA DOMA

- Pretraga doma i drugih prostora je pravno normirana radnja istraživanja i vlastitog opažanja činjenica koju državna tijela na zakonom propisani način poduzimaju u slučaju vjerojatnosti da je počinjeno kazneno djelo u svrhu pronalaženja počinitelja kaznenog djela, predmeta ili tragova važnih za kazneni postupak, kad je vjerojatno da se oni nalaze u određenom prostoru: „pretraga je istraživanje predmeta pretrage uporabom osjetila i njihovih pomagala, pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom i drugim propisima“.
- Sastoji se od *ulaska* u dom i *pronalaženja* osoba ili predmeta
- Obuhvaća pretragu pokretnih stvari te svih osoba zatečenih u domu i drugim prostorima, ako je to navedeno u nalogu o pretrazi, ili ako u odnosu na zatečene osobe postoje uvjeti za pretragu bez naloga.
- Zbog velikog značenja temeljnog prava na nepovredivost doma, zakon predviđa iscrpne propise o materijalnim i formalnim pretpostavkama za poduzimanje pretrage, o njezinu provođenju i zapisničkom bilježenju, kao i procesne posljedice slučajeva njateže povrede tih propisa.

#### PRETRAGA ≠ PREGLED

- Policija u obavljanju tzv. preventivne djelatnosti, ovlaštena je obaviti pregled osobe, vozila i prostorija prema propisima policijskog zakonodavstva, a i u sklopu svojih izvida kaznenih djela; tzv. kriminalistički pregledi
- Ovlast za njihovo poduzimanje ima policija neposredno iz zakona, ex lege i za njihovo poduzimanje nije potrebna nikakva prethodna sudska odluka – posljedica je da intenzitet istraživanja kod pregleda mora biti puno manji nego kod pretrage te da se rezultati pregleda ne smiju, u pravilu, koristiti kao dokazi u kaznenom

Zakon omogućuje da se pretraga poduzme i prije početka kaznenog postupka, kao hitna dokazna radnja, upravo zato što je tada najuspješnija (što prije nakon počinjenog KD)

#### MATERIJALNOPRAVNE PRETPOSTAVKE

- Poduzimanje pretrage, kao zahvata kojim se ograničava temeljno ljudsko pravo na nepovredivost doma, dopušteno je samo kada posotji određena sumnja (vjerojatnost):
  1. Da je određena osoba počinila kazneno djelo (osumnjičenik, okrivljenik) te da će se u njezinu domu ili prostoru moći pronaći dokaze i predmete potrebne za kazneni postupak
  2. Da se u domu ili ostalim prostorima drugih osoba nalazi počinitelj, predmeti ili tragovi važni za kazneni postupak

#### FORMALNE PRETPOSTAVKE

- ako osoba koja boravi u domu i drugim prostorima koje čine dom *ne da privolu* na poduzimanje pretrage, ona se može poduzeti samo na temelju sudbenog naloga, a iznimno i na temelju ex lege ovlasti policije
- pisani obrazloženi nalog suca istrage mora precizirati prostore u kojima će se pretraga poduzeti i predmete koji će se tražiti, nalog o pretrazi predaje se prije početka pretrage osobi kod koje će se pretraga obaviti ili koju će se pretražiti
- **Iznimno to se neće učiniti ako se pretpostavlja oružani otpor, ako je nužno da se pretraga obavi iznenada (samo kod sumnje na teška KD koja je počinila grupa ili zločinačka organizacija, odnosno udruženje, ili su počinjena u sastavu zločinačkog udruženja, ili čiji su očititelji povezani s inozemstvom), ako se pretrga treba obaviti u javnim**

**prostorijama, ako posotji sumnja da bi prethodno davanje upozorenja omogućilo sakrivanje, uništenje ili oštećenje predmeta ili tragova koji se trebaju oduzeti, ako postoji sumnja da bi prethodno davanje upozorenja ugrozilo sigurnost osobe koja poduzima pretragu, ili ako je vlasnik ili posjednik doma ili pokretne stvari nedostupan.**

- Sukladno načelu razmjernosti, prije početka pretraga, osoba kod koje se ona mora provesti poziva se da „dobrovoljno izruči osobu, odnosno predmet koji traže“
- Ako osoba nato pristane, državna tijela mogu ući u njen dom radi hvatanja osobe i/ili oduzimanja predmeta, druge osobe ili predmete koji nisu navedeni u nalogu ne mogu zadržati
- Pristanak se ne smije iznuditi ili dobiti na prijevarti način
- Bez privole osobe koja boravi u domu i bez sudbenog naloga policija može ući u tuđi dom i druge prostore i prema potrebi obaviti pretragu doma u dva slučaja :
  - a) ako je prema posebnom zakonu ovlaštena ući u tuđi dom ili drugi prostor, a postoje uvjeti za poduzimanje pretrage („hitne mjere nužne za otklanjanje izravne opasnosti za ljude i imovinu ako je očigledno da te mjere ne može pravodobno poduzeti nadležno tijelo“, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima)  
→ npr. netko zove „u pomoć“
  - b) ako je to prijeko potrebno radi izvršavanja naloga o uhićenju ili radi uhićenja počinitelja KD za koje je propisan kazna zatvora od najmanje tri godine

- Formalnosti policijske pretrage bez naloga strože su ako se poduzimaju u domu osumnjičenika radi pronalaženja dokaza: tada moraju uvijek prisustvovati dva solenitetna svjedoka

#### Nalog o pretrazi

- Izdaje nadležni sudac istrage na zahtjev DO. O zahtjevu odlučuje odmah, a najkasnije u roku četiri sata
- Ako ne prihvati zahtjev, sudac istrage donosi rješenje protiv kojeg DO ima pravo žalbe o kojoj odlučuje vijeće
- Nalog se izdaje bez saslušanja osobe na koju se odnosi i izvršava se u roku tri dana
- Pretragu provode : DO, istražitelj ili policija
- Pretraga se provodi danju (6-21h), noću ako postoji opasnost od odgode, te ako je danju započeta, ali nije dovršena, ako postoje razlozi za poduzimanje pretrage bez sudbenog naloga ili na temelju naloga DO, ako to osoba sama zatraži ili ako sudac istrage to odobri na zahtjev DO
- Nalog o pretrazi predaje se prije početka pretrage osobi kod koje će se pretraga provesti, uz nalog se predaje i pisana pouka o pravima

#### Pravo izvijestiti branitelja

- Prije pretrage, osoba na koju se odnosi nalog poučit će se da ima pravo izvijestiti branitelja koji može biti prisutan pretrazi.
- Tijelo koje provodi pretragu omogućit će toj osobi da uzme branitelja po vlastitom izboru i u tu svrhu zastati s pretragom do dolaska branitelja, a najkasnije do tri sata od kad je osoba izjavila da želi uzeti branitelja. Ako je iz okolnosti vidljivo da izabrani branitelj u tom roku ne može doći, tijelo koje provodi pretragu će omogućiti osobi da uzme branitelja s liste dežurnih odvjetnika.

#### Osobe prisutne pretrazi

- Pretrazi doma ili drugih prostora može biti prisutna osoba koja je u posjedu prostora ili boravi u njemu ili osoba koju te osobe ovlaste da prisustvuje pretrazi.
- Pretrazi doma ili drugih prostora moraju biti prisutna najmanje 2 punoljetna građanina kao svjedoci.
- Svjedoci će se prije početka pretrage upozoriti da paze kako se pretraga obavlja te da imaju pravo prije potpisivanja zapisnika o pretrazi staviti svoje primjedbe ako smatraju da pretraga nije provedena na način propisan u ovom Zakonu ili da sadržaj zapisnika nije točan.
- Kad se pretraga obavlja u prostoru državnog tijela, pozvat će se njihov predstavnik koji može biti prisutan pretrazi.
- Kad se pretraga obavlja u prostoru druge pravne osobe, pozvat će se njihov predstavnik koji može biti prisutan pretrazi.

#### Zapisnik

- o svakoj pretrazi sastavlja se zapisnik koji potpisuju : osoba kod koje se obavlja pretraga ili koju se pretražuje te osoba čija je prisutnost obavezna
- unosi se tijekom pretrage te opis predmeta i isprava koje su pronađene te koje se oduzimaju
- o predmetima i ispravama koje se se oduzimaju sastavlja se potvrda koja se odmah izdaje osobi čiji su to predmeti ili isprave

#### Pretraga vojnog objekta

Ako se pretraga mora poduzeti u prostoru vojnog objekta, nalog o pretrazi se predaje vojnoj vlasti koje će odrediti vojnu osobu radi prisutstva pretrazi. Pretragu u vojnom objektu u pravilu provodi vojna policija ili u njoj sudjeluje.

#### Posebni uvjeti pretraga određenih prostora

- odvjetnički ured – uz nazočnost ovlaštenog predstavnika Hrvatske odvjetničke komore
- prostor sveučilišta je nepovrediv (\* iznimno : odeduje nadležni sud )
- visoko učilište – može se izvršiti bez nazočnosti čelnika/ ovlaštene osobe ako se bez opravdanja nisu odazvali

### Slučajni nalazi

- Ako se pri pretrazi nađu predmeti koji nemaju veze s KD zbog kojeg je donesen nalog o pretrazi, ali koji upućuju na drugo KD za koje se progoni po službenoj dužnosti, oni će se opisati u zapisniku i privremeno oduzeti, a o oduzimanju će se odmah izdati potvrda.
- O tome će se odmah izvijestiti državni odvjetnik
- Tim e zakonodavac naknadno uspostavlja pravnu osnovicu za „pretragu u pretrazi“ koja izvorno nije bila odobrena i stoga se njezin opseg mora restriktivno odrediti: državne vlasti koje provode pretragu nikada ne smiju tragi za „slučajnim“ nalazima

### Procesne posljedice nezakonitih pretraga

- bez pisanog naloga, provedena suprotno propisima, bez prisutnosti osobe koja mora prisustvovati, suprotno uvjetima iz posebnog zakona
- U smislu našeg Zakona radi se o nezakonitim dokazima te te zapisnike sudac istrage mora izdvojiti iz pisa predmeta najkasnije do završetka istrage, odnosno nakon primitka optužnice na potvrđivanje, a prije njezina ispitivanja kako optužno, odnosno raspravno vijeće ne bi s njima uopće došlo u susret.
- Razultat nepravilne pretrage (ne svaka, već onakoj koja počiva na određenim povredama propisanog načina poduzimanja) može biti nezakonit dokaz i ako je pribavljen „kršenjem Ustavom, zakonom ili međunarodnim pravom zajamčenih prava .... Na nepovredivost osobnog i obiteljskog života“
- Na smatraju se nezakonitim dokazi probavljeni povredom prava na nepovredivost osobnog i obiteljskog života u postupku za teške oblike KD iz nadležnosti županijskog suda, kod kojih interesi kaznenog progona i kažnjavanja počinitelja pretežu nad povredom prava

## **2.PRETRAGA OSOBE**

Pretraga osobe obuhvaća pretraživanje odjeće, obuće, površine tijela, pokretnih stvari koje osoba nosi ili su u njezinom posjedu, sredstva prijevoza kojima se korisit u vrijeme pretrage, te prostor u kojem je osoba zatečena u vrijeme poduzimanja pretrage, osim doma.

Materijalnopravna pretpostavka je postojanje vjerojatnosti da se predmeti ili tragovi važni za kazneni postupak nalaze „kod određene osobe ili na njezinom tijelu“.

Formalne pretpostavke su načelno iste kao i kod pretrage doma s time da zakon propisuje da ju mora obaviti osoba istoga spola, osim ako to s obzirom na okolnosti pretrage nikako nije moguće, ali se ne traži da pretrazi budu nazočni solitentni svjedoci.

Važna razlika je u tome što policija može i bez naloga i bez solenitetnih svjedoka obvati pretragu oobe pri izvršavanju naloga o dovođenju ili pri uhićenju ako postoji vjerojatnost da ta osoba posjeduje oružje ili oruđe za napad ili ako postoji vjerojatnost da će odbaciti, sakriti ili uništiti predmete ili tragove koji trebaju poslužiti kao dokaz za utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku

Odredbu prema kojoj pretragu osobe može obaviti bez naloga državni odvjetnik, istražitelj i li policija kad provode očevid mjesta počinjenja kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti odmah, a najkasnije u roku osam sati nakon što je kazneno djelo otkriveno, ako je to potrebno radi otklanjanja opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovine većeg opsega, ili radi osiguranja tragova i dokaza koji su u neposrednoj vezi s kaznenim djelom zbog kojeg se obalja očevid. Pri tome nije moguće poduzeti pretragu doma.

DO iznimno, u hitnim slučajevima, i sam može naložiti pretragu osobe i sredstava prijevoza, ako postoji sumnja da je počinjeno neko od kataloških KD te ako postoji opasnost od odgađanja koje bi ugrozilo postizanje ciljeva pretrage. DO nalog o pretrazi i zapisnike mora odmah, a najkasnije u roku osma sati od završetka pretrage dostaviti sucu istrage na ovjeru

Pretraga osobe ne dopušta tjelesne preglede jer za njih vrijede posebni propisi.

Nezakonite pretrage (bez naloga, suprotno propisima, nepredaja naloga ili zapisnika sucu...) → zapisnik o pretrazi i dokaz pribavljen pretragom ne mogu se upotrijebiti kao dokaz u postupku

## **3.PRETRAGA RAČUNALA**

- Pretraga pokretnih stvari obuhvaća i pretragu računala i s njim povezanih uređaja, drugih uređaja koji služe prikupljanju, pohranjivanju i prijenosu podataka, telefonskim, računalnim i drugim komunikacijama i nositelja podataka.
- Riječ je o otvorenoj pretrazi kojom se ne pretražuje računalo kao tjelesna tvar nego podaci koji se nalaze pohranjeni u računalu, mobilnom uređaju ili telefonu, a od njega su odvojeni. (SMS, mailovi..)
- Na zahtjev tijela koje poduzima pretragu, osoba koja se koristi računalom ili ima pristup računalu ili drugom uređaju ili nositelju podataka, dužna je omogućiti pristup računalu, uređaju ili nositelju podataka, te dati potrebne obavijesti za nesmetanu uporabu i ostvarenje ciljeva pretrage.



- Po nalogu tijela koje poduzima pretragu, osoba koja se koristi računalom ili ima pristup računalu i drugim uređajim dužna je odmah poduzeti mjere kojima se sprječava uništenje ili mijenjanje podataka pod prijetnjom kazne zbog povred procesne discipline (ne odnosi se na okrivljenika !!).

#### 4. PRETRAGA BANKOVNOG SEFA

- Materijalnopravne pretpostavke : Ako je vjerojatno da su u bankovnom sefu predmeti ostvareni KD-om ili namijenjeni počinjenju KD za koje je propisana kazna zatvora najmanje 3 godine, a ti su predmeti važni za postupak ili prema zakonu podliježu oduzimanju.
- Glavna formalna pretpostavka : je postojanje naloga kojeg na zahtjev DO izdaje sudac istrage do potvrđivanja optužnice, odnosno sud nakon potvrđivanja optužnice
- Ako sud zahtjev državnog odvjetnika ocijeni osnovanim, radi osiguranja ostvarivanja svrhe pretrage bankovnog sefa, sud će ex officio odrediti privremenu mjeru : rješenjem će zabraniti raspolaganje predmetima u sefu i odrediti rok u kojem banka mora po njemu postupiti pod prijetnjom kazne zbog procesne nediscipline

#### 5. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA

##### POJAM I NAČIN ODUZIMANJA

Predmeti koji se imaju oduzeti prema kaznenom zakonu ili koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica u postupku, privremeno će se oduzeti i osigurati njihovo čuvanje. Predmeti oduzeti protivno toj zakonskoj odredbi ne mogu se upotijebiti kao dokaz u postupku.

**Način oduzimanja** je dvojak i ovisi o tome zna li državni odvjetnik, policija ili istražitelj kod koga se nalaze navedeni predmeti ili ne

- Ako to znaju, naložit će osobi koja ih drži da ih preda sudu.
  - Tko drži takve predmete, dužan ih je predati na zahtjev državnog odvjetnika, istražitelja ili policije. DO, istražitelj ili policija će držatelja predmeta upozoriti na posljedice koje proizlaze iz odbijanja postupanja po zahtjevu.
  - Takve mjere ne mogu se primijeniti prema okrivljeniku niti osobama koje su oslobođene dužnosti svjedočenja.
  - Osobu koja ne postupi prema zahtjevu za predaju, može se kazniti novčanom kaznom u iznosu do 50.000,00 kuna, a ako i nakon toga ne postupi po zahtjevu može se kazniti zatvorom do izvršenja zahtjeva, a najdulje mjesec dana. Žalba protiv rješenja o novčanoj kazni i zatvoru ne zadržava izvršenje rješenja.
- Ako tijelo kaznenog postupka ne zna kod koga se nalaze predmeti koji se trebaju privremeno oduzeti, ali zna za njihovo postojanje, odredit će pod ranije izloženim pretpostavkama pretragu stana ili osobe za koju postoji vjerojatnost da ih drži.

Moguć je i obratni redoslijed. Ako pretraga doma neke osobe ostane bezuspješna, ali i dalje postoje indicije da ta osoba drži i uspješno skriva tražene predmete, DO, istražitelj ili policija može joj naložiti da ih preda sudu, pod prijetnjom navedene kazne zbog neposluha. No malo je vjerojatno da će netko tko je uložio znatne napore da sakrije traženi predmet pokleknuti pred novčanom kaznom pa i pred zatvorom te ispuniti nalog.

##### FORMALNE PRETPOSTAVKE

Svatko tko drži predmete koji se imaju oduzeti prema KZ, ili koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica u postupku, dužan ih je predati na zahtjev DO, istražitelja ili policije. Nalog za oduzimanje nije potreban ako postoji **nalog o pretrazi** te osobe, budući da zakonski propisi o pretrazi uključuju i ovlast oduzimanja pronađenih predmeta i isprava.

Predmete može oduzeti i policija u okviru svojih ovlasti da i prije započinjanja kaznenog postupka obave određene, hitne dokazne radnje i oni to čine naravno, bez naloga.

Pri oduzimanju predmeta u zapisnik se naznačuje bilješku gdje su predmeti pronađeni, opisuju se, po potrebi i na dr. način osigurati utvrđivanje istovjetnosti predmeta (to je važno osobito kod potrošnih stvari), a za oduzete predmete moraju izdati potvrdu.

USKOK može tijekom obavljanja izvida za KD iz svoje nadležnosti postaviti zahtjev Ministarstvu financija da privremeno oduzme pojedine predmete do donošenja presude.

##### ODUZIMANJE SPISA

Ako neka osoba drži spise (tj. pisane sastavke različite vrste kao što su isprave, poslovne knjige, rukopisi, nacrti, pisma koja još nisu predana pošti) i odbije ih predati, oni će se privremeno oduzeti.

- **obični spisi i isprave**
  - Spisi ili isprave koji se privremeno oduzimaju jer mogu poslužiti kao dokaz, će se popisati.
  - Ako to nije moguće, spisi ili isprave će se staviti u omot i zapečatiti.

- Omot otvara državni odvjetnik. O otvaranju omota će se sastaviti zapisnik.
- Osoba od koje su spisi ili isprava oduzeti pozvat će se da bude na otvaranju omota. Ako se ona ne odazove pozivu ili je odsutna, omot će se otvoriti, spisi ili isprave pregledati i popisati u njezinoj odsutnosti.
- **spisi i isprave koji sadrže tjeane podatke prema posebom zakonu (klasificirani podatak)**
  - Državna tijela mogu uskratiti pokazivanje i predaju svojih spisa i isprava, ako se radi o tajnom podatku prema posebnom zakonu (klasificirani podatak).
  - Odluku o deklasificiranju takvog podatka donosi državno tijelo na zahtjev državnog odvjetnika ili suda.
- **spisi i isprave o poslovanju pravnih osoba**
  - Pravne osobe mogu tražiti da se ne objavljuju podaci koji se odnose na njihovo poslovanje.
  - Odluku o objavljivanju takvih podataka donosi rješenjem sudac istrage ili sud pred kojim se vodi rasprava na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika.
- **spisi i isprave koji predstavljaju bankovnu tajnu**
  - Ako je uskraćeno davanje podataka koji su bankovna tajna, na obrazloženi zahtjev državnog odvjetnika, sud može izdati rješenje o davanju tih podataka. U rješenju sud određuje rok u kojemu banka mora dati podatke.

## ODUZIMANJE PODATAKA POHRANJENIH NA RAČUNALU

Odredbe o privremenom oduzimanju odnose se i na podatke pohranjene u računalima i s njim povezanim uređajima, te uređajima koji služe prikupljanju i prijenosu podataka, nositelje podataka i na pretplatničke informacije kojima raspolaže davatelj usluga.

- Podaci pohranjeni u računalu na pisani zahtjev državnog odvjetnika se moraju predati državnom odvjetniku u roku koji on odredi u cjelovitom, izvornom, čitljivom i razumljivom obliku. Podatke pohranjene u računalu snimit će u realnom vremenu tijelo koje provodi radnju poštujući pritom obvezu čuvanja tajnosti određenih podataka, nakon čega će podatke vratiti, osim u taksativno navedenim slučajevima

## PREDMETI IZUZETI OD PRIVREMENOG ODUZIMANJA

**Kad vrijedi zabrana privremenog oduzimanja:**

Privremenom oduzimanju ne podliježu:

- 1) spisi i druge isprave državnih tijela čije bi objavljivanje povrijedilo obvezu tajnosti dok nadležno tijelo ne odluči drukčije (isprave, tehn. snimke..)
- 2) pisana priopćenja okrivljenika branitelju, osim ako okrivljenik ne zahtijeva drukčije
- 3) snimke i privatni dnevnik pronađeni kod osoba koje su oslobođene dužnosti svjedočenja, a sadrže snimke ili zapise o činjenicama o kojima su te osobe oslobođene dužnosti svjedočenja

**Kad ne vrijedi zabrana privremenog oduzimanja:**

Zabrana privremenog oduzimanja predmeta, isprava i tehničkih snimki, ne primjenjuje se:

- a. u pogledu branitelja ili osobe oslobođene obveze svjedočenja ako postoji vjerojatnost da su okrivljeniku pomogli u počinjenju KD, pružili mu pomoć nakon počinjenja KD ili postupali kao prikrivatelji,
- b. u pogledu novinara i urednika u sredstvima javnog priopćavanja ako postoji vjerojatnost da su okrivljeniku pomogli u počinjenju KD, pružili mu pomoć nakon počinjenja KD ili postupali kao prikrivatelji KD, te za KD povrede tajnosti postupka i KD otkrivanja identiteta zaštićenog ili ugroženog svjedoka
- c. ako se radi o predmetima koji se imaju oduzeti prema zakonu
- d. u predmetima KD počinjenih na štetu djece

## POSTUPANJE S PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA

Vraćanje predmeta

- Privremeno oduzeti predmeti moraju biti vraćeni, osim ako ne podliježu odredbama o oduzimanju prema zakonu → jer ne dolazi do promjene vlasništva

No, predmeti koji su oduzeti radi osiguranja izvršenja kaznenih sankcija se ne vraćaju.

- ako se presudom kojom se okrivljenik proglašava krivim izriče mjera sigurnosti oduzimanja predmeta ili oduzimanja imovinske koristi, s njima se postupa na način predviđen Kaznenim zakonom
- ako je kazneni postupak završio kakvom drugom presudom, predmeti se mogu konačno oduzeti ako to zahtijevaju probici javne sigurnosti ili zaštite časti i dostojanstva građana  
→ o tome se donosi posebno rješenje

Prodaja na javnoj dražbi

Kad sud više nije nadležan za daljnje postupanje s privremeno oduzetim predmetima, policija ih je ovlaštena prodati na javnoj dražbi ako im prijeti opasnost od propadanja ili značajni gubitak vrijednosti ili ako je čuvanje vezano s nerazmjernim troškovima

ili teškoćama. Sredstva ostvarena prodajom prihod su državnog proračuna. Predmet može biti prodan ako ga pozvana osoba ne preuzme u određenom roku

## **OGRANIČENJE PRAVA VLASNIŠTVA NAD NOVCEM I FIN. TRANSAKCIJAMA KOD SUMNJE NA KD**

### **Nalog za dostavu podataka o računima i prihodima**

- Ako je vjerojatno da određena osoba na svojim bankovnim računima prima drži ili na drugi način raspolaze s prihodima ostvarenim kaznenim djelom, a taj je prihod važan za istragu tog KD ili prema zakonu podliježe prisilnom oduzimanju, DO će, obrazloženim zahtjevom sudu, predložiti sucu istrage da izda rješenje banci o dostavi podataka o računima i prihodima određene osobe, čak i prije početka istrage, državnom odvjetniku u određenom roku pod prijetnjom novčane kazne.

### Nalog za praćenjem platnog prometa i transakcija na računima određene osobe

Ako postoje okolnosti za donošenje naloga za dostavu podataka o računima i prihodima, na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika, sudac istrage može rješenjem naložiti banci ili drugoj pravnoj osobi da prati platni promet i transakcije na računima određene osobe, te da za vrijeme određeno rješenjem o praćenju platnog prometa redovito izvješćuje državnog odvjetnika. Mjere praćenja platnog prometa mogu trajati najdulje godinu dana.

Na zahtjev USKOK-a „sudac istrage može rješenjem obvezati banku da mu dostavi podatke o stanju računa naznačene osobe, da prati platni promet na računima određene osobe, te da za vrijeme određeno nalogom o praćenju platnog prometa redovito izvješćuje USKOK o transakcijama na računu koji se prati“.

Također, USKOK može samostalno „zatražiti od banke dostavljanje podataka o računima na kojima se nalaze prihodi ostvareni kaznenim djelima iz njegove nadležnosti. Ako banka ne postupi po tom zahtjevu USKOK će zatražiti od suca istrage da odluči o zahtjevu. Za neizvršavanje naloga suca istrage o dostavljanju podataka o stanju računa, praćenju platnog prometa i izvješćivanju USKOK-a, odgovorna osoba u banci kaznit će se novčanom kaznom do 50 tisuća kn, a može joj se izreći i kazna zatvora do izvršenja naloga, najdulje do mjesec dana. Sakrivanje ili uništavanje isprava o platnom prometu može inače predstavljati KD sprječavanja dokazivanja“.

### **Nalog za privremenu obustavu izvršenja financijske transakcije**

- Na obrazloženi prijedlog DO sud može rješenjem naložiti pravnoj ili fizičkoj osobi da privremeno obustavi izvršenje određene financijske transakcije za koju postoji sumnja da predstavlja KD, služi prikrivanju KD ili prikrivanju njime ostvarene dobiti.
- Rješenjem će sud odrediti da se financijska sredstva namijenjena za transakciju i gotovinski iznosi domaće i strane valute koji su privremeno oduzeti deponiraju na poseban račun i čuvaju do okončanja postupka, odnosno dok se ne steknu uvjeti za njihovo vraćanje, a najdulje 2 godine.
- Nakon pravomoćnosti optužnice sud može produljiti trajanje čuvanja najdulje 2 godine.
- 

## **OSIGURANJE PRISILNOG ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KD U OVRŠNOM POSTUPKU**

**Kazneni zakon** određuje da „nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom“. Kako bi se spriječilo počinitelja da sakrije ili na drugi način onemogući oduzimanje imovinske koristi do donošenja presude, **ZKP** predviđa:

- Određivanje njezino oduzimanje privremenim oduzimanjem predmeta, koje se samo iznimno može poduzeti kao dokazna radnja prije početka postupka – tako se može odrediti privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi.
- O privremenim mjerama osiguranja do podizanja optužnice, odlučuje sudac istrage, nakon podizanja optužnice, optužno vijeće, a nakon potvrđivanja optužnice raspravni sud.

No, ta se mjera nije pokazala dovoljno učinkovitom za osiguranje oduzimanja imovinske koristi koju ostvaruju organizirane kriminalne skupine. Temelj zločinačkih organizacija njihova je financijska moć, zato je jedan od glavnih ciljeva prikrivanje protuzakonito stečenog novca njegovim brzim prebacivanjem izvan granica zemlje ili ulaganjem u zakonite poslove. Kako bi se to spriječilo KZ predviđa tzv. *prošireno oduzimanje imovinske koristi* kod kojeg je, pod uvjetom da je počinjeno KD za koje je nadležan USKOK i počinitelj ima ili je imao imovinu nerazmjernu njegovim zakonitim prihodima, pretpostavlja da je ukupna imovina počinitelja stečena kao imovinska korist od kaznenog djela, osim u slučaju kad počinitelj učini vjerojatnim da je njezino podrijetlo zakonito.

## **6. SRAVNJIVANJE OSOBNIH PODATAKA**

Sravnjivanje osobnih podataka je uspoređivanje osobnih podataka građana pohranjenih u zbirkama i drugim registrima s podacima sadržanim u policijskim evidencijama, registrima i bazama s automatskom (elektroničkom) bazom podataka.

- Ograničenje temeljnog prava na tajnost osobnih podataka.

- Policija može osobne podatke građana, pohranjene u zbirkama i drugim registrima sravnjivati s policijskim evidencijama, registrima i zbirkama s automatskom obradom podataka ako postoje **osnove sumnje** da je počinjeno KD za koje se **progoni po službenoj dužnosti**. (materijalnopravne pretpostavke) Omogućuje brzu izdavanje profila počinitelja i označiti nekog kao osumnjičenika.
- Formalne pretpostavke : NIJE potreban sudbeni nalog, kontrolni mehanizam : obveza izvješćivanja državnog odvjetnika o sadržaju prikupljenih obavijesti.
- Tako prikupljene obavijesti će se, izbrisati iz navedenih evidencija čim prestanu biti potrebne za uspješno vođenje kaznenog postupka, ali najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana njihove pohrane.
- Taj rok može sudac istrage na prijedlog državnog odvjetnika iznimno produžiti za 3 mjeseca ako je vjerojatno da će se na taj način uspješno okončati raspisana potraga za određenom osobom ili predmetima.
- Voditelji zbirke i drugih registara s automatskom obradom osobnih podataka građani dužni su policiji omogućiti sravnjivanje podataka

#### Pravna upotrebljivost rezultata te mjere:

- Računalnim sravnjivanjem osobnih podataka u prvom redu se identificira počinitelj. Kad ta identifikacija dovede do započinjanja postupka protiv njega, njezin je rezultat iscrpljen i nije u spoznajnom smislu više potreban za vođenje postupka.
- No, zajedno s podacima o identitetu mogu se saznati i drugi podaci osobnog karaktera. Oni se u kaznenom postupku smiju upotrijebiti samo protiv počinitelja KD za koja se progoni po službenoj dužnosti i podliježu zabrani njihove uporabe suprotne utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja

### 7. TJELESNI PREGLEDI

#### Poduzimanje tjelesnog pregleda bez pristanka okrivljenika

- Tjelesni pregled osumnjičenika, odnosno okrivljenika poduzet će se i bez njegova pristanka ako se može poduzeti bez štete za njegovo zdravlje i ako se dokaz ne može pribaviti na drugi
- Radi se o mjeri kojom se može doći ili do činjenica na tijelu ili njegovim dijelovima.
- U slučaju tjelesnog pregleda unutar tijela, ulaskom u tjelesne šupljine ili odvajanjem nadomjestaka organa ili pomagala organa pričvršćenih uz tijelo, mjera je dopuštena bez privole okrivljenika samo ako se dokaz ne može pribaviti na drugi način (npr. uzimanje krvi), ako se može poduzeti bez štete po okrivljenikovo zdravlje i samo za KD za koja je propisana kazna zatvora od pet godina ili teža kazna
- Tjelesni pregled uvijek poduzima liječnik !
- Operativni zahvati na okrivljeniku mogu se poduzeti samo ako se u njegovom tijelu nalaze predmeti počinjenja KD koja se na drugi način ne mogu izvaditi, a radi se o teškim KD navedenim u katalogu
- Tjelesni pregled koji se poduzima na tijelu okrivljenika prije podizanja optužnice nalaže tijelo koje provodi izvide(DO/policija) ili postupak (DO – do podizanja optužnice, nakon podizanja optužnice sud), dok tjelesni pregled unutar tijela okrivljenika, uključujući i operativne zahvate, uvijek nalaže sud (sudac istrage do podizanja optužnice, tijekom ispitivanja optužnice optužno vijeće, nakon potvrde optužnice sud pred kojim se vodi rasprava)
- Odluku o operativnom zahvatu donosi sud vodeći računa o nužnosti vađenja tog predmeta radi sprječavanja ugrožavanja života okrivljenika i riziku od operativnog zahvata.
- Tjelesni pregled **drugih osoba** može se bez njihova pristanka poduzeti samo ako se mora utvrditi nalazi li se određeni trag ili posljedica KD na njihovu tijelu, a to se ne može utvrditi na drugi način i ako se tjelesni pregled može poduzeti bez štete za njihovo zdravlje
- Tjelesni pregled koji uključuje ulazak u tjelesne šupljine mogu se poduzeti bez pristanka druge osobe za KD za koja je propisana kazna zatvora teža od pet godina, ako se dokaz ne može pribaviti na drugi način, pod uvjetom da se može poduzeti bez štete za njegovo zdravlje, a nalaže ga sud.
- Na drugoj osobi nije moguće poduzeti operativni zahvat.

### OBAVLJANJE MOLEKULARNO-GENETSKE ANALIZE

Molekularno-genetska analiza je u smislu ovog Zakona postupak koji služi za analizu DNK koja tvori osnovni genetski materijal čovjeka i drugih živih bića.

Analiza temeljnog genetskog materijala (analiza molekula DNA) u ljudskom tkivu polazi od spoznaje da je u stanicama ljudskog tkiva upisana jedinstvena i za svaku osobu neponovljiva formula njezinih genetski naslijeđenih osobina. Uz primjenu odgovarajućih znanstvenih metoda omogućava se identifikacija osobe s najvećim stupnjem sigurnosti na temelju malog, skoro molekularnog uzorka njezinih tkiva/uzoraka (dlaka, tragova krvi, sline, sperme i sl.). No s druge strane ova mjera ujedno predstavlja i najdublji zahvat u temeljno pravo na nepovredivost osobnog života. Stoga je treba pravno razgraničiti na najnužniju mjeru, u zakonom propisane svrhe.

Podaci prikupljeni molekularno – genetskom analizom pohranjuju se i čuvaju u pravilu 20 godina nakon završetka postupka protiv okrivljenika koji je pravomoćno osuđen, a iznimno najdulje 40 godina, za KD za koje je propisana kazna zatvora od deset godina ili teža, ili o KD protiv spolne slobode za koje je propisan kazna zatvora teža od pet godina.

Uzorci biološkog materijala mogu se uzeti s mjesta počinjenja i drugih mjesta na kojem su tragovi KD-a, od okrivljenika, od žrtve te od drugih osoba pod uvjetom da se ne radi o biološkom uzroku te osobe.

Uzimanje uzorka biološkog materijala od okrivljenika te molekularno-genetsku analizu tih uzoraka **nalaže DO**.

Uzimanje uzoraka biološkog materijala od žrtve i drugih osoba, pod uvjetom da se ne radi o biološkom uzorku te osobe, nalaže tijelo koje provodi izvide (policija ili DO), nakon što se pokrene kazneni postupak do podizanja optužnice (nalaže DO), a nakon podizanja optužnice sud) uz prethodu pisanu suglasnost tih osoba.

Ako nema suglasnosti, nalaže sud na prijedlog DO

prije pokretanja postupka tijelo koje provodi dokazne radnje može uzeti uzorke samo sa mjesta počinjenja kd i dr mjesta s tragovima

Molekularno-genetsku analizu obavlja vještak.

## **8. PSIHIJATRIJSKA VJEŠTAČENJA U USTANOVAMA**

- Sud može okrivljenikovu nebrojivost, smanjenju ubrojivost, ovisnost o alkoholu ili opojnim drogama kao i raspravnu nesposobnost zbog duševnih smetnji utvrditi samo psihijatrijskim vještačenjem.
- Ako je to nužno za obavljanje vještačenja okrivljenik može rješenjem suda biti prisilno zadržati u zdravstvenoj ustanovi. Prije potvrđivanja optužnice rješenje o prisilnom zadržavanju donosi sudac istrage, a nakon potvrđivanja optužnice sud pred kojim se vodi rasprava. Zadržavanje može trajati najviše mjesec dana. U slučaju potrebe za novim vještačenjem, zadržavanje se može ponoviti samo jednom.

## **9. NADZOR I TEHNIČKO SNIMANJE TEL. RAZGOVORA I DR. KOMUNIKACIJA NA DALJINU**

- mogu se odrediti prema osobi za koju postoje osnove sumnje da je samapočinila KD ili zajedno s drugim osobama sudjelovala u počinjenju KD, neizravno i prema svakoj trećoj osobi koja s njime telekomunikacijski stupi u vezu
- i prema trećim osobama za koje postoje osnove sumnje da počinitelju određenih KD prenose priopćenja i poruke u svezi s djelom, odnosno da se počinitelj služi njihovim priključcima na telefon ili drugim telekomunikacijskim uređajem, koje kriju počinitelja KD ili omogućava počinitelju sluzenje nezanim priključkom za telefon ili dr. telekomunikacijskim uređajem
- osoba koja krije počinitelja KD ili mu prikrivanjem sredstava kojima je KD počinjeno, tragova KD ili predmeta nastalih ili pribavljenih kaznenim djelom ili na drugi način pomažu da ne bude otkriven.

Ovom radnjom se tijelima postupka daje ovlast na potajno ograničenje temeljnog prava na nepovredivost slobode i tajnosti dopisivanja te temeljnog prava na nepovredivost osobnog i obiteljskog života. Dopuštenom uporabom posebnih prislušnih uređaja u telefonskim i drugim tehničkim komunikacijama ograničavaju se ova prava, za potrebe kaznenog postupka.

Mjera obuhvaća usmene razgovore i sadržaje svih dr. vrsta komunikacije : SMS, MMS, mailovi, Skype...

(vs. radnje kojima se povjerava uspostavljanje elektorniče komunikacije određenih komunikacijskih sredstava)

### **MATERIJALNOPRAVNE PRETPOSTAVKE**

#1 **osnove sumnje** (koje postoje prije određivanja mjere odnose se na konkretno odredivo i specifično KD, mora biti artikulabilna)

#2 **KD iz kataloga** (taksativno nabrojena KD)

#3 **nužnost** (supsidijarna metoda, samo ako se izvidi drugačije ne mogu provesti)

### **FORMALNE PRETPOSTAVKE**

#1 **sudbeni nalog**

→ pisana forma

→ sadržaj : raspoloživi podaci o osobi protiv koje se primjenjuje

činjenice iz kojih proizlazi potreba

rok, način, opseg i mjesto provođenja radnje

- nalog izdaje : sudac istrage, na obrazloženi zahtjev državog odvjetnika

- izvršava : policija

## #2 nalog državnog odvjetnika

→ samo kad postoji opasnost ododgode

→ max. na 24h (u roku od 8h od izdavanja mora dostaviti sucu istrage, koji odlučuje o zakonitosti)

### OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA

> obavlja koordinaciju sa davateljem telekomunikacijskih usluga (dužni su policiji osigurati potrebnu tehn. pomoć)

> nalog se čuva u posebnom omotu, nakon prestanka nadzora (a i prije) može se dostaviti osobi protiv koje je određen

> o izvršenju mjere policija sastavlja dnevna izvješća i dokumentaciju tehn. zapisa (na zahtjev, mora dostaviti drž.odvjetniku)

> sudac istrage isto može tražiti dostavu izvješća i dokumentacije od policije, kao i izvješće o tijeku radnji i potrebi daljnjeg provođenja istih od državnog odvjetnika

> po završetku mjere policija sastavlja izvješće za suca istrage i D.O. : sadrži vrijeme trajanja, broj i identitet osoba obuhvaćenih radnjom,

> dokumentacija je potrebna za kontrolu ispravnosti provođenja i radi ocjene uspješnosti (jer moraju pretati čim isteke rok ili prestanu razlozi radi kojih su određene)

### ROK

→ 3 mjeseca ( + 3 mjeseca ako daju rezultate i postoje razlozi za nastavak)

→ + 6 mjeseci (čl. 344 toč. 1. i 2. )

→ + 6 mjeseci ( čl. 344 toč. 1., ako postoji svrha)

U slučaju neslaganja DO i suca istrage, povodom žalbe DO, odlučuje vijeće županijskog suda .

Ako DO odustane od progona, odnosno podatci i obavjesti nisu potrebni – moraju se uništiti pod nadzorom suca istrage, koji o tome sastavlja posebni zapisnik.

### SLUČAJNI NALAZI

- podaci i obavjesti koji upućuju na drugo KD ( iz kataloga) i počinitelja → taj dio snimke se prepisuje i dostavlja DO

- s tim materijalom može kanije postupati na isti način kao i sa snimkom razgovora, može se upotrijebiti kao dokaz u postupku

### UPRABA KAO DOKAZ U KAZNENOM POSTUPKU

Osobe koje su provelu mjeru mogu se ispitati kao svjedoci.

U slučaju povrede odredaba raditi će se o apsolutno bitnoj povredi → nezakonit dokaz ( + plodovi otrovne vočke)

Moraju se izdvojiti iz spisa predmetajoš tijekom prethodnog postupka i priprema za raspravu, kako raspravno vijeće ne bi došlo u kontakt s tim informacijama.

### **\*\* Presretanje, prikupljanje i snimanje računalnih podataka**

Ova radnja slična je nadzoru i tehničkom snimanju telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu.

Uvedena je temeljem preporuke Vijeća Europe koja se bavi problemima povezanim s informacijskom tehnologijom.

Omogućuje presretanje (prikupljanje i snimanje) informacija poslanih sredstvima informacijske tehnologije.

Radi se o tajnoj radnji koja tijelima kaznenog progona pruža djelotvorno, on line infiltriranje u računalne komunikacije kojima se služe određene osobe. Državna tijela mogu u svrhu kriminalne prevencije ili svrhe istraživanja KD, korištenjem posebnih programa registrirati, bilježiti i povratno pribaviti podatke koji su tamo pristigli. Nadziratelji mogu čak potajno upravljati računalom. (najčešće se gleda mail i Internet stranice koje posjećuje).

Zadire u ustavnopravo na nepovredivost dopisivanja i dr. oblika općenja

Mora postojati :

#1 osnove sumnje

#2 kataloška djela

#3 nužnost (bez te radnje se ne bi mogli provesti izvidi)

#4 udbena nadležnost pri određivanju radnje

- ta jamstva su potrebna jer se tako mogu prikupiti i općeniti podatci o nekoj osobi, ali i jako intimni(njihovo svojstvo se utvrđuje naknadno, ne možemo ih u startu izdvojiti)
- također ti zahtjevi su kompenzacija što se odmah ne starta sa višim stupnjem sumnje, upravo ova radnja utvrđuje viši stupanj

## **9. NADZOR I TEHNIČKO SNIMANJE PROSTORIJA, OSOBA I PREDMETA**

Ima uži opseg od nadzora i tehničkog snimanja telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu jer se mogu odrediti samo prema osumnjičeniku, tj. osobi za koju postoje osnove sumnje da je sama počinila ili zajedno s drugim osobama sudjelovala u kataloškom kaznenom djelu, a ne i prema trećim osobama koje prenose priopćenja i poruke u vezi s djelom, odnosno počinitelj se služi njihovim priključcima za telefon i dr. komunikacijskim uređajima.

Izvršavaju se uporabom različitih sakrivenih (najčešće minijaturnih radio i televizijskih) tehničkih uređaja kojima se snimaju objekti, osobe (unutar i izvan objekta) te predmeti.

Materijalnopravne pretpostavke su jednake kao i za nadzor telekomunikacija

Formalne pretpostavke : sudbeni/državnoodvjetnički nalog

- Jednak je rok trajanja, slučajan nalaz, te procesni način uporabe kao dokaza u kaznenom postupku

S obzirom na veću težinu njihovog zahvata u pravo građana na nepovredivost osobnog i obiteljskog života, zakon njihovu eventualnu kumulaciju s drugom posebnom izvidnom mjerom (uporabom prikrivenog istražitelja) veže uz dodatne mjere opreza:

→ prikriveni istražitelj smije u nečijem domu uporabiti tehn. sredstva za snimanje nejavnih razgovora, samo ako je to unaprijed odobrio sudac istrage u dodatnu pretpostavku da postoje dokazi za osnovanu sumnju ka će doći do počinjenja osobito teških kaznenih djela iz kataloga ili su neka od njih već počinjena

### **Nadzirani prijevoz i isporuka predmeta kaznenog djela**

- Može se odrediti i kada se ne zna identitet sudionika KD (jedina posebna dokazna radnja koja se može odrediti i ako se ne zna identitet sudionika kaznenih djela.
- Može se odrediti prema predmetu kaznenog djela
- formalne i materijalne pretpostavke, iste kao i za nadzor i tehn. snimanje prostorija, osoba i predmeta

## **10. UPORABA PRIKRIVENIH ISTRAŽITELJA**

### **1. POJAM I VRSTE PRIKRIVENIH ISTRAŽITELJA**

Za razliku od mjera nadzora nad telekomunikacijama ili nad prostorijama, osobama i predmetima, koje se sastoje od potajnog promatranja i tehničkog snimanja, uporaba prikrivenih istražitelja predstavlja posebnu dokaznu radnju kod koje policija angažira svoje službenike da pod izmijenjenim identitetom (tzv. legendom) kojeg smiju koristiti i u pravnim odnosima, prodiru u kriminalne skupine i tako potajno istražuju njihovo djelovanje.

Kriminalistička praksa poznaje više **vrsta prikrivenih istražitelja**, ali ih najčešće dijeli na obične, prigodne, koji su zapravo protagonisti pojedinih, ad hoc poduzetih mjera simulirane kupnje predmeta te simuliranog davanja ili primanja potkupnine, obično kod izvida i rasvjetljavanja slučajeva nezakonite trgovine opojnim drogama, te prave tajne agente koji imaju trajne zadatke da se što dublje infiltriraju u kriminalnu skupinu, gdje prate i izvješćuju o planovima, opsegu kriminalne djelatnosti njezinih pripadnika i sl.

- U kriminalističkom smislu, uporaba prikrivenih istražitelja je vrlo složena jer iziskuje ispunjenje zahtjevnih uvjeta u pogledu pronalaženja podataka i dokaza koji će poslužiti u kasnijem kaznenom postupku, ali i u pogledu osobne sigurnosti policijskog službenika u ulozi prikrivenog istražitelja.
- U pravnom pogledu je ova mjera isto vrlo složena jer predstavlja prikupljanje podataka, saznanja i dokaza uz zapažanje čovjeka, a ne tehničkih uređaja kao druge mjere tajnog nadzora. To zapažanje valja, na odgovarajući način unijeti u dokazni materijal za kazneni postupak što je vrlo teško. Ako prikrivenog istražitelja koji je skupio vrlo važne možda čak i presudne informacije za uspjeh kaznenog postupka koristimo bez daljnjeg kao svjedoka u postupku, izlaže se ga u okviru općeg procesnog režima dobivanja iskaza svjedoka, skidanju legende i otkrivanju identiteta u javnosti. Time se umanjuje mogućnost njegova budućeg angažmana, a u slučaju ako operacija redarstvenih vlasti na pronalaženju i hvatanju svih pripadnik kriminalne skupine još nije završena, ugrožava se njezin uspjeh te njegova osobna sigurnost.

Stoga pojedini autori upozoravaju da je vrijednost prikrivenog istražitelja poglavito u sposobnosti usmjeravanja procesnih i kriminalističkih djelatnosti usmjerenih na prikupljanje dokaznog materijala, a ne na njihovu pojavljivanje na sudu. No ovo bi bila pogrešna konstatacija jer njihova saznanja i prikupljeni podaci često mogu upućujući sud na prave krivce dovesti i do oslobođenja nedužnih pa na njihov svjedočki iskaz se ne smije gledati samo kao dokaz optužbe nego i kao dokaz obrane. Stoga bi on uvijek morao biti dostupan objema strankama u kaznenom postupku. Naše KPP nastoji istodobno omogućiti korištenje iskaza prikrivenog istražitelja kao svjedoka, no istovremeno mu omogućiti i zaštitu prikrivenog identiteta. Zakon propisuje:

- Prikriveni istražitelj i pouzdanik mogu se ispitati kao svjedoci o sadržaju razgovora koje su vodili s osobama prema kojima je određena radnja, kao i svim sudionicima kaznenog djela radi čijeg otkrivanja i dokazivanja je ta radnja bila određena, a njihovi iskazi se mogu upotrijebiti kao dokaz u postupku.

To se postiže tako što su za vrijeme primjene ove posebne dokazne radnje, državni odvjetnik i istražni sudac dužni na odgovarajući način spriječiti da neovlaštene osobe te osumnjičenik i branitelj utvrde istovjetnost prikrivenog istražitelja (npr. prijepisom zapisnika ili službenih bilješki bez osobnih podataka, izdavanjem službene zabilješke iz spisa i sl.) a zatim time što se prikriveni istražitelj, koji ipak mora svjedočiti pred istražnim suce ili sudskim vijećem na glavnoj raspravi pojavljuje i ispituje kao zaštićeni svjedok. Zakon time omogućava da se prikriveni istražitelj podvrgne ispitivanju i provjeri njegova iskaza. Time su stranke ujedno u mogućnosti saznati svjedoči li prikriveni istražitelj iz vlastitog opažanja ili iskazuje o činjenicama kao *tzv. svjedok po čuvenju*. Jer ovaj tip svjedoka prema mišljenjima naših teoretičara nije pouzdani tip svjedoka.

## 2. DODATNA MATERIJALNA PRETPOSTAVKA

ZKP za uporabu prikrivenih istražitelja dodaje i novu pretpostavku:

Izvršenje dokazne radnje uporabe prikrivenih istražitelja ne smije predstavljati poticanje na počinjenje KD.

- Time je naš ZKP izrazio stajalište da se u RH uporaba *tzv. agenata provokatora* smatra zakonski i moralno nedopuštenom. Država ne može kazniti nekoga za ono na što ga je sama navela. Suprotno postupanje znači *venire contra factum proprium*, tj. kršenje činjenica odnosno normi koje smo sami stvorili ili postavili. Ako policijski službenik potiče na kazneno djelo, on sam potpada pod kaznenu odgovornost za poticanje čim je potaknuta osoba zašla u kriminalnu zonu, tj. počinila kazneno djelo ili kažnjiv pokušaj kaznenog djela (KZ: „Tko drugoga s namjerom potakne na počinjenje kaznenog djela, kaznit će se kao da ga je sam počinio. Tko drugoga s namjerom potakne na počinjenje kaznenog djela, kaznit će se kao da ga je sam počinio. Tko drugoga s namjerom potakne na počinjenje kaznenog djela, kaznit će se kao da ga je sam počinio.“).
- Komparativna rješenja su vrlo raznolika. Prema američkom pravu i sudskoj praksi *tzv. policijska provokacija* je vrsta obrane u kaznenom postupku koja se sastoji u prigovoru da je optuženik počinio KD kao posljedicu policijskog agenta provokatora premda za to nije bio subjektivno predisponiran. To prema vladajućem tamošnjem učenju isključuje postojanje kažnjive kriminalne volje, *tzv. mens rea*.

## 3. FORMALNE PRETPOSTAVKE

- nalog
- rok trajanja
- procesni način uporabe saznanja → svjedočenje

### Simulirana prodaja, otkup predmeta i davanje i primanje potkupnine

Izvršenje simulirane prodaje, otkupa i davanja i primanja potkupnine ne smije predstavljati poticanje na počinjenje KD.

Kod ove radnje zakon omogućuje redarstvenim vlastima tajni prodor u kriminalnu djelatnost pojedinca ili skupine i pribavljanje dokaza važnih za kasniji kazneni postupak. Simulirana kupnja je kriminalistički značajna kod kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga, krijumčarenjem oružja, eksploziva i sl., a simulirano davanje potkupnine kod tzv. koruptivnih KD kao npr. primanje mita i davanje mita. Razlika je između ove mjere i mjere prikrivenog istražitelja u kriminalističkom smislu obično u njezinu trajanju (simulirani otkup predmeta ili simulirano davanje potkupnine obično su jednokratne, kratkotrajne mjere).

Pravna razlika je značajna. Dok mjera prikrivenog istražitelja zadire u nekoliko temeljnih prava i sloboda građana, simulirano davanje potkupnine i simulirani otkup predmeta u određenom času to ne čini. I uz lažnu ponudu da dobavi neke predmete koji potječu iz njegove kriminalne aktivnosti ili uz lažno podmićivanje osumnjičeniku se u trenutku poduzimanja te mjere ostavlja potpuna osobna sloboda odlučivanja. Pravno ostaje netaknutom autonomija njegove volje te druga njegova temeljna prava i slobode. No pitanje je koliko dugo ta autonomija volje može ostati očuvanom pod pritiskom službenika državne vlasti koji ju mogu višekratno „isprobavati“.

Stoga naš zakon vodeći računa o toj okolnosti da se u praksi ta mjera može preobraziti od trenutačne u dugotrajnu za nju propisuje jednake materijalnopravne i formalnopravne pretpostavke kao i kod mjere prikrivenog istražitelja. – n. razmjernosti

### Pružanje simuliranih posl. usluga ili sklapanje simuliranih pravnih poslova

Za ovu dokaznu radnju vrijedi isto što i za uporabu prikrivenih istražitelja.

Pogreške u primjeni mjera → plodovi otrovne voćke

## 13. ZADRŽAVANJE I OTVARANJE POŠTANSKIH POŠILJAKA



- Ako državni odvjetnik sazna za vjerojatnost da okrivljenik poštom ili posredstvom dr. prometnih organizacija šalje ili prima pošiljke za koje se s osnovom može očekivati da će poslužiti kao dokaz u postupku za određena kataloška kaznena djela može naložiti zadržavanje.
- Privremeno oduzimanje pošiljaka može odrediti jedino sudac istrge na prijedlog državnog odvjetnika, može trajati najdulje 4 mjeseca, a na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage može produljiti trajanje za daljnja 2 mjeseca.
- Za KD spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta i KD protiv intelektualnog vlasništva počinjena uporabom računalnih sustava ili mreža, privremeno oduzimanje može trajati najdulje godinu dana
- Državni odvjetnik može naložiti samo zadržavanje pošiljaka, ali su organizacije obvezne obustaviti zadržavanje ako u roku od 3 dana nakon primitka naloga, ne prime rješenje suca istrage.
- Zadržane pošiljke otvara državni odvjetnik u prisutnosti 2 svjedoka. Pri otvaranju pazit će se da se ne oštete pečati, a omoti će se i adrese sačuvati. O otvaranju će se sastaviti zapisnik.
- Sadržaj otvorene pošiljke može se priopćiti u cijelosti ili djelomično okrivljeniku ili osobi kojoj je ona upućena, a pošiljka se može i predati primatelju, ako to dopuštaju interesi postupka.

## 9. UTVRĐIVANJE ČINJENICA U KAZNENOM POSTUPKU

### 9.1. OPĆENITO O ČINJENICAMA KOJE SE UTVRĐUJU U KAZNENOM POSTUPKU

#### 9.1.1. Uvod

#### 1. DJELATNOST SUĐENJA I UTVRĐIVANJA ČINJENICA U KAZNENOM POSTUPKU

Djelatnost **suđenja** u kaznenom postupku znači primjenu pravnih pravila na temelju kojih sud donosi odluku o postojanju kaznenog djela, počiniteljeve krivnje te eventualne primjene kazne ili druge sankcije. Kazneno djelo, krivnja i neki drugi kaznenopravni pojmovi propisani su materijalnim kaznenim pravom kao određene pojave u stvarnosti, na čije postojanje to pravo nadovezuje određene pravne posljedice. Njih se razabire iz općeg i posebnog dijela Kaznenog zakona.

Svaka sudska odluka u kaznenom postupku mora se utemeljiti na takvim pojavama u stvarnosti, za koje je materijalno kazneno pravo propisalo određene posljedice. Da bi tu odluku mogao donijeti, sud se mora uvjeriti u postojanje ili nepostojanje tih pojava. To se postiže njihovim **utvrđivanjem**. Ono je skup djelatnosti suda i stranaka (ponekad i drugih procesnih sudionika) kojima se ti subjekti, na pravno propisani način, uvjeravaju u njihovo postojanje ili nepostojanje koje se potom proglašava u sudskoj odluci.

#### 2. PROBLEMI UTVRĐIVANJA – složena i teška zadaća !

- Pojave koje se utvrđuju predstavljaju događaje iz prošlosti koji se pred sudom moraju rekonstruirati ne na svaki zamislivo mogući način, kao što to čine npr. povjesničari, nego samo na način koji dopušta zakon, vodeći računa o cilju kaznenog postupka i KPP-a., tj. da se javnim kažnjavanjem ostvari pravna zaštita društvenih i individualnih pravnih dobara propisanih materijalnim kaznenim pravom, ali istodobno zajamči pravna zaštita osobe koja je optužena za KD
- Upravo krivi optuženik ima u stvarnosti najveći interes izigrati kazneni postupak, omesti pravilnu rekonstrukciju kriminalnog događaja iz prošlosti i sud dovesti u zabludu. Unatoč tome, svakom optuženiku moraju se po Ustavu osigurati jednake mogućnosti obrane jer se u kaznenom postupku odlučuje o njegovim temeljnim pravima i slobodama. Stoga od predviđenih granica, do kojih se sud i druga tijela kaznenog postupka smiju u rekonstrukciji poslužiti okrivljenikom kao izvorom spoznaje (propisanim npr. u načinu ispitivanja okrivljenika, o načinu pretrage njegova stana ili osobe, u načinu tajnog nadzora nad njegovim telefonskim i drugim poštanskim komunikacijama i sl.) u velikoj mjeri ovisi njezin uspjeh.
- KD nije povijesni događaj u klasičnom smislu čije su granice izražavanja, otvorene i teško odredive, već naprotiv, događaj koji je zakonodavac točno definirao u zakonskom opisu, tj. odredio mu pojmovne granice u skladu sa zahtjevom načela zakonitosti. Ta zakonodavčeva volja za kažnjavanjem je važna za sud upravo u tumačenju spomenutih propisa.
- KD je u pravilu nenadana pojava, često obilježena nasiljem, prepašću i sl. čiji sudionici nemaju mogućnosti da se na nju pripreme i da kasnije osiguraju izvore spoznaje. Stoga KPP u spoznajnom smislu ne ograničava vrste tih izvora tako što bi npr. unaprijed propisivalo njihovu potrebnu količinu i vrijednost (kako se to nekad činilo u inkvizitornom postupku sustavom vezane ili zakonske ocjene dokaza). Ono danas načelno dopušta uporabu svih izvora spoznaje, koji su prikupljeni na zakonit način, ne gledajući na vrstu i vrijednost te prepušta prosudbu te vrijednosti unutarnjoj, logičkoj i psihološkoj ocjeni suda.

Stoga, rekonstrukcija prošlog kriminalnog događaja predstavlja djelatnost koja se ne samo u kaznenom, nego i u svakom sudskom postupku, smatra dušom postupka koja je njegov središnji dio.

#### 9.1.2. Pojam činjenica koje se utvrđuju u kaznenom postupku i njihova trodijoba

#### 1. TRODIOBA ČINJENICA KOJE SE UTVRĐUJU U KAZNENOM POSTUPKU

##### a) pravnorelevantne činjenice

- U kaznenom postupku se ne utvrđuju sve pojave u stvarnosti koje mogu biti povezane s nekim kaznenim djelom. Sud npr. u pravilu neće zanimati je li u času počinjenja kaznenog djela bio vedar ili kišoviti dan, ima li počinitelj bijelu boju kože, je li član kakve političke stranke i sl. Utvrđuju se samo one činjenice na koje materijalno kazneno pravo navezuje određenu pravnu posljedicu. Njih se naziva materijalnopравnim relevantnim činjenicama.

Pravno relevantna činjenica znači da tu važnost određenim činjenicama daje pravo. Te činjenice se nalaze u normama KZ i to u okviru njegovog općeg dijela (npr. namjera, nehaj, nužna obrana, krajnja nužda, pokušaj, dragovoljni odustanak, sudioništvo itd.) te posebnog dijela (u zakonskim opisima pojedinih kaznenih djela).

- No, osim činjenica koje su materijalnopравno relevantne postoje i činjenice, tj. pojave u stvarnosti kojima važnost daje i KPP i koje se stoga mogu nazvati procesnopравno relevantnim činjenicama. To su sve činjenice na koje se neposredno nadovezuje primjena kakve norma KPP-a (npr. činjenica da je netko počinio kazneno djelo, ali ga štiti kaznenoprocесni imunitet po međunarodnom ili unutarnjem pravu koje priječi započinjanje ili vođenje kaznenog postupka protiv neke osobe, pojava dovoljnih osnova sumnje protiv neke osobe ili osnovane sumnje protiv nje da je počinila kakvo kazneno djelo zahtijeva pokretanje kaznenog postupka protiv nje – načelo legaliteta).

Za razliku od materijalnopравno relevantnih činjenica za koje KPP ne propisuje *koje će se od njih* u kaznenom postupku utvrđivati (već suprotno određuje samo iznimke kada se to neće dogoditi), kod kazneno-procesno relevantnih činjenica normama KPP-a točno su određene činjenice koje sud i druga tijela, koja odlučuju (npr. DO pri donošenju naloga o provođenju istrage) moraju utvrditi da bi mogli donijeti svoju odluku.

Stoga se može zaključiti da se u kaznenom postupku utvrđuju pravno relevantne činjenice koje se s obzirom na granu kaznenog prava u širem smislu riječi koja ih određuje, dijele na materijalnopравno relevantne i procesnopравno relevantne činjenice. Skup svih tih činjenica naziva se **pravno relevantno činjenično stanje**. S obzirom da je njihovo utvrđenje važno za sudsku odluku, zakon te činjenice naziva „odlučnim činjenicama“, no naziv pravno relevantne činjenice smatra se preciznijim jer se pridjev odlučna može shvatiti i kao oznaka za svaku činjenicu koja je u konkretnom slučaju važna za donošenje odluke, što međutim nije uvijek točno.

## b) činjenice-indiciji

Osim činjenica na čije postojanje kazneno materijalno i procesno pravo neposredno nadovezuje određene posljedice, u kaznenom postupku se utvrđuju i neke druge činjenice, o kojima ne ovisi primjena pravne norme, ali koje omogućuju donošenje zaključka o postojanju pravno relevantne činjenice. One su irelevantne, nevažne s motrišta KP, ali su važne sa spoznajnog motrišta. Nakon što se utvrdi njihovo postojanje, logičnim zaključivanjem se može donijeti zaključak o postojanju ili nepostojanju kakve pravno relevantne činjenice. U teoriji KPP-a one se nazivaju činjenicama-indicijama (lat. indicium – znak, znamenje, okolnost koja nagovještjuje mogućnost postojanja neke pojave).

Tako npr. činjenica da je okrivljenik bio na mjestu počinjenja KD u vrijeme njegova počinjenja sama po sebi nije pravno relevantna činjenica jer kazneno pravo na nju ne nadovezuje nikakve pravne posljedice (svatko ima pravo na slobodu kretanja, osim ako to posebnim propisima nije posebno ograničeno). Ipak, ta činjenica (koju npr. možemo utvrditi neospornom identifikacijom okrivljenikovih otisaka prstiju na predmetima pronađenim na mjestu) omogućuje da se temeljem logičke argumentacije izvede zaključak o postojanju pravno relevantne činjenice. Slično se postupa npr. u slučaju kad iz činjenice da su kod neke osobe pronađene ukradene stvari zaključuje da je ta osoba počinila kazneno djelo krađe i sl.

Ili obratno: npr. činjenica da okrivljenik nije bio na mjestu počinjenja kaznenog djela u trenutku njegova počinjenja također nije pravno relevantna činjenica, ali ona omogućuje (utvrđenjem tzv. pozitivne činjenice-indicija da se u to vrijeme nalazio na drugom mjestu; lat. alibi – na drugom mjestu, različito od onoga gdje je kazneno djelo počinjeno) da se utvrdi kako on nije počinitelj kaznenog djela.

Pri utvrđivanju pravno relevantnih činjenica putem indicija razlikuju se 2 spoznajne faze. U prvoj fazi se utvrđuje sama činjenica-indicij na način kako se utvrđuje bilo koja činjenica u kaznenom postupku. U drugoj fazi utvrđeni indicij se koristi kao logički argument. On služi kao donja premisa, a stanovito pravilo općeg ljudskog iskustva kao gornja premisa pri donošenju zaključka o postojanju određene pravno relevantne činjenice. Npr. ako su na razbijenom prozorskom staklu u stanu gdje se dogodila provala (indicij A) nesporno identificirani otisci okrivljenikovih prstiju (indicij B) i u njegovu stanu (indicij C) su pronađeni predmeti koji su nestali pri provali (indicij D) omogućava se zaključak s vrlo visokim stupnjem izvjesnosti da je okrivljenik kriv za tu provalu.

## c) pomoćne činjenice

Konačno, osim pravno relevantnih činjenica i činjenica indicija u kaznenom postupku se ponekad utvrđuje i treća vrsta činjenica, tzv. pomoćne činjenice (po nekim autorima i kontrolne). Niti one nisu opisane pravno relevantne u opisanom smislu, ali ih subjekti kaznenog postupka ponekad utvrđuju kad moraju provjeriti pouzdanost pojedinih izvora spoznaje o pravno relevantnim činjenicama ili činjenicama indicijama. Tako npr. pomoćnu činjenicu predstavlja okolnost da je svjedok koji tvrdi da je vidio okrivljenika pri provaljivanju u stan ili da se s mjesta provala žurno udaljava s vrećom na leđima – kratkovidan

Stoga se može zaključiti da se u kaznenom postupku utvrđuju 3 vrste činjenica: materijalno i procesno pravno relevantne činjenice, činjenice indiciji i pomoćne činjenice. Tu fundamentalnu trodiobu činjenica u našoj teoriji KPP-a prvi su zastupali Bayer i Grubiša, u osloncu na neke strane (poglavito austrijske) autore.

### 9.1.3. Činjenice koje se u kaznenom postupku ne utvrđuju

#### 1. UVOD

U kaznenom postupku utvrđuju se sve činjenice za koje sud i stranke smatra da su važne za pravilno presuđenje (čl. 418. st. 1. ZKP, dokazni postupak) pri čemu sud i državna tijela koja sudjeluju u postupku s jednakom pažnjom ispituju i utvrđuju činjenice koje terete okrivljenika i koje mu idu u korist. Na raspravi se u pravilu utvrđuju samo sporne činjenice, tj. takve o čijem postojanju stranke iznose kontradiktorne tvrdnje, a raspravni sud samo, putem čitanja zapisnika i isprava, prima na znanje postojanje nespornih činjenica, tj. takvih o čijem su se postojanju stranke usuglasile u ranijim tadjima postupka.

Koje će materijalnopravno relevantne činjenice u nekom konkretnom kaznenom predmetu sud smatrati važnim za presuđenje ovisi o sadržaju određene norme materijalnog KP te o tvrdnji stranaka, poglavito tužitelja (ponekad i oštećenika i drugih sudionika kaznenog postupka) o postojanju takvih činjenica. Koji će procesnopravno relevantne činjenice kao takve smatrati sud ovisi o sadržaju određene norme KPP-a. Tumačenjem sadržaja materijalne kaznenopravne norme sud zaključuje koje se konkretne životne okolnosti mogu podvesti pod pojedina obilježja u zakonskom opisu nekog kaznenog djela i tako između više njih koje se eventualno pojavljuju, izabire samo one na koje se može primijeniti određena kaznenopravna norma odnosno njome propisana sankcija.

Krug činjenica koje sud mora smatrati da su važne za pravilno presuđenje određuju tvrdnje stranaka o tome: da je neka osoba počinila određeno KD – koje iznosi tužitelj u istražnom zahtjevu ili u optužnom aktu (optužnici, privatnoj tužbi) na glavnoj raspravi ili o tome da počinjeno djelo nije kazneno djelo jer npr. postoje materijalnopravno relevantne činjenice koje isključuju protupravnost kao što je nužna obrana i koju iznosi okrivljenik ili da npr. postoje indicije koje isključuju postojanje materijalnopravno relevantnih činjenica, npr. alibi ili da postoje procesnopravno relevantne činjenice koje isključuju mogućnost vođenja kaznenog postupka (tzv. negativne procesne pretpostavke ili smetnje) kao što je zastara, pomilovanje, amnestija i sl.). Stoga KPP u pravilu ne određuje krug materijalnopravno relevantnih činjenica koje sud mora utvrđivati. No iznimno ono na negativan način određuje činjenice koje sud ne smije ili ponekad ne treba utvrđivati.

**Činjenično pitanje** glasi *postoje li* takve činjenice na koje možemo neposredno primijeniti kaznenopravnu normu.

**Pravno pitanje** glasi *je li* smisao pravne norme takav da se može primijeniti na konkretnu činjenicu.

#### 2. ČINJENICE KOJE SUD NE SMIJE UTVRĐIVATI

One se mogu podijeliti na 2 grupe:

- a) **one koje su po prirodnim zakonima ili pravilima općeg ljudskog iskustva nemoguće**  
(npr. da je netko izazvao pomor stoke svojih suseljana s pomoću zlođuha koji mu je dao natprirodne sposobnosti)
- b) **one čije je utvrđivanje zabranjeno pravnim normama, i to u prvom redu materijalnog ili procesnog KP**
  - **činjenice čije utvrđivanje zabranjuju propisi materijalnog KP:** To su npr. činjenice iz inkriminacije KD sramoćenja koja zabranjuje da se u kaznenom postupku utvrđuje istinitost negativni tvrdnji koje okrivljenik nije iznio ili pronio u javno interesu ili iz drugog opravdanog razloga, nego pretežito s ciljem da naškodi časti i ugledu drugoga, pogotovo ako se tvrdnje odnose na osobni i obiteljski život neke osobe.
  - **činjenice čije utvrđivanje zabranjuju propisi KPP:** To su činjenice čijim bi se utvrđenjem narušila tematska vezanost presude na optužbu (tzv. identitet presude i optužbe), činjenice čijim bi se utvrđivanjem povrijedila zabrana reformacije *in pejus* te dokazne zabrane u užem smislu
  - **činjenice čije utvrđenje zabranjuju drugi pravni propisi:** Prema ustavnim i međunarodnim propisima (MPGPP, EKLJP) o temeljnim ljudskim pravima i slobodama nikome se u postupcima pred državnim vlastima ta prava i slobode ne smiju uskratiti zbog diskriminacije na bilo kojoj osnovi, kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo. Stoga se u kaznenom postupku kako upozoravaju neki komentatori ne mogu prikupljati podaci niti utvrđivati činjenice radi takve diskriminacije (npr. da se utvrdi okrivljenikovo romsko podrijetlo i ta činjenica uzme kao otegotna okolnost pri izricanju kazne). ZKP izričito propisuje zabranu diskriminacije u čl. 6. st. 1.

#### 3. ČINJENICE KOJE SUD NE TREBA UTVRĐIVATI

##### a) notorne činjenice

Notorne ili općepoznate činjenice su one čije se poznavanje može očekivati kod šireg kruga ljudi u sredini gdje se vodi kazneni postupak. One mogu predstavljati konkretne događaje (npr. da je 22.12.1990. donesen prvi Ustav RH) ili stanja (npr. lokacije ulica i trgova u gradu gdje je sjedište suda, zemljopisne udaljenosti među pojedinim mjestima i sl.). One se u pravilu ne

utvrđuju, već ih sud kao takve konstatira u obrazloženju presude. ZKP propisuje da općepoznate činjenice ne treba utvrđivati. Iznimno, ako se pojavi sumnja da se npr. radi o zabludi proširenoj u javnosti i one se trebaju utvrditi pred sudom.

## b) presumpcije (pretpostavke)

To su činjenice koje ne trebamo utvrđivati nego ih unaprijed uzimamo kao utvrđene zato što za njihovo postojanje govori prirodno stanje stvari, pravila općeg ljudskog iskustva, stečenog na velikom broju slučajeva iz života (tzv. prirodne presumpcije) ili zato što nam to u situaciji donošenja pravne odluke nalaže određeno pravno pravilo (tzv. pravne presumpcije). I u jednom i u drugom slučaju sud mora, stoga što je utvrđena ili nije utvrđena kakva činjenica, smatrati da postoji neka druga *pravno relevantna činjenica* koju bi inače bilo teško utvrditi.

Njihova svrha je olakšati utvrđivanje činjenica jer sud oslobađaju dužnosti da to čini u situacijama koje se prema općim pravilima iskustva ili zakonodavčevu očekivanju smatraju podudarnim sa stvarnim stanjem stvari. Ako to nije slučaj, presumpcije se u konkretnom predmetu mogu u pravilu obarati utvrđivanjem suprotnog od onoga što pretpostavljaju.

Od prirodnih presumpcija teorija KP obično ističe *presumpciju ubrojivosti*. Kako iskustvo pokazuje da kod najvećeg broja ljudi ne postoje razlozi koji po KZ-u isključuju ubrojivost, nepotrebno je za svakog punoljetnog okrivljenika utvrđivati je li bio ubrojav u času počinjenja kaznenog djela. To će sud činiti samo iznimno i to ako se pojavi sumnja da je isključena ili smanjena ubrojivost okrivljenika, da je okrivljenik zbog ovisnosti o alkoholu ili opojnim drogama počinio kazneno djelo ili da je raspravno nesposoban zbog duševnih smetnji. Tada će se ubrojivost utvrđivati psihijatrijskim vještačenjem.

Pravne presumpcije postoje u svim granama prava, a prema tome je li njihovo obaranje dopušteno ili nije, pravna teorija obično razlikuje *presumpcije iuris tantum* te *presumpcije iuris et de iure*. U kaznenom pravu postoji razlika između presumpcija materijalnog i procesnog KP koje opet, svaka za sebe mogu biti od jedne i druge vrste.

### A) presumpcija čestitosti → presumpcija materijalnog KP

Sadrže ju propisi o KD sramoćenja prema kojem počinitelj iznošenja ili pronošenja činjeničnih tvrdnji koje mogu škoditi nečijoj časti ili ugledu može biti oslobođen za to kazneno djelo ako dokaže istinitost tih tvrdnji ili da je imao ozbiljan razlog da u dobroj vjeri povjeruje u njihovu istinitost. Zakonodavac se pri propisivanju ovog djela služi moralnim načelom *quisquis praesumitur bonus*, tj. svaki građanin se mora smatrati dobrim, kako bi u punoj mjeri uživao temeljno pravo na poštivanje svoga dostojanstva i časti. Posljedica te presumpcije jest u tome što teret dokazivanja u kaznenom postupku, iznimno, prebacuje na okrivljenika. Radi se dakle o oborivoj presumpciji pa želi li okrivljenik biti oslobođen, treba (putem tzv. *exceptio veritatis*) dokazati istinitost svoje tvrdnje. U sumnji će biti osuđen jer ovdje ne vrijedi pravilo *in dubio pro reo* nego suprotno *in dubio contra reum*.

Presumpcija se primjenjuje kod KD protiv časti i ugleda kao što je kleveta (i sramoćenje (do 2019.)).

(str. 414. → primjeri)

Presumpcija KPP-a ima više i različitog su značenja.

- 1) Kao neoborive presumpcije o prestanku oštećenikove inicijative za kazneni progon susrećemo npr. presumpcije:
  - prema kojima se njegovo propuštanje da u zakonskom roku pokrene ili nastavi kazneni progon, odnosno njegov neopravdani izostanak s glavne rasprave na kojoj je državni odvjetnik odustao od kaznenog progona, smatra odustankom od nastavka progona
  - prema kojima se neopravdani izostanak privatnog ili supsidijarnog tužitelja s glavne rasprave smatra razlogom za obustavu kaznenog postupka

- 2) Kao oborive presumpcije o prestanku oštećenikove inicijative za kazneni progon zakon predviđa npr.

→ slučajeve u kojima je s glavne rasprave opravdano izostao oštećenik, a sud je donio presudu kojom se optužba odbija zbog odustanka državnog odvjetnika od kaznenog progona u kojima je privatni tužitelj opravdano izostao s glavne rasprave. Tada oštećeniku odnosno privatnom tužitelju stoji na raspolaganju dopušteni povrat u prijašnje stanje. Njime će oboriti zakonsku pretpostavku, tj. utvrditi da suprotno njoj i dalje postoji njegova inicijativa za kazneni progon.

### B) presumpcija okrivljenikove nedužnosti → presumpcija procesnog KP

Svatko se smatra nedužnim i nitko ga ne može smatrati krivim za KD dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.

Ovo je najvažnija presumpcija KPP-a koja je sadržana u ustavnim, međunarodnim (MPGPP, EKLJP) i zakonskim propisima o ljudskim pravima, Direktiva o jačanju određenih aspekata presumpcije nedužnosti iz 2016.

To je tekovina civiliziranog društva i pravne države. Povijesni korijeni se nalaze u francuskoj Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine. Donesena je u želji da se iz kaznenog postupka uklone mehanizmi rješavanja dvojbi oko činjenica, koji su vrijeme starog režima dovodili do nepotrebnog i okrutnog ograničavanja ljudskih prava i omogućavali tiraniju državnih vlasti nad građanima.

Ti mehanizmi su se sastojali u torturi, u tzv. izvanrednim kaznama i posebice u presudi otpuštanja ispod suđenja čime je okrivljenik trpio i dalje teške pravne posljedice, stalni policijski nadzor i mogućnost svakodobnog nastavljanja kaznenog postupka nakon pronalaska dodatnih dokaza. Danas takvih mehanizama u pravilu nema, presumpcija okrivljenikove nedužnosti ima za opću svrhu ograničiti državi postavljanje granica okrivljenikovo obrani, tj. odrediti prihvatljivu mjeru ograničenja njegovih temeljnih prava koju može odrediti država u vezi s kaznenim postupkom i u njemu donesenom presudom.

Da bi se ta njezina svrha postigla, presumpcija okrivljenikove nedužnosti sadrži 2 pravila: o teretu dokazivanja i o raspodjeli rizika nedokazanosti činjenica KD i krivnje. Oba ta pravila u najužoj su vezi s *načelom pravičnog postupka* jer čine autoritativne pravne standarde u pogledu načina i rezultata utvrđivanja pravno relevantnih činjenica u kaznenom postupku.

**1. Prvo pravilo glasi da okrivljenik, u pravilu, nije pravno dužan u načelu iznositi svoju obranu niti je dokazivati, tj. da teret dokazivanja u kaznenom postupku leži na tužitelju.**

Kada toga ne bi bilo, tj. kada bi država kao okrivljenikova protustranka u kaznenom postupku bila oslobođena dužnosti iznošenja i dokazivanja činjenica kriminalnog neprava na teret okrivljenika iz kojih izvodi svoje pravo kažnjavanja iz konstrukcije toga postupka nestali bi bitni elementi načela pravičnog postupka. Okrivljenik nikada ne bi bio siguran da će se osuda protiv njega moći donijeti tek kada otpadnu sve sumnje u njegovu krivnju, ne bi mogao biti siguran da će se postupak voditi i okončati uz točnu primjenu propisanih normativnih standarda koji se mogu primijeniti u njegovom slučaju.

Ishod postupka ne bio otvoren jednako optuženiku i državnom tužitelju i time bi postupak izgubio smisao. O tome u stoljetnoj povijesti svjedoče brojni kazneni postupci vođeni kao sredstvo eliminacije političkih protivnika ili čistki društvenih i političkih zajednica od nepoćudnih ljudi (inkvizicija, progoni čarobnjaka, revolucionarni teror jakobinaca u Francuskoj i boljševika u Rusiji, nacistički progoni itd.).

Može se čak zaključiti da okrivljeniku, koji uslijed nepostojanja dužnosti države da se pridržava pravila igre ne bi točno znao za što ga se i koliko tereti i više ne bi pripalo pravo na sudsku zaštitu, tj. da u slučaju podizanja optužnice za kazneno djelo neovisni i nepristrani sud pravično, javno i u razumnom roku ispita njegov slučaj. (EKLJP, URH)

Pravna dužnost tužitelja da dokazuju krivnju ima svoju obrnutu stranu u zabrani da im se taj teret smanjuje time što bi korištenjem okrivljenika kao izvora spoznaje o tim činjenicama mogli zaključivati o krivnji bez obzira na to što su drugi dokazi u tome pogledu slabi. Tako ZKP npr. zabranjuje da se optuženik, koji je na početku rasprave osporio osnovanost pročitane optužnice, ispita prije završetka dokaznog postupka te da se prije završetka dokaznog postupka čitaju podaci iz kaznene evidencije i drugi podaci o ranijoj osuđivanosti optuženika za kažnjive radnje. Dakle, tek nakon što su izvedeni svi dokazi za i protiv optuženika mogu se izvesti i navedena dva.

**2. Drugo pravilo raspodjeljuje rizik nedokazanosti činjenica KD i krivnje tako da raspravni sud mora donijeti oslobađajuću presudu ne samo kad je potpuno uvjeren u okrivljenikovu nedužnost nego i kad nije potpuno uvjeren u njegovu krivnju, ali niti u njegovu nedužnost (ako npr. pri izricanju presude ostanu neki dokazi i činjenice koji okrivljenika terete, ali nedovoljno).**

Upravo zbog toga što se u zakonu pri izricanju oslobađajuće presude ne pravi razlika između slučaja u kojem je sud potpuno utvrdio optuženikovu nedužnost i slučaja u kojem ju nije mogao potpuno utvrditi, možemo zaključiti da se u drugom pravilu radi o pretpostavci okrivljenikove nedužnosti: ako se na kraju dokazivanja u cijelosti / potpuno, ne dokaže suprotno (optuženikova krivnja) ostaje ono što se presumiralo (njegova nedužnost).

U tom se pogledu pretpostavka okrivljenikove nedužnosti *sadržajno preklapa s pravilom in dubio pro reo*, no ono se ne primjenjuje *samo na pravno relevantne činjenice krivnje*, što je slučaj kod pretpostavke okrivljenikove nedužnosti, nego *i na sve ostale* o kojima ovisi kvalifikacija KD (npr. obilježja iz zakonskog opisa) i izricanje kazne (tzv. otegotne i olakotne okolnosti).

Ono se primjenjuje i na određeni *manji broj procesnopravno relevantnih činjenica* (npr. je li počinitelj u času počinjenja djela bio maloljetan ili nije, je li u času započinjanja kaznenog postupka već nastupila zastara kaznenog progona ili je za to djelo počinitelj već jednom bio osuđen). *Stoga je ono po opsegu šire od pretpostavke okrivljenikove nedužnosti.*

**Iznimke od pretpostavke okrivljenikove nedužnosti:**

To su slučajevi u kojima KZ teret dokazivanja prebacuje na okrivljenika zbog toga što u određenim slučajevima štetu zbog rizika od nedokazanosti neke pravno relevantne činjenice smatra manjom za okrivljenika nego za tužitelja. Naime, okrivljenik kod nekih inkriminacija može neusporedivo lakše dokazati nepostojanje nekog od obilježja koje tvore biće KD nego što tužitelj može dokazati njegovo postojanje. Zbog toga što se temelje na općem iskustvu (koje zakonodavcu dopušta zaključiti kako postojanje određenih činjenica omogućava zaključak da postoje takva obilježja nekog KD) o takvim se slučajevima govori kao o presumpcijama.

Kazneni zakon propisuje **1 iznimku** :

- 1) (čl.78.st.2 KZ) koji okrivljeniku nameće obvezu dokazivanja zakonitog podrijetla imovine

\*\* do 2019. je postojala presumpcija čestitosti kod KD sramoćenja

## **9.2. SUBJEKTI UTVRĐIVANJA ČINJENICA**

## 1. SUBJEKTI UTVRĐIVANJA ČINJENICA

U kaznenom postupku činjenice utvrđuju tijela kaznenog postupka i neki dr. subjekti. Važna su pitanja tko utvrđuje činjenice, u kojem cilji i u kojem opsegu se odvija ta djelatnost. Subjekti utvrđivanja činjenica su :

### a) tijela koja u kaznenom postupku donose odluke

Tijela koja u kaznenom postupku donose odluke moraju utvrditi činjenice i tako se uvjeriti u to da u konkretnom slučaju postoje zakonski uvjeti za donošenje odluke za koje su nadležna. Tako po *sudačkom silogizmu* ne postupa samo raspravni sud pri donošenju presude, nego i sudac istrage kad odlučuje o provođenju istrage na prijedlog oštećenika kao tužitelja, kad prekida ili obustavlja istragu, kad odlučuje o primjeni pojedinih mjera procesne prisile prema okrivljeniku. Isto tako, činjenice tijekom prethodnog postupka utvrđuje izvanraspravno sudsko vijeće, kad npr. odlučuje o žalbi na pojedina rješenja suca istrage, ili kad postupa kao optužno vijeće odlučujući o potvrđivanju optužnice ili kod prethodnog suđenja o zakonitosti dokaza.

Činjenice u prethodnom postupku utvrđuje i državni odvjetnik, npr. kad donosi nalog o provođenju istrage ili kad, iznimno, odlučuje o primjeni pojedinih mjera osiguranja prisutnosti ili drugih prisilnih mjera prema okrivljeniku. Na raspravi sudsko vijeće (ili sudac pojedinac kada je to propisano ZKP-om) već i prije donošenja presude mora donijeti više odluka ako se pojave pitanja o određenim procesnopravno relevantnim činjenicama (npr. treba li s rasprave isključiti javnost, treba li ili ne treba prihvatiti prijedloge stranaka, treba li raspravu prekinuti ili odgoditi), te propisane pojedine vrste presuda nakon zaključenja rasprave. Slično vrijedi i za vijeće drugostupanjskog suda kad ono odlučuje o žalbi kao pravnom lijeku te za vijeća onih sudova koji su nadležni odlučivati po tzv. izvanrednim pravnim lijekovima.

### b) druga državna tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku

U kaznenom postupku činjenice utvrđuju i tijela koja sama ne donose odluke, nego poduzimaju radnje koje imaju za cilj pripremanje donošenja odluka od strane drugih tijela kaznenog postupka ili da strankama omoguće ostvarivanje njihovih procesnih funkcija. Tako, ako je prijedlog oštećenika kao tužitelja za provođenje istrage prihvaćen, istragu po nalogu suca istrage provodi istražitelj. Sudac istrage putem istražitelja mora prikupiti sve dokaze i podatke koji su potrebni oštećeniku kao tužitelju da odluči hoće li protiv okrivljenika podignuti optužnicu ili neće.

Da bi pravilno ispunio tu zadaću, sudac istrage mora utvrditi, tj. uvjeriti se je li činjenično stanje dovoljno razjašnjeno za odluku oštećenika kao tužitelja. ZKP propisuje da on može završiti istragu samo kad ustanovi da je stanje stvari u istrazi dovoljno razjašnjeno da se može podignuti optužnica ili obustaviti postupak. Nakon što ustanovi da je istraga završena, izvješćuje o tome oštećenika kao tužitelja te ga upozorava o mjestu gdje se nalazi spis i drugi predmeti i vremenu u kojem ih može razgledati, te o roku u kojem može podnijeti optužnicu.

### c) stranke

Činjenice u kaznenom postupku utvrđuju i stranke kad žele da državno tijelo donese takvu odluku. Za takvu odluku je potrebno *njegovo* utvrđenje pravno relevantnih činjenica, no stranka koja želi takvu odluku, mora prije svog zahtjeva, odnosno prijedloga, sama utvrditi je li one postoje. Tako npr. tužitelj kad podiže optužnicu, odnosno optužni prijedlog, mora ocijeniti pitanje postoje li pravno relevantne činjenice potrebne za donošenje sudske odluke koju želi.

ZKP posebice regulira odlučivanje državnog odvjetnika kao državnog tijela koje ima ulogu stranke u kaznenom postupku: Nakon saznanja o počinjenom KD i počinitelju on mora donijeti odluku o pokretanju kaznenog progona kako mu to propisuje načelo legaliteta, a ponekad i o odustanku od njega pod stanovitim uvjetima. Okrivljenik npr. da bi uspio sa svojom žalbom protiv presude mora prije njezinog podnošenja ocijeniti da postoje pravno relevantne činjenice koje dovode u pitanje bilo činjeničnu bilo pravnu ispravnost i osnovanost presude. Na raspravi stranke, koje u svojim rukama imaju veliki dio dokaznog postupka, tj. same izvede sve dokaze koji se sastoje u iskazima osoba, moraju već prije ispitivanja koje će poduzeti, znati na koje se pravno relevantne činjenice ti dokazi odnose, odnosno ocijeniti postoje li one ili ne da bi njihova dokazna djelatnost imala smisla.

### d) vještaci

Činjenice u kaznenom postupku utvrđuju vještaci i to prema pravilima svoje struke, na temelju svojeg opažanja (radi se u pravilu o činjenicama-indicijama koje postoje u vrijeme vođenja kaznenog postupka i vještačenja) te vlastitog stručnog znanja i iskustva. Tek nakon što utvrde(pronađu) postojanje takvih činjenica (tzv. vještački nalaz) oni mogu odgovoriti na činjenično pitanje koja im u konkretnom slučaju postavio sud u nalogu za vještačenjem (tzv. vještačko mišljenje)

## 9.3. STUPANJ UVJERENOSTI S KOJIM ČINJENICE MORAJU BITI UTVRĐENE

### 1. SUSTAVI ZAKONSKE (VEZANE) I SLOBODNE OCJENE DOKAZA

- utvrditi činjenice = uvjeriti se u njihovo postojanje ili nepostojanje
- pitanje načina na koji će sud to postići – središnje pitanje sudskog postupka, a povijesno se rješavalo dvojako:

- 1) *sustavom tzv. zakonske ili vezane ocjene dokaza* – propisivanjem pravilima je unaprijed određeno koliko i kakvih dokaza se mora prikupiti da bi se neku pravno relevantnu činjenicu moglo smatrati utvrđenom, i temeljem nje donijeti odluku
- 2) *prepuštanjem prosudbe spoznajne vrijednosti tih izvora saznanja unutarnjem, subjektivnom uvjerenju suca* – prevladava, sudac dana slobodno ovjenjuje sve dokaze (odnosno, izvore saznanja) koje je prikupio.

## 2. KRITERIJ UTVRĐIVANJA ČINJENICA POTREBAN ZA DONOŠENJE SUDSKE PRESUDE

Kod nekih odluka u kaznenom postupku zakon ne propisuje vrstu i količinu dokaza, ali predviđa kriterij za stupanj uvjerenosti suda o postojanju činjenica na kojima te odluke moraju biti utemeljene. Najčešće a odluke pokretanja kaznenog postupka, prelasku na viši stadija postupka ili o primjeni prisilnih mjera. (tablica i graf na str. 425. i 426. )

Kod presude, najvažnije sudske odluke, zakon posredno upućuje na kriterij s kojim se moraju utvrditi činjenice:

- Sud je dužan „savjesno ocijeniti“ svaki dokaz pojedinačno i u svezi s ostalim dokazima te na temelju takve ocjene izvesti zaključak je li neka činjenica *dokazana*.
- Presudu kojom se optuženik oslobađa optužbe sud će izreći ako *nije dokazano* da je optuženik počinio djelo za koje je optužen.

Sud je nešto „dokazao“ kad je potpuno uvjeren u to. Stupanj uvjerenja nužan za donošenje presude neki nazivaju „najvećim stupnjem izvjesnosti što se može postići u sudskom postupku“. On je postignut samo kad je sudac savjesno ocijenio svaki dokaz pojedinačno i u vezi s ostalima. Savjesno = poštivanjem svih odredbi KPP-a koje se odnose na djelatnost stranaka i suda u pogledu predlaganja i prikupljanja dokaza i načina njihova izvođenja. Taj stupanj može se postići samo kad se rekonstrukcija kriminalnog događaja obavlja na sudskoj raspravi, organiziranoj i provedenoj prema načelu pravičnog postupka.

Ako sudac unatoč savjesnoj ocjeni dokaza ne uspije izvesti zaključak da je činjenica dokazana, posljedice nedokazanosti u pravilu treba snositi država – ako ona ne uspije dokazati okrivljenikovu krivnju, ostaje vrijediti okrivljenikova pretpostavljena nedužnost. Taj načelni stav favoriziranja okrivljenika protegnut je i na slučajeve dvojbe oko svih materijalno pravno relevantnih činjenica, te nekih procesno pravno relevantnih, te izražen u odredbi ZKP koja propisuje pravilo *in dubio pro reo*.

Može se zaključiti: Da bi donio presudu, sud mora sve pravno relevantne činjenice konkretnog slučaja utvrditi s potpunom uvjerenošću, koju može steći samo nakon „savjesne“ ocjene svakog dokaza posebno i u vezi s ostalima. Ako to ipak ne uzmogne i u trenutku izricanja presude ostane u dvojbi u pogledu postojanja ili nepostojanja neke ili nekih pravno relevantnih činjenica, mora primjenom pravila *in dubio pro reo*, ipak donijeti presudu, uzevši kao da dvojbeni činjenica postoji ili ne postoji, prema tome što je povoljnije za okrivljenika (npr. dvojba o postojanju krivnje/kvalifikacije KD/postojanja olakotnih i otegotnih okolnosti).

## 9.4. NAČINI UTVRĐIVANJA ČINJENICA

### 1. PODJELA PREMA BAYERU

U kaznenom postupku činjenice utvrđuju tijela kaznenog postupka i neki drugi subjekti. Pritom je temeljno utvrđivanje činjenica koje obavljaju tijela kaznenog postupka: DO, sudac istrage i raspravni sud (sudsko vijeće ili sudac pojedinac). Po svojim vrstama, načini utvrđivanja činjenica su jednaki za sva tijela kaznenog postupka, ali u konkretnim situacijama stvarna mogućnost njihova korištenja može biti različita, posebno s obzirom na različite stadije postupka. Prema teoriji koju je u nas uveo Bayer, tijela kaznenog postupka mogu utvrđivati činjenice na 4 načina:

- 1) **vlastitim opažanjem**: Tako se mogu utvrditi činjenice koje postoje u vrijeme započinjanja, odnosno vođenja postupka (dakle, u pravilu samo činjenice-indiciji, jer su materijalno pravno relevantne činjenice počinjenja KD i krivnje prošlost).
- 2) **iskazom osoba**: o prošlom događaju, pa tako i o KD, informacije i podatke tijelima postupka mogu dati osobe koje su događaj vidjele (iskazi okrivljenika, oštećenika, svjedoka) ili o njemu čule (iskazi svjedoka) ili na temelju svoga opažanja te primjene svojega stručnog znanja i umijeća iznijele o nekim činjenicama toga događaja svoje mišljenje (iskazi vještaka).
- 3) **čitanjem isprava** – u sadržaju isprava, kao pisanim sastavcima o nečemu što je netko sam zapažao, tijela postupka također dobivaju informacije o činjenicama koje trebaju utvrditi, neovisno o cilju u kojem je sastavljena neka isprava
- 4) **korištenjem tehničkih snimki** – sadržaj neke tehničke snimke (fotografije, filmskog, zvučnog, TV zapisa) služi kao sredstvo u spoznajnom kanalu prijenosa informacija o činjenicama; no, taj sadržaj je nastao registracijom nekog tehničkog uređaja, a ne opažanjem čovjeka

### 2. PODJELA NA NEPOSREDNO I POSREDNO UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Navedena 4 načina utvrđivanja činjenica mogu se svesti na 2 glavna:

#### 1) utvrđivanje činjenica vlastitim opažanjem tijela kaznenog postupka – neposredno

- tijelo kaznenog postupka svojom apercipijom određenog predmeta, osobe ili pojave neposredno postaje uvjeren o njihovu postojanju/nepostojanju – to mu je dovoljno za uporište u svijesti o činjenici
- ovaj način je jednostavniji i pouzdaniji, mogućnost pogreške je manja

## 2) utvrđivanje činjenica s pomoću ostale 3 metode – posredno

- ovdje se između svijesti onog tko utvrđuje činjenicu i same činjenice umeće posrednik – osoba koja daje iskaz (okrivljenik, svjedok, vještak), neka isprava ili tehnička snimka činjenica
- ovdje tijelo kaznenog postupka uvijek mora ocijeniti vjerodostojnost posrednika
- ti posrednici u logici imaju funkciju argumenata, dokaza, pa ih se općenito u teoriji KPP naziva „dokazima“

### Utvrđivanje pravno relevantnih činjenica:

- neposredno** – ako je tijelo kaznenog postupka za nju saznalo vlastitim opažanjem (rijetko, npr. ako KD bude počinjeno u sudnici) ili na podlozi neposrednog dokaza (iskaz osobe, isprave ili tehničke snimke)
- posredno** – ako je utvrđenja temeljem jednog ili više indicija (*def.* činjenica koje nisu pravno relevantne, ali nam služe da na temelju njih i pravila općeg ljudskog iskustva utvrdimo pravno relevantnu činjenicu), oni se izvor saznanja, dokaz o pravno relevantnoj činjenici, posredan je zato što se do zaključka o postojanju pravno relevantne činjenice dolazi preko lanca logičke argumentacije, opasnoat pogrešnog zaključka je veća što je taj lanac dulji, a karike slabije. Danas imaju jednaku vrijednost kao i ostali dokazi (prije nisu), često pri utvrđivanju krivnje (koja je unutrašnji element počinitelja).

## 9.5. VLASTITO OPAŽANJE PROCESNOG TIJELA I RADNJE U KAZNENOM POSTUPKU

Vlastito opažanje procesnog tijela je najpouzdaniji način utvrđivanja činjenica u kaznenom postupku – bez obzira na to temeljem kojih čula ono opaža činjenice (vid, sluh, njuh), uvijek je spoznajni lanac između njih i njegova iskustvenog uporišta najkraći. Zato KPP regulira određene radnje kojima ono može utvrđivati činjenice vlastitim opažanjem.

U pravilu, te radnje se mogu poduzeti tijekom cijelog kaznenog postupka, a formalnosti im se ne odnose na način poduzimanja (čiju tehniku i taktiku reguliraju pravila kriminalistike), nego na način zapisničkog registriranja i prava procesnih sudionika koji prisustvuju njihovu poduzimanju.

To su sljedeće radnje:

- **pretraga doma i drugih prostora i osobe**
- **suočenje**
- **prepoznavanje osoba i predmeta**
- **očevid, rekonstrukcija događaja i pokus**

### 1. OČEVID

#### a) pojam i cilj

Očevid je procesna radnja kojom DO ili sud vlastitim opažanjem utvrđuju određene činjenice važne za kazneni postupak.

- Očevidom se činjenice u postupku utvrđuju ili razjašnjavaju opažanjem vlastitim osjetilima i njihovim pomagalima.
- cilj: utvrditi činjenice koje postoje u vrijeme poduzimanja očevida koje mogu biti tek indiciji (npr. tragovi KD)
- smješten je u dokazne radnje, no, može se poduzeti i prije započinjanja kaznenog postupka, a i nakon završene istrage, na glavnoj raspravi

Očevid se može poduzeti na:

- o osobama – bez njihova pristanka samo ako su ispunjeni uvjeti za tjelesni pregled
- o stvarima – ako su pokretne, donose se u sud
- o mjestima – najčešće na mjestu počinjenja KD (utvrđivanje svih činjenica, stanja i svojstava važnih za kazneni postupak)

#### b) tko i kada poduzima očevid

- 1) Prije početka postupka, očevid može obaviti, ako je je to svrhovito za odlučivanje o podizanju optužnice, DO ili na temelju njegova naloga istražitelj.
- 2) Tijekom prethodnog postupka očevid može obaviti DO ili na temelju njegovog naloga istražitelj. DO poduzima sve dokazne radnje na svoju inicijativu ili na prijedlog okrivljenika. *Iznimno* očevid može obaviti i sudac istrage na dokaznom ročištu.
- 3) Tijekom rasprave očevid može obaviti raspravno vijeće ili sudac pojedinac, a ako se očevid poduzima izvan rasprave, vijeće može odlučiti da ga obavi predsjednik ili sudac član vijeća, odnosno sudac istrage.

Način poduzimanja očevida reguliraju pravila kriminalistike.



#### Tehnički stručnjaci:

- njihovo znanje je nekad potrebno jer DO i sud imaju manjkavo znanje o prirodnim i tehničkim znanostima
- tijelo koje obavlja očevid može zatražiti pomoć stručne osobe kriminalističko-tehničke, prometne ili druge struke, koja će, prema potrebi, poduzeti i pronalaženje, osiguravanje ili opisivanje tragova, obaviti potrebna mjerenja i snimanja, izraditi skice ili prikupiti druge podatke

#### Vještak

Ako je to potrebno da se na temelju nađenih tragova odgovori na daljnja pitanja korištenjem posebnog znanja i umjeća, može se pozvati i vještak ako bi njegova prisutnost bila korisna za davanje nalaza i mišljenja.

#### Ograničenje

Tijelo koje obavlja očevid ovlašteno je za neophodno potrebno vrijeme ograničiti pristup i boravak u prostoru ili u prostorijama u kojima se ili predmetima na kojima se nalaze činjenice koje zahtijevaju njegovu provedbu.

#### **c) sudionici očevida**

Uvijek su prisutni tijelo koje ga poduzima i zapiničar, ali ovisno o trenutku u kojem se poduzima :

- Očevid koji se obavlja u prethodnom postupku provodi DO. Oštećenik, okrivljenik i branitelj mogu prisustvovati očevidu ako se on poduzima na dokaznom ročištu. Oni moraju biti izviješteni o vremenu i mjestu očevida, no očevid se može obaviti i bez njih, osim kad je obrana obvezna, kad je nužna nazočnost branitelja.
- Očevidu koji se obavlja na raspravi mogu biti nazočne sve osobe čija je nazočnost pretpostavka za održavanje rasprave. Ako se očevid poduzima izvan glavne rasprave, o njegovu vremenu i mjestu se moraju izvijestiti stranke i oštećenik. No, očevid se može obaviti i bez njih. Ako je optuženik lišen slobode, sudsko vijeće odlučuje o tome je li potrebna njegova nazočnost pri očevidu.

#### **d) procesne formalnosti**

O očevidu koji se poduzima prije početka postupka, tijekom prethodnog postupka ili izvan glavne rasprave sastavlja se poseban zapisnik. U nj se unose činjenice koje je procesno tijelo utvrdilo, te ostali potrebni podaci, zajedno s eventualnim izjavama nazočnih osoba. Osim toga, unose se i podaci koji su važni s obzirom na značenje očevida ili za utvrđivanje istovjetnosti pojedinih predmeta, kao što su opis, mjere i veličina predmeta ili tragova, stavljanje oznake na predmete ... Prilažu se i načinjene skice, crteži, planovi, fotografije i druge tehničke snimke.

O očevidu koji se poduzima tijekom rasprave ne sastavlja se poseban zapisnik, nego se podaci o očevidu unose u zapisnik o raspravi. Zapisnici kasnije služe raspravnom sudu pri donošenju presude. On, naime, nije dužan (a najčešće nije ni u mogućnosti) sam ponoviti očevid. Ta neizbježnost zapravo umanjuje praktično značenje očevida i približava ga značenju drugog načina utvrđivanja činjenica u kaznenom postupku – *uporabi dokaza*. Raspravni sud, naime, o postojanju ili nepostojanju činjenica koje je vlastitim opažanjem na očevidu prije ili izvan rasprave utvrdio DO ili istražitelj, može se uvjeriti jedino čitanjem zapisnika o tom očevidu (dakle, korištenjem isprave, uz sve njene spoznajne slabosti). Poboľšanje u tom pogledu, međutim, pružaju kvalitetni zapisnici o očevidu, popraćeni tehničkim snimkama. Oni raspravnom sudu mogu dati gotovo tako vjernu sliku predmeta očevida kao da je on sam proveo očevid, a ne DO ili istražitelj.

## **2. OSTALE PROCESNE RADNJE ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA VLASTITIM OPAŽANJEM TIJELA KAZNENOG P.**

### **1) Rekonstrukcija (sudski eksperiment)**

- posebna vrsta očevida, cilj nije utvrđivanje, već provjera već utvrđenih činjenica ili izvedenih dokaza, simulacijom događaja
- obavlja se tako da se ponove radnje ili situacije u uvjetima uz koje se prema izvedenim dokazima događaj odvijao

Tako će se uz aktivno sudjelovanje okrivljenika (ako je dragovoljno – ne može ga se prisiliti), oštećenika i drugih sudionika događaja (ako ih nema, zamijenit će ih druge osobe), izvesti cijeli događaj kako slijedi iz prikupljenih dokaza. Tako će tijelo kaznenog postupka vlastitim opažanjem utvrditi *pomoćne činjenice* koje će mu pomoći prilikom konačne ocjene dokaza.

- Korisno je da pri rekonstrukciji budu nazočni vještaci. Oni nakon toga mogu, pomoću posebnih računalnih programa rekonstruirati događaj grafički prikazati u animiranim varijantama koje se mogu uspoređivati i ocjenjivati na raspravi.
- mora se obaviti na način da ne vrjeđa javni red ili moral ili dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi

### **2) Pokus** se poduzima da bi se ispitao utjecaj određene okolnosti na određenu stvar, stanje ili odnos.

### **3) Pretraga doma i osobe.**

### **4) Prepoznavanje**

Prepoznavanje je procesna radnja koju je zakon uvrstio između dokazne radnje ispitivanja svjedoka i dokazne radnje očevida. Prepoznavanje je utvrđivanje istovjetnosti osobe, predmeta, prostora, zvuka, načina kretanja ili drugog obilježja, koje je opažao okrivljenik ili svjedok, koja se utvrđuje usporedbom s drugom osobom, predmetom, prostorom, zvukom, načinom kretanja ili drugim obilježjem. O prepoznavanju se sastavlja zapisnik i odgovarajuća snimka svih pokazanih predmeta i prostora, snimanje bavlja stručni pomoćnik.

Radnja prepoznavanja služi, već prema svom nazivu, za utvrđivanje pomoćnih činjenica: iskaz okrivljenika ili svjedoka koji je prepoznao neki predmet ili osobu postaje tim uvjerljiviji, isto kao što će to postati i iskaz prepoznate osobe, ako bude pozvana svjedočiti.

Okrivljenik ima pravo na uskratu odgovora, na što prethodno mora biti upozoren.

#### Posebna forma - Tijek prepoznavanja:

- Prije prepoznavanja upitat će se osoba koja obavlja prepoznavanje, je li joj nakon vremena u kojemu je opažala, a prije prepoznavanja, predmet prepoznavanja bio pokazan u naravi, na fotografiji, računalu, evidenciji, snimci, zbirci podataka ili drugdje, te je li zna druge okolnosti koje mogu utjecati na prepoznavanje.
- Od osobe koja obavlja prepoznavanje tražit će se da što detaljnije opiše predmet prepoznavanja i da navede okolnosti prema kojima ga razlikuje od drugih predmeta.
- Nakon toga će se osobi koja obavlja prepoznavanje pokazati osobu ili drugi predmet prepoznavanja i to zajedno s drugim njemu, nepoznatim osobama i predmetima.

#### Kad se obavlja prepoznavanje?

- Prepoznavanje se obavlja tijekom prethodnog postupka i na raspravi.
- Ako je ono potrebno tijekom izvida koje obavljaju redarstvene vlasti, ono se obavlja kao neformalna radnja. O njoj se sastavlja službena zabilješka. Pravno, ona nema dokazne vrijednosti u kaznenom postupku, jer je izjava takve osobe pred redarstvenim vlastima samo „obavijest građana“. Iznimno, ako DO želi da se takvoj izjavi sačuva dokazna vrijednost, on ju može poduzeti kao dokaznu radnju prije početka postupka. Tad postupa u skladu sa ZKP-om i o prepoznavanju sastavlja zapisnik koji će kasnije poslužiti kao dokaz. U kriminalističkom smislu, zapisnici o prepoznavanju posebice su korisni kod KD počinjenih nasiljem, kod kojih žrtva treba prepoznati napadača da bi se protiv njega mogao pokrenuti i uspješno okončati kazneni postupak.

#### 5) Suočavanje

- To je procesna radnja koju zakon regulira s ispitivanjem okrivljenika i svjedoka, a koja služi za utvrđivanje pomoćnih činjenica.
- Zakon polazi od općeg iskustva da ako dvije osobe o istoj stvari različito iskazuju, jedna to čini neistinito, a javno iznošenje neistine obično osobu dovodi u neugodan položaj koji se manifestira psihološki zamjetljivim pojavama (mimika, pokreti, držanje). Dakle, one trebaju poslužiti kao činjenice procesnom tijelu koje će ih zapisnički registrirati i iz njih eventualno zaključiti koja od 2 suočene osobe iskazuje istinu, a koja ne.
- Okrivljenik može biti suočen sa svjedokom ili drugim okrivljenikom ako se njihovi iskazi ne slažu o važnim činjenicama. Isto vrijedi i za svjedoke.
- Okrivljenik nije dužan iskazivati, ali mora trpjeti konfrontaciju sa svjedokom ili drugim okrivljenikom
- Svjedok MORA i trpjeti konfrontaciju i iskazivati

### 9.6. OPĆA PITANJA O DOKAZIMA I DOKAZIVANJU

#### 9.6.1. Pojam dokaza

**Dokaz je izvor saznanja o važnoj činjenici koji se u kaznenom postupku ne može utvrditi vlastitim opažanjem, pa procesno tijelo misaono uporište za njezino utvrđenje izvodi iz sadržaja iskaza osobe, isprave ili tehničke snimke zaključivanjem o postojanju ili nepostojanju te činjenice.**

Mogu se podijeliti na:

- neposredne i posredne dokaze
- dokaze u užem (sastoje se u iskazima osoba, ispravama i tehničkim snimkama) i širem smislu (+ indiciji)

Te klasifikacije danas nisu važne jer vrijedi načelo slobodne ocjene dokaza. Sud smije sve činjenice utvrđivati bilo kojom vrstom i količinom dokaza koju smatra da je potrebna. Iznimke :

#1 pravomoćna presuda (obnova...)

#2 prijašnji počiniteljev život (kaznena evidencija)

#### 9.6.2. Dokazivanje i njegove faze u kaznenom postupku

Ako pod dokazivanjem razumijemo djelatnost uporabe dokaza u cilju utvrđenja neke važne činjenice pred sudom u kaznenom postupku, onda u pogledu te djelatnosti možemo razlikovati nekoliko stadija ili faza.

- U prvoj se odlučuje hoće li se dokazi pribavljeni u prethodnom postupku izvesti pred sudom.

- U drugoj se dokazi izvode – saznaje se za njihov sadržaj i njihov spoznajni materijal uvodi u postupak.
- U trećoj, konačnoj fazi se sadržaj izvedenog dokaza podvrgava savjesnoj ocjeni dokaza pojedinačno i u vezi s ostalima, te se temeljem takve ocjene izvodi zaključak je li neka činjenica dokazana ili nije, kako bi ušla u donju premisu sudačkog silogizma na kojem počiva mehanizam donošenja presude.

## **1. ODLUČIVANJE O IZVOĐENJU DOKAZA → prva faza dokazivanja**

Dokazi se izvode na raspravi te se presuda smije temeljiti samo na dokazima i činjenicama iznesenima na raspravi. No, ako pod izvođenjem dokaza podrazumijevamo svaku radnju utvrđivanja sadržaja dokaza, možemo vidjeti da se ono proteže i na prethodne stadije kaznenog postupka, pa i na iznimne slučajeve tzv. hitnih dokaznih radnji.

Tad se zapravo rezultati izvođenja dokaza prije glavne rasprave, njihovom zapisničkom registracijom, konzerviraju, da bi se u slučaju potrebe mogli uporabiti na raspravi umjesto ponovnog izvođenja istog dokaza (iznimke od načela neposrednosti). No, bez obzira na to o kojem se stadiju kaznenog postupka radi, izvođenju dokaza prethodi odluka o tome hoće li se neki dokaz koji je pribavljen izvesti ili ne. Ta odluka ovisi o propisima koji određuju koji se dokazi *trebaju*, a koji *smiju* izvesti.

### **a) dokazi koji se trebaju izvesti**

- ovise o okolnostima svakog pojedinog slučaja
- moderno kpp propisuje način odlučivanja suda o tome koji će se dokazi izvesti.

Dokazivanje obuhvaća sve činjenice za koje sud i stranke smatraju da su važne za pravilno presuđenje.

O tome koji će se dokazi izvesti odlučuje sud:

- na prijedlog stranaka – ovo pravo stranaka predstavlja element raspravne naravi
- po službenoj dužnosti – element inkvizitorne naravi

Tako naš zakon povezuje prednosti i eliminira nedostatke raspravnog i inkvizitornog načela, te omogućuje:

- *strankama da ispravljaju eventualna štetna sučeva preduvjerenja o postojanju/nepostojanju činjenica, što šridonosi njihovom pravilnom i potpunom utvrđivanju*
- *sudu da sudjeluje u izvođenju dokaza kad to zahtijevaju njegove spoznajne potrebe.*

**Odluka o izvođenju dokaza** na raspravi ima oblik rješenja koje se objavljuje i s kratkim obrazloženjem unosi u zapisnik o raspravi. Protiv tog rješenja nije dopuštena posebna žalba, nego ga stranke mogu pobijati u žalbi protiv presude.

Prijedlog stranaka da se izvedu dokazi mora biti određen – odnositi se na određenu činjenicu važnu za kazneni postupak, te počivati na općem pravilu iskustva da se predloženim dokazima ona može utvrditi. (inače se radi o primjedbi, mišljenju, sugestiji koje ne proizvode pravni učinak). Tako određeni prijedlog ima različit pravni učinak, ovisno o stadiju postupka u kojem je podnesen:

### **A. U prethodnom postupku**

U stadiju istrage:

- Okrivljenik i oštećenik mogu DO-u stavljati prijedloge da se obave pojedine dokazne radnje među koje spadaju i radnje kojima će se izvesti neki dokaz, koji se sastoji u iskazu okrivljenika, svjedoka ili vještaka. Prijedlog *nije* obavezan za DO.
- Ako se DO s prijedlogom ne složi, on ne mora poduzeti radnju (s tim da ako se ne slaže s prijedlogom okrivljenika protiv kojeg se vodi istraga, mora zatražiti da o tome odluči sudac istrage, pa će nakon njegove odluke eventualno ipak morati poduzeti radnju i izvesti predložen dokaz). No, stranke neuspješni prijedlog mogu ponoviti u kasnijem stadiju postupka.
- Ako postoji opasnost od odgode, okrivljenik može predložiti i da sudac istrage provede dokazno ročište. Prijedlog za suca nije obavezan (okrivljenik ima tek pravo žalbe o kojoj odlučuje izvanraspravno vijeće).
- Ako se radi o KD za koje se ne vodi istraga, osumnjičenik može, nakon što je primio pouku o pravima, DO predložiti poduzimanje dokaznih radnji, a sucu istrage poduzimanje dokaznog ročišta.

Nakon završene istrage:

- Okrivljenik može u *odgovoru na optužnicu* i na sjednici optužnog vijeća upozoriti na dokaze koji idu u korist okrivljenika, na moguće propuste u istrazi i na nezakonite dokaze. No, ni taj prijedlog nije za optužno vijeće obavezan – ako ga ipak prihvati, vijeće će vratiti optužnicu tužitelju da se ti nedostaci otklone, odnosno da se istraga dopuni.
- U suprotnom, rješenjem će potvrditi optužnicu.

### **B. Na raspravi**

Prijedlozi stranaka da se izvedu dokazi u pravilu imaju obvezujući učinak. Stranke i oštećenik:

- ⇒ mogu sudskom vijeću predlagati da se izvedu novi dokazi
- ⇒ mogu i ponoviti one prijedloge što ih je predsjednik vijeća ili vijeće prije odbilo

To pravo stranaka na izvođenje dokaza zakon određuje negativno – propisuje samo slučajeve (4) kad sud smije odbiti prijedlog. U svim ostalim slučajevima prijedlog stranke je obavezan. To je posljedica načela pravičnog postupka, tj. sastavnica tog načela

(pravilo o jednakosti oružja + pravo okrivljenikove obrane na suprotstavljanje dokazima optužbe).

Vijeće će odbiti izvođenje dokaza ako postoji:

1. nedopušteni prijedlog – ako je nezakonit ili se odnosi na činjenicu koja se po zakonu ne može dokazivati
  - to su oni dokazi na kojima se ne smije temeljiti sudska odluka, ne mogu se upotrijebiti
  - činjenica koja se po zakonu ne može dokazivati je ona koja predstavlja državnu, vojnu, službenu, profesionalnu ili privatnu tajnu, dok se ne steknu uvjeti za odstupanje od čuvanja
2. nevažni prijedlog – ako činjenica koju bi izvođenjem dokaza trebalo utvrditi nije važna za odlučivanje, odnosno:
  - ako se ta povezanost zbog pravnih razloga ne može ustanoviti
  - ako ne postoji povezanost između činjenice koju stranka želi utvrditi i odlučnih činjenica – zbog stvarnih (npr. nema logičke veze između indicija i pravno relevantne činjenice koju bi temeljem indicija trebalo utvrditi) ili pravnih razloga (npr. prijedlog da se na raspravi za KD rasne i druge diskriminacije čitaju književna djela koja iznose teorije o nadmoći jedne rase nad drugom)
3. neprikladni prijedlog – ako postoje razlozi za sumnju da se s dokazom neka važna činjenica uopće ne bi mogla utvrditi ili bi se to moglo učiniti sa velikim poteškoćama (ovdje bi uporaba dokaznog sredstva bila potpuno beskorisna) – ovaj se slučaj mora restriktivno primjenjivati i biti utemeljen na objektivno provjerljivim kriterijima
4. prijedlog koji odugovlači postupak – ako je predloženo izvođenje dokaza očigledno usmjereno na odugovlačenje postupka;  
- ---→ tako se inkriminira nesavjesno ponašanje stranaka koje ili sprječavaju sud u ostvarivanju njegove glavne zadaće u kaznenom postupku ili šikaniraju protivnika  
→ pritom je potrebno dokazati namjeru stranke da odugovlači postupak na temelju preliminarne, obrazložene ocjene do tada izvedenih dokaza (stoga se dokazni prijedlog ne može a limine odbiti npr. konstatacijom da je prekasno podnesen, da je sud dovoljno uvjeren u postojanje/nepostojanje činjenice, pa da bi njegovo podnošenje značilo odugovlačenje postupka)  
→ Sud je dužan onemogućiti svaku zlouporabu prava koja pripadaju strankama.

Rješenje kojim se odbija izvođenje dokaza mora biti obrazloženo. Odmah postaje pravomoćno. Vijeće ga može izmijeniti ili opozvati u tijeku postupka.

Povreda procesnih pravila o načinu na koji sud dolazi do odluke o tome koji će se dokazi izvesti na raspravi je relativno bitna povreda odredaba kaznenog postupka. No, neuvažavanje nekog dokaznog prijedloga stranke može dovesti do manjkavosti utvrđenog činjeničnog stanja i kao takvo predstavljati razlog za žalbu zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

## **b) dokazi koji se ne smiju izvesti → dokazne zabrane**

### **A. Pravila kojima se zabranjuje dokazivanje određene činjenice**

Njihova svrha je:

- a) zaštititi njihovu tajnost od javnog istraživanja u kaznenom postupku jer zakonodavac smatra da je interes očuvanja takve tajne pretežniji od interesa otkrivanja za potrebe kaznenog postupka
- b) spriječiti preotvaranje raspravljanja o postojanju pravno relevantnih činjenica o kojem su stranke u postupku sklopile nagodbu; ovim se zaštićuje stabilnost takvih nagodbi

Čuvanje neke tajne je pravna obveza za osobe koje ju poznaju, a povreda te dužnosti može predstavljati i KD. Stoga se u postupku takve činjenice ne mogu utvrđivati, osim ako je pravno dopušteno utvrditi da je interes vođenja postupka važniji od interesa čuvanja tajne. Tako zakon za određene kategorije zaštićenih tajni predviđa mogućnost njihova otkrivanja, pod određenim uvjetima:

- npr. osoba koja bi svojim iskazom povrijedila zakonom ustanovljenu obvezu čuvanja tajnosti podataka može se ispitati nakon što ju nadležno tijelo oslobodi te obveze
- branitelj okrivljenika ne može se ispitati o onome što mu je okrivljenik povjerio jer je to posebna vrsta profesionalne tajne, osim ako to okrivljenik sam zahtijeva

Međutim, za neke kategorije zaštićenih tajni zakon nikad ne predviđa mogućnost otkrivanja:

Kod nekih oblika **konsenzualnog postupanja** u kaznenom postupku, ako se stranke suglase oko određenog načina okončanja postupka, npr. sklope nagodbu oko izricanja sankcije pred optužnim vijećem, zakon zabranjuje da optuženik žalbom zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja pobija presudu temeljem sporazuma stranaka, osim ako je optuženik za dokaze o isključenju protupravnosti i krivnje saznao nakon donošenja presude. To je propisano kako bi se okrivljenika spriječilo da najprije prikrivanjem takvih dokaza u trenutku sporazumijevanja s DO, držeći karte u rukavu, a kasnije putem njihove uporabe uz žalbu, obori ispravnost presude koja se temelji na sporazumu. Ipak, zbog načela pravičnog postupka, zabrana ne vrijedi ako je okrivljenik za navedene dokaze saznao naknadno, tek nakon sklapanja takve nagodbe.

Zakon također zabranjuje da se presuda temeljem sporazuma stranaka pobija žalbom zbog odluke o KP sankciji, oduzimanju imovinske koristi, troškovima postupka i imovinskopравnim zahtjevima.

### **Dokazivanje činjenica o ranijem spolnom ponašanju i sklonostima žrtve (!)**

U postupku se ne mogu upotrijebiti kao dokazi činjenice koje se odnose na ranije spolno ponašanje žrtve i njene seksualne sklonosti.

Iznimno, dopušteno je dokazivati da sperma, drugi materijalni tragovi ili ozljede opisane u medicinskoj dokumentaciji potječu od druge osobe, a ne od optuženika.

## **B. Pravila kojima se zabranjuje uporaba određenog dokaza**

### 1. propisi kojima se zabranjuje da se određene činjenice u kaznenom postupku utvrđuju drugim dokazom osim propisanim

Mogu se podijeliti na 2 skupine:

#### **a) stariji propisi koji potječu iz razdoblja tzv. negativne dokazne teorije**

- činjenice se nisu mogle uzeti kao dokazane ako tome u prilog nije govorio određeni dokazni minimum, tj. dokazi propisane vrste i kakvoće – kad su oni bili sakupljeni, sudac je slobodno ocijenio je li dokaz činjenice uspio ili nije
- ovi propisi su danas preostali u našem kaznenom postupku za *utvrđivanje činjenica sumnjive smrti, trovanja, tjelesnih ozljeda, te duševnih smetnji koje su utjecale na ubrojivost počinitelja*
- te činjenice mogu se utvrđivati samo vještačenjem

#### **b) propisi po kojima se u stadiju rasprave činjenice ne smiju utvrđivati izvan propisanog načina pribavljanja i izvođenja dokazima**

- u ranim stadijima reakcije državnih tijela na saznanje o KD pouzdano se ne zna je li sporni događaj uopće KD i tko je počinitelj – zato njihovo postupanje može biti samo okvirno određeno općim propisima
- radnje koje ona poduzimaju u toj fazi prepuštene su njihovoj inventivnosti i pravilima iskustva i logike
- one moraju biti slobodne od propisa koji bi regulirali njihov oblik, pa se nazivaju **neformalnim radnjama** i uključuju prikupljanje raznih obavijesti o KD i počinitelju – tek u kasnijim fazama postupka postupanje državnih tijela postaje intenzivno regulirano, da bi se **formalnim radnjama** ostvarili ciljevi postupka
- smiju li se rezultati ranijih neformalnih radnji, koji također u spoznajnom smislu omogućuju utvrđenje iste te činjenice, upotrijebiti kao dokazi? Ne – kako naša državna tijela (policija, DO) izvidne mjere i mjere koje prethode postupku, a služe prikupljanju obavijesti, ne obavljaju na formalni način, sudovi ne smiju bilješke o tim obavijestima koristiti kao dokaze za donošenje odluke; čak ih moraju izdvojiti iz spisa predmeta.
- te obavijesti će se jedino u prethodnom postupku kroz odgovarajuće formalne dokazne radnje (ispitivanje okrivljenika i svjedoka, vještačenje), pretočiti u rezultate propisno izvedenih dokaza.

Razlika između cilja prve i druge skupine propisa:

- ⇒ prva – cilj je postići što veću točnost utvrđenja činjenica (*npr. činjenica čedomorstva može se najpouzdanije utvrditi vještačenjem, pa treba isključiti uporabu drugih dokaza koji ne bi mogli osigurati jednako kvalitetnu spoznaju*)
- ⇒ druga – cilj je istraživanje i utvrđivanje činjenica na način sukladan zahtjevima zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda, te prava okrivljenikove obrane u postupku (po tome je ona istovjetna propisima o nevaljanim dokazima)

### 2. propisi kojima se zabranjuje da se u kaznenom postupku činjenice utvrde putem nezakonitog dokaza

(str. 446.)

Nezakoniti su dokazi:

1. koji su pribavljeni kršenjem Ustavom, zakonom ili međunarodnim pravom propisane zabrane mučenja, okrutnog ili nečovječnog postupanja,
2. koji su pribavljeni povredom Ustavom, zakonom ili međunarodnim pravom zajamčenih prava obrane, prava na dostojanstvo, ugled i čast, te prava na nepovredivost osobnog i obiteljskog života,
3. koji su pribavljeni povredom odredaba kaznenog postupka i koji su izričito predviđeni ovim Zakonom,
4. za koje se saznalo iz nezakonitih dokaza.

ZKP navodi da se sudske odluke ne mogu temeljiti na dokazima pribavljenim na nezakonit način. Stoga neki ovu zabranu nazivaju **ekskluzijskim pravilom**. No, budući da je njegova posljedica sužavanje banke podataka koji sudu služe za odlučivanje, postavlja se pitanje kako ju možemo provesti u praksi kad znamo da je sudac već bio izložen informaciji koja je vjerodostojna, ali je djelovanjem ekskluzijskog pravila postala neupotrebljiva (tj. dokaz je postao virtualan). Odgovor može biti različit:

- može se izuzeti suca čija je svijest kontaminirana zabranjenom spoznajom i povjeriti predmet novome sudu
- ostaviti predmet istom sudu, uz obvezu da u ocjeni dokaza na kraju postupka zanemari nezakonit dokaz, pripisujući mu u vaganju „nultu jakost“ – naše pravo se priklanja drugom rješenju, ali ga pojačava odredbama o izdvajanju zapisnika o nezakonitim dokazima iz spisa predmeta
  - to izdvajanje se obavlja u svim stadijima postupka, od trenutka okončanja prethodnog postupka, pa do stadija u povodu žalbe protiv presude

- kako se izdvajanjem u ranijem stadiju postupka od strane suca koji nije raspravni sudac ipak može spriječiti da raspravni sudac sazna za nezakonit dokaz, zahtjev da se pravno neupotrebljiva informacija posve zanemari kod donošenja presude provediv je bar djelomice, tj. bar do stadija kad o izdvajanju ne odlučuje raspravni sud

U hrvatskom KPP-u pitanja u vezi s problematikom nezakonitih dokaza mogu se podijeliti u 2 grupe:

- Koji dokazi spadaju u nezakonite dokaze? 3 skupine
- Koje pravne učinke proizvodi zabrana njihove uporabe u kaznenom postupku?

#### a) koji dokazi spadaju u nezakonite dokaze

1) ovdje spadaju dokazi pribavljeni:

- **povredom prava na tjelesni i duševni integritet (tj. protivno zabrani mučenja, okrutnog i nečovječnog postupanja**
- **povredom određenih temeljnih prava i sloboda građana – prava na formalnu i materijalnu obranu, prava na dostojanstvo, čast i ugled, prava na nepovredivost osobnog i obiteljskog života**

Ustav i međunarodne norme o zaštiti ljudskih prava i sloboda predviđaju stroge uvijete pod kojima državne vlasti smiju ograničavati prava i slobode građana. Njihovi postupci u vezi sa pribavljenim dokazima za potrebe kaznenog postupka koji te uvijete krše moraju biti sankcionirani normama materijalnog kaznenog prava (čine KD) i normama procesnog kaznenog prava (proglašava takav dokaz neupotrebljivim).

No, ne predstavlja svako kršenje procesne norme povredu nekog ustavnog ili međunarodnopravno zajamčenog prava ili slobode građana. Stoga je potrebno *odvagati* (test pravičnog postupka, test moralnog integriteta osude na temelju nezakonito pribavljenog dokaza, test javnog interesa) radi li se o procesnoj povredi kojoj se može pripisati takav značaj. Naši sudovi pritom se služe mjerilima njemačke teorije i prakse, po kojima se određuje kad neki nezakoniti način prikupljanja ili izvođenja dokaza mora, a kad ne mora (odnosno ne može) dovesti do njegove neupotrebljivosti.

Tako:

- nezakoniti način prikupljanja ili izvođenja dokaza, čija težina procesne povrede mora dovesti do njegove neupotrebljivosti postoji u slučajevima
    - u kojima je dokaz prikupljen narušavanjem nekog temeljnog prava ili slobode građana radnjom za koju ne postoji nikakva zakonska osnova
    - u kojima postoji osnova, ali poduzeti zahvat ograničenja temeljnog prava ili slobode prerasta u njegovo dokidanje
    - u kojima država prema počinitelju KD, kao svojem budućem procesnom protivniku, od početka postupka na nemoralan način ili želi izigrati neko njegovo osobno pravo ili pravo obrane, zapravo narušava načelo pravičnog postupka u jednom od njegova 4 sadržajna elementa
- ZKP08 uvodi mogućnost vaganja popisanih povreda ustavnih prava. Zato što se najviše radi o povredama ustavnog *prava na nepovredivost osobnog i obiteljskog života*, kod kojeg zakonodavac ne vidi izravan negativan učinak na okrivljenikovo pravo na obranu kao što je privilegij od samooptuživanja, pa one ne utječu na okrivljenikovo pravo na pravičan postupak.
- naprotiv, nezakoniti način prikupljanja ili izvođenja dokaza, čija težina procesne povrede ne može dovesti do njegove neupotrebljivosti postoji u slučajevima:
    - u kojima bi procesna sankcija neupotrebljivosti onemogućila obranu okrivljenika
    - u kojima se radi o povredi procesne norme koja štiti okrivljenikovo pravo kojeg se on može odreći
    - u kojima se protiv više okrivljenika vodi postupak, ali je norma pri nekoj poduzetoj radnji prikupljanja dokaza povrijeđena samo u pogledu jednoga, pa ostalima nisu povrijeđena osobna/prava obrane

2) dokazi koji su izričito u zakonu predviđeni kao **neupotrebljivi** pri donošenju sudske odluke u kaznenom postupku

- 1) ako je iskaz okrivljenika, svjedoka ili druge osobe pribavljen povredom zakonske zabrane diskriminacije, ako je prema okrivljeniku, svjedoku ili drugoj osobi povrijeđena zabrana primjene medicinske intervencije ili davanja sredstava kojima bi se utjecalo na njihovu volju pri davanju iskaza, ako je upotrijebljena sila, prijetnja ili druga slična sredstva
- 2) zapisnici o izjavama osoba pribavljeni obavljanjem obavijesnih razgovora i materijali podneseni za ispravak i dopunu kaznene prijave
- 3) zapisnici i dokazi pribavljeni nezakonito obavljenim pretragama
- 4) privremeno oduzeti predmeti, a koji se ne trebaju oduzeti prema KZ-u ili koji ne mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica
- 5) snimke i zapisnici o ispitivanju okrivljenika kad je ispitivanje provedeno na zabranjeni način (npr. ako okrivljenik nije primio pisanu pouku o pravima, ili mu nije omogućeno da uzme branitelja po vlastitom izboru)

- 6) zapisnici o ispitivanju svjedoka kad sud nije poštivao zabranu da se neki svjedok ispituje o činjenicama koje predstavljaju zakonom zaštićenu tajnu, ili je spriječio neku osobu da koristi svoje pravo na uskratu svjedočkog iskaza tamo gdje joj to inače zakon omogućuje, ili su povrijeđena određena pravila o ispitivanju zaštićenog svjedoka
- 7) zapisnici o suočenju, ako suočenje nije snimljeno uređajem za audio-video snimanje
- 8) zapisnici o ispitivanju vještaka u slučajevima u kojima je kao vještak bila ispitana osoba koja to pravno ne smije biti
- 9) izvori saznanja pribavljeni nezakonitim mjerama tajnog nadzora nad telekomunikacijama, osobama, prostorijama, predmetima ili pošiljkama, odnosno tajnih infiltracija u kriminalne skupine

### 3) „plodovi otrovne voćke“

- u treću skupinu spadaju dokazi do kojih tijela kaznenog postupka ne bi došla bez podataka iz nezakonitih dokaza
- kad bi se takve dokaze smjelo koristiti, čitava konstrukcija zabrane uporabe nezakonitih dokaza izgubila bi smisla (jer se njom želi zajamčiti pridržavanje propisa o ograničavanju određenih temeljnih prava i sloboda građana)

### b) koje pravne učinke proizvodi zabrana njihove uporabe u kaznenom postupku

Između vrsta nezakonitih dokaza postoji bitna razlika:

- a) zabrana mučenja, okrutnog i nečovječnog postupanja je apsolutno nederogabilna, pa se dokazi pribavljeni kršenjem te zabrane nikako ne mogu uporabiti kao dokaz u kaznenom postupku
- b) dokazi pribavljeni kršenjem prava na formalnu i materijalnu obranu, prava na dostojanstvo, ugled i čast, te prava na nepovredivost osobnog i obiteljskog života, neće se smatrati nezakonitim dokazima ako su pribavljeni u postupku za **teške oblike kaznenih djela iz nadležnosti županijskog suda**, kod kojih je interes kaznenog progona i kažnjavanja počinitelja preteže nad povredom prava. U tom će slučaju sudovi primjenjivati načelo razmjernosti u ocjenjivanju zakonitosti dokaza

Prema tom načelu razmjernosti, formalnu nezakonitost dokaza može otkloniti jači interes za učinkovitošću kaznenog progona, i to prema ovim kriterijima:

- teški oblici KD iz nadležnosti županijskog suda – to mogu biti kvalificirani oblici teških kaznenih djela iz nadležnosti županijskog suda
- narav povrede prava ovisi o načinu na koji ju je procesno tijelo počinilo – je li postupajući protuzakonito prije toga planiralo počiniti tu povredu ili ne, je li postupalo nemarno s obzirom na zahtjeve profesionalnog vršenja službe ili dužnosti, je li imalo druge neprihvatljive motive
- jakost povrede – znači koja šteta je neposredno/posredno nanесena žrtvi (osobi koja je bila predmet takve radnje pribavljanja dokaza)

- zakon propisuje da se sudske odluke ne mogu temeljiti isključivo na takvom dokazu !

Učinci zabrane uporabe nezakonitih dokaza u kaznenom postupku:

- 1) ona pogađa sve sudske odluke, a ne samo presudu
- 2) povreda (zabrane pribavljanja dokaza ili zabrane uporabe dokaza) se može uspješno pobijati žalbom samo ako se sudska odluka temelji na takvom dokazu, tj. ako bez njega ne bi bila donesena, jer tad određene pravno relevantne činjenice ne bi mogle biti utvrđene

Kako zakon inače kao procesnu sankciju za takvu odluku propisuje njenu nevaljanost (u povodu pravnog lijeka viši sud će ju ukinuti), u dijelu teorije navedeni se dokazi smatraju pravno nevaljanima. Dakle, povreda te zabrane predstavlja posebnu vrstu bitne povrede odredaba kaznenog postupka na koju drugostupanjski sud povodom žalbe pazi po službenoj dužnosti, a Glavni DO RH u povodu takve povrede pronađene u pravomoćnoj presudi mora podignuti zahtjev za zaštitu zakonitosti. Međutim, mogućnost njenog isticanja kao povrede ustavne zabrane uporabe nezakonitih dokaza u sudskom postupku putem ustavne tužbe kod nas je vrlo *ograničena*.

## 2. IZVOĐENJE DOKAZA → druga faza dokazivanja

- sastoji se u tome da tijelo koje vodi postupak utvrđuje sadržaj dokaza na zakonom propisan način

Dokazi se na raspravi izvođe sljedećim redom:

- 1) dokazi optužbe,
- 2) dokazi obrane,
- 3) dokazi optužbe kojima se pobijaju navodi obrane,
- 4) dokazi obrane kao odgovor na pobijanje,
- 5) dokazi suda

Stranke određuju redosljed dokaza koje namjeravaju izvesti, a predsjednik vijeća može iz opravdanih razloga odrediti drukčiji redosljed izvođenja dokaza.

U prethodnom postupku pitanja postavlja tijelo koje provodi dokaznu radnju (DO ili istražitelj), a na raspravi u skladu s raspravnim načelom ispitivanje najprije obavljaju stranke, najprije stranka koja je predložila izvođenje tog dokaza, a zatim protustranka. Nakon toga pitanja postavlja predsjednik i članovi sudskog vijeća. Redosljed je drugačiji ako je izvođenje dokaza

odredio sud – tada pitanja prvo postavlja predsjednik vijeća, zatim članovi vijeća te naposljetku tužitelj, okrivljenik i branitelj. Oštećenik, zakonski zastupnik, pomoćnik i veštaci mogu neposredno postavljati pitanja uz odobrenje predsjednika vijeća

Za izvođenje dokaza u našem kaznenom postupku, te za njihovu ocjenu, vrijedi spomenuto načelo neposrednog izvođenja i neposredne ocjene dokaza. Njime se omogućava da sud stupa u dodir uvijek s izvornim dokazima. Time se:

- učvršćuje nepristranost suda
- omogućuje sudu da dokaze koji se sastoje u iskazima osoba nakon izvođenja ocjenjuje ne samo logički, nego i psihološki, jer o uvjerljivosti njenog iskaza zaključuje i iz njena držanja (o tome postoje kriminalistička pravila)

No, postoje i iznimke iz nužnosti i ekonomičnosti koje dopuštaju ograničenu dekoncentraciju rasprave. (str. 122/123.)

### **3. OCJENA DOKAZA → treća faza dokazivanja**

**Provodi se tako da sud iz sadržaja svakog dokaza pojedinačno i u vezi s ostalim dokazima zaključi postoji li ili ne postoji činjenica radi čijeg utvrđivanja su dokazi izvedeni.**

Bez obzira na narav psiholoških procesa ocjene dokaza, njima se mogu postaviti 2 glavna pitanja:

- a) kako ih osigurati od proizvoljnosti i samovolje suca?
- b) kako osigurati da sudac u tim procesima uopće postigne potrebni stupanj uvjerenja o postojanju/nepostojanju činjenica?

Iako naš ZKP prihvaća načelo slobodne ocjene dokaza, sudac pri formiranju uvjerenja o postojanju/nepostojanju činjenica nije posve neograničen i slobodan, jer bi takvo odlučivanje omogućilo sudsku samovolju, što je suprotno tom načelu (školski primjer: kad bi u postupku sudac, gledajući u optuženikove noge, utvrdio da su kratke i iz toga zaključio da okrivljenikovu iskazu ne treba vjerovati jer su „u laži kratke noge“, a zatim prihvatio tvrdnju u optužbi da je optuženik počinio krađu, temeljem „utvrđene“ činjenice da optuženik laže, a onaj tko laže, zna se, i krade). Proces odlučivanja mora biti uređen drugim, nepravnim i objektivnim pravilima koja će ga racionalizirati.

Na temelju tih pravila naš ZKP propisuje dužnost suda da u pisanom obrazloženju presude samo navede činjenice koje stranke nisu osporile, te izloži iz kojih razloga je sporne činjenice našao dokazanim/nedokazanim, dajući pritom ocjenu vjerodostojnosti proturječnih dokaza, kojim se razlozima vodio pri rješavanju pravnih pitanja, a osobito pri utvrđivanju postoji li KD i krivnja optuženika, i pri primjeni KZ na optuženika i njegovo djelo. Propust te dužnosti predstavlja apsolutno bitnu povredu odredaba kaznenog postupka na čije postojanje drugostupanjski sud, povodom žalbe protiv presude, pazi i po službenoj dužnosti.

Stoga stranke mogu, uspoređujući to obrazloženje sa sadržajem izvedenih dokaza, koji su registrirani u zapisnicima, provjeriti je li se sud pri ocjeni dokaza pridržavao navedenih objektivnih pravila te jesu li njegovi zaključci pritom doista poopćivi. Ako smatraju da nisu, imaju pravo žalbe zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, u povodu čega će drugostupanjski sud sam ponovno provjeriti ispravnost činjeničnih zaključaka prvostupanjskog suda. Ako utvrdi da su navodi takve žalbe osnovani, ukinut će prvostupanjsku presudu i vratiti predmet na ponovno suđenje, tj. ponovno utvrđivanje činjenica na raspravi pred prvostupanjskim sudom.

### **4. TERET DOKAZIVANJA**

Čak i nakon savjesne ocjene dokaza, neke činjenice mogu ostati nedokazanim. Zato se postavlja pitanje tko će snositi negativne posljedice te nedokazanosti. Odgovor na nj daju propisi koji određuju na kojem subjektu kaznenog postupka leži dužnost dokazivanja, te kako se rizik utvrđenja činjenica raspodjeljuje na subjekte. Pravne dužnosti koje iz tih propisa proizlaze obično se označavaju pojmom tereta dokazivanja. Taj pojam se u teoriji KPP tumači dvojako.

U formalnom smislu, on znači da pravna dužnost dokazivanja činjenica jest isključivo na stranci koja tvrdi njihovo postojanje, s tim da ako ona toj dužnosti ne udovolji, sud mora uzeti da činjenica ne postoji. Takav pojam tereta dokazivanja je karakterističan za akuzatorni tip postupka.

- u njemu ne postoji dužnost suda da mimo prijedloga stranaka izvodi dokaze i u kojem pretpostavka okrivljenikove nedužnosti raspodjeljuje rizik utvrđivanja činjenica krivnje između tužitelja i optuženika u pravilu u korist optuženika
- ako tužitelj s dokazima koje je predložio i izveo na raspravi ne uspije sud uvjeriti u optuženikovu krivnju, optuženik se mora osloboditi (actore non probante, reus absolvitur)

Takav se pojam tereta dokazivanja u našem postupku ne primjenjuje u potpunosti. Sve do novog ZKP, naš je kazneni postupak bio mješovitog tipa – za njega je karakteristična briga zakonodavca da se izbjegne rizik nedokazanosti. Zato je u njemu dužnost dokazivanja činjenica bila proširena na sva tijela kaznenog postupka, kao pravna dužnost dokazivanja određenih činjenica za tužitelja, sud i druge pravne subjekte, ponajprije druga državna tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku.

Pravila o teretu dokaza propisana su :

1. Teret dokaza u postupku utvrđivanja krivnje osumnjičenika, okrivljenika ili optuženika je na tužitelju, osim ako zakonom nije drugačije propisano
2. Sud i državna tijela koja sudjeluju u kaznenom postupku jednako pažnjom ispituju i utvrđuju činjenice koje terete okrivljenika i koje mu idu u korist.



3. Do, istražitelj i policija neovisno i nepristrano razjašnjavaju sumnju o kaznenom djelu za koje se kazneni progon pokreće po službenoj dužnosti. Ta tijela su dužna s jednakom pažnjom prikupljati podatke o krivnji i nedužnosti.
4. Dužnost predsjednika vijeća da skrbi za svestrano raspravljanje o predmetu i otklanjanje svega što odugovlači postupak, a ne služi razjašnjenju spornih pitanja i utvrđenju važnih činjenica za pravilnost odluka.
5. Dokazivanje obuhvaća sve činjenice za koje sud i stranke smatraju da su važne.
6. Vijeće može odlučiti da se izvedu dokazi koji nisu predloženi ili od kojih je predlagatelj odustao.

Teret dokazivanja je na tužitelju (preneseno iz Direktive o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti) → potrebno je tumačiti na način da se time ne dovodi u pitanje obveza suca ili nadležnog suda da traži inkriminirajuće ili oslobađajuće dokaze te pravo obrane da podnese dokaze u skladu sa mjerodavnim nacionalnim pravom.

U našem kaznenom postupku, nakon potvrđivanja optužnice sud ima dužnost utvrđenja pravilnog i potpunog činjeničnog stanja, ako to propusti učiniti, viši sud će povodom žalbe ukinuti presudu. Obveza suda proizlazi iz navedene 4., 5. i 6.

Obveza suda da snosi teret dokazivanja nastaje tek u stadiju rasprave. U prethodnom postupku ona je na tužitelju i dr. tijelima (poput istražitelja i policije). Zakon je ustrojio prethodni postupak kao *jednostrano istraživanje državnog odvjetnika u cilju donošenja odluke hoće li se podići optužnica ili obustaviti postupak*. Iz tog istraživanja je posve izostavio dokaznu inicijativu sudbenih tijela, izostavio mogućnost optužnog vijeća da samoinicijativno u kontrolu optužnice neizvjesnost u odnosu na činjenični opis djela te stranke (tužitelja i okrivljenika) podvrgnuo strogom režimu obrazlaganja dokaznih prijedloga koje namjeravaju izvesti na raspravi.

Tijekom prethodnog postupka, teret dokazivanja je na državnom odvjetniku, odnosno tužitelju – on mora pridonijeti dokaze iz kojih proizlaze osnovana sumnja da je određena osoba počinila KD jer bez tih dokaza ne može početi istraga. I nakon započinjanja postupka, teret dokaza ostaje na njemu. U optužnici mora iznijeti svoju ocjenu o jakosti dokaza kojima se odlučne činjenice utvrđuju suprotstavljene navodima obrane

Nakon podizanja optužnice, u vrijeme priprema za raspravu kao i na raspravi, tužitelj ima pravo i dužnost iznositi dokaze. Ako to ne učini, u okviru dužnosti da s „*jednakom pažnjom ispita i utvrdi činjenice koje terete okrivljenika i koje mu idu u korist*“, neće oboriti pretpostavku okrivljenikove nedužnosti i optuženik će biti oslobođen.

#### **Položaj optuženika:**

Na njemu NE leži teret dokaza (jedina iznimka: slučaj proširenog oduzimanja imovinske koristi iz čl. 78. KZ, obveza dokazivanja zakonitog pridrjetla imovine), jer ZKP u njegovu korist uspostavlja:

- pravo uskrate iskaza
- pretpostavku okrivljenikove nedužnosti
- pravilo in dubio pro reo

Stoga se on tijekom postupka može držati potpuno pasivno, očekujući da dokazi o KD i krivnji koje je predložio i izveo tužitelj neće moći uvjeriti sud u postojanje činjenica koje tvore obilježja KD, o kojima ovisi primjena neke norme KZ, ili o kojima ovisi poduzimanje neke procesne radnje ili mjere na njegovu štetu.

Pritom, prema VSRH, obrana okrivljenika šutnjom sama za sebe ne može imati za posljedicu utvrđivanje tzv. koluzijske opasnosti kao razloga za određivanje istražnog zatvora, jer okrivljenik ima pravo braniti se i šutnjom, te nije dužan ni odgovarati na pitanja. Tek ako smatra da sud, unatoč tužiteljevu dokazivanju i dokazivanju na vlastitu inicijativu, neće moći utvrditi neke činjenice koje bi mu išle u korist, okrivljenik će biti faktički prisiljen promijeniti svoju procesnu „taktiku“ i iznijeti obranu, odnosno dokaze.

#### **Ovršni postupak osiguranja prisilnog oduzimanja sredstava, prihoda ili imovine ostvarene KD-om (Glava IV. ZUSKOK)**

Teret dokazivanja pretpostavki za ukidanje mjere osiguranja leži na osobi koja je osumnjičena ili okrivljena za KD.

Nakon što ZUSKOK uvjeri sud u postojanje pretpostavki za određivanje mjere osiguranja, „sud će ukinuti mjeru ako osumnjičenik ili okrivljenik:

- učini vjerojatnim da vrijednost sredstava, prihoda ili imovine ne prelazi 100 000 kn
- vjerodostojnim ispravama učini vjerojatnim zakonito pridrjetlo svojih izvora sredstava, prihoda ili imovine
- učini vjerojatnim da ne postoji opasnost da će onemogućiti/znatno otežati oduzimanje imovine/sredstava/prihoda“

Tako je ZUSKOK izričito prebacio teret dokazivanja s DO na osumnjičenika ili okrivljenika kad se prije započinjanja ili u tijeku kaznenog postupka pojavljuju kao subjekti ovršnog postupka osiguranja oduzimanja imovinske koristi pribavljene KD-om.

Ta pravila ne vrijede za odlučivanje o privremenom oduzimanju predmeta, odnosno o mjeri oduzimanja imovinske koristi ostvarene KD

Vrijede kod primjene mjere tzv. proširenog oduzimanja imovinske koristi iz čl. 78. KZ.

Međunarodno pravo (konvencije) → tzv. transnacionalni organizirani kriminalitet.

## 9.7. POJEDINE VRSTE DOKAZA U UŽEM SMISLU RIJEČI

### 8.3.4. Ispitivanje okrivljenika

#### 1. ISKAZ OKRIVLJENIKA → vrsta dokaza

##### a) važnost i sadržaj iskaza okrivljenika

Procesni položaj okrivljenika u našem kaznenom postupku je dvojak → on je ujedno procesni subjekt (ima prava i mogućnosti da u kaznenom postupku zastupa svoje interese) i procesni objekt (prema njemu se primjenjuju prisilne mjere i može poslužiti kao nositelj dokaza tj. izvor saznanja o važnim činjenicama).

Stoga njegova obrana služi:

- s jedne strane, ostvarivanju prava i mogućnosti njegova suprotstavljanja optužbi
- s druge strane, da se tijelima kaznenog postupka omogući da pribave okrivljenikov iskaz kao dokaz

Okrivljenikov iskaz je jedan od najvažnijih dokaza → njemu je najbolje poznato je li počinio KD ili nije.

Sadržaj dokaza može biti:

- a) priznanje – izjava u kojoj u cijelosti ili djelomice iznosi činjenice koje čine zakonska obilježja KD (najbolji dokaz !)
- b) poricanje
- c) kakva druga izjava kojom pristaje na tvrdnje optužbe o postojanju činjenica na njegovu štetu

Tijekom povijesnog razvoja, KPP se nikad nije moglo odreći okrivljenikova iskaza. Jedino se pitanje mjere u kojoj okrivljenik može poslužiti kao izvor saznanja, različito rješavalo u pojedinim procesnim sustavima. Bayer ih klasificira u 4 grupe :

- 1) **sustav akuzatornog kaznenog postupka** – okrivljenik nije dužan iskazivati, niti mu itko može postaviti pitanja, sustav engleskog kaznenog postupka iz 19. stoljeća, potkraj 19. stoljeća može se odreći tog svog prava i tada postaje „svjedok u vlastitoj stvari“ (dužan je iskazivati i istinito iskazivati)
- 2) **represivni sustav čistog inkvizitornog postupka** – okrivljenik je dužan istinito iskazivati, ako to ne želi postoji tortura (pravno regulirano mučenje), priznanje je najvrjedniji dokaz, bez njega se okrivljenik ne može osuditi (tzv. konstitutivni učinak priznanja)
- 3) 4) **sustavi nastali nakon ukinuća torture u kontinentalnoj Europi krajem 18. stoljeća**
  - u 3) je bilo prihvaćeno stajalište da okrivljenik mora iskazivati i to istinito, ali ga se na to ne može prisiliti (eventualno kazniti „zbog neposlušnosti“ → post, batine, zatvor)
  - u 4) postoji danas, okrivljenik nije dužan iskazivati je bi to proturječilo načelu **nemo tenetur se ipsum accusare**, tijela kaznenog postupka i tužitelj mogu mu postavljati pitanja, ako želi on može odgovarati (nije dužan odgovarati istinito → on za svoju laž odgovara samo kad je ona kazneno djelo), ako odgovori istinito i prizna krivnju, sud to uzima kao olakotnu okolnost

##### b) način dobivanja iskaza okrivljenika

*Procesna radnja* kojom se dolazi do okrivljenikova iskaza je **ispitivanje okrivljenika**. Da bi se ono moglo obaviti, zakon propisuje da tijela kaznenog postupka mogu okrivljenika pozivati, te, ako se neopravdano ne odazove, prisilno dovesti i eventualno primijeniti druge mjere procesne prisile za osiguranje njegove prisutnosti u postupku. Naravno, ta procesna radnja može se obaviti do kraja samo ako *dragovoljno pristane* odgovarati na pitanja, tj. iskazivati.

Svaki drugi način dobivanja njegova iskaza, osim *običnim ispitivanjem, pri kojem se treba u potpunosti poštivati osoba okrivljenika, zabranjen je u kaznenom postupku*, a pojedini oblici iznuđivanja iskaza inkriminirani su kao KD (iznuđivanje iskaza, mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje). Iskaz okrivljenika koji bi bio pribavljen na većinu takvih načina predstavlja nezakoniti dokaz. Tako naše pravo ispunjava zahtjeve propisa postavljenih na 3 razine, kojima se štiti ljudska čast i dostojanstvo, te nepovredivost tjelesnog i duševnog integriteta čovjeka apsolutno nederogabilnom (tj. takvom koja se ne može ukinuti nikakvim propisom) zabranom mučenja, okrutnog i nečovječnog postupanja:

- 1) Ustav: „Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud. Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. Zabranjen je prisilni i obvezatni rad. „
- 2) međunarodni univerzalni propisi
  - Konvencija UN protiv torture i drugih okrutnih, neljudskih kazni i postupaka
  - MPGPP: „Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni. Osobito je zabranjeno podvrgnuti osobu medicinskom ili znanstvenom pokusu bez njena slobodnog pristanka. „
- 3) međunarodni regionalni propisi
  - Konvencija VE o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja iz 1984.
  - EKLJP: „Nitko se ne smije podvrgnuti mučenju ni nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni.,,

*(smije li državna vlast, u ekstremnim slučajevima, primijeniti u cilju sprječavanja ili kažnjavanja za najteža KD mučenje osumnjičenih osoba ili druge oblike okrutnog ili nečovječnog postupanja na osumnjičene osobe? Slučaj sa seminara KP-a, ECHLJ - DASCHNER.)*

**Zaključak:** U pravnom poretku utemeljenom na zahtjevima vladavine prava, slučajevi mučenja, u koje bi spadali i slučajevi ispitivanja osumnjičenika/okrivljenika u cilju iznude iskaza, su zabranjeni i sankcionirani normama koje propisuju ne samo kažnjavanje njihovih prekršitelja, nego i pravnu neupotrebljivost rezultata službenih radnji poduzetih uz primjenu mučenja, okrutnog ili nečovječnog postupanja prema ispitaniku (takvim sankcijama opskrbljene norme obično se nazivaju *leges plus quam perfectae*). To je jedino logično i prihvatljivo rješenje. Naime, u suprotnom slučaju (npr. kad bi se iznude iskaz smio upotrijebiti kao dokaz u kaznenom postupku, ali bi istovremeno službenik koji ga je iznudio trebao biti kažnjen za KD iznude ili mučenja), nastala bi moralno apsurdna situacija da sud upotrebljava dokaz dobiven na nezakonit način, a onaj tko mu je pribavio taj dokaz i omogućio osudu okrivljenika, dakle učinio nešto korisno za državu, biva za to kažnjen.

## **2. ISPITIVANJE OKRIVLJENIKA → dokazna radnja**

Zakon propisuje tko i kada može ispitivati okrivljenika te formu ispitivanja.

### **a) izvidi KD**

- Policija može pozvati osumnjičenika radi ispitivanja za kaznena djela za koja se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti i po prijedlogu. Prisilno se može dovesti osumnjičenik koji se nije odazvao pozivu samo ako je u pozivu bio na to upozoren ili iz okolnosti očito proizlazi da odbija primitak poziva. Osumnjičenik koji se odazvao pozivu ili je prisilno doveden, a odbije iskazivati, ne može se ponovno pozivati niti prisilno dovoditi zbog istog razloga.
- Poziv osumnjičeniku mora sadržavati obavijest za što ga se sumnjiči i pouku: o pravu na branitelja, o pravu na tumačenje i prevođenje, o pravu da nije dužan iskazivati niti odgovarati na pitanja te o pravu da u svakom trenutku može napustiti policijske prostorije
- prije početka ispitivanja upitati je li primio pisanu pouku o pravima. Ako osumnjičenik nije primio pisanu pouku o pravima ona će mu se uručiti. Policija će pitati osumnjičenika je li pouku razumio. Ako osumnjičenik izjavi da nije razumio pouku, policija će ga o njegovim pravima poučiti na njemu razumljiv način. Primitak pouke i sve druge radnje u vezi s tim, zabilježiti će se u zapisniku.
- Ako osumnjičenik izjavi da ne želi uzeti branitelja, policijski službenik dužan ga je upoznati na jednostavan i razumljiv način sa značenjem prava na branitelja i posljedicama odricanja od tog prava. Ako osumnjičenik i nakon toga ne želi uzeti branitelja, može se nastaviti s njegovim ispitivanjem, osim kada osumnjičenik po zakonu mora imati branitelja.
- Osumnjičeniku koji izjavi da želi uzeti branitelja omogućiti će se da uzme branitelja i u tu svrhu zastati s ispitivanjem do dolaska branitelja, a najkasnije tri sata od kad je osumnjičenik izjavio da želi uzeti branitelja. Ako osumnjičenik ne izabere branitelja ili branitelj kojeg želi ne može doći, omogućiti će mu se da uzme branitelja s liste dežurnih odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.
- Ispitivanje osumnjičenika sukladno ovom članku snimit će se audio-video uređajem. Snimkom se mora zabilježiti pouka osumnjičeniku, izjave osumnjičenika i upozorenje da se ispitivanje snima i da snimljeni iskaz može pod uvjetima iz ovog stavka biti upotrijebljen kao dokaz u postupku. Uz snimku se sastavlja zapisnik. Snimka i zapisnik ispitivanja osumnjičenika mogu se upotrijebiti kao dokaz u kaznenom postupku.
- Ako prilikom ispitivanja policija nije poučila osumnjičenika i nije postupila sukladno odredbama, iskaz osumnjičenika i dokazi za koje se iz tog iskaza saznalo ne mogu se upotrijebiti kao dokaz u kaznenom postupku.
- Policija će ispitati osumnjičenika bez odgode. Policija je dužna odmah pustiti osumnjičenika koji odbije iskazivati.

### **b) ispitivanje uhićenika**

- ispituje ga policija ili DO
- uhićenik se odvodi u policijske postaje radi provođenja kriminalističkog istraživanja
- vrijede ista pravila kao i za ispitivanje osumnjičenika koji se ili odazvao ili je priveden
- DO mora ispitati uhićenika najkasnije 16 sati nakon predaje pritvorskom nadzorniku (12 sati ako je propisana kazna zatvora do 1g)
- ovo ispitivanje je nužno kako bi DO mogao donjeti odluku – hoće li ga pustiti ili donjeti rješenje o pritvoru ili prijedlog suci istrage o istražnom zatvoru
- ako uhićenik nije ispitivan u zakonskom roku, pritvorski nadzornik ga pušta na slobodu

### **c) tijekom istraživanja**

- okrivljenika ispituje DO ili istražitelj (po nalogu DO)
- okrivljenik mora biti ispitivan prije podizanja optužnice, osim ako je u optužnici predloženo suđenje u odsutnosti

Ispitivanje započinje, nakon podatak potrebnih za utvrđivanje osobne istovjetnosti okrivljenika, provjerom je li primio pisanu pouku o pravima. U njoj se obavještava zašto se okrivljuje i iza kojih okolnosti proizlazi osnovana sumnja protiv njega te o svojim temeljnim procesnim pravima (nije dužan odgovarati na pitanja niti iznijeti obranu, ima pravo na uvid u spis predmeta, pravo služiti se vlastitim jezikom i na tumača te pravo na branitelja). Ako okrivljenik nije primio pisanu pouku o pravima prethodno će mu se ona uručiti, a ako okrivljenik pouku nije razumio, tijelo koje provodi ispitivanje uz uručenje pouke, poučit će okrivljenika o pravima na njemu razumljiv način. Primitak pouke i sve druge radnje u svezi s tim zabilježiti će se u zapisniku. je početka prvog ispitivanja okrivljenik će potpisati da je primio pisanu pouku o pravima. Kod svakog daljnjeg ispitivanja okrivljenik će se

upozoriti na potpisanu izjavu o tome da je primio pisanu pouku o pravima prije početka prvog ispitivanja i to će se zabilježiti u zapisniku.

Okrivljenik, koji je poučen o pravima, pozvat će se da se izričito izjasni o tome hoće li uzeti branitelja po vlastitom izboru. Izjava okrivljenika unijet će se u zapisnik.

- minimalna jamstva obrane, propust tijela u poduzimanju navedenih radnji → iskaz postaje nezakonit dokaz

Tijelo koje provodi ispitivanje omogućit će okrivljeniku da uzme branitelja po vlastitom izboru i u tu svrhu zastati s ispitivanjem do dolaska branitelja, a najkasnije do 3 sata od kad je okrivljenik izjavio da hoće uzeti branitelja po vlastitom izboru i da hoće njegovu prisutnost ispitivanju.

Ako je iz okolnosti vidljivo da izabrani branitelj u tom roku ne može doći, tijelo koje provodi ispitivanje će okrivljeniku omogućiti da uzme branitelja s *liste dežurnih odvjetnika*

Ako okrivljenik nije uzeo branitelja s liste, a ispitivanje se poduzima za kazneno djelo iz nadležnosti županijskog suda, tijelo koje provodi ispitivanje zatražit će od predsjednika suda *postavljanje branitelja po službenoj dužnosti*.

Okrivljenik se o svojim pravima prije početka prvog ispitivanja može posavjetovati s braniteljem, što se unosi u zapisnik.

#### Snimanje prvog ispitivanja okrivljenika

- ispitivanje okrivljenika snima se uređajem za audio-video snimanje. Uređajem rukuje stručna osoba.
- Paralelno sa snimkom vodi se i kalasični zapisnik, ali se u njega ne unosi iskaz okrivljenika

#### Način ispitivanja:

- Ispitivanje treba obavljati tako da se u potpunosti poštuje osoba okrivljenika.
- Okrivljenik se ispituje usmeno. Pri ispitivanju mu se može dopustiti da se služi svojim zabilješkama.
- Pri ispitivanju treba okrivljeniku, bez obzira želi li odgovarati na postavljena pitanja, omogućiti da se u neometanom izlaganju očituje o svim okolnostima koje ga terete i da iznese sve činjenice koje mu služe za obranu.
- Kad okrivljenik završi iskaz, postavit će mu se pitanja ako je potrebno da se predoči neki dokaz, popune praznine ili otklone proturječnosti i nejasnoće u njegovu izlaganju.
- Prema okrivljeniku se ne smije upotrijebiti sila, prijetnja, obmana ili slična sredstva da bi se došlo do izjave ili priznanja.
- Okrivljeniku treba postavljati pitanja jasno, razgovijetno i određeno, tako da ih može potpuno razumjeti.
- U ispitivanju se ne smije polaziti od pretpostavke da je okrivljenik priznao nešto što nije priznao (*tzv. kapiocozna pitanja*), niti se smiju postavljati pitanja u kojima je već sadržano kako na njih treba odgovoriti (*tzv. sugestivna pitanja*).
- Ako se kasniji iskazi okrivljenika razlikuju od ranijih, a osobito ako okrivljenik opozove svoje priznanje, pozvat će se da iznese razloge zašto je dao različite iskaze, odnosno zašto je opozvao priznanje.

#### Suočenje

- Okrivljenik može biti suočen sa svjedokom ili drugim okrivljenikom ako se njihovi iskazi ne slažu o važnim činjenicama.
- Također mogu se prepoznavati predmeti.

#### **d) formalno ispitivanje ako se provodi istraga**

- okrivljenik mora biti ispitan prije okončanja istrage

- okrivljenika ispituje na formalan način DO ili po njegovom nalogu istražitelj ( u prostorijama DO ili istražitelja)

#### **\* na raspravi**

U tijeku kaznenog postupka za ispitivanje optuženika na raspravi postoje posebna pravila. Njima je zakon razdvojio iskaz okrivljenika od njegove izjave o tome kakav stav zauzima prema točkama optužbe, i toj izjavi pripisao značenje neposredne obrambene procesne radnje o kojoj ovisi daljnji tijek rasprave. To dovodi do **tzv. račvanja rasprave**, koje sud mora strogo poštivati

Nakon pročitane optužbe predsjednik vijeća mora upitati optuženika je li razumio optužbu. Ako se utvrdi da optuženik nije razumio optužbu, ponovno će mu izložiti njezin sadržaj na način na koji je optuženik može najlakše razumjeti. Nakon toga predsjednik vijeća objavit će kakvo je očitovanje o optužbi i imovinskopравnom zahtjevu optuženik iznio ranije. Predsjednik vijeća nakon toga pozvat će optuženika da se očituje o pojedinoj točki optužbe i imovinskopравnom zahtjevu, dajući mu na taj način mogućnost da izmijeni svoje ranije očitovanje. Ako se optuženik ne očituje o optužbi, smatrat će se da poriče optužbu ili pojedinu njezinu točku. Ako se optuženik nakon toga očituje da se u odnosu na sve točke optužbe smatra krivim, zakon dopušta da se odmah pristupi ispitivanju radi dobivanja njegova iskaza. Prije ispitivanja, predsjednik vijeća upućuje optuženika da može odmah iskazivati o svim okolnostima koje ga terete i iznijeti sve činjenice koje mu idu u korist.

Ispitivanje se NE provodi prema klasičnom modelu „unakrsnog ispitivanja“.

Prije nego se prijeđe na postavljanje pitanja, optuženik ima mogućnost u slobodnom izlaganju iznijeti svoj iskaz. Tek nakon toga prelazi se u dio ispitivanja koje se obavlja prema **kontradiktornom modelu** – najprije pitanja postavljaju stranke (branitelj pa tužitelj), a tek onda predsjednik i članovi sudskog vijeća „radi otklanjanja praznina, proturječnosti ili nejasnoća u iskazu“.

Oštećenik, njegov zakonski zastupnik ili opunomoćenik, suoptuženici i vještaci mogu neposredno optuženiku postavljati pitanja uz odobrenje predsjednika vijeća

Ako se optuženik očituje da se u odnosu na sve ili pojedine točke optužbe ne smatra krivim, postupak se nastavlja izvođenjem dokaza i tek na kraju tog izvođenja će se pristupiti ispitivanju optuženika, ukoliko on želi odgovarati i nije već ranije

zahtijevao da bude ispitan. Optuženika prvi ispituje branitelj, a zatim tužitelj te oštećenik. Predsjednik vijeća može u svakom trenutku radi razjašnjenja nejasnoća postaviti pitanje optuženiku.

Razlog za račvanje jest u provedbi postulata pretpostavke okrivljenikove nedužnosti.

### 3. DOKAZNA VRIJEDNOST OKRIVLJENIKOVOG ISKAZA

U sustavu slobodne ocjene dokaza, iskazu okrivljenika ne pripada nikakva posebna vrijednost s pravnog gledišta. Tijela kaznenog postupka/raspravni sud ocjenjuju ga kao i svaki drugi dokaz, prema njegovoj logičnoj konzistentnosti i uvjerljivosti koju je kod njih postigao na temelju njegve savjesne ocjene.

Unatoč izjavi okrivljenika kojom se on očitovao krivim za sve točke optužnice, sud mora nastaviti s izvođenjem drugih dokaza.  
To je potrebno jer iskaz okrivljenika može biti:

- objektivno neistinit (iz sličnih razloga kao iskaz druge osobe koja je opažala činjenice)
- subjektivno neistinit (zbog želje za ometanjem kaznenog postupka; čak i nedužni okrivljenik nekad ima motive za lažno priznanje – ono nije KD, ali okrivljenik koji tako prouzroči svoju pogrešnu osudu nema pravo na naknadu štete neopravdano osuđenim ili neutemeljeno uhićenim osobama)

Drugim dokazima će se provjeriti navodi sadržani u optuženikovu iskazu, te osigurati da sud u slučaju opozivanja priznanja ne ostane bez ikakvih dokaza. Opoziv priznanja je čest u praksi, no sam po sebi ne ukida njegovu dokaznu vrijednost (čak štoviše, ako sud utvrdi da iza opoziva stoje nečasni motivi, priznanju još više učvršćuje vrijednost. Samo iznimno, ako je optuženik na raspravi dao okolnosno i opširno priznanje, koje je sukladno prije pribavljenim dokazima, raspravni sud se mora u dokaznom postupku ograničiti samo na izvođenje onih dokaza koji se odnose na odluku o kazni i drugoj sankciji. Time se ušteduje na vremenu.

Reidova metoda, str. 479.

### 8.3.5. Ispitivanje svjedoka

#### 1. ISKAZ SVJEDOKA → vrsta dokaza

Iskaz svjedoka je iskaz osobe protiv koje se ne vodi kazneni postupak, a za koju je vjerojatno da nešto zna o činjenicama koje se utvrđuju u kaznenom postupku i zato je pozvana da pred tijelom kaznenog postupka iznese to svoje saznanje.

**Svjedok** – fizička osoba, različita od okrivljenika, koja bi mogla iznijeti nešto o KD, počinitelju i drugim važnim činjenicama, koju je procesno tijelo pozvalo da o tome iskaže (prije pozivanja, na njega se ne primjenjuju prava i dužnosti svjedoka).

Predmet njezina iskazivanja su činjenice koje je:

- sama spoznala (tzv. svjedok očevidac)
- čula od drugih osoba (tzv. svjedok po čuvenju)

Njena mišljenja, stavovi, vrijednosne ocjene nisu predmet iskazivanja. Svjedoka se uvijek mora pitati otkud mu je poznato ono o čemu svjedoči (causa scientiae). Nitko ne može u istom predmetu biti istodobno okrivljenik i svjedok. Sud ne smije razdvajati kazneni predmet protiv više okrivljenika kako bi na taj način jednoga od njih u postupku protiv drugih mogao ispitivati kao svjedoka. Ako se pojavi sumnja da je svjedok sudionik u KD, nije dužan odgovarati na pitanja kojima bi se izložio opasnosti kaznenog proгона. Naprotiv, oštećenik, privatni tužitelj i supsidijarni tužitelj mogu biti ispitani kao svjedoci. Iznimka od pravila o nespojivosti procesnih uloga okrivljenika i svjedoka u jednoj osobi → ustanova krunskog svjedoka (no ni tu nije u isto vrijeme jedno i drugo, već je vremenski razdvojeno)

Svjedočka uloga je nespojiva (nekompatibilna) s nekim drugim ulogama u kaznenom postupku, pa one pred njom uzmiču. Npr. sudac, sudac-porotnik ili DO koji su sami nešto saznali o činjenicama KD za koje se vodi kazneni postupak, gube svoju ulogu procesnih subjekata kako bi mogli biti svjedocima i u kaznenom postupku dati iskaz. Razlog: svjedoci su nezamjenjivi, dok navedeni procesni subjekti nisu. Kad bi sudac unatoč tome zatajio svoje privatno znanje o tim činjenicama i postao „skriveni“ svjedok, bila bi dovedena u pitanje njegova nepristranost.

#### 2. ISPITIVANJE SVJEDOKA → dokazna radnja

##### a) opća građanska dužnost svjedočenja

Na svjedočenje može biti pozvan svatko tko je sposoban razborito iskazivati, pa i osobe s tjelesnim/duševnim manama ako su u stanju na taj način komunicirati sa sudom, uključujući i djecu (za njih i maloljetnike kao svjedoke vrijede posebna zaštitna pravila). Pravno su izuzete osobe koje zakon isključuje od opće dužnosti svjedočenja.

Opća dužnost svjedočenja uključuje **3 dužnosti**, čije neispunjenje je popraćeno pravnim sankcijama:

- a) odazvati se na poziv tijela kaznenog postupka
  - o Ako uredno pozvani svjedok ne dođe, a izostanak ne opravda, ili se bez odobrenja ili opravdanog razloga udalji s mjesta gdje treba biti ispitan, može se naložiti da se prisilno dovede.
- b) iskazivati
  - o ako svjedok bez zakonskog razloga odbije svjedočiti, može se novačano kazniti (do 50 000kn), a ako i tada ne svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok ne pristane svjedočiti ili dok njegovo ispitivanje ne postane nepotrebno, ili dok postupak ne završi, ali nikad dulje od mjesec dana
- c) iskazivati istinu – svjedok je dužan govoriti istinu i ništa ne smije prešutjeti (ako da lažni iskaz, čini KD; na to mora biti upozoren prije početka ispitivanja)

Ostalih dužnosti svjedok nema (npr. nije dužan trpjeti tjelesne preglede ni medicinske zahvate i ispitivanja, kao okrivljenik).

## b) iznimke od opće dužnosti svjedočenja

Zakon za neke osobe propisuje tzv. relativnu nesposobnost svjedočenja ili im daje povlasticu („blagodat“) da odbiju svjedočiti u cijelosti ili u odgovoru na pojedina pitanja. To su sljedeći slučajevi:

- 1) relativna neposobnost svjedočenja – nju imaju osobe koje se ne mogu ispitati dok su povezane s potrebom očuvanja drugog društvenog interesa, jačeg od interesa vođenja postupka

Ne može se ispitati kao svjedok:

- 1) osoba koja bi svojim iskazom povrijedila zakonom ustanovljenu obvezu čuvanja tajnosti podataka, dok je nadležno tijelo ne oslobodi te obveze,
- 2) branitelj okrivljenika, osim ako to sam okrivljenik zahtijeva,
- 3) okrivljenik u postupku koji je bio jedinstven pa je razdvojen,
- 4) vjerski ispovjednik o sadržaju ispovijedi.
- 5) dijete koje s obzirom na dob i duševnu razvijenost nije sposoban shvatiti značenje prava da ne mora svjedočiti (ali mogu se koristiti saznanja stručnih osoba koje su s njim komunicirale)

- 2) povlastica uskrate svjedočenja

Oslobođeni su obveze svjedočenja:

- 1) osoba s kojom je okrivljenik u bliskoj vezi određenoj zakonom (bračni / izvanbračni, ravna, pobočna do 3., tazbina do 2. i posvojitelj / posvojenik) → moralna dvojba, zbog toga
- 2) javni bilježnici, porezni savjetnici, u okviru zakonske obveze čuvanja tajne,
- 3) odvjetnici, liječnici, zubari, psiholozi i socijalni radnici o onome što su u obavljanju svoga zanimanja saznali od okrivljenika,
- 4) novinari i urednici u sredstvima javnog priopćavanja o izvorima obavijesti i podataka za koje su saznali u obavljanju svoga zanimanja i koji su uporabljeni prilikom uređivanja sredstava javnog priopćavanja, osim u postupku zbog KD protiv časti i ugleda počinjenih putem sredstava javnog priopćavanja i u slučaju propisanom posebnim zakonom
- 5) osobe na koje je prenesena imovinska korist o načinu stjecanja imovinske korist kada se na njih primjenjuju odredbe o oduzimanju predmeta i imovinske koristi

Svrha povlastica pod 2), 3), 4) je da se zaštiti slobodno obavljanje pojedinih profesija. Kad ono što njihovi nositelji saznaju u obavljanju profesije ne bi bilo zakonom zaštićena tajna, samo obavljanje te profesije bi se dovelo u pitanje. Ipak, KPP vodeći računa da se posebnim zakonima mogu utvrditi ograničenja takvih profesionalnih tajni, predviđa da osobe iz navedenih slučajeva ne mogu odbiti svjedočenje ako postoji zakonska osnova po kojoj su oslobođene dužnosti čuvanja tajne.

- Osobe navedene pod 2), 3) i 4) ne mogu uskratiti iskaz ako postoji zak. osnova po kojoj su oslobođene dužnosti čuvanja tajne.
- Tijelo koje vodi postupak dužno je osobe oslobođene obveze svjedočenja, prije njihova ispitivanja ili čim sazna za njihov odnos prema okrivljeniku, upozoriti da ne moraju svjedočiti. Upozorenje i odgovor unose se u zapisnik.
- Tijelo koje vodi postupak mora prije svakog ispitivanja ili čim sazna za njihov odnos prema okrivljeniku, poučiti te osobe da ne moraju svjedočiti te upozorenje i odgovor unijeti u zapisnik.
- Ako su one najprije svjedočile, a kasnije, u tijeku postupka se predomislile i prihvatile povlasticu, zapisnik o njihovom prijašnjem iskazu se ne može koristiti kao dokaz i mora biti izdvojen iz spisa (nije slučaj s osobama navedene po br.1.)

- 3) povlastica uskrate odgovora na pojedino pitanje

- Svjedok nije obavezan odgovarati na pojedina pitanja ako je vjerojatno da bi time izložio sebe ili bliskog rođaka kazn. progonu, teškoj sramoti ili znatnoj materijalnoj šteti. O tome će tijelo koje vodi postupak poučiti svjedoka.
  - o ako bi ih se unatoč razlozima sililo na iskazivanje → KD zlostavljanja u obavljanju službe ili javne ovlasti
  - o okrivljenik koji je postao krunski svjedok nema tu povlasticu
  - o imunitetu svjedoka koji ima povlasticu uskratiti odgovor na neko pitanje → iznimke od načela legaliteta

4) povlastica uskrate odgovora na pojedino pitanje ili odbijanja davanja iskaza → UGROŽENI (ZAŠTIĆENI) SVJEDOCI

- Kad postoji vjerojatnost da bi svjedok davanjem iskaza ili odgovorom na pojedino pitanje sebe ili njemu blisku osobu izložio ozbiljnoj opasnosti po život, zdravlje, tjelesnu nepovredivost, slobodu ili imovinu većeg opsega (ugroženi svjedok), on može uskratiti iznošenje podataka, davanje odgovora na pojedina pitanja ili davanje iskaza u cjelini, dok se ne osigura zaštita svjedoka.
- Zaštita ugroženih svjedoka sastoji se od posebnog načina ispitivanja i sudjelovanja u postupku (zaštićeni svjedok) i mjera zaštite svjedoka i njemu bliskih osoba izvan postupka. Tijelo koje sudjeluje u postupku dužno je postupati s posebnim obzirom glede zaštite svjedoka.
- Posebni način ispitivanja i sudjelovanja zaštićenog svjedoka u postupku uređuju se ZKP-om, a može se primijeniti i prije pokretanja istrage. Zaštita svjedoka i njemu bliskih osoba izvan postupka uređuje se posebnim zakonom.

DO → prijedlog posebnog načina sudjelovanja u postupku i ispitivanja svjedoka

- Čim sazna za vjerojatnost postojanja potrebnih okolnosti, DO će predložiti sucu istrage posebni način sudjelovanja u postupku i posebni način ispitivanja svjedoka. Prijedlog, uz prethodno obavješćavanje svjedoka, DO podnosi sucu istrage u zapečaćenom omotu s naznakom »ugroženi svjedok – tajna«, a predaje ga osobno ili putem istražitelja.
- U prijedlogu će državni odvjetnik označiti posebni način sudjelovanja u postupku (pozivanje svjedoka, pristup na ročište i drugo) i posebni način ispitivanja svjedoka koje predlaže te navesti razloge za to.
- DO može podnijeti prijedlog i prije podizanja optužnice. Ako okrivljenik predloži ispitivanje zaštićenog svjedoka, DO može podnijeti odgovarajući prijedlog sucu istrage, a ako se ne složi s prijedlogom zatražit će odluku suca istrage.
- Sudac istrage odlučuje o prijedlogu državnog odvjetnika rješenjem u roku od 12 sati od primitka prijedloga.
  - Protiv rješenja suca istrage kojim odbija prijedlog, DO može podnijeti žalbu u roku od 12 sati. O žalbi odlučuje vijeće u roku od 24 sata.
  - Ako sudac istrage prihvati prijedlog državnog odvjetnika, odredit će rješenjem:
    - 1) pseudonim zaštićenog svjedoka,
    - 2) posebni način sudjelovanja u postupku (pozivanje, pristup sudu i slično),
    - 3) posebni način ispitivanja.

Čuvanje podataka o zaštićenom svjedoku

- Podatke o zaštićenom svjedoku koji će se ispitati i sudjelovati u postupku na poseban način, sudac istrage će zapečatiti u posebni omot i predati na čuvanje državnom odvjetniku. To će zabilježiti u spisu koristeći pseudonim svjedoka.
- Osobe koje u bilo kojem svojstvu saznaju podatke o zaštićenom svjedoku dužne su ih čuvati kao tajnu. Tijelo koje vodi radnju osobno je odgovorno za zaštitu tajnosti podataka.
- Zapečaćeni omot s podacima zaštićenog svjedoka može iznimno zatražiti od državnog odvjetnika i otvoriti samo sudac istrage, predsjednik vijeća radi provjere istovjetnosti te drugostupanjski sud kad odlučuje o žalbi protiv presude.

Određivanje dokaznog ročišta i provođenje ispitivanja

- Nakon što je donio rješenje o posebnom načinu sudjelovanja u postupku i posebnom načinu ispitivanja, sudac istrage određuje dokazno ročište i provodi ispitivanje zaštićenog svjedoka.

Ispitivanje pod pseudonimom

- Ako se posebni način ispitivanja zaštićenog svjedoka odnosi samo na prikrivanje podataka, ispitivanje će se provesti pod pseudonimom bez navođenja ostalih osobnih podataka koje daje svjedok. U ostalom dijelu, ispitivanje zaštićenog svjedoka provest će se prema općim odredbama ovog Zakona o ispitivanju svjedoka.
- Nakon završenog ispitivanja zaštićeni svjedok će potpisati zapisnik pseudonimom.

Ispitivanje posredstvom audio-video uređaja

- Ako se posebni način ispitivanja i sudjelovanja zaštićenog svjedoka u postupku odnosi osim na prikrivanje osobnih podataka i na prikrivanje izgleda svjedoka, ispitivanje će se obaviti posredstvom audio – video uređaja. Audio – video uređajem rukuje stručna osoba. Lik svjedoka i glas će se tijekom ispitivanja izmijeniti. Svjedok će se tijekom ispitivanja nalaziti u prostoriji koja je prostorno odvojena od prostorije u kojoj se nalaze sudac istrage i druge osobe koje su prisutne ispitivanju. Ispitivanje će se provesti na način predviđen za treću kategoriju ranjivih svjedoka.
- Svjedok e tijekom ispitivanja nalazi u prostoriji koja je prostorno odvojena od prostorije u kojoj se nalaze sudac istrage i druge osobe koje su prisutne ispitivanju.

**c) ispitivanje ranjivih svjedoka**

Zakon poznaje nekoliko kategorija ranjivih svjedoka i za njih propisuje posebne mjere procesne zaštite:

- 1) Dijete koje nije navršilo 14 godina
- 2) Dijete koje je navršilo 14, ali nije navršilo 18 godina života

- 3) Svjedoci koji zbog starosti, zdravstvenog stanja ili invaliditeta ne mogu odazvati pozivu procesnog tijela
- 4) Žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, kaznenog djela trgovanja ljudima ili kaznenog djela počinjenog u obitelji

Za svaku od ovih kategorija zakon propisuje posebne mjere procesne prisile. (vidi 488.)

#### **d) posljedice nepoštivanja pravila ispitivanja**

Iskaz svjedoka se, osim u slučajevima posebno propisanim ovim Zakonom, ne može upotrijebiti kao dokaz u postupku ako:

- 1) je kao svjedok ispitana osoba koja se ne može ispitati kao svjedok,
- 2) je kao svjedok ispitana osoba koja ne mora svjedočiti, a nije na to upozorena ili se nije izričito odrekla toga prava,
- 3) upozorenje nekoj osobi da ne mora svjedočiti i odricanje nije ubilježeno u zapisnik,
- 4) je kao svjedok ispitana maloljetnik koji ne može shvatiti značenje prava da ne mora svjedočiti,
- 5) upozorenja o dužnosti svjedoka da iskazuje istinu nisu ubilježena u zapisnik,
- 6) je povrijeđeno pravo na uskratu odgovora na pitanja koja se odnose na strogo osobni život žrtve KD protiv spolne slobode
- 7) pribavljen protivno zabrani diskriminacije, primjene medicinskih intervencija ili davanja sredstava kojima se utječe na volju osoba, te primjene sile, prijetnje ili drugih sličnih sredstava

Ako nije postupljeno po odredbama čl. 295. st. 4. i 5. ZKP (o ugroženim svjedocima), iskaz zaštićenog svjedoka ne može biti upotrijebljen kao dokaz. O tome na prijedlog stranke ili svjedoka rješenjem odlučuje sudac istrage.

O žalbi protiv rješenja suca istrage odlučuje viši sud.

Iskazi dobiveni na ovaj način ne mogu se upotrijebiti kao dokaz u postupku → nevaljan dokaz (podvrsta nezakonitog dokaza).

#### **Ispitivanje u različitim fazama postupka → pogledaj u knjizi**

### **3. KRUNSKI SVJEDOK (ZUSKOK)**

#### **a) pojam krunskog svjedoka**

Krunski svjedok je pripadnik zločinačke organizacije kojemu je sud na zahtjev DO dodijelio položaj svjedoka da bi u kaznenom postupku svjedočio o zločinačkoj organizaciji, njenim članovima i KD počinjenim/planiranim u njenom okviru.

To je iznimka od načela legaliteta kaznenog progona – predviđena je za počinitelje težih KD, a država je na nju prisiljena da bi se uspješno mogla suprotstaviti najtežim oblicima organizirane kriminalne djelatnosti. U zamjenu za njegov svjedočki iskaz, država odustaje od kaznenog progona krunskog svjedoka, a time i od temeljnog cilja kaznenog postupka u tom konkretnom slučaju.

Zato država može uporabiti taj dokaz samo kad ne postoje druge mogućnosti učinkovitog suzbijanja organiziranog kriminaliteta. Pretpostavke i postupak primjene tog instituta uređuje ZUSKOK, a odluka o davanju uloge svjedoka počinitelju KD stavljena je u nadležnost suda.

#### **b) pretpostavke za dobivanje položaja krunskog svjedoka (kumulativne):**

- 1) protiv nje je podnesena kaznena prijava ili se vodi kazneni postupak za KD iz nadležnosti USKOK-a počinjeno u okvirima zločinačke organizacije
  - osumnjičeniku/okrivljeniku stavlja se na teret da je pripadnik zločinačke organizacije, što predstavlja oblik KD udruživanja za počinjenje KD, kao i bilo koje drugo djelo koje je počinila zločinačka organizacija
  - kaznena prijava policije protiv određene osobe kao navodnog počinitelja KD nije dovoljna da bi DO pokrenuo postupak dodjeljivanja određenoj osobi statusa krunskog svjedoka
  - državno odvjetništvo može ponuditi status krunskog svjedoka samo osobi u vezi s kojom postoje osnove za donošenje naloga o provođenju istrage ili dovoljno dokaza za podizanje optužnice (ako se ona ne provodi)
  - u protivnom je ono dužno odbaciti kaznenu prijavu, odnosno poduzeti potrebne radnje da bi prikupilo potrebne dokaze za ustanovljavanje dovoljnog stupnja sumnje za provođenje istrage, odnosno za podizanje optužnice, ako se radi o djelu za koje se istraga ne provodi
- 2) postoje okolnosti temeljem kojih se prema KZ pripadnik zločinačke organizacije može osloboditi kazne ili olakotne okolnosti na temelju kojih se kazna može ublažiti
  - tom pretpostavkom zakon je isključio davanje položaja krunskog svjedoka osobi kod koje ne postoji:
    - ni jedna okolnost na temelju koje bi je sud prema KZ mogao osloboditi kazne
    - ni jedna okolnost vezana uz počinjenje KD koju bi sud prilikom izbora vrste i mjere kazne mogao uzeti kao olakotnu i okrivljeniku ublažiti kaznu
- 3) ako je njezin iskaz razmjeran težini počinjenog KD
  - zakon je sam isključio ispitivanje kao krunskog svjedoka
    - počinitelja nekih najtežih KD protiv života, vrijednosti zaštićenih MP-om, te spolne slobode
    - organizatora zločinačke organizacije



- poticatelja na počinjenje KD iz nadležnosti USKOK-a, s ciljem da protiv potaknute osobe bude pokrenut postupak za to djelo
  - u tim slučajevima zakonodavac je ex lege proglasio težinu KD, odnosno kriminalne aktivnosti počinitelja nerazmjernim s njegovim iskazom, bez obzira na njegovu važnost za suzbijanje organiziranog kriminaliteta
  - kod počinitelja drugih KD, državna tijela su dužna utvrditi da je težina počinjenog KD razmjerna važnosti iskaza za uspješno vođenje kaznenih postupaka protiv drugih pripadnika zločinačke organizacije, odnosno da je javni interes za dobivanjem svjedočkog iskaza te osobe jači od javnog interesa njenog kaznenog progona
- 4) ako je njezin iskaz važan za otkrivanje, dokazivanje KD počinjenih u okvirima zločinačke organizacije ili njihovih počinitelja, odnosno za otkrivanje i sprječavanje KD zločinačke organizacije

### c) postupak dodjeljivanja pravnog položaja krunskog svjedoka

Inicijativu za ispitivanje određenog počinitelja kao svjedoka daje Ravnatelj USKOK-a podnošenjem prijedloga Glavnom DO-u. Prije podnošenja prijedloga, Ravnatelj provodi postupak u kojem će ustanoviti postoje li pretpostavke za ispitivanje osobe kao krunskog svjedoka, te će pribaviti pisanu izjavu u kojoj se počinitelj obvezuje da će kao svjedok u kaznenom postupku iskazivati istinu i da neće ništa prešutjeti što mu je poznato o KD zločinačke organizacije i drugim počiniteljima, o pribavljenoj imovinskoj ili drugoj koristi ili prihodu, predmetima, pribavljenoj imovini ili drugoj okolnosti u vezi s tim KD, te da joj ništa drugo osim onoga što će iskazati kao svjedok nije poznato u vezi s prethodnim okolnostima.

Ravnatelj je dužan upozoriti počinitelja da je davanje lažnog iskaza KD, te da krunski svjedok u kaznenom postupku nema povlasticu neodgovaranja na pojedino pitanje, odnosno da je dužan odgovarati u odnosu na KD zločinačke organizacije iako je vjerojatno da time izlaže sebe ili blisku osobu teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili kaznenom progonu. Dana upozorenja, te izjava svjedoka da se odrekao svog prava i obvezao na cjelovito i okolnosno iskazivanje unosi se u zapisnik koji Ravnatelj prilaže svom prijedlogu Glavnom državnom odvjetniku.

Na temelju tog prijedloga, Glavni DO može do zakazivanja rasprave zahtijevati od suda donošenje rješenja o ispitivanju kao svjedoka osobe koja je postala pripadnik zločinačke organizacije. O zahtjevu odlučuje izvanraspravno vijeće županijskih sudova nadležnih za vođenje postupaka prema ZUSKOK-u. Vijeće donosi odluku u roku 8 dana od primitka zahtjeva na sjednici vijeća na koju može pozvati Glavnog DO, osumnjičenika/okrivljenika, te njegovog branitelja.

Vijeće može zahtjev rješenjem odbiti ili prihvatiti. **Odbit će ga ako:**

- 1) je zahtjev podnesen nakon zakazivanja rasprave (ovdje ZUSKOK odstupa od kaznenoprocenog pravila da se u slučaju nepravodobno podnesenog podneska on odbacuje, a ne odbija)
- 2) smatra da iskaz krunskog svjedoka nije u interesu otkrivanja i kaznenog progona drugih pripadnika zločinačke org.
- 3) smatra da nije vjerojatno da će krunski svjedok dati svoj potpuni i okolnosni iskaz u kaznenom postupku ili da je vjerojatno da će uskratiti obavijesti važne za otkrivanje ili sprječavanje drugih KD i članova zločinačke org.

Protiv rješenja vijeća Glavni DO može podnijeti žalbu u roku 48 sati o kojoj odlučuje Vrhovni sud RH u roku 3 dana.

Rješenjem kojim **prihvaća zahtjev**, vijeće će donijeti sljedeće odluke:

- a) dopustiti da se osumnjičenik/okrivljenik ispita kao svjedok u kaznenom postupku
- b) odredit će da se iz sudskih spisa izdvoje zapisnici i službene bilješke o njegovim prijašnjim iskazima
- c) odredit će da se s onog dijela rasprave u kaznenom postupku protiv pripadnika zločinačke organizacije u kojem se ispituje krunski svjedok isključi javnost

Osim toga, s obzirom na to da osobe oštećene KD-om ne mogu prema krunskom svjedoku u kaznenom postupku postaviti IP zahtjev, vijeće može uvjetovati svoju odluku mogućnošću da im RH nadoknadi štetu.

### d) odustanak od kaznenog progona krunskog svjedoka

Davanjem osumnjičeniku/okrivljeniku položaja krunskog svjedoka ne nastaju samo obveze za njega, već i za državno odvjetništvo. Ono se obvezuje da će u zamjenu za cjeloviti i okolnosni iskaz krunskog svjedoka otkloniti načelo legaliteta i odustati od kaznenog progona u odnosu na KD udruživanja za počinjenje KD i druga KD počinjena u okviru zločinačke organizacije. Ako nije tijekom kaznenog progona protiv krunskog svjedoka odbacio prijavu, Glavni DO će izjaviti da odustaje od njegova kaznenog progona najkasnije do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka protiv pripadnika zločinačke organizacije.

Tako drugi rok za odustanak od kaznenog progona daje mogućnost državnom odvjetniku da ocijeni je li krunski svjedok iznio sve činjenice i okolnosti na koje se obvezao, odnosno je li dao lažni iskaz, u kojem slučaju će nastaviti kazneni progon, odnosno pokrenuti kazneni postupak protiv njega. Daljnja kriminalna aktivnost krunskog svjedoka također ukida zabranu njegova progona za KD počinjena u okviru zločinačke organizacije o kojoj je svjedočio u 2 slučaja:

- 1) ako prije pravomoćnog okončanja kaznenog postupka počini novo KD iz nadležnosti USKOK-a ili drugo najteže KD
- 2) ako je u roku 2 godine nakon što mu je sud rješenjem dodijelio položaj krunskog svjedoka postao pripadnik zločinačke organizacije i u njenim okvirima počinio KD iz nadležnosti USKOK-a

## e) posebna vrsta - institut

ZUSKOK predviđa mogućnost da Glavni DO od suda zahtijeva da pravomoćno osuđenom pripadniku zločinačke organizacije ublaži kaznu, odnosno tijelu nadležnom za uvjetni otpust kažnjnika predložiti prijevremeno donošenje odluke o uvjetnom otpustu, u zamjenu za svjedočki iskaz takvog osuđenika u kaznenom postupku.

Da bi Glavni DO mogao podnijeti takav zahtjev ili prijedlog, iskaz te osobe mora biti važan za otkrivanje i dokazivanje KD počinjenih u okviru zločinačke organizacije ili počinitelja tih KD, odnosno za otkrivanje i sprječavanje činjenja KD od strane pripadnika zločinačke organizacije. O njegovom zahtjevu odlučuje sud. Ako zahtjev prihvati, rješenjem će dopustiti da se označeni u zahtjevu ispita kao svjedok, te će preinačiti pravomoćnu presudu bez obnove kaznenog postupka u dijelu odluke o kazni i ublažiti kaznu za najmanje 1/3 do najviše 2/3 izrečene kazne.

Ovdje se ne radi o krunskom svjedoku jer nije riječ o okrivljeniku od čijeg se progona odustaje u zamjenu za njegov potpun i okolnosni svjedočki iskaz, već je riječ o osuđeniku (osobi koja je već pravomoćno osuđena kao pripadnik zločinačke organizacije).

### 4. DOKAZNA VRIJEDNOST ISKAZA SVJEDOKA

Iskaz svjedoka je u praksi najčešći dokaz u kaznenom postupku, no mora ga se ocjenjivati vrlo oprezno. Većina svjedoka koji su vidjeli neki kriminalni događaj potječe iz kruga okrivljenikovih ili oštećenikovih znanaca, prijatelja i rođaka – od njih je a priori teško očekivati potpun i pouzdan iskaz. I oni koji to nisu, često ne mogu dati takav iskaz, barem iz 4 razloga:

- 1) zbog pogrešaka u zapažanju (KD je obično nasilni i nenadani događaj, osoba zbog psihofizičkog stanja nema dobre osjete)
- 2) zbog nedostataka u sjećanju (nastupio je npr. potpuni zaborav, tzv. lažno sjećanje)
- 3) zbog pogrešaka u imaginaciji (ljudi su skloni, posebno pred autoritetom vlasti, konfabulirati, mijenjati ili dopunjavati podatke iz sjećanja da stvore ljepši dojam, da se prave važnima itd.)
- 4) zbog pogrešaka u rasuđivanju (pogrešna tumačenja podataka, nedostatak autokritike ili pretjeranost u njoj)

Te pogreške možemo zapravo podijeliti na objektivne i subjektivne:

- objektivna vjerodostojnost iskaza ovisna je o crtama ličnosti i psihofizičkim sposobnostima svjedoka
- subjektivna vjerodostojnost ovisi o volji osobe da govori istinu

Dakle, sudac u ocjeni dokazne vrijednosti iskaza svjedoka mora voditi računa o njima. Zakonodavac ih više ne može propisivati određivanjem kategorija osoba čiji su se iskazi smatrali jedino dopuštenim dokazima u kaznenom postupku, jer bi to bilo nespojivo s načelom slobodne ocjene dokaza.

## 8.3.9. ISKAZ VJEŠTAKA

### 1. ISKAZ VJEŠTAKA → vrsta dokaza

**Iskaz vještaka** – dokaz u kaznenom postupku iz kojeg tijelo kaznenog postupka zaključuje o postojanju ili nepostojanju činjenica koje se mogu utvrditi samo s pomoću stručnog znanja ili umijeća.

**Vještak** – nepristrana osoba koja raspolaže posebnim stručnim znanjem ili vještinom i koju je sud zbog toga odredio da mu pomogne pri utvrđivanju važnih **činjenica** (činjenična, nikad pravna pitanja) u kaznenom postupku

Osim za vještake, tijelo koje vodi postupak može angažirati stručnjake u kaznenom postupku i na drugi način, kao:

- stručne osobe
- stručne pomoćnike
- stručne suradnike

Međutim, oni pružaju stručnu pomoć pri obavljanju pojedine dokazne radnje (ipak, njihova pomoć ne rezultira time da njihov iskaz postaje dokaz – za to moraju biti određeni za vještake):

- objašnjavaju pojedina tehnička ili stručna pitanja u vezi s pribavljanjem dokaza ili poduzimanjem radnje
- izvršavaju određene radnje
- pri očevidu pronalaze, osiguravaju i opisuju tragove (stručne osobe ili stručni pomoćnici)
- obavljaju potrebna mjerenja i snimanja, izrađuju skice
- u pojedinim složenim istražnim predmetima pripremaju provođenje pojedinih dokaznih radnji, primaju izjave i prijedloge, samostalno poduzimaju određene dokazne radnje -- (stručni suradnici)

### Vještačenje i svjedočenje:

- ⇒ sličnosti – i kod jednog i kod drugog sud utvrđuje činjenice na osnovi iskaza neke osobe (svjedok je fizička osoba, a vještak fizička, ali i pravna osoba, npr. stručne ustanove i državna tijela)

- ⇒ razlike :

- 1) svjedok opaža činjenice izvan kaznenog postupka, ne misleći da će o njima iskazivati pred sudom, a vještak ih opaža u tijeku kaznenog postupka i po nalogu suda, pa su one za njega sadašnji događaj
- 2) svjedok može biti svaka osoba, a vještak samo stručnjak

- 3) svjedok samo reproducira svoje opažanje, vještak daje kompleksni iskaz koji se sastoji od 2 dijela:
- nalaza – u njemu iznosi popis činjenica koje je utvrdio i daje njihov točan opis
  - mišljenja – iz tih činjenice izvodi zaključke kojima odgovara na pitanja koja mu je sud postavio
- (ponekad je dovoljno da se iskaz vještaka ograniči samo na nalaz (npr. koliki je manjak robe u nekom skladištu) ili na mišljenje (npr. je li neki način liječenja uobičajen prema pravilima medicinske struke))

## **2. VJEŠTAČENJE → dokazna radnja**

### Dužnost vještačenja

Vještak kojeg je sud odredio za vještačenje ima 4 dužnosti:

- 1) odazvati se na poziv tijela kaznenog postupka, ne odazove li se na uredan poziv, a svoj izostanak ne opravda, može se prisilno dovesti ili kazniti novčanom kaznom
- 2) iskazivati – ako vještak odbije vještačiti, može se novčano kazniti (ne i zatvoriti – vještak je zamjenjiv, a svjedok nije)
- 3) iskazivati istinu – dužan je predmet vještačenja brižljivo proučiti, točno navesti sve što je zapazio i našao, te svoje mišljenje iznijeti nepristrano i u skladu s pravilima znanosti i vještine (ili čini KD davanja lažnog iskaza)
- 4) dati obećanje o istinitom iskazivanju ako se to od njega zatraži

Dakle, za razliku od svjedoka, sposobnost biti vještakom uključuje 2 uvjeta:

- a) stručni – odnosi se na posjedovanje stručnog znanja potrebnog za opažanje određenih činjenice ( ne treže se formalne kvalifikacije, utvrđene stručnim ispitima – jer ima raznih struka u kojima takvi ispiti ne postoje)
- b) pravni – određen negativno ; za vještaka se ne može uzeti:

- osoba koja ne može biti ispitana kao svjedok
- osoba koja je oslobođena dužnosti svjedočenja
- osoba prema kojoj je KD počinjeno (oštećenik)

Ako su takve osobe uzete za vještaka, njihov iskaz je nezakoniti dokaz. Razlog toj zabrani je sumnja u nepristranost koja bi postojala kod takvih osoba ako bi obavljale vještačenje. Zakon propisuje još slučajeva u kojima se neke osobe isključuju od vještačenja (npr. osoba koja radi s okrivljenikom, koja je ispitana kao svjedok, koja je liječila umrloga), no sankcije za kršenje tih zabrana nisu tako stroge. Uz to, postoji i opća odredba po kojoj se u kaznenom postupku vještaci mogu izuzeti zbog sumnje u pristranost na jednaki način kao i suci.

### ODREĐIVANJE VJEŠTAČENJA, NJEGOVO PROVOĐENJE I ISPITIVANJE VJEŠTAKA PRED SUDOM

- Vještačenje određuje pisanim nalogom tijelo koje vodi postupak. U nalogu će se navesti u svezi s kojim se činjenicama obavlja vještačenje i kome se povjerava. Nalog se dostavlja i strankama kako bi one mogle postaviti eventualni zahtjev za izuzećem vještaka.
- Ako za određenu vrstu vještačenja postoji stručna ustanova ili državno tijelo, takva vještačenja, osobito složenija, povjeravat će se, u pravilu, takvoj ustanovi ili tijelu. Ustanova/tijelo određuje jednog ili više stručnjaka koji će obaviti vještačenje.
- U pravilu se određuje jednog vještaka, a ako je vještačenje složeno, 2 ili više vještaka.
- Ako za koju vrstu vještačenja postoje kod suda stalno određeni vještaci, drugi se vještaci mogu odrediti samo ako postoji opasnost od odgode, ili ako su stalni vještaci spriječeni, ili ako to zahtijevaju druge okolnosti.

Vještačenje se određuje kad za utvrđivanje ili ocjenu neke važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenje od osobe koja raspolaže potrebnim stručnim znanjem ili vještinom.

Prema tome, o ocjeni tijela kaznenog postupka ovisi u kojem će konkretnom slučaju odrediti vještačenje. To mu tijekom istrage mogu predložiti okrivljenik i oštećenik, a to može i samoinicijativno zaključiti, eventualno uz sugestiju stručne osobe. Ipak, zakon u nekim situacijama propisuje tzv. obvezatno vještačenje – tad se postojanje činjenica može utvrditi samo iskazom vještaka kao dokazom (npr. slučajevi sumnjive smrti, trovanja, tjelesnih ozljeda, duševne bolesti, poremećenosti ...). Jedino ako vještačenje nije moguće iz stvarnih razloga, te se činjenice mogu utvrditi i drugim dokazima (npr. ako je ubojica tako uništio leš da je nemoguće utvrđivati ozljede i njihovu vezu sa smrtnom posljedicom).

Provođenje vještačenja sastoji se od : pripremanja nalaza i mišljenja te njihova iznošenja pred sudom i obliku iskaza.

Za potrebe pripremanja nalaza vještak ima posebna prava : može tražiti razjašnjenja, razgledati spise, predložiti da se izvedu dokazi ili pribave važni predmeti i podaci, ako prisustvuje očevidu ili nekoj dokaznoj radnji može predložiti da se razjasne pojedine okolnosti ili da se osobi koja se ispituje postave pojedina pitanja.

Ako se vještačenje mož provesti odmah nisu potrebna dulja ispitivanja) u istrazi će tijelo koje vodi postupak pozvati vještaka da predmet vještačenja brižno prouči, da točno navede što zapazi i nađe te da svoje mišljenje iznese nepristrano i u skladu sa pravilima znanosti i vještine. Nakon završenog vještačenja na kojem stranke nisu bile prisutne, one se obavještavaju da je obavljeno i zapisnik (nalaze i mišljenja) mogu razgledati i preuzeti.

Nakon završene istrage stranke mogu predložiti predsjedniku vijeća da se za raspravupribavi iskaz vještaka kao novi dokaz , vijeće to može odrediti samoinicijativno.

Na raspravi taj dokaz (i dokaz koji se sastoji u iskazu svjedoka) izvode stranke (najprije ona koja je predložila) ili sudsko vijeće (ako je odredilo vještačenje po službenoj dužnosti).

### **3. DOKAZNA VRIJEDNOST ISKAZA VJEŠTAKA**

Sud kod ocjene iskaza vještaka nije stvarno vezan tim iskazom, jer bi to predstavljalo iznimku od načela slobodne ocjene dokaza i prisiljavalo suca da uvijek utvrdi činjenice onako kako one proizlaze iz nalaza/mišljenja. On se ne mora složiti s nalazom i mišljenjem vještaka. Moguće je da se već pri ispitivanju vještaka pojave određene dvojbe u potpunost nalaza, u nalazu se pokažu logički nedostaci ili se pojave dvojbe u točnost mišljenja. Sud mora najprije pokušati ukloniti te mane (ponoviti ispitivanje vještaka, obnoviti vještačenje s istim ili novim vještacima).

Tako će sud najčešće dobiti novi pouzdani iskaz vještaka koji će mu poslužiti za utvrđivanje važnih činjenica.

Ako ti naponi ostanu bezuspješni, sud neće biti vezan na iskaze vještaka. No, budući da on spornu činjenicu sam ne može utvrditi (nema stručnog znanja, a i da ga ima ne bi ga smio upotrijebiti), treba je ostaviti neutvrđenom (nedokazanom). A zakon za slučaj nedokazanosti, tj. postojanja sumnje da neka činjenica postoji uz istodobnu sumnju da ne postoji, propisuje primjenu pravila in dubio pro reo. To znači da će sud spornu činjenicu uzeti za utvrđenu ili neutvrđenu, ovisno o tome ide li u korist okrivljenika ili ne (npr. prvi vještak iskaže da je okrivljenik u času počinjenja KD bio neubrojiv, drugi da nije – ako sud ne povjeruje ni jednom, mora uzeti da je okrivljenik bio neubrojiv). U svakom slučaju, sud je dužan svoje neslaganje s mišljenjem vještaka *uvjerljivo obrazložiti*.

## **ISPRAVE**

### **1. POJAM I VRSTE ISPRAVE**

KZ: „Isprava je svaki predmet koji sadrži zapis, znak ili sliku koji je podoban ili određen da služi kao dokaz neke činjenice koja ima vrijednost za pravne odnose.“

→ tradicionalni pojam isprave – svaki predmet na kojem je pismom zabilježena neka misao (zbog te tjelesnosti, procesna teorija svrstala je takvu ispravu u stvarna dokazna sredstva)

Bayer: isprava je svaki zapis koji sadrži skup jezičnih znakova s određenim značenjskim sadržajem koji služi za utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku

To mogu biti pisma, knjige, crteži, skice, zapisnici, odluke, potvrde, atesti, svjedodžbe raznih državnih tijela i pravnih osoba, te drugi pisani materijal razgovijetnog sadržaja, bez obzira na to u koju svrhu je načinjen.

Uobičajena je podjela isprava na:

- 1) javne – koje je u propisanom obliku izdalo državno tijelo ili javna ustanova u okviru svoje nadležnosti (npr. studentski indeks, izvod iz kaznene evidencije koju vodi ministarstvo pravosuđa, sudska presuda, zapisnik u kaznenom postupku)
- 2) privatne – sastavci bilo koje fizičke/pravne osobe, bez obzira na to jesu li objavljene ili skrivene od javnosti

Pravne razlike među njima nema – imaju jednaku dokaznu vrijednost (načelo slobodne ocjene dokaza). Ipak, u odnosu prema drugim vrstama dokaza, kad sud iste činjenice može utvrditi neposrednim ispitivanjem svjedoka/vještaka ili čitanjem zapisnika o ranijem ispitivanju, zakon načelno dopušta upotrebu prvog dokaza, a drugog samo u okviru iznimki od načela neposrednosti.

U nastanku isprave može sudjelovati nekoliko osoba.

Autor isprave je onaj kome su poznate neke činjenice i želi da se saznanje o njima zabilježi (i proširi).

Sastavljač isprave je onaj tko određuje opseg i sadržaj autorove izjave koja se zapisuje i prenosi ga pisaru koji to čini.

(npr. kad se sastavlja zapisnik o iskazu osobe, osoba koja iskazuje je autor, sudac koji iskaz diktira je sastavljač, a zapisničar koji piše zapisnik je pisar isprave – zapisnika).

### **2. ELEKTRONIČKA ISPRAVA**

Elektronička isprava, sastavljena, poslana i primljena sukladno zakonskim odredbama ima istu pravnu snagu kao i ona na papiru. ZKP načelno dopušta da se „podnesci ... koji se pisano sastavljaju i potpisuju, mogu podnijeti u obliku elektroničke isprave“, ali je potom ocjena pravne valjanosti, uporabe, prometa, čuvanja i tajnosti vezana uz odredbe posebnih zaona (*Zakon o elektroničkoj ispravi*).

ZEI : *def.* elektronička isprava – jednoznačno povezan cjelovit skup podataka koji su elektronički oblikovani (izrađeni pomoću računala i drugih elektroničkih uređaja), poslani, primljeni ili sačuvani na elektroničkom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju, i koji sadrži svojstva kojima se utvrđuje izvor (stvaratelj), utvrđuje vjerodostojnost sadržaja te dokazuje postojanost sadržaja u vremenu. Sadržaj elektroničke isprave uključuje sve oblike pisanog teksta, podatke, slike i crteže, karte, zvuk, glazbu, govor.

ZKP : *def.* podnesak koji „izrađeni, otpremljeni, primljeni i pohranjeni primjenom dostupne informacijske tehnologije, i osiguravaju utvrđivanje jednoznačnog obilježja kojim se utvrđuje sastavljač elektroničke isprave“

→ granica između elektoničkih isprava i tehničkih snimki je tanka, obje sadrže zvuk, glazbu i govor, te obje nastaju tehničkim registracijama sadržaja koji se mogu podvesti pod pojam „podataka“ poslanih, primljenih ili sačuvanih na nekom tehničkom mediju

→ no, postoje važne zakonske razlike :

#1 elektronička isprava mora imati *dokumentacijsko svojstvo* – mora sadržavati opći dodatak koji omogućava :

- a) provjeru identiteta stvaratelja
- b) vjerodostojnosti poruke
- c) vremensko obilježje kreiranja / slanja / izmjene sadržaja

Ako je elektronička isprava izrađena, pohranjena i čuvana kako traži ZEI, tada ima pravnu valjanost kao isprava na papiru. Svaki pojedinačni primjerak elektroničke isprave potpisan elektroničkim potpisom smatra se *izvornikom* (elektronička isprava ne može imati kopije)

Ako je ispisana na papiru (što se smatra *preslikom*) može ju ovjeriti tijelo javne vlasti u svojem postupku ili javni bilježnik.

Može se uporabiti kao :

## **1. PODNESAK**

Sud strankama ne može dostavljati svoja pismena elektroničkim putem.

Stranka može sudu upućivati podneske kao elektroničke isprave, pod zakonskim uvjetima :

- a) ako dr. zakonom nije za određene slučajeve određen primat isprave na papiru
- b) ako se pojedini sud, stranka ili odvjetnik može koristiti informatičkom tehnologijom i drugim tehnologijama automatske obrade podataka u sustavu „e-Spis“
- c) ako se izrađuju, šalju i primaju na zakonom propisan način, što znači da se izrađuju uz „napredan elektronički potpis“, otpremaju osobno od pošiljatelja ili od njegovog informacijskog sustava te zaprimaju osobno od primatelja ili njegovog informacijskog sustava, pri čemu primatelj mora radnjom koja u materijalnom obliku potvrđuje prijem ili automatiziranim odgovorom, potvrditi prijem u roku kojeg je odredio pošiljatelj ( ako ne primi potvrdu u roku, o tome mora obavijestiti primatelja, a ako i dalje ne primi potvrdu takva se elektronička isprava smatra „neposlanom“)

Vrijeme otpreme – vrijeme kad je izašla iz informacijski sustava pošiljatelja i ušla u info. sustav koji nije pod njegovom kontrolom  
Vrijeme prijave – vrijeme kad je ušla u informacijski sustav primatelja, odnosno kad je primatelj poslao potvrdu prijema  
(to vrijeme se upisuje u posebni dio građe elektroničke isprave i nije ga dopušteno mjenjati)

- d) ako se uporaba podnesaka u elektroničkom obliku može smatrati *pravovaljanom*

## **2. DOKAZ**

Elektronički (digitalni) dokaz je podatak koji je kao dokaz u elektroničkom (digitalnom) obliku pribavljen prema ovom Zakonu. On se od elektroničke isprave razlikuje po širem sadržaju :

**Elektronička isprava** je skup zakonom definiranih elektroničkih podataka koji joj daju to svojstvo.

**Elektronički (digitalni) dokaz** je bilo koji podatak koji je pohranjen u uređaju za elektroničku obradu.

Slijedi da se kao dokazi mogu pojaviti : elektronički (digitalni) dokazi (pod uvjetima iz ZKP) i elektroničke isprave (ZEI, ZKP)

### **#1 Elektronička isprava kao dokaz**

> ako je sastavljena sukladno pravilima ZEI (dokumentacijsko svojstvo) – može se u postupku koristiti analogno postupku dokazivanja s pisanim ispravama

> također za nju vrijedi *n. slobodne ocjene dokaza* (faktički ograničeni nužnošću da ponekad sudjeluje i vještak s pofručja računalne forenzike u njezinom korištenju)

### **#2 Elektronički digitalni dokaz**

> korištenjem informacijske tehnologije ostavljamo tragove (SMS, MMS, mailovi, pretraživanja na internetu, GPS, društvene mreže..)

> navedeno može biti zanljivo tijelima kaznenog postupka (pronalaženje počinitelja i dr. dokaza)

> zajedničko tim podacima je što nisu dostupni ljudskom opažanju, ne možemo ih razumjeti dok nisu „prevedeni“ → *vještaci digitalne/računalne forenzike* (odgovaraju na pitanja o tehničkoj ispravnosti pribavljanja i vjerodostojnosti) – ocjena dokaza !

> ZKP ne predviđa (\* iznimka : pretraga računala) posebni postupak pribavljanja, izvođenja i ocjene elektroničkih dokaza. Svi postupci moraju biti poduzeti u smislu odredbi o pretrazi doma i dr. prostora, osobe , pretrazi računala. Tajno nadziranje – temeljem odgovarajućih propisa. Snimljeni razgovori i kontakti će se filtrirati kroz određene riječi i tako ikazati na određene osobe i adrese s kojima je osumnjičenik komunicirao i tako poačati ili oslabiti sumnje.

### 3. POSTUPAK DOKAZIVANJA S ISPRAVAMA → 4 faze

#### a) isprava se pribavlja

Pribaviti ju mogu, prije započinjanja ili u tijeku postupka, stranke ili sud po vlastitoj inicijativi. Ako DO, istražitelj ili policija znaju kod koga se isprava nalazi, tu osobu pozivaju da im je preda (izda, uruči). Isprave koje se nalaze u inozemstvu pribavljaju se putem tzv. međunarodne KP pomoći. Ako to ona odbije, premda za to ne postoje opravdani razlozi, DO može obrazloženim prijedlogom zahtijevati od suca istrage da ju kazni zbog neposlušnosti novčanom kaznom ili zatvorom koji traje do predaje ili okončanja kaznenog postupka, a najdulje do mjesec dana.

Ako sud ne zna kod koga se isprava nalazi, a vjerojatno je da se može naći u nečijem domu, odredit će pretragu doma te osobe. ako je tijela kaznenog postupka nađu pri pretrazi, oduzet će je na način propisan zakonom i dostaviti sudu. Međutim, određene isprave se kod pretrage ne smiju privremeno oduzeti jer zakon zaštićuje njihov sadržaj kao tajnu. Povreda te zabrane čini pribavljene isprave nezakonitim dokazom. Također, neki drugi načini pribavljanja isprave, kojima se krši pravo na obranu, pravo na ljudsko dostojanstvo, ugled i čast, te pravo na nepovredivost osobnog i obiteljskog života mogu učiniti pribavljenu ispravu nezakonitim dokazom.

#### b) pred sudom se utvrđuje spoznajna sposobnost isprave da posluži kao dokaz za utvrđivanje činjenica

U tu svrhu sud mora utvrditi tko je autor isprave, odakle su mu poznate činjenice koje se iznose u ispravi, koji su subjekti, osim autora, eventualno sudjelovali u postanku isprave, te kada i gdje je ona nastala. Ako su ti podaci već sadržani u ispravi, sud mora provjeriti samo njezinu autentičnost, tj. potječu li pisani sastavci, bilješke, skice i dr. doista od osobe koja je navedena kao autor. Utvrđivanje tih podataka zapravo predstavlja utvrđivanje pomoćnih činjenica koje se može obaviti temeljem vlastitog opažanja (npr. da se na ispravi koja je nastala određenog datuma očividno utvrde kasniji ispravci) ili temeljem dokaza (npr. da se iskazima svjedoka utvrdi tko je sastavljao, a tko pisao ispravu).

#### c) isprava se naglas čita pred sudom, a zatim prilaže spisu

To se mora zapisnički konstatirati. Međutim, dopustivost da se čitaju isprave kao što su zapisnici o radnjama iz ranijeg tijeka postupka ili o izvodima iz kaznene evidencije ograničena je. Prvi se mogu pročitati uglavnom samo pod uvjetima predočavanja nekoj osobi koju sud neposredno ispituje, a drugi tek kao zadnji dokazi prije ispitivanja optuženika na završetku dokaznog postupka.

d) sud slobodno ocjenjuje dokaznu vrijednost sadržaja isprave (iznimku predstavljaju pisani otpisnici pravomoćnih sudskih presuda, koje zakon u nekim slučajevima dopušta kao jedine dokaze za utvrđenje određenih pravno relevantnih činjenica)

## 8.3.11. TEHNIČKE SNIMKE ČINJENICA

### 1. DOKAZ SNIMKOM KAO VRSTA DOKAZA

Tehničke snimke činjenica spadaju u dokaze, i to u posebnu vrstu dokaza, jer se od svih ostalih dokaza u užem smislu riječi razlikuju po suštinskoj okolnosti, a ta je da se **ne temelje na opažanju čovjeka, nego na registraciji tehničkog uređaja**. Iako tim uređajem barata čovjek, uređaj će, jednom kad je prilagođen, automatski registrirati sve činjenice radi kojih je postavljen, neovisno o čovjekovoj volji i sposobnosti njihova opažanja. Dakle, ta okolnost u spoznajnom smislu opravdava shvaćanje po kojem tehničke snimke činjenica moramo uzimati kao **posebnu vrstu dokaza**, bez obzira na to što KPP donedavno nije sadržavalo posebne propise o njihovoj uporabi u kaznenom postupku.

### 2. DOPUSTIVOST UPORABE TEHNIČKIH SNIMKI KAO DOKAZA

Najvažnije pitanje odnosi se na dopustivost (tj. smiju li se i pod kojim uvjetima koristiti kao dokazi). Ako je to pitanje pozitivno riješeno, dokazivanje tehn. snimkom izvesti će se reproduziranjem njezina sadržaja i nakon toga će sud po slobodnoj ocjeni utvrditi njihovu dokaznu vrijednost u konkretnom slučaju.

Pitanje dopustivosti u pravilu ovisi o načinu njihova nastanka – kao dokazi se smiju koristiti tehničke snimke koje su nastale:

- **Prije započinjanja kaznenog postupka**, kao tehničke snimke tajnog nadzora nad telekomunikacijama, osobama i predmetima, učinjene za potrebe budućeg kaznenog postupka tijekom posebnih dokaznih radnji. (progledaj str. 513.)
- **Tijekom kaznenog postupka**, kao snimanja procesnih radnji koja imaju svrhu sastavljanja i vođenja posebnog, tzv. zvučnog i slikovnog zapisnika o tim radnjama. Taj zapisnik se potom može, uvijek usporedno s klasičnim, pisanim zapisnikom, reproducirati na glavnoj raspravi u dokazne svrhe. A ako se uz snimku vodi zapisnik samo s određenim podacima, reproducirat će se snimka i pročitati zapisnik.
- **Izvan kaznenog postupka** – ako su nastale javnom slikovnom ili zvučnom registracijom. Takve tehničke snimke reproduciraju se na raspravi i prilažu spisu.

Naprotiv, tehničke snimke nastale izvan kaznenog postupka, pribavljene na neki od zakonom zabranjenih načina, slično kao i takve isprave, načelno ne smiju biti upotrijebljene kod donošenja odluke u postupku.

### 3. POUZDANOST TEHNIČKIH SNIMKI ČINJENICA

Nakon što je temeljem navedenih propisa potvrdno riješio pitanje pravne dopustivosti uporabe tehničke snimke, sud mora prilikom izvođenja tog dokaza riješiti pitanje ima li ona svojstvo dokaza (tj. može li uopće poslužiti za konkretno utvrđivanje važnih činjenica), te u kojoj je mjeri pouzdana. Za to su mu potrebni podaci:

- a) tko, kada i gdje je načinio tehničku snimku
- b) što je bilo predmet slikovne ili zvučne registracije
- c) je li instrument ili uređaj za registraciju radio ispravno
- d) je li prvotna registracija kasnije sadržajno mijenjanja i ako je, tko je učinio i kakve promjene

Kao i kod provjere dokazne vrijednosti isprava, ovi se podaci mogu utvrditi raznim dokazima koje će sud pribaviti na prijedlog stranke ili vlastitu inicijativu. Ponekad će se oni utvrditi vlastitim opažanjem na očevidu (npr. da je neka audio ili video kaseta bila nasilno otvorena i zatim zalijepljena). U praksi se najčešće radi o iskazu vještaka, u čijem pravilnom odabiru sudu mogu pomoći stručni savjetnici.